Preguntas del sector sobre el ACUERDO 115/2026

Respuestas con fundamento y semáforo de certeza normativa · Reformas a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI · DOF 7 de agosto de 2026

GMC360 · 360Educa

Décima edición · 6 de octubre de 2026 · 216 preguntas

Documento elaborado a partir de los planteamientos recibidos en sesiones abiertas y de taller, sus chats, y el canal de seguimiento, del 10 de agosto al 5 de octubre de 2026, más los que se recibieron en otros grupos de formación especializada impartidos en el mismo periodo.

Qué cambió en esta edición

El documento ya está ordenado por tema. Hasta la novena edición, las preguntas que se agregaban vivían al final, en una sección por edición: la sexta, la séptima, la octava y la novena. Desde esta décima cada pregunta está en la sección del tema al que pertenece. La 195 y la 196, de alta, están en *Alta, registro y padrón*. La 213, de preventas, está en *Inmobiliario y desarrollo*. Así con todas. **Ninguna pregunta cambió de número**: dentro de cada sección van de menor a mayor, y por eso los números no siempre son consecutivos. Quien guardó una referencia de una edición anterior la encuentra con el mismo número. Se abrió una sección nueva, la 33, *Servicios profesionales*, para la 205, que no tenía sección propia.

Nueve preguntas nuevas, de la 208 a la 216. El documento pasa de 207 a **216 preguntas**. Salen de la sesión extraordinaria de los anexos, del 29 de septiembre, con su chat, y del canal de seguimiento del 22 de septiembre al 5 de octubre:

- **208**: el cónyuge en sociedad conyugal, ¿Cliente o Beneficiario Controlador? (*Beneficiario Controlador*).
- **209**: préstamos con intereses dentro del grupo empresarial (*Mutuo, préstamo o crédito*).
- **210**: los pagos que recibe quien otorgó el préstamo (*Mutuo, préstamo o crédito*).
- **211**: la renta vacacional a gran escala (*Arrendamiento*).
- **212**: los fideicomisos públicos (*Fideicomisos y figuras jurídicas*).
- **213**: enganches y preventas, ¿fracción V o V Bis? (*Inmobiliario y desarrollo*).
- **214**: el efectivo por encima del límite ya recibido, ¿devolver el excedente o cancelar? (*Relación de negocios, umbrales y acumulación*).
- **215**: la capacitación de los custodios en el traslado de valores (*Traslado y custodia*).
- **216**: el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (*Listas y Personas Políticamente Expuestas*).

Tres respuestas ajustadas.

- La **196** recoge una prueba hecha en el Portal: hoy el sistema **no acepta una fecha futura** de primera operación, aunque el Reglamento sí prevé el alta anticipada. Es una brecha entre la norma y el sistema, y la respuesta dice qué hacer mientras subsista.

- La **148** precisa que vender una sola vez un inmueble propio, sin que sea el giro, no es Actividad Vulnerable: la obligada es la notaría.
- La **150** cita la letra de la sanción a la sociedad mercantil respecto de su Beneficiario Controlador.

El semáforo. De 216 preguntas, **97 en verde, 114 en ámbar y 5 en rojo**. De las nueve nuevas, ocho salen en ámbar y una en rojo: la 213, porque el propio formato de Avisos admite que el dinero de una preventa se reporte por cualquiera de las dos fracciones, y ningún precepto decide cuál ni cómo se reparte. Ninguno de los tres ajustes cambió el color de su respuesta.

Mapa del documento

Dónde está resuelto el marco y dónde no. Cada barra representa las preguntas de una sección, ordenadas por color: **verde** hay precepto que responde, **ámbar** la respuesta es interpretación, **rojo** hoy no puede responderse. La longitud de la barra es el número de preguntas. En las columnas: **V** verde, **Á** ámbar, **R** rojo, **N** total de la sección.

Sección	Distribución	V	Á	R	N
1. Alta, registro y padrón		8	2	1	11
2. Persona Representante Encargada de Cumplimiento		3	6	·	9
3. Certificación de la UIF		2	1	1	4
4. Buzón, notificaciones electrónicas y requerimientos		3	2	·	5
5. Identificación del Cliente, expediente único y confidencialidad		13	3	·	16
6. Relación de negocios, umbrales y acumulación		5	6	·	11
7. Beneficiario Controlador		8	9	·	17
8. Enfoque basado en Riesgos, proporcionalidad y guías pendientes		4	10	·	14
9. Conocimiento del Cliente y Perfil transaccional		3	2	·	5
10. Avisos e Informes		8	6	·	14
11. Manual de Políticas Internas y delimitación de funciones		4	8	·	12
12. Responsabilidad de la persona Representante y frontera penal		1	6	·	7
13. Capacitación y selección de personal		6	5	·	11
14. Mecanismos automatizados		2	1	·	3
15. Auditoría y dictamen		3	5	·	8
16. Conservación de información		1	1	·	2
17. Listas y Personas Políticamente Expuestas		·	5	·	5
18. Sanciones, facultades de la autoridad y		2	5	·	7

Sección	Distribución	V	Á	R	N
autocorrección					
19. Fedatarios públicos: notarios y corredores		4	2	·	6
20. Fideicomisos y figuras jurídicas		3	8	1	12
21. Proveedores de servicios con activos virtuales		3	·	·	3
22. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro		2	1	·	3
23. Entidades Colegiadas		1	·	·	1
24. Arrendamiento		2	6	·	8
25. Inmobiliario y desarrollo		·	7	2	9
26. Instituciones del Sistema Financiero como contraparte		1	·	·	1
27. Juegos con apuesta, concursos y sorteos		1	·	·	1
28. Mutuo, préstamo o crédito		1	3	·	4
29. Traslado y custodia de dinero o valores		1	1	·	2
30. Tarjetas prepagadas e instrumentos de valor monetario		1	·	·	1
31. Comercio exterior y agentes aduanales		1	·	·	1
32. Vehículos aéreos, marítimos y terrestres		·	2	·	2
33. Servicios profesionales		·	1	·	1
TOTAL		**97**	**114**	**5**	**216**

Cómo leer este mapa. Las secciones de una sola pregunta son temas de sector con planteamiento único y no dicen mucho por sí solas. Lo que conviene mirar son los bloques grandes y los que están enteramente en ámbar.

Los frentes más inciertos. *Responsabilidad de la persona Representante* (sección 12) tiene una sola pregunta en verde de siete: es la zona de mayor consecuencia personal y la que menos texto tiene. *Listas y Personas Políticamente Expuestas* (17) e *Inmobiliario y desarrollo* (25) no tienen ninguna pregunta en verde, y la segunda concentra dos de los cinco rojos. *Fideicomisos y figuras jurídicas* (20) y *Enfoque basado en Riesgos* (8) tienen más del doble de ámbar que de verde, y el bloque de *Manual de Políticas Internas* (11), el doble, porque el Acuerdo fijó el contenido mínimo del Manual sin desarrollar su mecánica.

Dónde el marco sí responde. *Identificación del Cliente y expediente* (5) es la sección más resuelta del documento: trece de dieciséis en verde. También están mayoritariamente resueltos *Alta y padrón* (1), *Avisos e Informes* (10) y *Proveedores de servicios con activos virtuales* (21).

Los cinco rojos. Uno está en *Certificación de la UIF* (3): la convocatoria no tiene fecha ni criterio y ningún transitorio la calendariza. Otro es la pregunta 170, en *Alta, registro y padrón* (1): si se es sujeto obligado cuando ninguna operación alcanza el umbral de identificación. El tercero es la pregunta 181, en *Fideicomisos y figuras jurídicas* (20): cómo se distribuye entre varias personas fideicomitentes el traslado de cumplimiento del artículo 20 cuando no hay Representante aceptada. Los dos últimos están en *Inmobiliario y desarrollo* (25): la 201, si comprar, remodelar y revender de manera habitual es construcción o desarrollo de la fracción

V, y la 213, que entra en esta edición: si el enganche de una preventa es pago del precio de la fracción V o recurso destinado al desarrollo de la fracción V Bis, y cómo se trata el dinero que se reparte entre la obra y la ganancia. El primero depende de un acto de la autoridad; el segundo, de una contradicción entre dos párrafos del artículo 17 que ninguna lectura resuelve; el tercero, de que ni la Ley ni sus supletorias asignan esa distribución; los dos inmobiliarios, de que ningún precepto ni criterio los decide, y en el caso de la preventa el propio formato de Avisos admite las dos fracciones.

Los totales de este mapa se recalcularon sobre el cuerpo del documento, no se transcribieron: cada barra se construye contando las bandas de las preguntas que efectivamente viven en esa sección.

El desglose numérico completo, con el mismo corte, está en el «Resumen por sección» al cierre del documento.

Contenido

El índice remite a números de pregunta, no a páginas. La numeración es estable entre ediciones: cada pregunta conserva para siempre el número con que se publicó. Desde esta edición cada pregunta vive en su sección temática, aunque su número no siga el orden de la sección; dentro de cada sección van de menor a mayor. En negritas, las preguntas nuevas de esta edición.

	Sección	Preguntas
	BLOQUE I — Temas transversales	
1	Alta, registro y padrón	1–6, 136, 170, 192, 195–196
2	Persona Representante Encargada de Cumplimiento	7–14, 146
3	Certificación de la UIF	15–18
4	Buzón, notificaciones electrónicas y requerimientos	19–23
5	Identificación del Cliente, expediente único y confidencialidad	24–37, 147–148
6	Relación de negocios, umbrales y acumulación	38–43, 169, 189, 197–198, **214**
7	Beneficiario Controlador	44–54, 137, 149–150, 186–187, **208**
8	Enfoque basado en Riesgos, proporcionalidad y guías pendientes	55–60, 138–139, 171, 182–185, 193
9	Conocimiento del Cliente y Perfil transaccional	61–64, 140
10	Avisos e Informes	65–75, 151–152, 188

	Sección	Preguntas
11	Manual de Políticas Internas y delimitación de funciones	76–82, 141, 153–156
12	Responsabilidad de la persona Representante y frontera penal	83–89
13	Capacitación y selección de personal	90–94, 157–162
14	Mecanismos automatizados	95–97
15	Auditoría y dictamen	98–102, 163, 177, 194
16	Conservación de información	103–104
17	Listas y Personas Políticamente Expuestas	105–106, 164, 199, **216**
18	Sanciones, facultades de la autoridad y autocorrección	107–111, 172–173
	BLOQUE II — Temas específicos de sector	
19	Fedatarios públicos: notarios y corredores	112–116, 204
20	Fideicomisos y figuras jurídicas	117–119, 165–166, 174–176, 180–181, 191, **212**
21	Proveedores de servicios con activos virtuales	120–122
22	Asociaciones y sociedades sin fines de lucro	123–125
23	Entidades Colegiadas	126
24	Arrendamiento	127, 142–143, 167, 178–179, 203, **211**
25	Inmobiliario y desarrollo	128–129, 144–145, 190, 200–202, **213**
26	Instituciones del Sistema Financiero como contraparte	130
27	Juegos con apuesta, concursos y sorteos	131
28	Mutuo, préstamo o crédito	132, 207, **209–210**
29	Traslado y custodia de dinero o valores	133, **215**
30	Tarjetas prepagadas e instrumentos de valor monetario	134

	Sección	Preguntas
31	Comercio exterior y agentes aduanales	135
32	Vehículos aéreos, marítimos y terrestres	168, 206
33	Servicios profesionales	205
	Resumen por sección	
	Anexo A · Calendario único de exigibilidad	
	Anexo B · Tabla única de plazos	
	Anexo C · El Grado de Riesgo propio y el del Cliente	

AVISO IMPORTANTE — LÉASE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO

Este documento es material de análisis y capacitación. No es asesoría legal, no es interpretación oficial y no sustituye el criterio de la autoridad competente. La facultad de interpretar administrativamente estos ordenamientos no es de quien escribe. Conforme al artículo 5 de la Ley, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar e interpretar, en el ámbito administrativo, la Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general; el artículo 3, fracción I del Reglamento radica esa interpretación en la Unidad de Inteligencia Financiera, y el artículo 40 de las propias Reglas confirma que la UIF las interpretará para efectos administrativos y determinará el alcance de su aplicación. Nada de lo aquí escrito la vincula ni la anticipa.

El aviso alcanza al documento entero, no sólo a las respuestas señaladas en ámbar o en rojo. Una respuesta verde significa que existe un precepto que resuelve lo preguntado y que ese precepto se cita; no significa que la autoridad haya confirmado esa lectura, ni que un tribunal la haya sostenido, ni que no exista otra lectura razonable. El color mide de dónde viene la respuesta, no garantiza el resultado de un caso.

Ninguna respuesta de este documento resuelve una situación concreta. Las preguntas fueron despersonalizadas y reformuladas en abstracto precisamente para que se lean como reglas y no como dictámenes. Antes de actuar sobre un caso propio —y con mayor razón si hay un procedimiento iniciado, un requerimiento en curso o una sanción en puerta— debe consultarse a quien pueda estudiar el expediente completo.

Cómo leer este documento

Este documento reúne las preguntas que el sector formuló sobre las reformas a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026. Las preguntas provienen de una mesa de análisis, una clase de inducción, las sesiones de un taller de implementación con sus chats —hasta la sesión extraordinaria de los anexos, del 29 de septiembre—, una jornada sobre la persona Representante Encargada de Cumplimiento y un canal de seguimiento asincrónico, entre el 10 de agosto y el 5 de octubre de 2026, además de otros grupos de formación especializada.

De los mensajes registrados se aislaron las preguntas de contenido normativo, se depuraron las repeticiones y se consolidaron las formulaciones equivalentes en una sola pregunta. El resultado son las 216 preguntas que siguen, agrupadas primero por temas transversales —los que alcanzan a toda persona obligada— y después por temas específicos de sector. La numeración es estable: **la pregunta 47 será siempre la pregunta 47**, aunque el documento se actualice. Las preguntas que se incorporan conservan el número con que se publican y se colocan en la sección del tema al que pertenecen; por eso, dentro de una sección, los números no siempre son consecutivos. Renumerar el documento invalidaría cualquier referencia tomada de una edición anterior.

Cada respuesta fue cotejada contra el texto publicado: las Reglas de Carácter General según el compilado del ACUERDO 115/2026 —publicado el 7 de agosto de 2026, en vigor a partir del 30 de noviembre de 2026 y con el calendario escalonado de sus transitorios, que el Anexo A ordena—, el Reglamento reformado el 27 de marzo de 2026 y la Ley reformada el 16 de julio de 2025, ambos ya vigentes, y, desde esta edición, las Resoluciones de la UIF que expiden los formatos oficiales de alta y registro y de Avisos e Informes, reformadas el 24 de septiembre de 2026. Se citan los ordenamientos por separado, porque una parte relevante de las respuestas está en el Reglamento y no en las Reglas. Cuando una respuesta se apoya en normas supletorias del artículo 4 de la Ley —el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares— así se dice y se cita el precepto. Esta edición las usa de manera efectiva y no sólo declarativa: el Código Civil Federal resuelve la copropiedad, el domicilio y el mandato; la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso; y la Ley de Protección de Datos, la tensión entre conservar y cancelar.

Cuando la remisión es a un ordenamiento **ajeno a ese catálogo**, se advierte y se dice por qué entra. Ocurre con la **Ley General de Sociedades Mercantiles** —que resuelve la responsabilidad de quien administra y el registro de socios y accionistas—, con la **Ley Federal del Trabajo** en materia de capacitación, con la **Ley Federal de Correduría Pública**, con el **Código Fiscal de la Federación** y con el **Código Penal Federal**, al que la Ley remite en su artículo 62 para cuantificar los días multa y al que el artículo 10 Septies 1 de las Reglas remite para los indicadores de Riesgo. Ninguno de ellos opera por supletoriedad: entran por materia propia o por remisión expresa y acotada, y así se cita.

Y hay una tercera capa que esta edición usa **como criterio comparado, nunca como fundamento**: el régimen de prevención del sector financiero —las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las guías que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado—, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y del GAFILAT, y la **Evaluación Nacional de Riesgos**. Sobre esta última conviene una precisión: **la ENR sí es fuente obligatoria**, porque el artículo 10 Septies de las Reglas manda tomarla en cuenta al diseñar la metodología de Riesgos y el artículo 10 Septies 3 obliga a actualizar cuando cambie. Las guías de la CNBV, en cambio, no vinculan —sus propios textos advierten que su adopción no se supervisa ni se sanciona—, y por eso aquí se citan diciendo que son criterio de la autoridad financiera y no deber de este régimen. **Ninguna respuesta verde se sostiene en ellas.**

Ninguna pregunta se reproduce con el nombre de quien la formuló. Las formulaciones fueron normalizadas y no permiten identificar a persona alguna.

Cómo se hizo este documento

Cinco pasos. Se describen porque de ellos depende cuánto puede confiarse en cada respuesta.

Uno. De dónde salieron las preguntas. No se inventaron ni se tomaron de un temario. Provienen de lo que el sector preguntó realmente entre el 10 de agosto y el 5 de octubre de 2026, en una mesa de análisis, una clase de inducción, las sesiones de un taller de implementación hasta la extraordinaria de los anexos y una jornada sobre la persona Representante Encargada de Cumplimiento, sus chats en vivo, un canal de seguimiento asincrónico donde los participantes siguieron preguntando después de cada sesión y, desde la octava edición, los planteamientos de otros grupos de formación especializada que trabajan la misma metodología. De ahí viene también la etiqueta de **Recurrencia**: mide cuántas veces se formuló el planteamiento, no su importancia.

Dos. Cómo se consolidaron. De los mensajes registrados se aislaron los que tenían contenido normativo, descartando lo conversacional. Las formulaciones equivalentes se fundieron en una sola pregunta, y cada pregunta se **despersonalizó y se reformuló en abstracto** —por eso ninguna dice «mi cliente» ni «mi notaría»—. Esa reformulación es deliberada: obliga a que la respuesta se lea como regla y no como dictamen sobre un caso.

Tres. Cómo se construyó cada respuesta. Cada una se cotejó contra el texto publicado, no contra resúmenes ni contra versiones comerciales: las Reglas según el compilado del ACUERDO 115/2026 publicado el 7 de agosto de 2026, el Reglamento reformado el 27 de marzo de 2026 y la Ley reformada el 16 de julio de 2025. Las fuentes se usan en cuatro capas, y la respuesta dice siempre en cuál se apoya:

La que funda es la Ley, su Reglamento, las Reglas y las Resoluciones de la UIF que expiden los formatos oficiales de alta y registro y de Avisos e Informes, publicadas en el Diario Oficial: la Ley y las Reglas les remiten la forma de cumplir (Ley arts. 18, fracción IV Bis, segundo párrafo, y 24; Reglamento art. 3, fracción III; RCG art. 24). Es la única capa que puede aparecer sola después de la palabra *Fundamento* en una respuesta verde.

La que completa son las normas supletorias del artículo 4 de la Ley, dentro de su materia, y los ordenamientos que entran por materia propia o por remisión expresa —la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, el Código Penal—, que se citan diciendo por qué entran.

La que interpreta es el régimen de prevención del sector financiero, y se usa de dos maneras distintas que conviene no confundir. La primera es **lectura de origen**: donde el texto de las Reglas proviene visiblemente del financiero —como ocurre con los artículos 22 y 23, o con la metodología del Capítulo II Quáter—, el criterio de aquel régimen ayuda a leer éste. La segunda es **analogía declarada**: donde nuestras Reglas callan por completo y el régimen financiero resolvió el mismo problema, su solución se ofrece como referencia razonada, diciendo siempre que lo es. Ambos usos tienen el mismo límite y el mismo color: **nunca fundan una obligación y nunca producen verde.**

Y hay un uso que este documento **no** hace: rellenar con el texto financiero lo que las Reglas deliberadamente **no** recogieron. Cuando el legislador copió un artículo y dejó fuera su segundo párrafo, ese silencio es una decisión y no una laguna. La pregunta 129 lo trata con un ejemplo.

La que explica son los estándares internacionales —las Recomendaciones del GAFI y las guías del GAFILAT— y las guías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ninguna vincula en este régimen y sus propios textos

lo advierten. Sirven para mostrar de dónde viene la regla mexicana y para sostener un criterio cuando el texto calla. **Ninguna respuesta verde se apoya en esta capa.**

Fuera de las cuatro está la **Evaluación Nacional de Riesgos**, que tiene estatuto propio: no es guía sino fuente que el artículo 10 Septies de las Reglas manda tomar en cuenta.

Cuatro. Cómo se asignó el color. Con la regla que el apartado «El semáforo» describe, aplicada de manera uniforme a las 216 preguntas y en dos pasadas: una al redactar y otra al cierre, sobre el documento completo. La regla que gobierna todo lo demás es que **el silencio normativo nunca produce verde**, y cuando una respuesta mezcla precepto e interpretación se le asigna el color de la parte más débil.

Cinco. Cómo se verificó. Por dos vías distintas y complementarias. Una **revisión adversarial**, con revisores independientes trabajando en paralelo, cada uno con un ordenamiento asignado y con instrucción expresa de encontrar errores, no de confirmar aciertos; de ahí salieron las correcciones que las notas de edición registran. Y una **verificación programática** de lo que el ojo no ve: que la numeración no tenga huecos ni duplicados, que cada respuesta tenga banda, que el resumen por sección cuadre con el cuerpo sección por sección, y que las fechas y los días de la semana del calendario de exigibilidad sean correctos.

Lo que este documento no hace

No interpreta la norma con efectos vinculantes —esa facultad no es de quien escribe—, no resuelve casos concretos, no sustituye la consulta formal ante la autoridad ni la asesoría sobre un expediente. Y no es exhaustivo: cubre lo que el sector preguntó, no todo lo que la reforma contiene. Una pregunta que no aparece aquí no significa que no tenga respuesta; significa que nadie la formuló en los canales de origen.

Los criterios generales de la UIF, y qué valor tienen aquí

La tercera edición incorporó una fuente que las anteriores no usaban: los **criterios generales** que la Unidad de Inteligencia Financiera publica en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, tanto los históricos como el bloque derivado de la reforma del 16 de julio de 2025. Varias respuestas se apoyan ahora en ellos, y otras se corrigieron o se ampliaron a la luz de lo que dicen.

Conviene ser exacto sobre su valor, porque de ahí depende el color de la respuesta. El propio portal advierte que las respuestas publicadas **tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso constituyen un acto de autoridad** en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, **ni una interpretación** en términos del artículo 3, fracción I del Reglamento, por lo que no son recurribles. Quien necesite un acto de autoridad o una interpretación sobre un caso determinado debe formular consulta por escrito con los requisitos de los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De ello se siguen tres reglas de uso que este documento aplica de manera uniforme:

Un criterio no produce verde. El verde exige precepto. Una respuesta que se sostiene en un criterio general, por contundente que sea su redacción, va en ámbar, y el texto dice que se apoya en criterio y no en norma. La pregunta 144 es el ejemplo: dos criterios resuelven de frente la ambigüedad de la fracción V del artículo 17, y la respuesta sigue siendo ámbar.

Un criterio sí refuerza y sí desmiente. Cuando el criterio coincide con la lectura sistemática que ya sostenía una respuesta, se cita como apoyo y se dice que lo es. Cuando la contradice, manda el texto de la norma y se advierte la discrepancia.

Un criterio puede haber quedado sin objeto. Buena parte de los criterios publicados es anterior al ACUERDO 115/2026 y algunos están redactados como puentes —«hasta en tanto sean actualizadas las reglas»—. Esas reglas ya se actualizaron. Cuando un criterio remite a un texto que la reforma sustituyó, este documento lo dice y se atiene al texto vigente.

Advertencia de método sobre esta fuente: la tabla de criterios generales del portal se consultó el 31 de agosto de 2026 y su captura quedó incompleta en un tramo del bloque histórico —el resto de la fracción XII del artículo 17 a partir del criterio sobre grafoscopía, y las fracciones XIII y XIV—. Quedaron capturados los criterios anteriores a ese corte, los de la fracción XV en adelante y la totalidad del bloque derivado de la reforma de 2025, que sí comprende criterios sobre las fracciones XIII y XIV. Ninguna respuesta de esta edición se apoya en criterios del tramo faltante, y la próxima edición lo cubrirá.

Nomenclatura de las citas

Cada respuesta cierra con una línea de fundamento que nombra el ordenamiento antes del artículo: **Ley** para la LFPIORPI, **Reglamento** para su Reglamento, **RCG** para las Reglas de Carácter General en su texto vigente con las modificaciones del ACUERDO 115/2026, y **Transitorio X del ACUERDO 115/2026** para las disposiciones de vigencia escalonada. **Resolución de alta** y **Resolución de formatos de Avisos** designan las Resoluciones de la UIF que expiden, respectivamente, el formato oficial de alta y registro y los formatos oficiales de Avisos e Informes, en el texto que resulta de su reforma publicada el 24 de septiembre de 2026 cuando así se indica. Los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera se citan como tales, nombrando el artículo sobre el que versan y advirtiendo su naturaleza. Se escribe el número completo del artículo, incluidos sus Bis, Ter y Quáter, y la fracción cuando la respuesta depende de ella. Cuando no hay precepto, el fundamento lo dice con esas palabras.

El semáforo

Cada respuesta lleva una banda de color que indica el grado de certeza con que puede sostenerse. La regla se aplicó de manera uniforme a las 216 preguntas.

Verde. Existe un precepto que responde la pregunta que se hizo, y se cita. No basta con que exista un precepto sobre el tema: tiene que resolver lo preguntado. Una respuesta que remite «en los términos que el propio capítulo desarrolla» sin decir cuáles son esos términos no es verde.

Ámbar. No hay precepto que responda de manera directa. La respuesta se construye por lectura sistemática del propio texto, por analogía con otro régimen —señaladamente el financiero—, por estándares internacionales de debida diligencia, por criterio general de la autoridad, o por aplicación de un principio de derecho: lo no prohibido a los particulares está permitido; lo no tipificado no se sanciona. Es sostenible, pero es interpretación.

Rojo. Hoy no hay forma de responder. Ni precepto ni principio resuelven. La cuestión requiere que la autoridad emita un criterio, una guía, una convocatoria o una reforma.

La regla que gobierna los tres colores: el silencio normativo nunca produce verde. Si la respuesta se sostiene en que «ninguna disposición lo exige» o en la «ausencia de disposición», el color es ámbar cuando alguno de los caminos descritos arriba la resuelve, y rojo cuando ninguno lo hace. Una precisión sobre el conflicto, que no es silencio: cuando dos preceptos responden en sentido contrario, el color se asigna con la misma regla, y en ambos casos el texto lo dice y transcribe los preceptos en pugna.

Cuando una respuesta tiene una parte con precepto directo y otra que es interpretación, se le asigna el color de la parte más débil y el texto dice cuál es cuál. Es preferible una respuesta ámbar honesta a una verde que promete más de lo que el texto entrega.

La etiqueta «Recurrencia» indica con qué insistencia apareció el planteamiento en los canales de origen: alta cuando se formuló cuatro veces o más, media entre dos y tres, baja una sola vez. Es una medida indicativa para priorizar el estudio, no una estadística.

Sobre la UMA

Los montos expresados en veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se calculan, en este documento, con el valor de **$117.31** diarios, vigente desde el 1 de febrero de 2026. El valor se actualiza cada año con efectos a partir del 1 de febrero. Cuando eso ocurra, los importes en pesos de este documento deberán recalcularse para los actos u operaciones que se realicen a partir de esa fecha; las cifras en UMA no cambian. Para actos ya realizados, los umbrales de la fracción XV del artículo 17 y las prohibiciones de efectivo del artículo 32 de la Ley se calculan con el valor diario de la UMA vigente «al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación», porque así lo dicen esos dos preceptos. Las demás fracciones del artículo 17 no fijan día de referencia, y el artículo 54 tampoco lo hace respecto de las multas: **ningún precepto de la Ley, el Reglamento o las Reglas resuelve con qué valor de la UMA se cuantifica una multa por una infracción de ejercicios anteriores.** Conviene añadir que el último párrafo del artículo 54 da a esas multas el carácter de créditos fiscales, y que los artículos 17-A y 70 del Código Fiscal de la Federación gobiernan la **actualización** de una multa ya determinada —no el valor de la UMA con que se cuantifica originalmente—, de modo que la laguna subsiste después de descartarlos. Este documento usa el valor de $117.31 sólo como referencia de cálculo, y las cifras se expresan en UMA. # BLOQUE I — TEMAS TRANSVERSALES

Cuestiones que alcanzan a toda persona que realiza Actividades Vulnerables, con independencia del sector.

1. Alta, registro y padrón

1. Quien ya está dado de alta y con designación aceptada, ¿debe volver a darse de alta o aceptar nuevamente el cargo con motivo de la reforma?

No, salvo tres casos que trajo la publicación del 24 de septiembre de 2026. Ninguna disposición del Acuerdo obliga a repetir el trámite de alta ni la aceptación de la designación. Esa conclusión se apoya en la ausencia de precepto que lo exija, no en uno que lo diga: por eso es interpretación y no certeza textual. Lo exigible es mantener vigente lo ya hecho y tramitar la actualización del registro dentro de los seis días hábiles siguientes a cualquier hecho que la motive. La única obligación de actualización con plazo propio que el Acuerdo introduce está acotada a quienes prestan servicios con activos virtuales, que disponen de seis meses. No repetir el trámite no significa que nada cambie. La reforma obliga a trabajar sobre lo existente: bajó al veinticinco por ciento el umbral del Beneficiario Controlador, con dos formulaciones que conviene no

confundir, porque el artículo 3 exige más del veinticinco por ciento del capital social para el control por titularidad y el artículo 23 Quinquies manda identificar a quien posea el 25% o más de la composición accionaria, este último exigible respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027; modificó los Anexos del expediente, y fijó por primera vez el contenido mínimo del Manual de Políticas Internas.

Los tres casos de nueva alta. Las agencias aduanales, las personas físicas o morales que promueven el despacho de mercancías sin agente o agencia aduanal y quienes actúan por medio de un fideicomiso u otra figura jurídica que se hayan dado de alta **antes del 1 de febrero de 2027** deben darse de baja y, de inmediato, darse de alta de nuevo identificando el carácter con que actúan (pregunta 4). Esa nueva alta lleva su propia designación, y la persona designada debe completarla con el Anexo B del formato reformado. Para los demás, la Resolución no ordena repetir la aceptación ya hecha; es lectura por ausencia de disposición y sigue la suerte ámbar de esta respuesta.

Fundamento: *Ley art. 20, primer párrafo; RCG arts. 4, 7 y 10 Bis; Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro (DOF 24-sep-2026), art. 2 Bis y Transitorio Tercero; RCG art. 3, fracción IV, inciso b), numeral ii), y art. 23 Quinquies, fracción I; RCG art. 12 y Anexos 3 a 8; RCG art. 37 Bis; Transitorios Cuarto y Décimo Segundo del ACUERDO 115/2026.* · ÁMBAR · Recurrencia alta

2. ¿En qué momento nace la obligación de darse de alta en el padrón: al rebasar el umbral de identificación o el de Aviso?

El alta se vincula a la realización de la Actividad Vulnerable, no a la presentación del Aviso. La Ley impone como obligación propia realizar el alta y registro en el padrón, y el Reglamento exige estar inscrito en el RFC y contar con certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada para tramitarla. Ambos umbrales se distinguen con nitidez: el de identificación determina qué actos son Actividad Vulnerable, y el de Aviso determina cuándo se avisa, en lo individual o por acumulación. Por eso existen los informes sin operaciones: se está registrado aunque durante el mes no haya nada que avisar.

Fundamento: *Ley arts. 17 y 18, fracción IV Bis; Reglamento arts. 12, primer párrafo, y 7; RCG arts. 4, 5, tercer párrafo, y 25.* · VERDE · Recurrencia alta

3. En las Actividades Vulnerables donde la identificación procede en todos los casos, sin umbral, ¿el alta es inmediata?

Sí, en el sentido de que la obligación nace desde el primer acto. El Reglamento lo resolvió de manera expresa en la reforma de 2026: cuando no se establezcan montos de identificación, se entiende que todos los actos u operaciones son Actividad Vulnerable y quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones de la Ley, incluida su acumulación. Si no hay umbral que alcanzar, la actividad existe desde el primer acto y con ella la obligación de alta y registro. Conviene advertir que la norma no fija plazo para el alta inicial, pues el de seis días hábiles del artículo 7 de las Reglas rige la actualización, y que el trámite extemporáneo surte efectos en la fecha señalada en el propio trámite.

Fundamento: *Reglamento art. 7, tercer párrafo, y Reglamento art. 12, primer párrafo; RCG arts. 4, 5, tercer párrafo, y 7; Ley art. 18, fracción IV Bis.* · VERDE · Recurrencia media

4. ¿Cómo se da de alta quien realiza la Actividad Vulnerable a través de un fideicomiso u otra figura jurídica?

Mediante el envío de la información de sus integrantes o miembros a través de la herramienta publicada en el Portal, que genera un archivo XML con los datos de los Anexos 2 Bis y 2 Ter. El fideicomiso o la figura debe estar inscrito en el RFC y contar con certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada, y es esa firma —la asociada a su propio RFC— la que debe utilizarse, no la del representante legal, fideicomitentes o apoderados legales.

Una precisión de calendario que cambia lo que puede hacerse hoy. Lo anterior describe el mecanismo que fijan las Reglas, que rige desde su entrada en vigor el 30 de noviembre de 2026. Pero el alta de quienes actúan por medio de un fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica está diferida: el Transitorio Tercero del decreto que reformó el Reglamento (DOF 27 de marzo de 2026) les ordena cumplirla «hasta que el referido formato los identifique expresamente». Ese formato ya se publicó. La Resolución que modifica el formato oficial de alta y registro, publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2026, los identifica expresamente y **entra en vigor el 1 de febrero de 2027**. Hasta el 31 de enero de 2027 no haber presentado el alta no es omisión; desde el 1 de febrero es exigible.

Tres reglas operativas. La información de los integrantes —fiduciario y delegado, fideicomitentes, fideicomisarios, asociante y asociados— se envía con la plantilla Excel publicada en el Portal, que genera el archivo XML. Corregir los datos de un integrante no es editar: primero se da de baja a ese integrante y después se reenvía toda su información (artículo 10 Sexies de las Reglas, al que remite la Resolución). Y quien ya se hubiera dado de alta antes del 1 de febrero de 2027 debe darse de baja conforme al artículo 8 de las Reglas y, **de manera inmediata**, darse de alta de nuevo identificando claramente el carácter con el que actúa; conviene programarlo para que no se interrumpa la presentación de Avisos. Lo que corre desde ahora es lo que no depende del formato —la inscripción del fideicomiso en el RFC y su certificado de Firma Electrónica Avanzada—, y conviene tenerlo listo. Las preguntas 118 y 165 tratan el mismo tema.

Fundamento: *Reglamento art. 12, párrafos primero y segundo; RCG art. 4, fracciones III y IV, y último párrafo; RCG art. 10 Sexies y Anexos 2 Bis y 2 Ter; Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026;* ***Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026****; RCG arts. 10 Sexies, párrafos primero, segundo y cuarto, y 10 Sexies 1; Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro (DOF 24-sep-2026), arts. 2, último párrafo, y 4, segundo párrafo, y Transitorios Primero y Tercero; véanse las preguntas 118 y 165.* · **VERDE** · Recurrencia alta

5. Cuando la Actividad Vulnerable se realiza mediante una Asociación en Participación, ¿quién realiza el alta?

El asociante, utilizando la Firma Electrónica Avanzada asociada al RFC de la Asociación en Participación.

Fundamento: *RCG art. 10 Sexies 1; Reglamento art. 12, segundo párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

6. ¿Cómo y cuándo procede la baja del padrón?

Quien ya no realiza Actividades Vulnerables debe darlas de baja mediante el trámite de actualización, dentro de los seis días hábiles siguientes al hecho que la motiva. El Acuerdo precisó cuándo surte efectos: a partir de que se presente la situación jurídica que la motive y, si la autoridad no cuenta con elementos para verificar

esa fecha, a partir de la presentación del trámite. Mientras la baja no se presente, quien siga registrado debe continuar presentando los Avisos o Informes correspondientes. El Acuerdo añade una vía nueva: la baja puede practicarla directamente el SAT a solicitud de persona interesada que aporte información y documentación que soporte la imposibilidad de quien realizó el alta para tramitarla por sí. La mera negativa a tramitarla no está prevista en ese supuesto.

Fundamento: *RCG arts. 7, 8 y 8 Bis; Reglamento art. 12, cuarto párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia media

136. ¿Qué domicilio debe registrarse ante la Secretaría cuando quien realiza la Actividad Vulnerable opera con varias sucursales, y qué relación guarda con el domicilio fiscal del RFC?

La Ley ancla la conservación a un domicilio determinado: la información y documentación soporte de la Actividad Vulnerable debe conservarse, de manera física o electrónica, **en el domicilio registrado ante la Secretaría para este efecto**, salvo tratándose de la fracción XIV del artículo 17. El dato de domicilio se envía en el trámite de alta y registro, con la información de los Anexos 1 o 2 según se trate de persona física o moral, y cualquier cambio se reporta mediante el trámite de actualización dentro de los seis días hábiles siguientes al hecho que lo motiva.

Antes de resolver la elección conviene fijar qué es «domicilio», porque el derecho común lo define y las Reglas no. Conforme al **artículo 29 del Código Civil Federal**, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde **residen habitualmente**; a falta de éste, el **centro principal de sus negocios**; y se presume residencia habitual la permanencia por más de seis meses. Conforme al **artículo 33**, las personas morales tienen su domicilio «en el lugar donde se halle establecida **su administración**», y las **sucursales** que operen en lugares distintos de la casa matriz «tendrán su domicilio en esos lugares **para el cumplimiento de las obligaciones** contraídas ahí».

Ese último párrafo es el que más ayuda: el derecho común ya admite que una empresa tenga varios domicilios según dónde se contrajo la obligación. No resuelve cuál se registra —eso sigue sin precepto—, pero descarta la idea de que forzosamente deba ser el de la matriz.

Sobre cuál se registra, el texto sí da un criterio, aunque suele pasarse por alto: los Anexos 1 y 2 de las Reglas piden el domicilio en territorio nacional «en donde lleve a cabo la mayoría de sus actividades relacionadas con la Actividad Vulnerable». Y desde el 1 de febrero de 2027 el formato oficial de alta pide una **dirección por cada Actividad Vulnerable que se realice**, señalando qué actividad se realiza en cada domicilio. Lo que sigue sin regla es el caso de una misma actividad distribuida entre varios establecimientos: no hay precepto que autorice registrar varios domicilios para una sola actividad. Ahí la lectura que se sostiene parte de la función que la Ley le asigna: es el domicilio donde debe estar la documentación cuando la autoridad la requiera, de modo que el criterio operativo es registrar aquel en el que efectivamente pueda atenderse una visita de verificación y en el que estén, o puedan estar, los expedientes. Si los expedientes se resguardan de forma centralizada, ése es el domicilio congruente; si se resguardan en cada sucursal, la elección obliga a resolver cómo se pondrán a disposición los de las demás.

Conviene además no confundir dos registros distintos, y ésta es la fuente de error más frecuente: el domicilio fiscal que consta en el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio registrado en el Padrón para efectos de esta Ley se alimentan de trámites distintos y pueden divergir sin que el sistema lo advierta. Una discrepancia entre ambos no está tipificada como infracción, pero sitúa a la persona obligada en la peor

posición posible en una verificación: la autoridad se presenta donde uno de los dos registros indica, y los expedientes están en el otro.

Fundamento: *Código Civil Federal arts. 29 y 33, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; Ley art. 18, fracción IV, segundo párrafo, y fracción IV Bis; RCG arts. 4, fracciones I y II, y 7, y Anexos 1 y 2, inciso d); Reglamento art. 12, primer párrafo; Resolución de alta (DOF 24-sep-2026), Anexo A, campos 4.1 y 4.1.10, y Transitorio Primero; ausencia de disposición que resuelva la misma Actividad Vulnerable distribuida entre varios establecimientos.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

170. Realizo la Actividad Vulnerable, pero ninguna de mis operaciones alcanza nunca el umbral de identificación. ¿Soy sujeto obligado? ¿Debo darme de alta y presentar informes?

Es una de las preguntas mejor planteadas del taller y hoy no tiene respuesta cerrada. Hay dos lecturas y ambas se sostienen en texto.

La primera lectura dice que sí. El artículo 17 de la Ley define las Actividades Vulnerables por la **actividad** que se realiza, no por el monto de cada acto. El alta en el padrón se vincula a realizar la Actividad Vulnerable, no a presentar Avisos —así lo trata la pregunta 2— y por eso existe el Informe del mes sin operaciones objeto de Aviso, que sería incomprensible si sólo estuviera obligado quien rebasa umbrales. Bajo esta lectura, quien vende habitualmente vehículos, o presta servicios profesionales de los del catálogo, es sujeto obligado desde que realiza la actividad, y sus operaciones pequeñas simplemente no generan deber de identificar.

La segunda lectura dice que no. El penúltimo párrafo del artículo 17 establece que los actos inferiores al umbral **«no darán lugar a obligación alguna»**. Si ningún acto llega al umbral, entonces ningún acto genera obligación, y quien no tiene obligación alguna difícilmente es sujeto obligado. Bajo esta lectura el alta sería innecesaria.

Ningún precepto resuelve la contradicción. La Ley no define en qué momento se adquiere la calidad de sujeto obligado; el Reglamento fija los requisitos del alta pero no su hecho generador en este supuesto; y las Reglas parten de que la persona ya está obligada. La duda sobre la unidad con que se mide el umbral de identificación —que la pregunta 168 documenta para los vehículos— agrava el problema en lugar de resolverlo.

La consecuencia práctica no es menor: de la respuesta depende si procede el alta, si hay que presentar Informes sin operaciones mes con mes, si hay que tener Manual y persona Representante, y si la falta de todo ello es sancionable.

Criterio de la casa, y es de prudencia declarada, no de certeza. Darse de alta. El costo de estar dado de alta sin necesitarlo es presentar Informes sin operaciones; el costo de no estarlo, si la autoridad sostiene la primera lectura, es el catálogo completo de infracciones del artículo 53. La asimetría es evidente. Y conviene documentar por escrito la razón de la decisión y el análisis de umbrales que la sustenta, porque si más adelante se pretende la baja, ese análisis es lo que la explica.

Esta pregunta está en rojo y debe leerse así: no hay forma de responderla hoy con el texto. Requiere criterio de la autoridad.

Fundamento: *Ley arts. 17, primer párrafo y penúltimo párrafo, 18, fracción I, y 53; Reglamento arts. 12 y 7; RCG art. 25; véanse las preguntas 2, 168 y 169.* ***Ausencia de disposición que determine en qué momento se***

adquiere la calidad de sujeto obligado cuando ningún acto alcanza el umbral de identificación. · **ROJO** · Recurrencia alta

192. Los Anexos de identificación reformados —por ejemplo, el que ya no exige la constancia de CURP cuando ésta aparece en la identificación—, ¿se aplican desde el 30 de noviembre de 2026 o hasta el 1 de marzo de 2027?

Desde el 30 de noviembre de 2026. El ACUERDO 115/2026 entra en vigor ese día, «salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos transitorios», y la única excepción que toca a la identificación y al expediente es el Transitorio Cuarto, que difiere al 1 de marzo de 2027 **tres capítulos**: el III Bis (Grado de Riesgo del Cliente), el III Ter (conocimiento del Cliente y Perfil transaccional) y el III Quinquies (Beneficiario Controlador). El Capítulo III —identificación del Cliente, expediente único— no está en esa lista, y los Anexos 3 a 8 son los que su artículo 12 manda integrar al expediente. Rigen, por tanto, con la entrada en vigor general.

El ejemplo de la pregunta es exacto: el Anexo 3, inciso b), numeral ii), en su texto reformado, dice que «no será necesario presentar la constancia de la Clave Única de Registro de Población si esta aparece en otro documento o identificación oficial». Para los expedientes que se integren a partir del 30 de noviembre de 2026 ya no hace falta pedirla por separado cuando la credencial o el documento la contienen.

Conviene recordar que esta misma lógica es la que produce el tramo intermedio que trata la pregunta 149: el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 12, que exige ciertos datos del Beneficiario Controlador cuando el Cliente es persona moral o fideicomiso, «en todos los casos», está en el Capítulo III y rige también desde el 30 de noviembre, antes de que el Capítulo III Quinquies ordene la búsqueda por prelación.

Fundamento: *Transitorios Primero y Cuarto del ACUERDO 115/2026; RCG art. 12, primer y segundo párrafos y fracción I; Anexo 3, inciso b), numeral ii), segundo párrafo; véanse las preguntas 29, 149 y el Anexo A.* · **VERDE** · Recurrencia media

195. ¿Es cierto que las personas físicas que realizan una Actividad Vulnerable no pueden darse de alta en el Portal, y que sólo pueden hacerlo las personas morales?

No es cierto. La persona física que realiza una Actividad Vulnerable está obligada a darse de alta en el padrón y el sistema está construido para que lo haga.

La obligación de alta y registro es de «quienes realicen las Actividades Vulnerables», sin distinguir el tipo de persona. Y las Reglas prevén los datos para cada caso: el **Anexo 1**, para personas físicas; el Anexo 2, para personas morales, y los Anexos 2 Bis y 2 Ter, para quienes actúan por medio de un fideicomiso o de otra figura jurídica. El formato electrónico que los recoge —el Anexo A de la Resolución de alta— tiene un apartado propio para la persona física. Los requisitos previos son los mismos: inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada. La persona física firma el trámite con la suya.

Lo que sí distingue a la persona física es otra cosa, y de ahí suele venir la confusión: **no designa persona Representante Encargada de Cumplimiento**. Cumple «personal y directamente» con las obligaciones de la Ley (pregunta 13).

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción IV Bis, y 20, cuarto párrafo; Reglamento art. 12, primer párrafo; RCG art. 4, fracción I, y penúltimo párrafo, y Anexo 1; Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro, Anexo A; véase la pregunta 13.* · **VERDE** · Recurrencia baja

196. ¿Ya puede —o debe— registrarse en el Portal la designación de la persona Representante? Y si el trámite de alta pide la fecha de la primera operación, ¿el alta se hace después de operar?

Las dos respuestas están en el texto, con una salvedad de calendario para los fideicomisos.

La designación es exigible, y se registra en el alta o por actualización. Las personas morales que realizan Actividades Vulnerables están obligadas a designar ante la Secretaría a su persona Representante y a mantener vigente la designación. El deber existía desde el texto original del artículo 20 de la Ley, y la reforma de 2025 lo conservó y lo extendió a quienes actúan por medio de fideicomisos u otras figuras jurídicas. El formato de alta de las personas morales pide los datos de la persona designada y la fecha a partir de la cual acepta; si al darse de alta aún no se designa, el mismo Anexo prevé una persona de contacto, y la designación se agrega después mediante el trámite de actualización. Para completarla, la persona designada entra al Portal con su propio RFC y su Firma Electrónica Avanzada y acepta o rechaza. Mientras no haya designación aceptada, el cumplimiento corresponde a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único; en los fideicomisos, a la parte fideicomitente o su representante, y en las demás figuras, a quien funja como administrador (pregunta 12).

La salvedad: fideicomisos y otras figuras. Su designación viaja en un alta que sólo es exigible desde el **1 de febrero de 2027**, cuando entra en vigor el formato que los identifica (pregunta 4). Desde esa fecha, además, la designación se completa con el **Anexo B** del formato de alta, en el que la persona designada acepta o rechaza y aporta sus propios datos de contacto y domicilio. Ese Anexo A reformado marca como obligatorio el apartado de la persona Representante y ya no trae la persona de contacto para quien no ha designado; conviene revisar en el instructivo cómo se tramitará el alta de quien todavía no tiene designación.

La fecha de la primera operación no obliga a operar antes de darse de alta. Los Anexos 1 y 2 de las Reglas piden «la fecha en la que se realizó **o pretende realizar** por primera ocasión alguna Actividad Vulnerable». El Reglamento permite expresamente enviar la información de alta **de manera anticipada** a la realización de la actividad, a quien por su ocupación, giro u objeto social sea susceptible de realizarla. Lo que el campo recoge es un dato real que ordena todo lo posterior: si el alta se hace tarde, el trámite extemporáneo surte efectos en la fecha que en él se señale. Por eso esa fecha debe ser la verdadera (pregunta 167).

Un hallazgo práctico: hoy el Portal no acepta una fecha futura. En una prueba hecha en el Portal el 6 de octubre de 2026, el sistema rechazó una fecha de primera operación posterior a la del trámite, aunque el artículo 13 del Reglamento permite el alta anticipada y los Anexos 1 y 2 piden la fecha en que se realizó «o pretende realizar» la primera Actividad Vulnerable. Es una brecha entre la norma y el sistema, no un cambio de la norma. Mientras subsista, la salida no es capturar una fecha que no corresponde a la realidad para que el sistema la acepte: es usar la fecha real y conservar evidencia fechada del rechazo, por si después se cuestiona el momento del alta. Conviene también saber lo que el registro trae consigo. Quien está dado de alta presenta cada mes sus Avisos o, si no hubo actos objeto de Aviso, el Informe correspondiente, y el Reglamento dispone que, mientras no se presente la baja, «quienes se encuentren registrados deberán continuar presentando los Avisos o Informes correspondientes». Las obligaciones de fondo —identificar, conservar, avisar— no nacen del registro, sino de realizar la actividad.

Fundamento: *Ley art. 20, primero y segundo párrafos; Reglamento arts. 12, incluido su último párrafo, y 13; RCG arts. 4, 5, tercer párrafo, 7, 10 y 25, primer párrafo; Anexo 1, inciso c), numeral ii), y Anexo 2, incisos b), numeral i Bis), c), numeral ii), e i); Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro (DOF 24-sep-2026), art. 2 Bis, Anexos A y B, y Transitorio Primero; Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026; véanse las preguntas 3, 4, 7 y 12.* · **VERDE** · Recurrencia media

2. Persona Representante Encargada de Cumplimiento

7. ¿Quién puede ser designada como persona Representante Encargada de Cumplimiento?

Únicamente una persona física. Debe contar con clave del RFC y certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada, e ingresar personalmente al Portal para aceptar o rechazar la designación; si no está inscrita en el RFC puede inscribirse sin obligaciones fiscales para tramitar su e.firma. La Ley añade dos obligaciones que suelen pasarse por alto: mantener vigente la designación, y que la persona Representante reciba capacitación anualmente.

Fundamento: *Ley art. 20, párrafos primero y tercero; RCG art. 10, párrafos primero, segundo y último.* · **VERDE** · Recurrencia alta

8. ¿La persona Representante puede ser externa o tiene que ser empleada de quien realiza la Actividad Vulnerable?

La norma no resuelve el vínculo. Los únicos requisitos expresos son que sea persona física y que cuente con clave del RFC y certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada; no se exige relación laboral, exclusividad, residencia ni nacionalidad, y tampoco se prohíben. La respuesta se sostiene por aplicación de un principio —lo no prohibido a los particulares está permitido—, no por un precepto que autorice el encargo externo. Conviene advertir el efecto práctico del requisito de e.firma: excluye de hecho a quien no puede inscribirse en el RFC mexicano.

Fundamento: *RCG art. 10, párrafos primero y último; ausencia de disposición sobre el vínculo.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

9. ¿Una misma persona puede ser Representante de varias entidades con Actividad Vulnerable?

No hay prohibición ni límite numérico en la Ley, el Reglamento ni las Reglas. El régimen financiero regula la figura de la persona Oficial de Cumplimiento en sus propias disposiciones de carácter general —la 47ª de las que emanan del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y sus correlativas por tipo de entidad—, cuyo alcance debe consultarse ahí y que este documento no reproduce; en el régimen de Actividades Vulnerables no existe equivalente, por lo que la contención práctica es la evaluación de la efectividad del cumplimiento que el propio Acuerdo introduce: un encargo sin involucramiento real es difícil de sostener frente a ella.

Fundamento: *Ausencia de disposición limitativa; RCG art. 42 (evaluación de la efectividad); criterio análogo del régimen financiero.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

10. ¿Es compatible ser Oficial de Cumplimiento de una entidad financiera y Representante de una Actividad Vulnerable?

Nada lo prohíbe. Son regímenes distintos con obligaciones propias y ninguno contiene regla de incompatibilidad respecto del otro. La respuesta se apoya en la ausencia de prohibición y en la analogía con el tratamiento del régimen financiero, no en un texto que lo autorice expresamente.

Fundamento: *Ausencia de disposición de incompatibilidad; criterio análogo del régimen financiero.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

11. ¿Es recomendable que el Director General acepte el cargo de Representante?

La norma no lo prohíbe ni condiciona el cargo a requisitos de idoneidad propios del Representante. Hay, sin embargo, tres exigencias colaterales que pesan en la decisión: el Acuerdo obliga a establecer procedimientos de selección que garanticen calidad técnica, experiencia y honorabilidad del personal, aplicables a las contrataciones hechas a partir del 1 de marzo de 2027; el área de auditoría interna que emita el dictamen debe estar integrada por personal independiente de la persona Representante, lo que en estructuras pequeñas vuelve problemática la acumulación de cargos; y la revisión anual evalúa la efectividad del cumplimiento, no su existencia documental. La única incompatibilidad temporal expresa es la que impide a la persona auditora externa haber ocupado el cargo durante el periodo auditado y los dos años posteriores. La conveniencia es decisión de gobierno corporativo.

Fundamento: *RCG arts. 10, 39 Bis 2, 42, 44 y 45, inciso e); Transitorio Sexto del ACUERDO 115/2026; ausencia de régimen de idoneidad del cargo.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

12. Si nadie ha aceptado la designación, ¿quién responde?

En tanto no haya Representante o la designación no sea aceptada, el cumplimiento corresponde a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único; a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador en cualquier otra figura jurídica. El rechazo de la designación tampoco libera a quien la realizó del cumplimiento de sus obligaciones.

Fundamento: *Ley art. 20, segundo párrafo; RCG art. 10, cuarto párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia media

13. Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, ¿deben designar Representante?

No. Conviene no confundir dos cosas distintas: quién puede ser designado —siempre una persona física— y quién está obligado a designar. La obligación de designar corresponde a las personas morales y a quienes actúan a través de fideicomisos u otras figuras jurídicas. Las personas físicas cumplen personal y directamente con las obligaciones de la Ley, salvo cuando presentan sus Avisos por conducto de una Entidad Colegiada.

Fundamento: *Ley arts. 20, párrafos primero y cuarto, y 26 y 27; RCG art. 10, último párrafo (que confirma que quienes designan sólo pueden designar a una persona física).* · **VERDE** · Recurrencia media

14. ¿Se requiere certificación de la UIF o de la CNBV para ser Representante?

No. Tampoco existe en la Ley, el Reglamento ni las Reglas exigencia alguna de certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: ese esquema pertenece al régimen de las Entidades Financieras y

no se comunica con el de las Actividades Vulnerables. La certificación de la UIF es potestativa —el texto dice que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y las personas Representantes «podrán» obtenerla— y no condiciona la aceptación ni el ejercicio del cargo. Es requisito únicamente para la persona auditora externa independiente, que debe contar con ella vigente al momento de elaborar y firmar el dictamen.

Fundamento: *RCG art. 34 Bis; RCG art. 45, inciso b).* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

146. Falleció la persona Representante Encargada de Cumplimiento. ¿Cómo se hace la modificación y quién responde entre tanto?

Ninguna disposición prevé el fallecimiento. Lo que hay son tres piezas que, juntas, resuelven la operación.

La primera es el trámite. Eliminar, modificar o agregar información del registro se hace mediante el trámite de actualización del artículo 7 de las Reglas, dentro de los seis días hábiles siguientes al hecho que lo motiva, a través del Portal en Internet. El fallecimiento es un hecho que motiva la actualización, y el plazo corre desde que se conoce.

La segunda es la designación nueva. La persona designada debe ingresar al Portal con su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su certificado vigente de Firma Electrónica Avanzada para aceptar la designación —desde el 1 de febrero de 2027, mediante el Anexo B del formato de alta, en el que además aporta sus datos de contacto y domicilio—, y el SAT notifica la aceptación o el rechazo dentro de los diez días hábiles siguientes a recibirla. Ese circuito no se puede acortar, de modo que entre el fallecimiento y la nueva designación aceptada hay necesariamente un intervalo.

La tercera es la que importa durante ese intervalo, y no deja vacío alguno: en tanto no haya persona Representante Encargada del Cumplimiento o la designación no sea aceptada, el cumplimiento de las obligaciones corresponde a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único de la persona moral; a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador en cualquier otra figura jurídica. No hay suspensión de obligaciones: hay traslado de destinatario.

Lo que el texto no resuelve es la mecánica registral del caso —si el sistema admite el movimiento respecto de una persona que ya no puede aceptar ni rechazar nada— ni qué documento acredita el hecho ante la autoridad. El artículo 8 Bis contempla una vía análoga, la baja practicada directamente por el SAT a solicitud de persona interesada que acredite la imposibilidad de quien realizó el trámite, pero está redactada para la baja del padrón y no para la sustitución de la persona Representante.

Criterio de la casa: integrar el acta de defunción al expediente, dejar constancia fechada de cuándo se conoció el hecho, promover la actualización dentro de los seis días hábiles y documentar en acta quién asumió el cumplimiento en el intervalo. Si el Portal no permite el movimiento, conservar la evidencia del intento y plantearlo por escrito ante el SAT.

Fundamento: *Ley art. 20, párrafos primero y segundo; RCG arts. 7, 8 Bis y 10, párrafos primero y tercero; ausencia de disposición que regule el fallecimiento de la persona Representante Encargada de Cumplimiento.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

3. Certificación de la UIF

15. ¿Cuándo se emite la convocatoria de certificación y con qué periodicidad?

No hay fecha. El texto sujeta la certificación a la convocatoria que la UIF emita y publique en el Diario Oficial de la Federación, sin fijar plazo, periodicidad ni criterio alguno de emisión, y ningún transitorio del Acuerdo la calendariza. Es una fecha que hoy no puede anticiparse y que depende de un acto futuro de la autoridad.

Fundamento: *RCG art. 34 Bis.* · ROJO · Recurrencia alta

16. ¿Cuál es la vigencia de la certificación y cómo opera la recertificación?

La vigencia es de cinco años, y ese dato es textual. Lo que el texto no establece es procedimiento de recertificación ni régimen de transición para quienes ya cuentan con certificación vigente obtenida bajo el esquema anterior. Mientras no haya convocatoria ni criterio, la lectura sostenible es que la certificación en curso conserva su vigencia por el plazo con que fue expedida, pero eso es interpretación y no texto.

Fundamento: *RCG art. 34 Bis (vigencia); ausencia de disposición sobre recertificación y de régimen transitorio.* · ÁMBAR · Recurrencia alta

17. ¿El auditor interno debe estar certificado?

No. Cuando el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable sea evaluado como bajo o medio conforme a la metodología del Capítulo II Quáter, el dictamen puede emitirlo el área de auditoría interna o de control interno, a la que se exige estar integrada por personal independiente de la persona Representante, contar con conocimiento de los procesos y procedimientos internos y con al menos una acreditación del programa anual de capacitación. No se le exige certificación. Ello sin perjuicio de que, aun con Riesgo bajo o medio, pueda elegirse auditor externo independiente.

Fundamento: *RCG arts. 42, 44 y 45, primer párrafo; Ley art. 18, fracción XI.* · VERDE · Recurrencia alta

18. ¿El auditor externo debe estar certificado?

Sí. Debe contar con certificación vigente de la UIF al momento de elaborar y firmar el dictamen, además de título y cédula profesional en derecho, contaduría, finanzas, administración de empresas, informática o áreas afines, y al menos tres años de experiencia en materia de prevención y detección de actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita. No debe haber sido sentenciado por delitos patrimoniales y debe satisfacer tres reglas de independencia: no haber prestado servicios previos que generen conflicto de interés durante el periodo auditado, no haber aceptado el cargo de Representante del auditado durante ese periodo y los dos años posteriores, y mantenerse independiente durante todo el desarrollo de la auditoría y hasta la emisión del dictamen.

Fundamento: *RCG art. 45, incisos a) a e) y párrafo final.* · VERDE · Recurrencia media

4. Buzón, notificaciones electrónicas y requerimientos

19. ¿Con qué frecuencia debe consultarse el buzón y desde cuándo?

El deber de consultar los medios electrónicos ya existe en el texto vigente del artículo 6; lo que el Acuerdo modifica es su periodicidad, que a partir del 30 de noviembre de 2026 será de al menos una vez cada día hábil o, si alguno fuere inhábil, el día hábil siguiente. Revisar hoy el Portal no es sólo prudencia: la consulta de los medios electrónicos ya es obligación en el texto vigente, y que la periodicidad diaria no sea aún exigible no suspende los plazos de los requerimientos que efectivamente se reciban ni de las notificaciones practicadas por las vías hoy vigentes.

Fundamento: *RCG art. 6, quinto párrafo; Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

20. ¿Qué debe consultarse entre el 30 de noviembre de 2026 y la fecha en que la Secretaría implemente el sistema de notificaciones?

Los mismos medios electrónicos del artículo 5. El régimen del artículo 6 rige desde el 30 de noviembre de 2026: el Acuerdo entra en vigor en esa fecha salvo las excepciones de sus transitorios, y ninguno difiere ese artículo. El Transitorio Décimo Primero impone un plazo de ocho meses a la Secretaría para implementar los mecanismos tecnológicos, no una suspensión de los plazos del particular, de modo que los tres días hábiles para abrir documentos y la notificación tenida por realizada al cuarto día corren desde esa fecha. Esa lectura se construye por interpretación sistemática de los transitorios: el texto no resuelve qué efecto tiene una notificación intentada antes de que los mecanismos existan.

Fundamento: *RCG art. 6, párrafos segundo a cuarto; Transitorios Primero y Décimo Primero del ACUERDO 115/2026.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

21. ¿Debe conservarse evidencia documental de que se ingresó al buzón?

Ninguna disposición lo exige, y la respuesta se sostiene en esa ausencia y en el principio de que lo no tipificado no se sanciona, no en un precepto que libere de la carga. La constancia que acredita la notificación la genera el sistema: al enviarse y al tenerse por realizada al cuarto día hábil. Criterio de la casa: conservar un registro automático de accesos no cuesta nada y es lo único que servirá si la autoridad sostiene que la constancia era exigible.

Fundamento: *RCG art. 6, párrafos segundo y cuarto; ausencia de disposición que imponga conservar evidencia de acceso.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

22. ¿Qué ocurre si por causas atribuibles a la autoridad no puede consultarse el buzón?

Debe hacerse del conocimiento del SAT o de la UIF a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el impedimento, a través del medio que se señale en el Portal, a efecto de ser notificado por alguna otra de las formas establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mientras no se solvente el impedimento. El supuesto exige que la causa sea imputable a la Secretaría, la UIF o el SAT.

Fundamento: *RCG art. 6, sexto párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

23. ¿Qué plazo hay para atender un requerimiento del SAT?

Son dos supuestos con cómputos distintos. El requerimiento general de la UIF o del SAT sobre información que debe conservarse se atiende dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se recibe. El requerimiento específico del SAT para corroborar la información del alta y registro, o de cualquier actualización posterior, se atiende dentro de los diez días hábiles siguientes al día en que se notifica. En ambos casos la prórroga de hasta cinco días hábiles es potestativa para la autoridad, pues el texto dice «podrán prorrogar» y «podrá prorrogar», y sólo el Reglamento exige además que la solicitud se presente dentro del plazo original. No atender el requerimiento habilita al SAT a imponer sanciones en un plazo que no excederá de diez días hábiles, sin sustanciar el procedimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si la información se entrega y de su revisión resultan hechos u omisiones, el Reglamento abre otra ruta: oficio circunstanciado y cinco días hábiles para desvirtuar.

Fundamento: *Reglamento arts. 8, párrafos primero a tercero, y 9 —artículo 9 del Reglamento, distinto del artículo 9 de las Reglas—; RCG art. 9, párrafos primero y segundo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

5. Identificación del Cliente, expediente único y confidencialidad

24. ¿Debe integrarse un expediente por cada operación cuando el mismo Cliente opera varias veces?

No. La obligación es integrar y conservar un expediente único de identificación de cada Cliente o Usuaria, que se mantiene actualizado y puede utilizarse en todos los actos u operaciones que se lleven a cabo con esa misma persona. No se genera un expediente nuevo por operación.

Fundamento: *RCG art. 12, primer párrafo y párrafo relativo al uso del expediente en todos los actos u operaciones; RCG art. 21.* · **VERDE** · Recurrencia media

25. ¿En qué momento debe quedar integrado el expediente?

De manera previa o durante la realización del acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de la Relación de negocios.

Fundamento: *RCG art. 12, segundo párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia media

26. ¿Puede conservarse el expediente en forma electrónica?

Sí. Al texto que ya permitía la conservación en forma física, el Acuerdo añadió la forma electrónica y amplió lo conservable a los registros que permitan la reconstrucción de actos u operaciones en lo individual, la correspondencia comercial que las partes se hubieran compartido para llevarlos a cabo y los resultados de los análisis previos realizados. La condición es que todos los datos y documentos queden dentro de un mismo archivo físico o electrónico único.

Fundamento: *RCG art. 12, penúltimo párrafo; Ley art. 18, fracción IV.* · **VERDE** · Recurrencia media

27. ¿Qué documentos integran el expediente según el tipo de Cliente?

Los datos y documentos están listados por tipo de Cliente en los Anexos: persona física nacional o residente temporal o permanente, Anexo 3; persona moral mexicana, Anexo 4; persona moral mexicana de derecho

público, Anexo 4 Bis; persona física extranjera con condición de estancia de visitante o distinta, Anexo 5; persona moral extranjera, Anexo 6; embajadas, consulados y organismos internacionales, Anexo 6 Bis; medidas simplificadas de la fracción V, Anexos 7 y 7-A; personas morales mexicanas de derecho público listadas en el Anexo 7 Bis-A — fracción V Bis—, Anexo 7 Bis, que es también el que integran los fedatarios cuando prestan servicios de fe pública al Poder Judicial o a autoridades administrativas de impartición de justicia; fideicomisos, Anexo 8; y Beneficiario Controlador, fracción VII.

Fundamento: *RCG art. 12, fracciones I, II, II Bis, III, IV, IV Bis, V, V Bis, VI y VII, y art. 13 Bis; RCG Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7, 7-A, 7 Bis, 7 Bis-A y 8.* · **VERDE** · Recurrencia alta

28. ¿Qué expediente corresponde a un Cliente clasificado como de Riesgo medio?

El régimen ordinario del artículo 12 de las Reglas: el Acuerdo lo dispuso de manera expresa. La clasificación misma por Grado de Riesgo, sin embargo, no es exigible todavía: rige respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027. Conviene precisar el contraste, porque suele enunciarse mal. Las medidas simplificadas no dependen sólo del Riesgo del Cliente: las Reglas las reservan a Clientes clasificados como de bajo Riesgo, mientras que la Ley y el Reglamento las condicionan al bajo riesgo de la Actividad Vulnerable y de quien la realiza, conforme a su propia evaluación. Y existe además un régimen simplificado obligatorio, con independencia del Riesgo, cuando el Cliente es persona moral mexicana de derecho público de las listadas en el Anexo 7 Bis-A o de las demás que la UIF determine mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación: en ese caso el expediente se integra únicamente con los datos del Anexo 7 Bis. Las personas morales mexicanas de derecho público que no estén en esa lista quedan en el régimen ordinario de la fracción II Bis, con los datos y la copia de los documentos del Anexo 4 Bis.

Fundamento: *RCG art. 17 Bis; RCG arts. 12, fracciones II Bis, V y V Bis, y 17; RCG Anexos 4 Bis, 7 Bis y 7 Bis-A; Ley art. 19, párrafos primero y tercero; Reglamento art. 15; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia baja

29. ¿Se acepta la licencia de conducir como documento de identificación?

Sí, tratándose de Clientes personas físicas mexicanas o residentes. El catálogo es abierto: además de la credencial para votar, se considera válida cualquier identificación vigente —o vencida por no más de dos años— con fotografía y firma emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o municipales, y las demás que apruebe la UIF. La única exclusión expresa es la cédula profesional. El régimen es distinto para la persona física extranjera con condición de estancia de visitante: ahí se exige pasaporte o documento oficial del país de origen.

Fundamento: *RCG, Anexo 3, inciso b), numeral i), segundo párrafo, y numerales equivalentes de los Anexos 4, b) iv); 4 Bis, b) iv); 6, b) iii), y 8, b) iii). Para el Anexo 5, inciso b), numeral i), el documento exigido es el pasaporte o documento oficial del país de origen.* · **VERDE** · Recurrencia media

30. ¿Qué hacer cuando la constancia de situación fiscal del Cliente está en suspensión de actividades o sin obligaciones?

La norma no prevé el supuesto. La Ley señala los avisos de inscripción y actualización de actividades ante el RFC como base para conocer la actividad u ocupación del Cliente, pero no regula el caso en que el documento existe y carece de contenido operativo. La salida sostenible está en los propios preceptos de

Riesgo: documentar la circunstancia, requerir información adicional sobre la actividad preponderante y valorarla como factor de Riesgo al determinar el Grado de Riesgo y el Perfil transaccional, deberes exigibles respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027. Es interpretación anclada en esos preceptos, no regla expresa.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción II; RCG arts. 3, fracción XI Sexties, 23 Bis 2, 23 Ter 1 y 23 Ter 3; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; ausencia de disposición para el supuesto.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

31. Cuando un Anexo exige un dato «cuando se cuente con éste», ¿qué debe documentar quien no lo tiene?

No hay regla general de acreditación negativa, pero sí la hay en el caso más sensible: para el Beneficiario Controlador, los Anexos 3 y 5 exigen integrar una constancia firmada por el Cliente que acredite que se le solicitó la información, con independencia de cuál haya sido su respuesta. Las Reglas prevén además un mecanismo sustitutivo cuando los documentos presentan tachaduras o enmendaduras. Ese es el modelo que conviene replicar por analogía para los demás datos condicionales, dejando constancia de la gestión y de la respuesta obtenida.

Fundamento: *RCG Anexos 3 y 5, inciso b), numeral iv); RCG art. 12, párrafo relativo a tachaduras o enmendaduras; ausencia de regla general de acreditación negativa.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

32. ¿Pueden firmarse electrónicamente los formatos de identificación que integran el expediente?

Sí, y hay pronunciamiento expreso. El Acuerdo definió la Firma Electrónica y le atribuyó los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa conforme al Código de Comercio, y la admitió en dos formatos del expediente: la constancia de Beneficiario Controlador de los Anexos 3 y 5, que puede firmarse de manera autógrafa o mediante Firma Electrónica, y los cuestionarios de identificación de Clientes de Riesgo alto, que si se realizan por medios digitales o electrónicos deben contenerla en todo caso, exigibles estos últimos respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027. A ello se suma la conservación electrónica del expediente.

Fundamento: *RCG art. 3, fracción VIII Ter; RCG Anexos 3 y 5, inciso b), numeral iv); RCG art. 23 Ter 3, último párrafo; RCG art. 12, penúltimo párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia baja

33. ¿Qué obligación hay respecto de las copias que se integran al expediente?

Debe asegurarse que sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales o las copias certificadas correspondientes.

Fundamento: *RCG art. 12, párrafo relativo al cotejo de copias.* · **VERDE** · Recurrencia baja

34. Tratándose de Clientes de bajo Riesgo, ¿basta la copia simple?

No. Las medidas simplificadas permiten integrar el expediente únicamente con los datos señalados en el Anexo que corresponda, sin copia de los documentos, pero bajo tres condiciones. Debe solicitarse que los documentos de los que se desprenden esos datos sean presentados en original o en copia certificada por fedatario público, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación. Los criterios y

elementos de análisis para considerar al Cliente de bajo Riesgo deben constar en el Manual de Políticas Internas, incluyendo lo previsto en los Capítulos III Bis y III Ter, que rigen respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027. Y si el Cliente se aparta de esos criterios, debe integrarse el expediente completo del artículo 12.

Y falta la llave que suele olvidarse, porque no depende del Cliente: el artículo 15 del Reglamento sólo franquea las medidas simplificadas «cuando **quienes las realicen** sean consideradas de bajo riesgo», conforme a la evaluación del artículo 18, fracción VII de la Ley. Es decir, el bajo riesgo del propio sujeto obligado, no el del Cliente. Las dos condiciones son acumulativas y el Anexo C las desarrolla: quien tenga Riesgo propio alto no accede a las medidas simplificadas aunque todos sus Clientes sean de bajo Grado de Riesgo.

Fundamento: *RCG art. 17, párrafos primero a cuarto; Ley art. 19, primer párrafo (nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen); Reglamento art. 15, primer párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 28 y 149 y el Anexo C.* · **VERDE** · Recurrencia baja

35. ¿Cómo se verifica que el Cliente se dedica a lo que declara?

La Ley aporta el punto de partida y es poco conocido: cuando se establece una Relación de negocios debe solicitarse al Cliente la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC, y esa misma información debe incorporarse al Aviso. Cuando el Grado de Riesgo es alto hay medios normados y obligatorios, exigibles respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027: requerir mayor información sobre la actividad preponderante, aplicar cuestionarios de identificación y, tratándose de personas morales, consultar los registros electrónicos de la Secretaría de Economía para confirmar los datos. Lo que la norma no fija es un catálogo cerrado ni un estándar de suficiencia: la fórmula «entre otros» es deliberadamente abierta.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción II, y 24, fracción II; RCG arts. 23 Ter 3 y 23 Ter 4, fracción II; RCG Capítulo III Ter; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

36. ¿Qué procede si la persona Cliente se niega a proporcionar la información o documentación?

Debe abstenerse de llevar a cabo el acto u operación, y la Ley precisa que esa abstención es sin responsabilidad alguna para quien realiza la Actividad Vulnerable. Los Clientes o Usuarias están obligados a proporcionar la información y documentación necesarias para el cumplimiento de la Ley.

Fundamento: *Ley art. 21, párrafos primero y segundo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

37. ¿Presentar Avisos vulnera el secreto profesional o alguna obligación de confidencialidad?

No. La Ley lo dice de manera expresa: la presentación de Avisos, información, documentación, datos e imágenes no implica transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni puede ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. Cuestión distinta, aunque suele confundirse con la anterior, es que los Avisos y la documentación, información, datos e imágenes relacionados con su presentación no se consideran por sí mismos indicios fundados de la comisión de delitos.

Fundamento: *Ley art. 22; RCG art. 32.* · **VERDE** · Recurrencia baja

147. ¿La identificación procede sólo cuando el pago se recibe en efectivo, o también cuando se paga con cheque o transferencia?

En todos los casos, y la respuesta no tiene matices. Ni el artículo 17 ni el artículo 18 de la Ley condicionan la identificación a la forma de pago: lo que dispara la obligación es el acto u operación y, cuando la fracción lo establece, su monto. La forma de pago es indiferente para identificar, para integrar el expediente único y para acumular.

La confusión viene de mezclar dos capítulos que no se tocan. El Capítulo IV de la Ley —el artículo 32— prohíbe liquidar en efectivo, en divisas o con Metales Preciosos determinados actos por encima de umbrales propios, y ésa sí es una regla sobre la forma de pago. Pero es una prohibición independiente, con umbrales distintos de los de identificación y Aviso, con consecuencia distinta —es la infracción de la fracción VII del artículo 53, sancionada conforme a la fracción III del artículo 54— y con destinatarios más amplios: alcanza a quien paga y a quien acepta el pago, no sólo a quien realiza la Actividad Vulnerable. Que una operación se liquide por transferencia no la saca del régimen de identificación; sólo la saca de la prohibición del artículo 32.

Hay un solo lugar del régimen donde la forma de pago desactiva una obligación, y no es la identificación sino el Aviso: las excepciones del artículo 27 Bis de las Reglas, que en cuatro de sus cinco fracciones exigen que el importe total se haya ministrado o cubierto por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. Ahí se identifica igual y se integra el expediente igual; lo que no procede es el Aviso.

Fundamento: *Ley arts. 17, 18, fracciones I y IV, 32, 53, fracción VII, y 54, fracción III; RCG arts. 12, 19 y 27 Bis.* · **VERDE** · Recurrencia media

148. Compro inmuebles por encima del umbral y después los vendo. ¿Debo presentar dos Avisos, uno por la compra y otro por la venta?

Hay que separar dos posiciones que la pregunta mezcla, y la confusión entre ellas es la más extendida del régimen: quién es sujeto obligado y quién es Cliente.

Cuando usted compra, usted es la persona Cliente o Usuaria. Quien tiene obligaciones es su contraparte, y tratándose de inmuebles también la persona notaria que formaliza, por la fracción XII, Apartado A, inciso a) del artículo 17. Usted no presenta Aviso por lo que compra: a usted lo identifican, y su obligación es la del artículo 21, proporcionar la información y documentación necesarias. Ningún precepto impone a la persona Cliente el deber de avisar.

Cuando usted vende, la pregunta es otra: si esa venta constituye Actividad Vulnerable para usted. Y ahí el texto no da respuesta automática. La fracción V comprende la realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes. Comprar por cuenta propia para revender, sin construir, sin desarrollar y sin intermediar entre terceros, no encuadra de manera evidente en ninguno de esos tres verbos. Conviene además mirar la fracción **V Bis**, adicionada por la misma reforma, que grava «la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta», con definición

legal propia en la fracción IV Bis del artículo 3; y la pregunta 144, que recoge el criterio conforme al cual la venta de inmuebles propios construidos por un tercero sí encuadra en el desarrollo.

Y si la venta es única, la respuesta sí es automática: no hay Actividad Vulnerable. La fracción V exige que la construcción, el desarrollo o la intermediación se realicen «de manera habitual o profesional». El particular que vende una sola vez un inmueble propio, sin que ése sea su giro, no reúne ese elemento, y la venta no lo convierte en sujeto obligado: no se da de alta, no integra expediente ni presenta Aviso. En esa operación la persona obligada es la notaria que la formaliza, por la fracción XII, Apartado A, inciso a), que identifica a las partes y presenta su propio Aviso cuando el valor más alto entre el precio pactado, el valor catastral y el valor comercial del inmueble alcanza el umbral de ese inciso. Si en la venta interviene quien intermedia habitual o profesionalmente, ése sí realiza la fracción V por su propia actividad (pregunta 128). Lo que sí alcanza al particular, como a cualquiera, es la prohibición de recibir efectivo de la fracción I del artículo 32.

Y hay que despejar dos malentendidos de números, de signo contrario. El primero: que la operación rebase 8,025 UMA no la convierte en Actividad Vulnerable, porque esa cifra es el umbral de **Aviso** de quien ya la realiza, no un umbral de entrada al catálogo. El segundo, más caro: la fracción V **no establece umbral de identificación**, de modo que quien resulte comprendido en ella identifica e integra expediente **desde el primer acto**, sin cifra que esperar —el tercer párrafo del artículo 7 del Reglamento lo dice con todas sus letras: cuando no se establecen montos de identificación, todos los actos u operaciones son Actividad Vulnerable— (preguntas 144 y 145).

Lo que sí ocurre en ambos extremos, compra y venta, es que la persona notaria presenta su propio Aviso por la formalización. Es fácil confundir ese Aviso —que es de la notaría y corre por su cuenta— con uno propio.

Criterio de la casa: si la compraventa de inmuebles es el giro y se repite, la calificación exige analizar el esquema concreto —quién adquiere, por cuenta de quién, con qué recursos y con qué grado de organización — y conviene resolverla por escrito antes de operar, no después de una visita. Con independencia de esa calificación, la prohibición de efectivo de la fracción I del artículo 32 corre desde 8,025 UMA y alcanza a quien paga y a quien acepta el pago.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracciones V y XII, Apartado A, inciso a), incluido su segundo párrafo, 18, fracción IV Bis, 21 y 32, fracción I; véase la pregunta 128; ausencia de regla que califique la compraventa por cuenta propia sin intermediación, construcción ni desarrollo.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

6. Relación de negocios, umbrales y acumulación

38. ¿Qué se entiende por Relación de negocios?

La establecida de manera formal y habitual entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus Clientes o Usuarias, excluyendo expresamente los actos u operaciones celebrados ocasionalmente y la prestación de servicios de fe pública de la fracción XII del artículo 17 de la Ley. La definición está en la Ley y en las Reglas, pero sólo las Reglas dicen qué significa «formal y habitual»: se entiende por tal cuando al amparo de un contrato el Cliente puede realizar actos u operaciones que no se extinguen con su realización, es decir, cuando el contrato perdura en el tiempo. Y un acto es ocasional cuando por su simple ejecución se extingue.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción XII; RCG art. 3, fracción XIV, párrafos primero y segundo.* · **VERDE** · Recurrencia alta

39. ¿Un contrato o unos términos y condiciones bastan para acreditar la Relación de negocios aunque no haya operación habitual?

Sí, si el contrato reúne la característica que la propia regla exige: que a su amparo puedan realizarse actos u operaciones que no se extingan con su ejecución, es decir, que el contrato perdure en el tiempo. La habitualidad no se mide por el número de operaciones celebradas, sino por esa perdurabilidad, de modo que un contrato marco vigente configura la Relación de negocios aunque todavía no se haya operado bajo él. Unos términos y condiciones que se agotan con una ejecución única no la configuran.

Fundamento: *RCG art. 3, fracción XIV, segundo párrafo; Ley art. 3, fracción XII.* · **VERDE** · Recurrencia media

40. ¿A partir de cuántas operaciones se considera que hay habitualidad?

De ninguna, pero conviene separar dos habitualidades que el régimen usa para cosas distintas y que se confunden todo el tiempo.

La habitualidad de la Relación de negocios —la que esta pregunta plantea— no se mide por número de operaciones. La norma no fija cantidad, periodo de referencia ni frecuencia, pero tampoco deja el concepto abierto: sustituye el criterio de frecuencia por uno de perdurabilidad contractual. Hay habitualidad cuando existe un contrato al amparo del cual pueden realizarse actos que no se extinguen con su ejecución. Lo que queda abierto es su aplicación a los supuestos de frontera: operaciones repetidas sin contrato que las ampare, y contratos cuyo objeto se agota con una ejecución única pero que se renuevan sucesivamente. Ahí la calificación es interpretación. Criterio de la casa: fijar en el Manual de Políticas Internas un criterio propio, aplicarlo de manera uniforme y documentar por qué se eligió.

La habitualidad que configura la Actividad Vulnerable es otra cosa y sí tiene número, aunque no en la Ley. Varias fracciones del artículo 17 exigen que la actividad se realice «de manera habitual o profesional» para que exista Actividad Vulnerable, y ahí la Unidad de Inteligencia Financiera sí se pronunció: en dos criterios generales referidos a la comercialización de vehículos, actualizados por la reforma de 2025, sostuvo que habitual significa que se realice «de manera reiterada, es decir, más de dos veces al año», o bien que sea la actividad preponderante. Los dos criterios se emitieron sobre la fracción VIII, pero la fórmula «habitual o profesional» es común a varias fracciones y es el único parámetro numérico publicado sobre ella.

Dos advertencias sobre ese número. La primera es de rango: un criterio general de la UIF no es acto de autoridad ni interpretación en términos del artículo 3, fracción I del Reglamento —el propio portal lo dice—, de modo que orienta pero no vincula, y no puede citarse como precepto. La segunda es de alcance: no debe trasladarse mecánicamente a la habitualidad de la Relación de negocios, que se rige por la perdurabilidad contractual y no por el conteo.

Fundamento: *RCG art. 3, fracción XIV, segundo párrafo; Ley art. 17, fracciones que emplean la fórmula «habitual o profesional»; criterios generales de la UIF sobre el artículo 17, fracción VIII, actualizados por la reforma DOF 16 de julio de 2025, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación; ausencia de regla para los supuestos de frontera.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

41. ¿Cómo opera la acumulación de operaciones y para qué efectos?

Deben establecerse mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que en lo individual realicen los Clientes o Usuarias por montos iguales o superiores a los supuestos de identificación de las fracciones que el propio artículo enumera. La acumulación considera periodos de hasta seis meses, contados a partir del primer acto u operación, y sólo computa los actos que en lo individual se ubiquen en esos supuestos. El punto decisivo suele pasarse por alto: el Aviso se presenta al momento de realizar la última operación con la que se alcance o supere el umbral, aun cuando no se haya agotado el periodo de seis meses. El monitoreo y la acumulación deben soportarse en mecanismos automatizados, exigibles a más tardar el 1 de junio de 2027 y respecto de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha; los mecanismos y registros deben quedar documentados.

Dos precisiones que la Unidad de Inteligencia Financiera aportó por vía de criterio general y que resuelven las dudas más frecuentes. La primera: **la acumulación se lleva por cada Cliente o Usuaria en lo individual**, no sobre la totalidad de la clientela; el criterio no está referido a fracción alguna del artículo 17 —se publica bajo el rubro del artículo 19, sin fracción— y su razonamiento se apoya en los artículos 7 del Reglamento y 19 de las Reglas, que son generales, de modo que aplica a todo el catálogo. La segunda es un catálogo de exclusiones que el texto de las Reglas expresa por omisión y el criterio enuncia en positivo: quedan exentas de establecer mecanismos de seguimiento y acumulación la prestación de servicios de comercio exterior de la fracción XIV; la prestación de servicios profesionales de la fracción XI; las actividades de los corredores públicos del Apartado B de la fracción XII; los servicios notariales respecto del otorgamiento de poderes irrevocables y de contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero ni sea organismo público de vivienda, incisos b) y e) del Apartado A de la fracción XII; y la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas de la fracción II.

Y la regla que ordena el caso inverso: cuando la fracción no establece monto de identificación, se acumula todo, porque el Reglamento entiende que la totalidad de los actos u operaciones son Actividad Vulnerable desde el primero.

Fundamento: *RCG art. 19, párrafos primero a cuarto; Reglamento art. 7, párrafos primero, segundo y tercero; Ley arts. 17, penúltimo párrafo, y 18, fracción X; Transitorio Noveno del ACUERDO 115/2026; criterios generales de la UIF sobre los artículos 17 y 19, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

42. Si una operación aislada alcanza el umbral, ¿debe identificarse al Cliente?

Sí. El umbral de identificación opera por acto u operación con independencia de que exista o no Relación de negocios. En la generalidad de las fracciones del artículo 17 de la Ley el umbral se alcanza al igualarlo, porque el texto emplea la fórmula «igual o superior»; la excepción es la fracción XV, cuyo umbral de identificación exige un valor mensual «superior» a mil seiscientas cinco veces el valor diario de la UMA, de modo que el monto exactamente igual no lo actualiza, mientras que su umbral de Aviso sí es «igual o superior». La acumulación semestral es un mecanismo adicional, no sustitutivo del umbral individual.

Fundamento: *Ley art. 17, fracciones I a XVI, y en particular fracción XV, párrafos primero y segundo; RCG art. 19, primer párrafo; Reglamento art. 7, primer párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia media

43. ¿La acumulación aplica a operaciones en efectivo o a todas?

A todas. El seguimiento y la acumulación se refieren a los actos u operaciones por montos iguales o superiores a los supuestos de identificación de las fracciones que el propio artículo enumera, con las exclusiones que ahí se precisan, sin distinguir por forma de pago.

La restricción al uso de efectivo y Metales Preciosos es una obligación distinta e independiente, con umbrales propios y consecuencia propia, y sobre ella la Unidad de Inteligencia Financiera fijó tres criterios generales que conviene tener presentes porque desmontan tres creencias muy extendidas.

El primero, de alcance subjetivo: **las prohibiciones del artículo 32 aplican a todas las personas** que liquiden o paguen, y también a quienes acepten la liquidación o el pago, no únicamente a quienes realizan Actividades Vulnerables. Quien compra también queda alcanzado.

El segundo, de cálculo: se puede pagar en efectivo o Metales Preciosos **por debajo** del monto máximo de cada supuesto, y ese monto puede cubrirse en una o varias exhibiciones. Lo que la norma prohíbe es alcanzar el tope con esos instrumentos, no usarlos.

El tercero es el más contraintuitivo y está marcado como actualizado por la reforma de 2025: **la restricción aplica aun cuando la operación se liquide mediante depósito bancario en efectivo.** El texto del artículo 32 prohíbe el pago con monedas y billetes «aun cuando la liquidación o el pago se realice en efectivo por conducto de una Entidad Financiera», de modo que depositar en ventanilla no saca la operación del supuesto. Es una de las rutas de incumplimiento más frecuentes y casi siempre involuntaria.

Fundamento: *RCG art. 19, primer párrafo; Ley art. 32; Reglamento arts. 42, fracción I, y 43 a 45; criterios generales de la UIF sobre el artículo 32, fracción II, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación; véase la pregunta 189.* · **VERDE** · Recurrencia baja

169. Los actos u operaciones que se realizan por debajo del umbral de identificación, ¿qué tratamiento tienen? ¿Se miden, se registran, se ignoran?

Conviene empezar por lo que el texto sí resuelve, porque es tajante y en la dirección contraria a la que suele suponerse.

No hay obligación de identificar ni de integrar expediente. El penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley dice que los actos u operaciones por montos inferiores a los umbrales de identificación **«no darán lugar a obligación alguna»**. Y la acumulación no los recupera: el artículo 7 del Reglamento ordena que, para efectos de la suma que dispara el Aviso, se consideren **«únicamente los actos u operaciones que en lo individual se ubiquen en los supuestos de identificación»**. La acumulación va del umbral de identificación hacia el de Aviso, no por debajo del primero.

Hay una excepción textual que conviene tener presente: cuando la fracción respectiva **no establece monto de identificación**, el tercer párrafo del mismo artículo 7 dispone que **todos** los actos u operaciones son Actividad Vulnerable y quedan sujetos a acumulación. Ahí no hay tramo inferior porque no hay umbral.

Ahora bien, no tener obligación de identificar no es lo mismo que no tener nada que hacer. Y aquí es donde conviene fijar el criterio, porque la confusión es constante:

> **El umbral de identificación decide a quién se identifica. El umbral de Aviso decide qué se reporta. Ninguno de los dos decide qué se mide.**

La distinción importa porque la medición tiene fuentes propias que no dependen de esos umbrales. El artículo 10 Septies 2 obliga a implementar la metodología de Riesgos con «el **total** del número de personas Clientes o Usuarias, número de **actos u operaciones** y monto operado» de un periodo no menor a doce meses; no dice «el total de los que superaron el umbral». El artículo 37 Bis, fracción VIII obliga a que el Manual contenga mecanismos de seguimiento y acumulación —aunque conviene leerlo completo, porque los amarra a los umbrales de Aviso: se refiere a los actos «cuyo monto por suma acumulada alcance o supere los umbrales establecidos en cada caso, para la presentación de Avisos»; sirve para acreditar que el mecanismo debe existir, no para extender su alcance por debajo del umbral de identificación. Y el artículo 26 Bis manda avisar por sospecha atendiendo a montos, frecuencia, formas de pago, periodos, instrumentos y área geográfica —criterios que no se activan por umbral.

Criterio de la casa. Tres reglas, y las tres se escriben en el Manual:

Uno. El universo de medición es el total de la operación, no el de los expedientes integrados. Quien mide sólo lo que documentó está midiendo su archivo, no su riesgo.

Dos. La ausencia de expediente no es ausencia de dato. Los actos por debajo del umbral entran en los indicadores que se alimentan de la operación —número, monto, frecuencia, geografía, medio de pago— y quedan fuera de los que se alimentan del expediente —perfil, Beneficiario Controlador, Grado de Riesgo del Cliente—. Esa cobertura desigual se declara por escrito, con su razón y su efecto sobre la medición.

Tres. La regularidad de operar justo por debajo del umbral es, en sí misma, materia de análisis. No porque una disposición lo diga —no la hay—, sino porque es lo que el artículo 26 Bis manda considerar y porque el régimen mexicano lo trata así de manera constante en los sectores donde sí lo desarrolló: las Disposiciones aplicables a los centros cambiarios convierten en Operación Inusual las operaciones fraccionadas que individualmente alcanzan el piso menor y que en el mes suman el umbral de reporte cuando no corresponden al perfil o se infiere estructuración; la Guía de la CNBV sobre régimen simplificado recomienda umbrales dinámicos que consideren la acumulación mensual o trimestral y no sólo el valor individual; y la Guía de la CNBV sobre financiamiento al terrorismo enlista como escenario de riesgo los depósitos «estructurados por debajo de los umbrales de reporte para evitar la detección».

Un dato que conviene conocer, porque viene de la propia autoridad. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, la UIF preguntó a 6,307 sujetos obligados de Actividades Vulnerables si «cuentan con mecanismos de seguimiento a operaciones acumuladas (dentro de 6 meses) de un mismo sujeto **que rebasen el umbral de identificación y no el de aviso**»: 5,665 dijeron que sí. En el mismo cuestionario, 5,548 declararon identificar a todos sus Clientes **sin importar el monto de la operación**. Lo primero confirma que la autoridad reconoce y mide el tramo intermedio. Lo segundo describe una práctica mayoritaria del sector que **no es obligación**: identificar por debajo del umbral es decisión propia, no deber, y quien la adopte debe saber que asume una carga que la Ley no le impone —incluida la de tratar esos datos personales conforme a la ley de la materia.

Lo que no debe hacerse. Presentar Avisos de actos que no los ameritan «por si acaso». El Aviso indebido tiene sus propias consecuencias, que trata la pregunta 71.

Fundamento: *Ley arts. 17, penúltimo párrafo, y 18, fracciones VII y X; Reglamento art. 7, párrafos primero, segundo y tercero; RCG arts. 10 Septies 2, fracciones I y II, 26 Bis, y 37 Bis, fracciones VIII y IX. Como criterio comparado y estándar internacional, no como fundamento: Disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios, 25ª, fracción IV; Guía de la CNBV sobre régimen simplificado de identificación; Guía de la*

CNBV para la prevención y detección de operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo; Evaluación Nacional de Riesgos 2023. ***Ninguna disposición impone identificar, integrar expediente ni conservar documentación respecto de los actos inferiores al umbral de identificación****; lo que se sostiene aquí es un criterio de medición, no una obligación de identificación. Véanse las preguntas 40, 41, 71, 138 y 170.* · ÁMBAR · Recurrencia alta

189. ¿Hay un límite para pagar en efectivo? ¿Se evita repartiendo el pago en varias exhibiciones o en varios contratos?

Sí hay límite, y no se evita repartiendo. El artículo 32 de la Ley prohíbe liquidar o pagar —y también **aceptar** el pago— con monedas y billetes, en moneda nacional o divisas, y con Metales Preciosos, en ciertos actos a partir de ciertos montos:

- Constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles: **8,025 UMA**.
- Vehículos aéreos, marítimos o terrestres; relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, por pieza o por lote, y obras de arte; boletos y premios de juegos con apuesta, concursos o sorteos; blindaje; acciones o partes sociales: **3,210 UMA**.
- Uso o goce de inmuebles o vehículos, incluidos los blindados: **3,210 UMA mensuales**.
- La consignación de pago relacionada con cualquiera de esos actos, con los mismos umbrales.

La prohibición aplica aunque el pago en efectivo se haga por conducto de una Entidad Financiera, es decir, aunque se deposite en ventanilla. A diferencia de los umbrales de identificación y de Aviso, aquí el monto **sí incluye** las contribuciones y accesorios: el artículo 6 del Reglamento lo dice expresamente para el artículo 32.

Sobre el reparto, el artículo 42 del Reglamento cierra las dos vías. La prohibición se observa cuando se paga un acto individual «ya sea en una o más exhibiciones» (fracción I), y también cuando se paga **un conjunto de actos u operaciones y una sola persona aporta los recursos** para pagarlos (fracción II). Tres contratos distintos por tres vehículos, pagados por la misma persona, se miden juntos. Y si la operación se cancela, lo recibido en efectivo se devuelve en la misma forma y moneda (artículo 43). Lo que sí puede hacerse siempre es pagar con cualquier otro instrumento (artículo 44).

La prohibición alcanza a todas las personas, no sólo a quienes realizan Actividades Vulnerables, y participar en un acto prohibido tiene la multa más alta del régimen: de 10,000 a 65,000 UMA, o del 10 al 100% del valor del acto, la que resulte mayor. Los criterios de la UIF sobre el cálculo del monto pagado en efectivo están en la pregunta 43.

Fundamento: *Ley arts. 32, fracciones I a VIII, 53, fracción VII, y 54, fracción III; Reglamento arts. 6, tercer párrafo, 42, fracciones I y II, 43 y 44; véase la pregunta 43.* · VERDE · Recurrencia alta

197. La acumulación de seis meses, ¿se corta al terminar el año? Si una operación cae en noviembre de 2026, ¿se suma con las de enero de 2027? ¿Y qué pasa después de presentar el Aviso?

No se corta con el año. El periodo es de **hasta seis meses** y, desde el 30 de noviembre de 2026, empieza con el **primer acto u operación**: «Este periodo iniciará a partir de que se realice el primer acto u operación». Ningún precepto lo amarra al año calendario ni al ejercicio fiscal. Una operación de diciembre de 2026 se suma con las de enero a mayo de 2027 que ocurran dentro de los seis meses contados desde ella.

Para las operaciones anteriores al 30 de noviembre de 2026 rige el texto previo: el Reglamento habla de un periodo «de hasta seis meses» y las Reglas, de «periodos de seis meses», sin fijar el punto de inicio. Contarlo también desde la primera operación es la lectura consistente, pero para ese tramo es interpretación.

Dos precisiones que el texto también resuelve. **Sólo se suman los actos que en lo individual alcanzan el umbral de identificación** de la fracción de que se trate. Por debajo de él no hay obligación alguna, ni siquiera para efectos de acumular (preguntas 168 y 169). Y el Aviso procede **al realizarse la última operación con la que se alcance o supere el umbral**, aunque no se haya agotado el periodo: no se espera al sexto mes. Con esa fecha empieza a correr el plazo del artículo 23 de la Ley —a más tardar el día 17 del mes siguiente—, y el Aviso puede presentarse desde ese mismo día.

Lo que el texto no dice es qué ocurre **después** de ese Aviso. No hay precepto que ordene reiniciar el cómputo con la operación siguiente, ni que obligue a seguir sumando las ya avisadas hasta agotar los seis meses. La lectura con mejor sustento es que las operaciones que ya dieron lugar a un Aviso no se vuelven a computar para otro: cada Aviso corresponde a los actos que lo originaron (artículo 24 Bis 1 de las Reglas). De ahí que la siguiente operación objeto de identificación abra un periodo nuevo. Es interpretación, y por esa parte la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Escribir en el Manual la regla de reinicio que se aplicará, con fecha de inicio y de cierre de cada periodo por Cliente o Usuaria, y aplicarla igual a todos. El mecanismo automatizado, exigible el 1 de junio de 2027, debe reproducirla.

Fundamento: *Ley arts. 17, penúltimo párrafo, y 23; Reglamento art. 7, primero y segundo párrafos; RCG arts. 19, primero y segundo párrafos, 24 Bis, último párrafo, y 24 Bis 1, primer párrafo; Transitorios Primero y Noveno del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 41, 168 y 169.* ***Ausencia de disposición que regule el cómputo después de presentado el Aviso por acumulación.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

198. Vendo relojes. ¿Identifico al Cliente cuando recibo la orden de compra, que puede terminar siendo por menos, o cuando facturo el importe final? ¿Y qué fecha uso para acumular: la factura o el pago?

El texto no habla de órdenes de compra ni de facturas. Habla del acto u operación, y fija cuándo se tiene por realizado.

Qué se mide. La fracción VI hace Actividad Vulnerable la comercialización de relojes y joyas «en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior» a 805 UMA. El valor que cuenta es el del acto de compraventa, sin contribuciones ni accesorios (artículo 6 del Reglamento, pregunta 65). Una orden de compra que no llega a concretarse, o que se concreta por menos, no es por sí misma el acto.

Cuándo se identifica. El expediente se integra «de manera previa o durante la realización» del acto u operación. De ahí sale la respuesta práctica. Si la orden ya anticipa un valor igual o superior al umbral, se identifica **antes de cerrar la venta**, sin esperar a la factura: identificar después del cierre es llegar tarde. Si la venta termina por debajo del umbral, esa operación no generó obligación alguna; conservar o no lo recabado es decisión propia, sujeta a las reglas de protección de datos, y puede servir si el Cliente vuelve.

Qué fecha cuenta. El Reglamento dispone que, para la identificación y para la presentación de los Avisos, la fecha del acto es la que fijen las Reglas para cada Actividad Vulnerable; y para la fracción VI es aquella en que **se tenga por liquidado** el acto u operación y se alcance el umbral de Aviso. No es la fecha de la orden ni la del

comprobante fiscal: es la del pago que lo liquida. La factura es la evidencia con la que la autoridad va a leer la operación (el SAT presume cierta la información de los comprobantes fiscales), pero no es el hecho.

Lo que el texto no dice con todas sus letras es qué fecha rige para **acumular**. El margen es estrecho: el Reglamento aplica la fecha de las Reglas a la identificación y a los Avisos, y la acumulación es parte de la obligación de presentar Avisos (artículo 7 del Reglamento). Usar la fecha de liquidación para ubicar cada operación dentro del periodo de seis meses es la lectura consistente, pero es lectura, y por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Fijar en el Manual que se identifica cuando la orden alcanza el umbral, que la fecha de cada operación es la de su liquidación y que los pagos parciales se asignan a la operación que liquidan. Y no perder de vista que la prohibición de efectivo corre por su cuenta: desde 3,210 UMA por pieza o por lote, **con** contribuciones, aunque se pague en varias exhibiciones (pregunta 189).

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción VI, y 32, fracción III; Reglamento arts. 5, primer párrafo, 6, 7, primero y segundo párrafos, y 10 Bis, último párrafo; RCG arts. 12, segundo párrafo, 19, segundo párrafo, y 24 Bis, fracción III; véanse las preguntas 25, 65, 189 y 197.* ***Ausencia de disposición que fije expresamente la fecha que rige para la acumulación.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

214. Recibí efectivo por encima del límite y la operación ya se celebró. ¿Devuelvo el excedente y sigo, o cancelo y devuelvo todo?

Las dos salidas son posibles y en las dos la devolución se hace en efectivo. Lo que ninguna de las dos asegura es que la infracción desaparezca.

La prohibición alcanza a quien acepta. El artículo 32 prohíbe liquidar o pagar, «así como aceptar la liquidación o el pago», con monedas y billetes en los actos y montos que enumera. El criterio de la UIF permite usar efectivo por debajo del tope, no alcanzarlo (preguntas 43 y 189). Participar en un acto prohibido es infracción del artículo 53, fracción VII, con la multa más alta del régimen: de 10,000 a 65,000 UMA o del 10 al 100% del valor del acto, la que resulte mayor. La conducta se consuma al aceptar el pago.

Cómo se devuelve. El Reglamento ordena que, cuando se recibe efectivo para un acto y éste «se cancele o requiera una devolución de recursos», se regrese en la misma forma de pago y en la misma moneda. Comprende las dos salidas: cancelar y devolver todo, o devolver lo que excede y cobrar el resto con otro instrumento, que siempre está permitido. No se devuelve por transferencia lo que entró en efectivo.

Lo que el texto no dice. Ningún precepto dispone que la devolución borre la infracción ya cometida. La autocorrección del artículo 55 de la Ley permite abstenerse de sancionar, por única ocasión, a quien cumple de manera espontánea, antes de la verificación, y reconoce la falta. Pero no está escrito cómo se «cumple» una prohibición ya consumada (preguntas 172 y 173). Si la devolución extingue la infracción no tiene respuesta hoy; lo demás sí. Por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Devolver en efectivo con recibo firmado por quien recibe y con la fecha. Documentar por escrito la decisión y su razón, y conservarlo con el expediente. Valorar si las circunstancias —quién insistió en pagar así, de dónde venía el efectivo— dan lugar al Aviso de 24 horas (pregunta 67). Y recordar que el pago deja huella: en los actos del artículo 32 la forma de pago se identifica en el instrumento notarial o se especifica en el documento de la operación.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción VI, segundo párrafo, 32, 33, 53, fracción VII, 54, fracción III, y 55, primer párrafo; Reglamento arts. 6, tercer párrafo, 42, 43 y 44; véanse las preguntas 43, 67, 172, 173 y 189.* ***Ausencia de disposición que determine si la devolución extingue la infracción ya consumada.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

7. Beneficiario Controlador

44. ¿Cuál es el orden de prelación para identificar al Beneficiario Controlador de un Cliente persona moral?

Un orden de tres escalones que se recorre en cascada y que debe considerarse «por lo menos»: primero, la persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente adquiera, sea titular o posea por cualquier título legal el 25% o más de la composición accionaria o parte social; segundo, la persona física o grupo de personas físicas que tenga el control por medios distintos al anterior y cuyas funciones se relacionen con la estrategia, la toma de decisiones y la dirección de las principales políticas; tercero, quien ocupe la posición de funcionario administrativo de mayor grado o de alta dirección. El procedimiento seguido debe documentarse. La exigibilidad tiene fecha y conviene no perderla. El artículo 23 Quinquies integra el Capítulo III Quinquies de las Reglas, que conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 debe observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027. Hasta esa fecha rige el régimen anterior: el artículo 18, fracción III, de la Ley y los artículos 12, fracción VII, y 22 de las Reglas. En lo demás el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, conforme a su Transitorio Primero.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies, segundo párrafo, fracciones I a III y párrafo final; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027); véanse las preguntas 186 y 187.* · **VERDE** · Recurrencia media

45. ¿Qué umbral accionario define hoy al Beneficiario Controlador?

El 25%, con un matiz de fuente y de fecha que conviene no perder. En la definición de control efectivo en última instancia el umbral bajó de cincuenta a veinticinco por ciento por la reforma a la Ley del 16 de julio de 2025; el ACUERDO 115/2026 armonizó las Reglas con ese umbral y lo trasladó al primer escalón de la prelación, que es de nueva creación y por tanto no redujo nada. Las dos fórmulas no son idénticas ni miden lo mismo. La prelación se activa con «el 25% o más» de la composición accionaria o parte social del capital social; la definición de control efectivo en última instancia exige mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de «más del» veinticinco por ciento del capital social. Una tenencia de exactamente 25% activa la prelación, pero no por sí sola la definición de control, que además de superar el umbral se mide sobre el capital social y no sobre el número de votos.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III, inciso b), subinciso ii) (reformado DOF 16 de julio de 2025); RCG art. 3, fracción IV, subinciso ii); RCG art. 23 Quinquies, fracción I; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 en cuanto al artículo 23 Quinquies (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia media

46. ¿Qué ocurre cuando la tenencia accionaria y los derechos de voto no coinciden, por ejemplo 20% de acciones y 40% de voto?

Puede quedar cubierto, pero conviene medir bien. El control efectivo en última instancia comprende mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del veinticinco por ciento del capital social. El dato relevante no es el porcentaje de votos en abstracto, sino la porción de capital social respecto de la cual esos derechos permiten votar: si los derechos que dan el 40% de los votos recaen sobre acciones que representan más del 25% del capital social, se actualiza el subinciso ii); si recaen sobre acciones que representan sólo el 20% del capital social —voto plural—, el subinciso no se actualiza por sí mismo y hay que descender al segundo escalón de la prelación o examinar los subincisos i) o iii). El texto no resuelve el caso; lo que exige es documentar el análisis. Ubicar el supuesto en el segundo escalón de la prelación es construcción del intérprete, porque esa fracción exige además que las funciones se relacionen con la estrategia, la toma de decisiones y la dirección de las principales políticas. Por esa parte la respuesta es lectura sistemática. En la práctica conviene asentar por qué escalón se llegó, porque lo que la autoridad verifica es el procedimiento documentado.

Ayuda ver cómo está resuelto en el régimen del que esta figura proviene. En las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el **Propietario Real** se define primero por su función —quien «obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos»— y sólo después por el **Control**, que tiene **cuatro vías alternativas**: imponer decisiones en la asamblea, nombrar o destituir a la mayoría del consejo, mantener la titularidad de derechos que permitan votar más del cincuenta por ciento del capital, o dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas. **Sólo una de las cuatro es porcentual.**

De ahí la advertencia que conviene llevarse: el porcentaje es **una vía, no la definición**. Un caso de tenencia y voto desalineados se resuelve mirando si la persona puede imponer decisiones o dirigir la estrategia, no volviendo a contar acciones.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III, inciso b), subincisos i), ii) y iii); RCG art. 3, fracción IV, subincisos i), ii) y iii); RCG art. 23 Quinquies, fracciones I y II; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 en cuanto al artículo 23 Quinquies (exigible a partir del 1 de marzo de 2027). Como criterio comparado y no como fundamento: DCG a que se refiere el artículo 115 de la LIC, fracciones VII (Control) y XXXII (Propietario Real).* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

47. ¿Pueden coexistir varios Beneficiarios Controladores con el mismo porcentaje?

Sí. El precepto está redactado en plural —«la persona física o grupo de personas físicas»— en la definición y en los dos primeros escalones de la prelación; el tercero dice «la persona física o grupo de personas», sin repetir «físicas», y así quedó el texto publicado. De ese plural se sigue, por lectura del propio precepto, que deben identificarse todas las personas que se ubiquen en el supuesto: ninguna disposición fija un número máximo, ni autoriza a fijarlo a quien realiza la Actividad Vulnerable. Cuatro socios con 25% cada uno quedan comprendidos en el primer escalón. La conclusión se construye del plural y de la ausencia de tope, no de un precepto que responda la pregunta. Y su exigibilidad tiene fecha: el artículo 23 Quinquies integra el Capítulo III Quinquies de las Reglas, observable a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027 conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hasta esa fecha rige el régimen anterior del artículo 18, fracción III, de la Ley y de los artículos 12, fracción VII, y 22 de las Reglas.

Y hay un caso vecino que conviene resolver aquí, porque es el que aparece en la práctica: **el capital fraccionado en partes menores al 25%.** El Acuerdo no lo trata. Los *Lineamientos para la identificación del Propietario Real* que la Secretaría de Hacienda emitió en 2019 para el sector financiero —de los que la prelación del artículo 23 Quinquies es visiblemente deudora— sí lo resuelven, y en dos tiempos: cuando la composición accionaria está fraccionada en partes menores a 25%, se identifica a cada uno de los titulares y se determina **si existe alguna relación jurídica entre ellos** que permita establecer si **en su conjunto** superan el umbral; y cuando la propiedad está repartida entre muchas personas físicas sin que ninguna lo alcance, se identifica a quien tenga el **Control** por otra vía.

Ese razonamiento es trasladable —el estándar del GAFI es el mismo— pero **no es fundamento**: aquellos lineamientos son de otro régimen y, además, su propio texto advierte que adoptarlos «no se entenderá que por el solo hecho de su adopción» se está cumpliendo. Sirven para explicar cómo se hace el análisis, no para acreditar que se hizo.

Fundamento: *RCG art. 3, fracción IV, y art. 23 Quinquies, fracciones I a III; Ley art. 3, fracción III; ausencia de disposición que limite el número de Beneficiarios Controladores y ausencia de disposición sobre el capital fraccionado por debajo del umbral; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027). Como criterio comparado y no como fundamento: Lineamientos para la identificación del Propietario Real, SHCP, 27 de marzo de 2019, Lineamiento 3, fracción I.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

48. ¿Cómo se identifica al Beneficiario Controlador cuando el accionista es a su vez una persona moral o un fideicomiso?

Ascendiendo en la cadena de titularidad y control hasta identificar a la persona física que en última instancia ejerza el control efectivo. Tratándose de un Cliente persona moral cuyo accionista es otra persona moral, el anclaje textual es la fórmula «directa o indirectamente» del primer escalón, leída con la definición legal de control efectivo en última instancia. Tratándose de estructuras fiduciarias el mandato está escrito: cuando los fideicomitentes, fideicomisarios o cualquier otra persona considerada Beneficiario Controlador del fideicomiso sean personas morales o estructuras jurídicas, debe identificarse a la persona física que sea su Beneficiario Controlador. La cadena no se detiene en el intermedio. Ambos preceptos de las Reglas integran el Capítulo III Quinquies, cuya observancia se difiere a los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027 por el Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hasta esa fecha la identificación se rige por el artículo 18, fracción III, de la Ley y por los artículos 12, fracción VII, y 22 de las Reglas; en lo demás el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies, fracción I, y art. 23 Quinquies 1, segundo párrafo; Ley art. 3, fracción III, inciso b), y art. 18, fracción III, primer párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia media

49. ¿Quién es Beneficiario Controlador cuando el Cliente es un fideicomiso?

Cualquier persona física que en última instancia ejerza el control efectivo sobre el fideicomiso mediante facultades contractuales, legales o de cualquier otra naturaleza que le permitan disponer, administrar o dirigir el destino de los bienes o derechos fideicomitidos, instruir o autorizar distribuciones, modificar o extinguir el fideicomiso, nombrar o remover a quienes ejerzan funciones de administración o decisión, o imponer decisiones sobre su operación o administración. Puede tener el carácter de fiduciario,

fideicomitente, fideicomisario, persona protectora cuando exista, o miembro del comité técnico u órgano equivalente que ejerza funciones de dirección o decisión. La regla es de exigibilidad diferida: el artículo 23 Quinquies 1 integra el Capítulo III Quinquies de las Reglas y debe observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hasta esa fecha rige el régimen anterior del artículo 18, fracción III, de la Ley y de los artículos 12, fracción VII, y 22 de las Reglas.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies 1, primer párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia media

50. Si el Cliente exhibe la constancia o declaración de Beneficiario Controlador rendida ante otra autoridad, ¿queda relevada la obligación propia?

No releva, aunque ningún precepto lo diga con esas palabras: la conclusión se sigue de que son dos obligaciones distintas con destinatarios distintos. La Ley impone a las sociedades mercantiles atender los requerimientos de las autoridades competentes para determinar claramente a quien sea su Beneficiario Controlador y conservar la información que lo soporte, registrar esa información en el sistema electrónico que determina y opera la Secretaría de Economía y, cuando se transmita el dominio o se constituyan derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones, presentar aviso respecto de la inscripción en el libro de registro de la sociedad. Y por separado impone a quien realiza la Actividad Vulnerable identificar al Beneficiario Controlador de su Cliente conforme al orden de prelación de las Reglas y documentar el procedimiento seguido. Que el Cliente haya cumplido su deber no extingue el propio. En la práctica conviene integrar la constancia ajena al expediente como soporte y documentar además el procedimiento propio; lo que la norma exige es el procedimiento, no la constancia.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción III, 33 Bis y 33 Ter; RCG art. 23 Quinquies; ausencia de disposición que reconozca efecto liberatorio a la constancia ajena.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

51. ¿Qué debe documentarse y por cuánto tiempo respecto del Beneficiario Controlador?

Debe documentarse el procedimiento seguido para su identificación y conservarse la información, documentación y registros que lo sustenten, mantenidos actualizados durante la vigencia de la Relación de negocios. La identificación se practica con carácter previo al acto u operación o, a más tardar, al momento de establecerse la Relación de negocios. El plazo es el general del expediente y sí está fijado: no menos de diez años contados a partir de la fecha de realización de la Actividad Vulnerable, con conservación física o electrónica en el domicilio registrado ante la Secretaría. Los registros históricos de las modificaciones al Grado de Riesgo y al Perfil transaccional se conservan también por no menos de diez años. Ambos bloques tienen fecha propia de exigibilidad: los artículos 23 Quinquies y 23 Quinquies 1 integran el Capítulo III Quinquies de las Reglas, observable a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027 conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026, y los mecanismos automatizados del Capítulo XIII, donde vive el artículo 41, deben existir a más tardar el 1 de junio de 2027 y contener la información de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha, conforme al Transitorio Noveno. El plazo de conservación del artículo 18, fracción IV, de la Ley, en cambio, rige hoy.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies, párrafo final, y art. 23 Quinquies 1, tercer párrafo; RCG art. 41, fracción IV; Ley art. 18, fracción IV, segundo párrafo; Transitorios Cuarto y Noveno del ACUERDO 115/2026 (exigibles el 1 de marzo y el 1 de junio de 2027, respectivamente).* · **VERDE** · Recurrencia media

52. Tratándose de Clientes personas físicas, ¿aplica la identificación de Beneficiario Controlador?

Sí aplica, y con regla propia. La Ley separa dos supuestos: cuando el Cliente es persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica deben recabarse documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permitan identificar al Beneficiario Controlador; cuando el Cliente es persona física debe recabarse su declaración acerca de si tiene o no conocimiento de la existencia de un Beneficiario Controlador y, en caso afirmativo, la documentación que permita identificarlo. Las Reglas lo desarrollan: la constancia firmada que exige el Anexo 3, los mismos datos y documentos de los Anexos cuando la persona física cuente con esa información, y el deber de indagar cuando existan indicios de que el Cliente actúa por cuenta de otra persona. Lo que no aplica a personas físicas es el orden de prelación en cascada, construido para personas morales y fideicomisos. Conviene precisar el anclaje de la definición y la fecha. Detrás de un Cliente o Usuaria persona física operan dos piezas de la definición, y conviene no confundirlas. La primera es el inciso a): quien obtiene en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio. La segunda es la **cláusula final del inciso b)**, que alcanza a «las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos» —el supuesto del prestanombres, que es precisamente el que el artículo 22 de las Reglas manda indagar cuando hay indicios de que el Cliente actúa por cuenta de otro—. Lo que no opera respecto de una persona física es el primer enunciado del inciso b), construido sobre el control efectivo de una persona moral.

Vale la pena entender **por qué la Ley tuvo que decirlo expresamente**, porque explica el sentido del artículo 22 de las Reglas y da el argumento para sostenerlo ante un Cliente. En el derecho común, el mandatario «podrá desempeñar el mandato tratado **en su propio nombre** o en el del mandante» (artículo 2560 del Código Civil Federal), y cuando obra en su propio nombre «el mandante **no tiene acción** contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante [...] el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, **como si el asunto fuera personal suyo**» (artículo 2561). Es el mandato sin representación: frente a quien realiza la Actividad Vulnerable, el mandante es **jurídicamente invisible**.

Sin la cláusula final del inciso b), el derecho civil dejaría fuera de alcance precisamente a la persona por cuenta de quien se actúa. La norma de prevención no está siendo redundante: **está rompiendo una regla del derecho común** para alcanzar a quien éste deja fuera. Y el artículo 22 de las Reglas es su contramedida operativa: obliga a indagar cuando hay indicios de que el Cliente actúa por cuenta de otro, que es justo la situación que los artículos 2560 y 2561 hacen invisible. Y el orden de prelación del artículo 23 Quinquies, que aquí se descarta, integra el Capítulo III Quinquies de las Reglas y no será observable sino a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción III, párrafos primero y segundo; **Ley art. 3, fracción III, inciso b), cláusula final**; Código Civil Federal arts. 2560 y 2561, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; RCG art. 12, fracción VII, primer párrafo; RCG art. 22; RCG Anexo 3, inciso b), numeral iv); RCG art. 3, fracción IV, inciso a); Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 en cuanto al artículo 23 Quinquies (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia baja

53. ¿Hay casos en que no se está obligado a recabar los datos del Beneficiario Controlador?

Hoy no; a partir del 1 de marzo de 2027, sí, y entonces serán dos y taxativos. La fecha manda sobre todo lo demás en esta respuesta, así que va primero: el artículo 23 Quinquies 2 integra el Capítulo III Quinquies, observable respecto de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha. Hasta entonces rige el régimen anterior, que no contempla excepción alguna, y quien crea que ya lo releva incumple hoy. Dicho eso, éstas son las dos excepciones que llegan. El primero: cuando el Cliente sea un fideicomiso o persona moral que cotice en bolsa de valores mexicana o en mercados de valores del exterior reconocidos en la legislación mexicana, siempre que proporcione la clave de pizarra, referencia o identificador con el que pueda localizarse. El segundo, que es el de mayor uso práctico: cuando el Cliente sea una persona moral de las previstas en los Anexos 4 Bis, 6 Bis, 7-A y 7 Bis A —personas morales mexicanas de derecho público, embajadas, consulados y organismos internacionales, y los sujetos del régimen simplificado—. La excepción opera respecto de la obligación del primer párrafo de la fracción III del artículo 18 de la Ley.

Tres precisiones sobre el alcance de la primera excepción, porque las tres se plantean en toda sesión y ninguna está resuelta en el texto con esas palabras.

Emisoras de deuda. El precepto condiciona la excepción a que el Cliente «cotice en bolsa de valores» y proporcione la clave de pizarra, referencia o identificador con el que pueda localizarse, sin distinguir entre emisiones de capital y de deuda. La lectura literal favorece incluir a la emisora de deuda, y el elemento que la norma exige —un identificador público que permita localizarla— concurre igual. Es interpretación, no texto.

Mercados del exterior. El precepto sí los contempla, pero acotados: han de ser mercados «reconocidos en la legislación mexicana». No basta que la emisora cotice en cualquier plaza extranjera, y verificar ese reconocimiento es carga de quien invoca la excepción.

Instituciones financieras que no cotizan. Aquí conviene deshacer una confusión frecuente. Ser Entidad Financiera y cotizar en bolsa son cosas distintas y no siempre concurrentes: un banco que no cotiza no queda cubierto por la primera excepción, pero **sí por la segunda**: el Anexo 7-A —que es el listado del sector financiero, no el de personas morales de derecho público, que es el 7 Bis-A— enumera expresamente a las «Instituciones de Crédito», junto con casas de bolsa, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple, uniones de crédito, aseguradoras y afianzadoras, entre otras. De modo que, a partir del 1 de marzo de 2027, un Cliente bancario queda cubierto por la fracción II del artículo 23 Quinquies 2, cotice o no en bolsa. Lo que sí existe respecto de las Instituciones del Sistema Financiero es un tratamiento propio cuando aparecen como contraparte en ciertos supuestos exceptuados de Aviso, que es cosa diversa de la identificación del Beneficiario Controlador. Véase la pregunta 130.

La advertencia de fecha es aquí la de mayor consecuencia práctica, porque quien crea que la excepción ya lo releva incumple hoy: el artículo 23 Quinquies 2 integra el Capítulo III Quinquies de las Reglas y sólo debe observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hasta esa fecha rige el régimen anterior del artículo 18, fracción III, de la Ley y de los artículos 12, fracción VII, y 22 de las Reglas, que no contempla estas dos excepciones.

Y una advertencia que conviene tener a la mano cuando el Cliente sea un fideicomiso y se niegue a informar quiénes intervienen. Ninguna de las dos excepciones lo ampara, y hay un argumento anterior a esta materia: el **artículo 394, fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito** dispone que «quedan prohibidos: **I. Los fideicomisos secretos**». La prohibición está en la ley general del fideicomiso desde

1932. Un fideicomiso cuya estructura de intervinientes se mantiene oculta frente a quien debe identificarla no es un fideicomiso reservado: es una figura que el derecho mexicano prohíbe. Véanse las preguntas 174, 175 y 176.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies 2, fracciones I y II; Reglamento art. 14; Ley art. 18, fracción III, primer párrafo;* ***LGTOC art. 394, fracción I****, supletoria conforme al artículo 4 de la Ley; RCG arts. 2, fracción II Bis, y 27 Bis (por contraste); Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027); ausencia de disposición que distinga entre emisiones de capital y de deuda.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

54. ¿Beneficiario Controlador, beneficiario final y propietario real son lo mismo?

Sí. La reforma de 2025 lo estableció expresamente: para efectos de la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la definición de Beneficiario Controlador es equiparable a beneficiario final y propietario real. La precisión importa porque esos dos términos son los que usan los estándares internacionales y la documentación de matrices extranjeras.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III, párrafo final.* · **VERDE** · Recurrencia baja

137. ¿Una persona apoderada es Beneficiario Controlador por el solo hecho de serlo?

No de manera automática, y conviene decirlo con precisión porque el error se comete en las dos direcciones. Ninguna disposición atribuye la calidad de Beneficiario Controlador al apoderado en cuanto tal, ni lo excluye. El orden de prelación se recorre por lo que la persona **es o hace** respecto de la persona moral, no por el instrumento con que actúa.

Recorrido escalón por escalón: el primero se activa por titularidad o posesión, directa o indirecta, del 25% o más de la composición accionaria o parte social, y un poder no confiere titularidad accionaria. El segundo alcanza a quien tiene el control por medios distintos al anterior y **cuyas funciones se relacionen con la estrategia, la toma de decisiones y la dirección de las principales políticas** de la persona moral; ahí sí puede caer una persona apoderada, pero por el alcance real de sus facultades y no por la existencia del poder: un poder general para actos de administración y dominio, o para pleitos y cobranzas, otorgado para una gestión determinada, no acredita por sí solo esa participación en la estrategia y la dirección. El tercero corresponde a quien ocupa la posición de funcionario administrativo de mayor grado o de alta dirección, y ahí la calidad de apoderado suele ser consecuencia del cargo, no su causa.

Dos criterios generales de la Unidad de Inteligencia Financiera apuntan en el mismo sentido y conviene tenerlos a la mano porque son los que el sector cita. El primero resuelve la premisa: si una persona comparece en representación de otra, el Cliente o Usuaria no es el compareciente sino el representado, conforme a los artículos 1800 a 1802 del Código Civil Federal. El segundo —catalogado en el portal sobre el artículo 17, fracción XII, dirigido a fedatarios y marcado como actualizado por la reforma de 2025— cierra la pinza en las dos direcciones: comparecer en representación de un Cliente no coloca por sí solo en el supuesto de Beneficiario Controlador, pero **tampoco es excluyente** para serlo, si quien comparece reúne las características del artículo 3, fracción III de la Ley. Ninguno de los dos es acto de autoridad ni interpretación, y así lo advierte el propio portal.

Hay además una razón de derecho común que explica por qué el poder no basta y por qué tampoco excluye. Conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal los poderes generales se gradúan —pleitos y cobranzas, administración, dominio—, y conforme al artículo 2562 el mandatario «se sujetará a las **instrucciones**

recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo». Quien **instruye** es el mandante. Por eso el apoderado que sólo ejecuta instrucciones no es Beneficiario Controlador por serlo, y el que además decide sí puede serlo: lo que se mide es de quién sale la decisión, no quién firma.

De modo que la respuesta práctica es que el poder es un indicio que obliga a analizar, no una conclusión. Y el análisis debe documentarse: la norma exige dejar constancia del procedimiento seguido, no sólo de su resultado.

Una precisión sobre el tercer escalón, que en la edición anterior quedó dicha de manera imprecisa. La prelación es un mínimo —el texto dice «por lo menos el siguiente orden de prelación»— y llegar al tercer escalón siempre arroja un nombre, de modo que nunca es válido cerrar el expediente diciendo que no hay Beneficiario Controlador. Pero eso no significa que la persona identificada en ese tercer escalón **sea** el Beneficiario Controlador. La prelación describe **cómo se busca**, no **quién es**. El glosario del GAFI lo dice de frente al explicar la misma cascada: esa previsión «no modifica ni sustituye la definición de quién es el beneficiario final, sino que únicamente establece cómo debe conducirse la debida diligencia en situaciones en que el beneficiario final no puede ser identificado». Traducido a nuestro expediente: llegar al funcionario de mayor grado **documenta que no se pudo identificar al verdadero**, y así debe asentarse. Escribir que esa persona es el Beneficiario Controlador cuando no lo es introduce un dato falso en el expediente.

Fundamento: *RCG art. 23 Quinquies, segundo párrafo, fracciones I a III y párrafo final; Ley art. 3, fracción III; Código Civil Federal arts. 1800 a 1802, 2554 y 2562, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; criterios generales de la UIF sobre el artículo 3, fracción III, y sobre el artículo 17, fracción XII, este último actualizado por la reforma DOF 16 de julio de 2025, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación; ausencia de disposición que atribuya o excluya la calidad de Beneficiario Controlador por razón del mandato o poder; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (el Capítulo III Quinquies es exigible respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027).* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

149. El Cliente es una institución de crédito y se niega a proporcionar información de su Beneficiario Controlador. ¿Qué procede?

Depende de la fecha, y el contraste entre los dos regímenes es grande.

Y no son dos tramos, son **tres**. La confusión más común es leer un régimen binario —antes y después del 1 de marzo de 2027— que borra el intermedio.

Hasta el 29 de noviembre de 2026 rige el texto anterior de la fracción VII del artículo 12 de las Reglas, con la fracción III del artículo 18 de la Ley, que obliga a recabar documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permitan identificar al Beneficiario Controlador cuando la Cliente o Usuaria sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica.

Del 30 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2027 rige ya la fracción VII reformada, y es **más exigente** que la anterior. El artículo 12 vive en el Capítulo III, al que el Transitorio Cuarto no alcanza —ese transitorio difiere sólo los Capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies—, de modo que su texto nuevo entra con el Acuerdo. Su primer párrafo queda referido al Cliente persona física; y su segundo párrafo, adicionado, ordena que «en caso de que el Cliente o Usuaria sea persona moral o fideicomiso… recabarán los datos establecidos en los numerales i), ii), iv) y ix) del inciso a) del Anexo 3 de las presentes reglas, **en todos los casos**». Desaparece el

condicionante de que el Cliente cuente con la información, y no hay excepción para las Instituciones del Sistema Financiero. Si el Cliente se niega, opera el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley: abstenerse, **sin responsabilidad alguna**, de llevar a cabo el acto u operación. La abstención no es una opción entre varias; es la conducta que la Ley ordena, y la fórmula «sin responsabilidad alguna» está puesta precisamente para respaldarla.

A partir del 1 de marzo de 2027 la respuesta se invierte. La fracción II del artículo 23 Quinquies 2 de las Reglas exime de recabar los datos del Beneficiario Controlador cuando la Cliente o Usuaria sea una persona moral de las previstas en los Anexos 4 Bis, 6 Bis, 7-A y 7 Bis A, y el Anexo 7-A lista expresamente a las Instituciones de Crédito. Desde esa fecha la negativa deja de ser un obstáculo, porque el dato deja de ser exigible respecto de ese Cliente. Es un buen ejemplo de por qué el calendario escalonado no es un detalle: la misma conducta produce resultados opuestos según la fecha del acto.

Tres precisiones acotan lo anterior. La excepción alcanza al Beneficiario Controlador, no a la identificación: el expediente se integra igual. Para las personas morales del Anexo 7-A cabe integrarlo con las medidas simplificadas de la fracción V del artículo 12 —sólo los datos del Anexo 7—, pero únicamente si además el Cliente fue considerado de bajo Riesgo, y con la segunda llave del Riesgo propio que el Anexo C explica. Y el arrendamiento a una institución de crédito no cambia de naturaleza por el carácter del arrendatario: sigue siendo la Actividad Vulnerable de la fracción XV, con todas sus obligaciones.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción III, primer párrafo, y 21, párrafos primero y segundo; RCG arts. 12, fracciones V y VII, 17, 23 Quinquies 2, fracción II, y Anexo 7-A; Reglamento art. 14; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (el Capítulo III Quinquies se observa a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027); véase la pregunta 53.* · **VERDE** · Recurrencia baja

150. Todas las sociedades mercantiles deben identificar a su Beneficiario Controlador ante la Secretaría de Economía. ¿Ya opera esa obligación y qué información se requiere?

La obligación existe y es exigible desde el 17 de julio de 2025. Lo que no existe todavía es la pieza que dice cómo cumplir una parte de ella.

Conviene separar este deber del que ya conoce el sector. El del artículo 18, fracción III recae sobre **quien realiza la Actividad Vulnerable** respecto del Beneficiario Controlador de **su Cliente**. El del Capítulo IV Bis recae sobre **las sociedades mercantiles como tales**, sean o no sujetos obligados de esta Ley, y respecto de su **propio** Beneficiario Controlador. Son obligaciones distintas, con destinatarios distintos, y una no libera de la otra.

El Capítulo IV Bis impone tres deberes. Atender los requerimientos de las autoridades competentes para determinar claramente a quien sea su Beneficiario Controlador y conservar la información que lo soporte. Presentar aviso de la inscripción en el libro de registro de la sociedad cuando se transmita el dominio o se constituyan derechos de cualquier naturaleza sobre títulos representativos de partes sociales o acciones, en el sistema electrónico que determina y opera la Secretaría de Economía. Y registrar en ese mismo sistema la información necesaria para identificar a su Beneficiario Controlador, **conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría**.

Ese último condicionamiento es el que decide la respuesta: el artículo 33 Ter remite a lineamientos que no se han publicado, y el ACUERDO 115/2026 no los emite —su Capítulo III Quinquies regula la identificación del

Beneficiario Controlador del **Cliente**, no el registro de la propia sociedad ante Economía—. Sin ese lineamiento no hay contenido determinado de la información a registrar.

Lo que no debe leerse es la ausencia de lineamiento como ausencia de obligación, porque el incumplimiento sí está tipificado. El artículo 53, fracción V de la Ley sanciona a quienes «incumplan con las obligaciones que imponen los artículos 33, 33 Bis y 33 Ter de esta Ley», y el artículo 54, fracción II fija para ese supuesto una multa «equivalente a dos mil y hasta diez mil veces el valor diario de la UMA». La sanción recae sobre **la sociedad mercantil** como destinataria de esos deberes, realice o no una Actividad Vulnerable, y la multa tiene el carácter de crédito fiscal. El primer deber —atender requerimientos para determinar al Beneficiario Controlador y conservar la información que lo soporte— no depende de lineamiento alguno y es sancionable hoy. Sancionar la falta de **registro** en el sistema de la Secretaría de Economía, en cambio, sería difícil de sostener mientras no exista el lineamiento que dice qué registrar.

Ahora bien, **lo que falta es el lineamiento del registro, no el insumo documental.** Conviene decirlo con todas sus letras porque cambia la conversación con quien alega que «no sabe» quiénes son sus socios:

La Ley General de Sociedades Mercantiles ya obliga a tenerlo, desde 1934. La sociedad anónima «tendrá un **registro de acciones**» con el nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, las acciones que le pertenecen y las transmisiones que se realicen (artículo 128). La sociedad de responsabilidad limitada «llevará un **libro especial de los socios**» con nombre, domicilio, aportaciones y transmisión de partes sociales, y la transmisión «no surtirá efectos respecto de terceros sino después de la inscripción» (artículo 73). Y la sociedad «considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal» (artículo 129), con publicación de aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía conforme al artículo 50 Bis del Código de Comercio.

Y existe un régimen fiscal paralelo, con umbral más bajo. Los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación imponen a personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y partes de otras figuras jurídicas obtener, conservar y mantener actualizada la información de su Beneficiario Controlador, y proporcionarla al SAT cuando la requiera. Ahí el control por titularidad se define, entre otros supuestos, por **más del 15% del capital social** —contra el 25% de este régimen—. El mismo artículo cierra remitiendo, para su interpretación, a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Foro Global de la OCDE.

De modo que la sociedad que dice no saber quiénes son sus socios no está describiendo una laguna de la LFPIORPI: **está describiendo un incumplimiento de la LGSM y, probablemente, uno del Código Fiscal.**

Con un límite que hay que escribir: el registro de acciones y el libro de socios acreditan al **titular legal**, no necesariamente al Beneficiario Controlador. Son el primer escalón de la prelación del artículo 23 Quinquies —el del porcentaje—, no su punto de llegada; para el control ejercido por otras vías hay que seguir buscando.

Criterio de la casa, mientras tanto: tener determinado por escrito al Beneficiario Controlador de la sociedad con su soporte documental —empezando por el registro de acciones o el libro de socios, que ya deben existir —, hacerlo constar en acta del órgano de administración junto con la resolución que se adopte sobre el registro, y conservar evidencia fechada de los intentos de presentación cuando la plataforma no los complete. Lo que no conviene es esperar al lineamiento sin haber hecho la determinación.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción III, párrafo relativo al Capítulo IV Bis, 18, fracción III, 33 Bis, 33 Ter, 33 Quáter, 52, tercer párrafo, 53, fracción V, y 54, fracción II; Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Primero;*

LGSM arts. 73, 128 y 129*; *Código de Comercio art. 50 Bis*; *CFF arts. 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies. *La LGSM y el CFF entran por materia propia y no como supletorios del artículo 4 de la Ley. Véase la pregunta 50. Subsiste la ausencia de los lineamientos a que remite el artículo 33 Ter.* · ÁMBAR · Recurrencia media

186. El orden de prelación del Beneficiario Controlador en las Reglas, ¿es excluyente? Si el primer escalón arroja un nombre, ¿ya no se busca en el segundo? ¿Contradice a la Ley, que no establece cascada?

No es excluyente, y la contradicción con la Ley es menor de lo que parece. Son tres ideas.

La Ley remite a las Reglas. La definición del artículo 3, fracción III de la Ley dice que una persona controla de manera efectiva en última instancia a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, «**en términos de las Reglas de Carácter General aplicables**», puede imponer decisiones o nombrar a la mayoría del órgano de administración, mantener derechos de voto por más del veinticinco por ciento, o dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas. El legislador delegó expresamente en las Reglas el desarrollo del concepto. Un orden de búsqueda fijado por las Reglas no invade la Ley: la desarrolla por mandato.

El orden es un mínimo de búsqueda, no un tope de resultados. El artículo 23 Quinquies dice que se considerará «**por lo menos**» el orden de prelación. Y la definición legal, que sigue rigiendo, habla de «la persona física **o grupo de personas físicas**»: puede haber más de un Beneficiario Controlador. Si el primer escalón identifica a quien tiene el 25% y, además, consta que otra persona dirige la estrategia y las principales políticas por un medio distinto —un contrato, un pacto de socios, una posición de hecho—, esa otra persona cumple la definición de la Ley y debe identificarse también. El orden sirve para que nadie se detenga antes de tiempo; no autoriza a dejar de ver lo que ya se sabe.

El tercer escalón se lee como residual, aunque el texto no lo diga. La fracción III del artículo 23 Quinquies no condiciona su aplicación a que los dos primeros escalones resulten vacíos. La lectura residual es la del estándar del GAFI y la única que evita convertir en Beneficiario Controlador a todo director general; como explica la pregunta 137, llegar ahí documenta que no se pudo identificar al verdadero, no que esa persona lo sea.

Hay una diferencia textual que sí conviene tener presente: la Ley y la definición de las propias Reglas (artículo 3, fracción IV, subinciso ii) hablan de **más del** veinticinco por ciento del voto; el primer escalón de la prelación, del **25% o más** de la composición accionaria. En el caso exacto del veinticinco por ciento, las Reglas alcanzan a quien la Ley no; y como el orden es un mínimo, aplicar el criterio más amplio no contraviene la Ley. La pregunta 45 trata el punto.

Criterio de la casa. Recorrer los tres escalones en orden; no detenerse en el primero cuando haya indicios de control por otros medios; identificar a todos los que cumplan cualquiera de los supuestos de la definición legal; y documentar, en cada escalón, qué se buscó y qué se encontró.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III, inciso b) y párrafo segundo con sus subincisos i) a iii); RCG arts. 3, fracción IV, y 23 Quinquies, segundo párrafo, fracciones I a III y párrafo final; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027); véanse las preguntas 44, 45 y 137. Ausencia de disposición que declare expresamente si la identificación en un escalón excluye la de los siguientes.* · ÁMBAR · Recurrencia media

187. Cuando el control se ejerce a través de una cadena de sociedades, ¿cómo se calcula el porcentaje «indirecto»? ¿Se multiplican los porcentajes de cada eslabón?

El texto no lo dice. El artículo 23 Quinquies, fracción I, habla de quien «directa o indirectamente» sea titular del 25% o más de la composición accionaria, y el artículo 23 Quinquies 1, para fideicomisos, ordena ascender «en la cadena de titularidad y control» hasta llegar a la persona física que en última instancia ejerza el control efectivo. Ningún precepto fija el método de cálculo.

Hay dos métodos posibles y dan resultados distintos. El **multiplicativo** calcula la participación económica efectiva: quien tiene el 60% de una sociedad que a su vez tiene el 30% del Cliente participa indirectamente del 18%, y quedaría por debajo del umbral. El **de control** sigue quién decide: quien controla una sociedad intermedia —porque tiene la mayoría o porque impone sus decisiones— dispone de toda la participación que esa sociedad tiene en el Cliente, y en el ejemplo dispondría del 30%, por encima del umbral. En otros casos el producto aritmético da un número que no describe a nadie: quien tiene el 75% de una sociedad que tiene el 52% del Cliente «tiene» un 39% que no existe en ningún libro de socios; lo que existe es que controla a la sociedad que controla al Cliente.

Criterio de la casa. Aplicar los dos métodos y considerar Beneficiario Controlador a quien alcance el umbral por cualquiera de ellos. El de control es el que mejor corresponde al texto, porque la definición legal gira sobre el «control efectivo en última instancia» y el propio artículo 23 Quinquies 1 habla de cadena de titularidad **y** control; el multiplicativo sigue siendo útil para detectar a quien, sin controlar ningún eslabón, acumula participación económica relevante por varias vías. En ambos casos, documentar la cadena completa con sus porcentajes: es la evidencia que la norma exige conservar del procedimiento seguido.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III, inciso b), y subincisos i) a iii); RCG arts. 23 Quinquies, segundo párrafo, fracción I y párrafo final, y 23 Quinquies 1, segundo párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 44 y 186.* ***Ausencia de disposición que establezca el método de cálculo de la participación indirecta.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

208. Vendo un inmueble a un Cliente casado en sociedad conyugal. ¿Identifico sólo a quien comparece o también a su cónyuge?

Depende de quién adquiere. Si los dos cónyuges comparecen y adquieren, hay dos Clientes y se integra un expediente por cada uno. Si comparece sólo uno, la Ley no hace Cliente al otro, pero puede hacerlo Beneficiario Controlador.

Cliente es quien celebra el acto. La Ley define a la persona Cliente o Usuaria como la que celebra actos u operaciones con quien realiza la Actividad Vulnerable. El cónyuge que no firma no celebra nada, y no es Cliente por el solo hecho del matrimonio.

Pero el bien puede entrar a un patrimonio que no es sólo de quien firma. Beneficiario Controlador es también quien, «directamente o por medio de alguna persona Cliente o Usuaria», obtiene en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien. Si el inmueble ingresa a la sociedad conyugal, el otro cónyuge comparte ese beneficio por efecto del régimen. En el Código Civil Federal, «el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal». Tratándose de un Cliente persona física, la vía es la que la Ley prevé para ese caso: recabar su declaración

firmada sobre si conoce la existencia de un Beneficiario Controlador y, si la respuesta es sí y cuenta con la información, sus datos y documentos conforme al Anexo que corresponda (pregunta 52).

Lo que el texto no resuelve. Ningún precepto dice que el cónyuge en sociedad conyugal sea, por ese solo hecho, Beneficiario Controlador. Y que el bien entre o no al fondo común depende de las capitulaciones y del código civil que rija el matrimonio, que no es uniforme en el país. Por esa dependencia la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Preguntar siempre por el régimen patrimonial y dejarlo asentado en el expediente. Si es sociedad conyugal y el bien entra al fondo común, tratar al cónyuge que no comparece como Beneficiario Controlador declarado, con sus datos y su identificación. La persona notaria tiene su propio expediente por la fracción XII; el de quien vende no lo sustituye.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracciones III, inciso a), y III Bis, y 18, fracciones I y III, segundo párrafo; RCG art. 12, fracción VII, y Anexo 3, inciso b), numeral iv); como referencia supletoria, Código Civil Federal arts. 183 y 194; véanse las preguntas 52 y 145.* ***Ausencia de disposición que califique al cónyuge en sociedad conyugal como Beneficiario Controlador.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

8. Enfoque basado en Riesgos, proporcionalidad y guías pendientes

55. ¿Desde cuándo es exigible la evaluación con enfoque basado en Riesgos y con qué información se elabora la primera?

Debe estar a disposición de las autoridades competentes, previo requerimiento, a partir del 1 de marzo de 2027, y la información y los factores considerados corresponden al año inmediato anterior. Cuando no se cuente con información de la totalidad de ese año, se utiliza la disponible desde el inicio de la Actividad Vulnerable y hasta la fecha de elaboración de la evaluación.

Fundamento: *Transitorio Segundo del ACUERDO 115/2026; RCG Capítulo II Quáter.* · VERDE · Recurrencia media

56. ¿Puede elaborarse una sola evaluación de Riesgos para todo un grupo empresarial?

Hay que distinguir dos planos. La evaluación de Riesgos está construida por sujeto obligado: cada quien diseña e implementa su metodología conforme a su actividad, sus Clientes y su exposición, y no existe figura de evaluación consolidada de grupo. Las políticas, en cambio, sí tienen alcance de grupo: la Ley lo ordena y las Reglas lo desarrollan exigiendo políticas y mecanismos centralizados de cumplimiento aplicables a todas las sucursales y filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras, bajo tres condiciones, la tercera de las cuales es que garanticen el cumplimiento en lo individual de cada sucursal o filial. Lo que no está resuelto es cómo se documenta esa articulación cuando los Riesgos de las filiales difieren.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción VIII, segundo párrafo; RCG arts. 10 Septies y 37 Bis 1, fracción III; RCG Capítulo II Quáter.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

57. ¿Por cuánto tiempo debe conservarse la documentación de la evaluación de Riesgos?

Por al menos diez años. La información y documentación generada con motivo del capítulo de enfoque basado en Riesgos debe conservarse por ese plazo y proporcionarse al SAT o a la UIF cuando la requieran.

Fundamento: *RCG art. 10 Septies 3, último párrafo.* · VERDE · Recurrencia baja

58. ¿Existe fundamento para exigir proporcionalidad a la autoridad?

Existe base textual, que es distinto de un derecho exigible. El Acuerdo ordena que la Secretaría privilegie el enfoque basado en Riesgo en el ejercicio de sus facultades, y no es el único anclaje: también obliga a la UIF a aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en Riesgo —acotadas al Riesgo relacionado con el delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal— respecto de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos a fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o filantrópicos, y exige que los mecanismos automatizados sean razonablemente adecuados al volumen, naturaleza y complejidad de los actos u operaciones y al Riesgo. Que de una regla dirigida a la actuación de la autoridad se derive un derecho del gobernado a «exigir» proporcionalidad es tesis, no texto: sirve como argumento y para pedir motivación reforzada, no como eximente.

Hay un argumento adicional que conviene conocer, porque es de los que se sostienen ante una visita. **La metodología de evaluación de Riesgos del Capítulo II Quáter proviene del régimen financiero, y en su fuente venía acompañada de cláusulas de escala que el Acuerdo no recogió.** La Guía que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió en 2019 para la elaboración de esa misma metodología dice tres cosas que aquí no aparecen: que «el nivel y la complejidad del análisis deberá ser **proporcional a la naturaleza y alcance de la operación**»; que el impacto «deberá ser medido en relación a la **concentración del negocio** —y **no en términos financieros o de montos de posibles multas**—»; y que el método «debe ser **flexible**, de manera que permita realizar ajustes cuando la operación así lo requiera». Los artículos 10 Septies a 10 Septies 3 reproducen de esa Guía la estructura, los elementos de Riesgo y hasta frases completas —la de no tener inconsistencias con los mecanismos automatizados y la de usar el total de Clientes, operaciones y monto operado de un periodo no menor a doce meses son casi literales—, pero no trasladaron esas tres.

Eso no crea un derecho: crea un argumento de método sobre el origen de la norma, y es citable porque ambos textos son públicos. En la misma línea, la Recomendación 1 del GAFI y las guías del GAFILAT para el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas sostienen expresamente que las medidas deben ser proporcionales al tamaño y a la naturaleza del sujeto obligado.

Fundamento: *RCG arts. 10 Septies 6, 38 Bis y 41. Como criterio comparado y estándar internacional, no como fundamento: Guía de la CNBV para la elaboración de una metodología de evaluación de Riesgos, 6 de septiembre de 2019; Recomendación 1 del GAFI y su Nota Interpretativa; guías del GAFILAT para APNFD. Ninguna de esas fuentes es vinculante en este régimen y sus propios textos así lo advierten.* · ÁMBAR · Recurrencia media

59. ¿Cómo se traduce la proporcionalidad a exigencias concretas para un sujeto obligado pequeño?

No hay parámetros generales. Ninguna disposición fija escalas, umbrales ni criterios verificables que permitan anticipar qué se exigirá a una operación pequeña. Lo que sí existe es un escalonamiento de obligaciones por Riesgo disperso en el texto: expediente simplificado, ordinario o reforzado según el Grado de Riesgo del Cliente, medidas reforzadas para Riesgo alto, exención de políticas para supuestos que se declare no realizar, y dictamen por área interna frente a auditoría externa según el Riesgo de quien realiza la Actividad. De ahí se

construye una respuesta, pero es lectura sistemática. La proporcionalidad no alcanza a la evidencia: el documento existe o no existe.

Sí hay, en cambio, una palanca concreta que el sector no suele usar y que conviene tener a la mano. La medición del Riesgo obliga a ponderar los **Mitigantes** y su **efectiva aplicación**; el Acuerdo lo dice, pero no da criterios para valorarlos. Las guías del GAFILAT para el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas —escritas para sujetos obligados sin regulador prudencial, que es exactamente esta situación— proponen evaluar cada control por su **naturaleza, su nivel de automatización y su frecuencia**. Ahí está la traducción práctica de la proporcionalidad: un control manual aplicado una vez al mes y uno automatizado que corre en continuo **no valen igual**, y quien no tiene sistema puede documentar por qué su control manual es suficiente para su volumen en lugar de quedar reprobado de entrada.

Traducido a exigencias concretas para una operación pequeña: **el nivel de detalle se elige y se justifica; no se reduce en silencio.** Escribir en la propia metodología por qué el número de indicadores, la periodicidad de revisión y el grado de automatización elegidos son adecuados al volumen y a la naturaleza del negocio es lo que convierte una decisión de escala en una decisión defendible. Lo que no es defendible es hacer menos sin decir por qué.

Fundamento: *RCG art. 10 Septies 1, fracción III, y art. 10 Septies 6; arts. 17 y 17 Bis; arts. 23 Ter 3 y 23 Ter 4; art. 37 Bis 2; arts. 44 y 45; ausencia de lineamientos del art. 10 Septies 5 y ausencia de criterios para valorar la efectividad de los Mitigantes. Como estándar internacional y no como fundamento: guías del GAFILAT para la construcción de matrices de riesgo de APNFD y para la supervisión con enfoque basado en Riesgo de APNFD sin regulador prudencial.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

60. ¿Quién debe emitir las guías y lineamientos que faltan?

La UIF, con previa opinión del SAT, pero con distinto grado de exigencia según la materia. Para el enfoque basado en Riesgos el texto le impone elaborarlos: «elaborará lineamientos, guías o mejores prácticas». Para el Beneficiario Controlador prevé lineamientos en los mismos términos, que el sujeto obligado «podrá considerar». Para la capacitación, en cambio, sólo la faculta: «podrá emitir». En ningún caso hay plazo de emisión.

Fundamento: *RCG arts. 10 Septies 5, 23 Quinquies 3 y 39.* · **VERDE** · Recurrencia media

138. Para determinar el Grado de Riesgo propio, ¿deben considerarse únicamente los actos u operaciones que constituyen Actividad Vulnerable, o también el resto de la actividad económica, incluso cuando la Actividad Vulnerable no es la preponderante?

El texto no lo resuelve, y la pregunta es más consecuente de lo que parece porque de la banda de Riesgo propio depende quién puede firmar el dictamen.

Lo que el texto sí dice apunta en dos direcciones. El primer elemento que la metodología debe considerar son los «actos u operaciones», sin adjetivarlos, y el mecanismo automatizado debe ser razonablemente adecuado «al volumen, naturaleza y complejidad de los actos u operaciones» y al Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable, también sin acotar. En sentido contrario, todo el régimen se construye sobre la Actividad Vulnerable como perímetro: es la actividad la que genera la obligación, la que se registra en el Padrón y la que se audita.

La lectura sostenible distingue el objeto de la medición del insumo que la alimenta. Lo que se mide es la exposición al Riesgo **derivada de la Actividad Vulnerable**, porque es la única respecto de la cual la Ley impone obligaciones. Pero el resto de la operación no es irrelevante cuando incide en esa exposición: los canales de cobro compartidos, la clientela común, la infraestructura de pagos y la concentración geográfica del negocio entero afectan el Riesgo de la parte vulnerable y difícilmente pueden excluirse de un análisis honesto. Que la Actividad Vulnerable sea minoritaria dentro del negocio no reduce por sí mismo el Riesgo: reduce el volumen, que es sólo uno de los factores.

Criterio de la casa: definir el perímetro en la propia metodología, decir expresamente qué se incluyó y qué se excluyó, y justificarlo. Un perímetro documentado y aplicado de manera uniforme es defendible; uno implícito, no.

Y hay un dato de la propia autoridad que conviene tener presente al fijar ese perímetro. En la **Evaluación Nacional de Riesgos 2023** —fuente que el artículo 10 Septies manda tomar en cuenta— la UIF aplicó un cuestionario a 6,307 sujetos obligados de Actividades Vulnerables, y una de sus preguntas fue si «cuentan con mecanismos de seguimiento a **operaciones acumuladas (dentro de 6 meses) de un mismo sujeto que rebasen el umbral de identificación y no el de aviso**»: 5,665 respondieron que sí y 642 que no. La autoridad construyó la pregunta, la midió y publicó el resultado. Es decir: **la existencia de ese tramo intermedio, y la expectativa de que se le dé seguimiento, están reconocidas en documento público de la propia UIF.** Un perímetro de medición que lo deje fuera es más difícil de defender que uno que lo incluya. Véase la pregunta 169.

Fundamento: *RCG arts. 10 Septies, segundo párrafo, 10 Septies 1, fracción I, inciso a), 37 Bis, fracción VIII, y 41, primer párrafo; Ley art. 18, fracciones VII y XI; RCG arts. 44 y 45; Evaluación Nacional de Riesgos 2023, apartado de acercamiento con los sujetos obligados, cuya consideración ordena el artículo 10 Septies; ausencia de disposición que delimite el perímetro de la evaluación respecto de la actividad económica no vulnerable.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

139. ¿Cuántos factores debe contener el modelo de evaluación de Riesgos, y hay que justificar por escrito el valor que se asigna a cada uno?

Sobre el número, la norma no fija ninguno, pero tampoco deja el modelo abierto: exige cuatro elementos como mínimo —actos u operaciones; tipo de personas Clientes o Usuarias; países y áreas geográficas; y transacciones y canales de envío o distribución—, e indicadores asociados a cada uno de ellos que expliquen cómo y en qué medida se está expuesto al Riesgo. A ello se suma una exigencia que suele omitirse: deben establecerse indicadores específicos relacionados con los delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal **para cada uno de los elementos**, no una sola vez para el modelo entero. El número de factores lo determina, entonces, la cobertura: los que hagan falta para explicar la exposición de esos cuatro elementos, ni uno impuesto ni uno de menos.

Sobre el valor asignado, el texto es más exigente de lo que suele leerse y tiene dos niveles. Debe utilizarse un método de medición que establezca una relación entre los indicadores y el elemento al que pertenecen, y asignar un valor a cada indicador **de manera consistente en función de su importancia** para describir los Riesgos; y debe asignarse además un valor a cada uno de los elementos, con el mismo criterio. De ahí se sigue una consecuencia que conviene enunciar sin rodeos: **repartir el mismo peso entre todos los indicadores no es una decisión neutra, es una decisión que el precepto no admite**, porque una ponderación

uniforme no expresa importancia relativa alguna. La ponderación plana es la forma más común de incumplir esta fracción sin advertirlo.

Lo que la norma no exige de manera expresa es que la justificación de cada valor conste por escrito en el momento del diseño. La conclusión de que conviene asentarla se apoya en tres apoyos indirectos y no en un precepto que la ordene: las revisiones y actualizaciones de este capítulo sí deben constar por escrito y estar a disposición del SAT; toda la información generada con motivo del capítulo se conserva por al menos diez años; y el SAT puede revisar la metodología y señalar los ajustes necesarios, lo que difícilmente puede atenderse sobre una asignación de valores cuyo razonamiento no existe. Por esa mitad se colorea así la respuesta.

Fundamento: *RCG art. 10 Septies 1, fracciones I y II y último párrafo; art. 10 Septies 3, párrafos primero, segundo y último; Código Penal Federal arts. 139 Quáter y 400 Bis; ausencia de disposición que exija asentar por escrito la justificación de cada valor al momento del diseño.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

171. ¿La metodología de evaluación de Riesgos debe incluir indicadores de financiamiento al terrorismo, o basta con los de lavado de dinero?

Debe incluirlos, y el precepto es expreso. El último párrafo del artículo 10 Septies 1 obliga a establecer «indicadores específicos relacionados con los delitos previstos en los artículos **139 Quáter** y **400 Bis** del Código Penal Federal», y no de manera genérica sino **«para cada uno de los elementos de Riesgo»**. Es decir: para actos u operaciones, para tipo de Cliente, para países y áreas geográficas, y para transacciones y canales.

El 400 Bis es operaciones con recursos de procedencia ilícita; el **139 Quáter es financiamiento al terrorismo**. Una matriz que sólo mida riesgo de lavado incumple el precepto, y es un incumplimiento fácil de detectar en una revisión: basta contar los indicadores y ver que ninguno alude al financiamiento al terrorismo.

Conviene además saber que los dos riesgos **no se comportan igual**, y por eso los indicadores no pueden ser los mismos con otro nombre. El lavado mueve recursos de origen ilícito hacia la apariencia de licitud, y sus señales suelen ser el monto y la complejidad. El financiamiento al terrorismo puede operar con **montos pequeños y recursos de origen lícito**, y sus señales son de destino y de patrón: fondos que van a zonas de conflicto, uso de organizaciones sin fines de lucro con destino inconsistente con su objeto, múltiples envíos de bajo monto que sumados resultan significativos, coincidencia de datos de contacto con listas internacionales, o compras atípicas para el perfil. Medir financiamiento al terrorismo con indicadores de monto es no medirlo.

Criterio de la casa: incluir al menos un indicador de financiamiento al terrorismo por cada elemento de Riesgo, dejar constancia de la fuente de la que se tomó —las listas del Consejo de Seguridad de la ONU, la Evaluación Nacional de Riesgos, las guías publicadas— y llevar el tema al programa anual de capacitación, porque de nada sirve un indicador que quien opera no sabe reconocer.

Fundamento: *RCG art. 10 Septies 1, fracción I y último párrafo; art. 37 Bis, fracciones II y IX; art. 39 Bis; Reglamento art. 1; Código Penal Federal arts. 139 Quáter y 400 Bis, por remisión expresa del propio artículo 10 Septies 1 y no por supletoriedad. Como estándar y no como fundamento: Guía de la CNBV para la prevención y detección de operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.*

*Nota de color: el núcleo de esta respuesta —que los indicadores de financiamiento al terrorismo son obligatorios y deben existir para cada elemento de Riesgo— sí tiene precepto expreso. Se colorea en ámbar porque la parte que dice **cómo** deben ser esos indicadores, y por qué no pueden ser los de lavado con otro nombre, se apoya en una guía que no vincula en este régimen; conforme a la regla de este documento, se asigna el color de la parte más débil.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

182. El resultado que decide quién puede dictaminar y si proceden medidas simplificadas, ¿es el Riesgo inherente o el Riesgo residual, ya aplicados los Mitigantes?

Ningún texto usa esas dos palabras para el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable, y ésa es la primera cosa que conviene saber. La Ley, el Reglamento y las Reglas hablan de «Riesgo» sin adjetivo; el término «inherentes» aparece una sola vez en las Reglas, en el artículo 23 Bis 2, y se refiere a las características del Cliente o Usuaria, no al resultado de la metodología de la entidad. Tampoco hay definición de impacto. Es un vacío real, y es consecuente: de esa cifra dependen el tipo de dictamen —área interna con Riesgo bajo o medio, auditor externo independiente con Riesgo alto— y el acceso a las medidas simplificadas del artículo 15 del Reglamento, que exige Riesgo bajo de quien realiza la actividad.

Dicho eso, el texto no está mudo, y apunta en una dirección. Los preceptos que usan el resultado lo remiten a la metodología: el artículo 18, fracción XI de la Ley habla del Riesgo «según la evaluación realizada conforme a la fracción VII»; los artículos 44 y 45 de las Reglas, del Riesgo «evaluado [...] de conformidad con la metodología prevista en el Capítulo II Quáter»; y el artículo 15 del Reglamento, de la evaluación del artículo 18, fracción VII. Y esa metodología, por mandato del artículo 10 Septies 1, fracción III, **debe** identificar los Mitigantes, considerar su efectiva aplicación y «establecer el efecto que estos tendrán sobre los indicadores y elementos de Riesgo». Una metodología que no incorpore el efecto de los Mitigantes está incompleta; su resultado, por tanto, es el que ya los descuenta. A eso se suma el artículo 10 Septies 2, que, cuando se detecten Riesgos mayores o nuevos, obliga a establecer Mitigantes para mantenerlos «en un nivel de tolerancia aceptable»: la norma piensa en un Riesgo que se gestiona, no en uno que sólo se describe.

La lectura contraria tiene su razón y conviene conocerla: el Riesgo inherente describe lo que el negocio es —su producto, su clientela, su geografía, sus canales— y no cambia porque se redacte un buen Manual. Quien la sostiene teme, con fundamento, que la banda final se «baje» con controles que existen en papel.

Criterio de la casa. La metodología calcula y conserva **las dos cifras**, y declara que la que determina la banda es la residual, porque es la que resulta de aplicar la metodología completa que la norma describe. Esa decisión sólo se sostiene con una condición: cada punto que los Mitigantes restan debe estar respaldado por evidencia de su **efectiva aplicación**, no sólo de su existencia. Cuando el Riesgo inherente sea alto y el residual quede en medio o bajo, la distancia entre ambos es lo primero que revisará la autoridad o el auditor, y conviene que el expediente la explique Mitigante por Mitigante. Quien no pueda documentarla con esa solidez tiene a la mano la salida que el propio artículo 45 prevé: elegir voluntariamente auditor externo.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción XII Ter, y 18, fracciones VII y XI; Reglamento art. 15, párrafos primero y tercero; RCG arts. 3, fracciones XI Quinquies y XVI, 10 Septies 1, fracción III, 10 Septies 2, párrafo tercero, 23 Bis 2, fracción I, 44 y 45; véanse las preguntas 99 y 138 y el Anexo C.* ***Ausencia de disposición que defina Riesgo inherente, Riesgo residual o impacto, o que determine cuál de ellos se compara contra las bandas bajo, medio y alto.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

183. Los riesgos asociados —reputacional, legal, operativo, de contagio—, ¿deben entrar al modelo de medición de Riesgos?

A la medición, no; a la identificación y al entendimiento, sí. La distinción tiene fundamento en la definición misma.

Lo que la Ley y las Reglas llaman Riesgo —las Reglas añaden «o las personas que las realicen»— es una sola cosa: la **probabilidad** de que las Actividades Vulnerables puedan ser utilizadas para actos u operaciones que actualicen los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con éstos y el financiamiento de las organizaciones delictivas. El reputacional, el legal, el operativo o el de contagio no son otra forma de ese Riesgo: son **consecuencias** que se producen cuando ese Riesgo se materializa, o **vías** por las que se transmite. El artículo 10 Septies 1 fija un mínimo —«al menos» cuatro elementos: actos u operaciones, tipo de Cliente o Usuaria, países y áreas geográficas, transacciones y canales— y no prohíbe añadir otros. Pero todo elemento o indicador que se añada debe explicar «cómo y en qué medida» se está expuesto al Riesgo, y el Riesgo es una probabilidad de uso para los delitos. El reputacional, el legal, el operativo o el de contagio no miden esa probabilidad: miden sus consecuencias. Meterlos como quinto elemento, o como indicador ponderado, mezcla una probabilidad con sus efectos y deforma la calificación.

Eso no los vuelve inútiles. El segundo párrafo del artículo 10 Septies describe los procesos de «identificación, análisis, entendimiento, medición y mitigación», y en los tres primeros los riesgos asociados sí sirven: explican el alcance de lo que está en juego, ayudan a la dirección a entender por qué un nivel de Riesgo exige recursos, y ordenan prioridades de mitigación. Algunos marcos extranjeros —el colombiano, con su sistema de administración del riesgo de lavado de activos, por ejemplo— sí los incorporan de manera expresa; el mexicano no lo hizo, y la medición debe ajustarse al texto que rige aquí.

Hay un caso en que lo operativo sí toca la medición, y conviene no confundirlo: cuando la falla de un control —un mecanismo automatizado que no corre, una consulta de listas que no se hace— reduce la efectividad de un Mitigante. Eso se refleja **en la valoración del Mitigante**, no como riesgo aparte.

Criterio de la casa. Documentar los riesgos asociados en el apartado de identificación y entendimiento de la metodología, con su relación explícita con los Riesgos medidos, y no asignarles peso en la calificación. Si se usan para explicar el resultado a la dirección, que quede escrito que son referencia de impacto, no componentes del cálculo.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción XII Ter; RCG arts. 3, fracción XVI, 10 Septies, segundo párrafo, y 10 Septies 1, fracciones I a III y párrafo final; ausencia de disposición que incorpore los riesgos asociados a la medición o que los excluya expresamente. Como derecho comparado y no como fundamento: marcos de gestión de riesgo de otras jurisdicciones que sí los incorporan.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

184. La Guía anticorrupción de la CNBV y su figura de «personas vulnerables», ¿obligan a quien realiza Actividades Vulnerables?

No obligan. Pero sirven, y conviene saber para qué.

La Guía anticorrupción y de Personas Políticamente Expuestas que publicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2020 está dirigida al sector financiero, y declara en su propio texto que no es vinculante ni siquiera para él. Para quien realiza Actividades Vulnerables está a dos grados de distancia: ni la emitió su autoridad, ni los artículos 26 y 34 de las Reglas la incluyen entre las guías que deben considerarse —ahí se mencionan las

de la UIF y, para Avisos, las de organismos internacionales de los que México es miembro—. Nada de lo que contiene es exigible en este régimen.

Lo que aporta, en cambio, es material que el propio régimen necesita y no desarrolla. El artículo 23 Bis 3 de las Reglas obliga a determinar **factores de Riesgo adicionales** para las Personas Políticamente Expuestas nacionales, a fin de saber si su comportamiento transaccional corresponde con sus ingresos, funciones, nivel y responsabilidad, pero no dice cuáles. La guía los tiene: estructuras corporativas de más de tres niveles sin justificación aparente; uso de intermediarios para ocultar la identidad; familiares o empleados como propietarios reales. Propone además medidas concretas —solicitar la declaración patrimonial del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cruzar con el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y con el registro de proveedores del gobierno federal—, un apartado de política antisoborno, y fija un criterio que el régimen de Actividades Vulnerables comparte: las Personas Políticamente Expuestas no son de alto riesgo *per se*; se califican individualmente.

La figura de **personas vulnerables** —quienes no son Personas Políticamente Expuestas pero presentan riesgo por sus vínculos financieros con una de ellas en una operación— tiene una traducción parcial en nuestro texto: el artículo 23 Quáter ya asimila a las Personas Políticamente Expuestas a los socios o asociados de personas morales con las que éstas mantengan vínculos patrimoniales. Lo que la guía añade es extender el tratamiento a otros vínculos financieros. Si un Manual adopta esa figura, la adopción obliga a quien la adoptó: lo que se escribe en el Manual se cumple, aunque la Ley no lo exija.

Criterio de la casa. Usar la guía como fuente de indicadores para el modelo de Grado de Riesgo y de factores adicionales para Personas Políticamente Expuestas, citándola como criterio comparado. Adoptar la categoría de personas vulnerables sólo si la exposición del negocio lo justifica —una notaría que constituye sociedades con socios Personas Políticamente Expuestas, por ejemplo—, y en ese caso escribir en el Manual qué tratamiento reciben y por qué.

Fundamento: *RCG arts. 23 Bis 2, 23 Bis 3, 23 Quáter, tercer párrafo, 26, tercer párrafo, y 34; Ley arts. 3, fracción IX Bis, 18, fracción VIII («elaborar y observar» el Manual), y 53, fracción II. Como criterio de la autoridad financiera y no como fundamento: Guía anticorrupción y de Personas Políticamente Expuestas de la CNBV (2020), no vinculante por declaración propia; véanse las preguntas 105, 106 y 164.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

185. En un negocio que vende sobre todo al público en general —una joyería, por ejemplo— y factura sin identificar a quien compra por debajo del umbral, ¿esas ventas cuentan en la metodología? ¿Cómo se califican, y puede la autoridad objetar su inclusión?

Cuentan, y la pregunta 169 da la razón: el umbral de identificación decide a quién se identifica, no qué se mide, y el artículo 10 Septies 2 ordena implementar la metodología con el **total** de Clientes o Usuarias, actos u operaciones y monto operado de un periodo no menor a doce meses. Dejar fuera la venta al público en general sería medir el archivo de expedientes, no el negocio.

Es criterio, no texto, y conviene saberlo. La lectura contraria tiene apoyo: el primer párrafo del artículo 10 Septies circunscribe la evaluación a los actos u operaciones que se realicen «en términos del artículo 17», y el penúltimo párrafo de ese artículo dice que los actos por debajo del umbral «no darán lugar a obligación alguna». La pregunta 169 explica por qué, aun así, se sostiene la inclusión.

La dificultad es otra y es práctica: de quien compra sin ser identificado no hay expediente, ni perfil, ni Grado de Riesgo. La forma de resolverlo es separar los indicadores por su fuente. Los que se alimentan de la operación —número de actos, monto, frecuencia, forma de pago, sucursal o zona, canal— se construyen con la totalidad de las ventas, incluidas las facturadas a público en general; el comprobante fiscal emitido con la clave genérica es, precisamente, el registro que permite contarlas. Los que se alimentan del expediente —tipo de persona, nacionalidad, actividad, Beneficiario Controlador— sólo pueden construirse con los Clientes identificados, y para el resto hay que decidir un tratamiento.

Ese tratamiento es el punto delicado, porque es donde se puede distorsionar el resultado. Si a quien no se conoce se le asigna por defecto un nivel bajo, el volumen de ventas pequeñas «diluye» la calificación del negocio hacia abajo. Y aquí está la respuesta a la segunda parte de la pregunta: ninguna disposición prohíbe incluir esas operaciones —el texto pide el total—, de modo que la autoridad difícilmente puede objetar la inclusión como tal; lo que sí puede objetar, al revisar la metodología, es una calificación que no se sostiene. Lo que no se conoce no puede calificarse como de Riesgo bajo, porque la falta de información es en sí misma un factor de Riesgo.

Criterio de la casa. Incluir la totalidad de la operación; agrupar a quienes no fueron identificados en un segmento propio de «Cliente o Usuaria no identificado por debajo del umbral»; asignarle, dentro de la metodología, un valor de Riesgo no inferior al medio, con la razón escrita —es el valor del segmento en la evaluación de la entidad, no un Grado de Riesgo de Cliente del Capítulo III Bis, que es individual y supone expediente—; y declarar en la metodología qué indicadores cubren ese segmento y cuáles no. Si la inclusión cambia de banda al negocio, dejar documentado el cálculo con y sin el segmento: es la mejor defensa frente a quien sostenga que se incluyó para bajar la calificación, y también frente a quien sostenga que se excluyó para subirla.

Fundamento: *Ley art. 17, penúltimo párrafo; RCG arts. 10 Septies, primer párrafo, 10 Septies 1, fracciones I y II, y 10 Septies 2, fracción II; véanse las preguntas 138, 169 y 170.* ***Ausencia de disposición que regule cómo se califican, dentro de la metodología, los actos u operaciones con personas no identificadas por no alcanzar el umbral.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

193. Además del ciclo de doce meses, ¿cuándo hay que revisar y actualizar la metodología de Riesgos?

En varios supuestos más, y todos son independientes: basta que ocurra uno.

- **Cuando se detecten nuevos Riesgos.**
- **Cuando se actualice la Evaluación Nacional de Riesgos.** No hace falta esperar a que se cumplan los doce meses: la publicación de una nueva evaluación dispara por sí misma la revisión. Al 20 de septiembre de 2026, la más reciente conocida es la de 2023.
- **Cuando el SAT lo señale.** El SAT puede revisar la metodología y señalar los ajustes necesarios, además de pedir un plan de acción con medidas reforzadas (artículo 10 Septies 3, segundo párrafo).
- **Antes de implementar o poner a disposición nuevos medios, canales, modalidades, productos o servicios, o de dirigir la actividad a nuevos tipos de Clientes o Usuarias.** Aquí la evaluación es previa, no posterior: se evalúa el Riesgo del nuevo producto, canal o tipo de Cliente antes de lanzarlo, no en la revisión anual siguiente —lo que se exige es esa evaluación, no necesariamente una reforma de la metodología—.

- **En un plazo no mayor a doce meses** a partir de que se cuente con los resultados de la implementación.

Las revisiones y actualizaciones deben constar **por escrito** y estar a disposición del SAT. Y si los resultados muestran Riesgos mayores o nuevos, las políticas y los Mitigantes se modifican en un plazo no mayor a doce meses, indicando el año y el mes en que se obtuvieron los resultados que motivaron el cambio. Dos reglas cercanas completan el cuadro: quien no tenga doce meses de operación implementa su metodología inicial con datos proyectados y la actualiza al cumplirlos; y quien declaró en su Manual que no realizaría ciertos actos pierde esa exención en cuanto decide realizarlos, y debe establecer las políticas antes de hacerlo.

Fundamento: *RCG arts. 10 Septies, tercer párrafo, 10 Septies 2, párrafos segundo a cuarto, 10 Septies 3, párrafos primero y segundo, y 37 Bis 2, segundo párrafo; RCG art. 3, fracción VIII Bis; véanse las preguntas 55 a 57 y el Anexo A.* · VERDE · Recurrencia media

9. Conocimiento del Cliente y Perfil transaccional

61. ¿Qué debe contener la política de conocimiento del Cliente?

Debe elaborarse y observarse una política que incluya, al menos, las políticas, criterios, medidas, procedimientos y controles para mitigar los Riesgos, ajustados a los resultados de la metodología; los procedimientos de seguimiento y monitoreo de los actos u operaciones; los procedimientos para el debido conocimiento del Perfil transaccional de cada Cliente; los supuestos en que los actos u operaciones se aparten de ese perfil y, en caso de cambios significativos en él, los casos en que procede la revisión y actualización del expediente de identificación; y los criterios para establecer y, en su caso, modificar el Grado de Riesgo. La política debe basarse en el Grado de Riesgo del Cliente o Usuaria e integrarse al Manual de Políticas Internas. La obligación tiene fecha. El artículo 23 Ter integra el Capítulo III Ter de las Reglas, que conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 debe observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027. Hasta esa fecha rige el deber de identificación y conocimiento del Cliente o Usuaria en su formulación anterior: artículo 18, fracción I, de la Ley y Capítulo III de las Reglas. En lo demás el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026.

Fundamento: *RCG art. 23 Ter, fracciones I a V y párrafo final; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · VERDE · Recurrencia media

62. ¿Cómo se determina el Perfil transaccional de un Cliente que opera una sola vez?

La norma sí lo prevé. Tratándose de Clientes o Usuarias con quienes únicamente se realiza un acto u operación y en ese momento se extingue la relación con quien realiza la Actividad Vulnerable, el Perfil transaccional se integra con la información que la persona proporcione al llevar a cabo ese único acto u operación. No hay que construir historial: el perfil es el acto, y los elementos son los mismos —información proporcionada, monto, número y frecuencia, origen y destino de los recursos y los demás criterios que determine quien realiza la Actividad Vulnerable—. La regla tiene fecha de exigibilidad: el artículo 23 Ter 1 integra el Capítulo III Ter de las Reglas y se observa a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hasta esa fecha no existe deber de integrar un Perfil transaccional en los términos de ese capítulo.

Fundamento: *RCG art. 23 Ter 1, fracciones I a IV y último párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia baja

63. ¿Qué exige la norma cuando el Grado de Riesgo del Cliente es alto?

Seis cosas verificables. Requerir mayor información sobre la actividad preponderante del Cliente y aplicar una revisión y monitoreo más estrictos de su comportamiento transaccional. Aplicar cuestionarios de identificación para obtener mayor información sobre el origen y destino de los recursos, que si se realizan por medios digitales deben contener Firma Electrónica. Adoptar medidas reforzadas de origen y destino de los recursos y, tratándose de personas físicas, recabar en su caso los datos del cónyuge, dependientes económicos y sociedades o asociaciones con vínculos patrimoniales. Tratándose de personas morales, obtener mayor información de sus principales accionistas o socios y confirmarla en los registros electrónicos de la Secretaría de Economía. Tratándose de Personas Políticamente Expuestas extranjeras, obtener además la documentación señalada en el Capítulo III de las Reglas respecto de las **personas físicas** del inciso b) de la fracción I —cónyuge y dependientes económicos—; las sociedades y asociaciones con vínculos patrimoniales quedan comprendidas en la obtención de datos de ese inciso b), no en el deber documental reforzado de la fracción III. Y cuando se trate de una Persona Políticamente Expuesta con Grado de Riesgo alto —detectada antes o después del acto u operación—, obtener la aprobación de un directivo o su equivalente que consienta los actos u operaciones respectivos, o, si quien realiza la Actividad Vulnerable es persona física, dejar constancia de los motivos que consideró para realizarlos. La periodicidad y el nivel jerárquico concretos los fija el Manual de Políticas Internas. Los tres preceptos integran el Capítulo III Ter de las Reglas y deben observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027, conforme al Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Distinto es el Capítulo III Quáter, el de la lista de Personas Políticamente Expuestas, que no está comprendido en ese transitorio y rige desde el 30 de noviembre de 2026.

Fundamento: *RCG arts. 23 Ter 3, 23 Ter 4, fracciones I a III, y 23 Ter 5; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **VERDE** · Recurrencia baja

64. ¿Debe acreditarse el origen de los recursos y cómo, cuando no hay antecedentes documentales, por ejemplo una herencia o una donación?

La norma exige considerar el origen y destino de los recursos como factor de Riesgo y como elemento del Perfil transaccional, y adoptar medidas reforzadas para conocerlo cuando el Grado de Riesgo sea alto, pero no establece un catálogo de documentos idóneos ni un estándar de suficiencia. En los casos con soporte —adjudicación hereditaria, contrato de donación— la documentación es directa. En los que carecen de antecedente, la práctica es documentar la declaración del Cliente y valorarla como factor de Riesgo: eso es criterio de la casa apoyado en estándares internacionales de debida diligencia, no texto. Los preceptos que se citan integran los Capítulos III Bis y III Ter de las Reglas, cuya observancia se difiere a los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027 por el Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026. Hoy no hay, pues, ni siquiera ese anclaje textual: la exigencia de conocer el origen de los recursos se sostiene en el deber general de identificación y conocimiento del Cliente o Usuaria del artículo 18, fracción I, de la Ley.

Fundamento: *RCG arts. 23 Bis 2, fracción II, 23 Ter 1, fracción III, y 23 Ter 4, fracción I, inciso a); Ley art. 18, fracción I; estándares internacionales de debida diligencia; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (exigible a partir del 1 de marzo de 2027).* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

140. Cuando el Cliente adquiere o recibe bienes que provienen de una persona con antecedentes de investigación por la autoridad, ¿a quién debe evaluarse para efectos de Riesgo?

Al Cliente, que es quien celebra el acto u operación; pero el antecedente del transmitente no es un dato ajeno que pueda descartarse, y hay dos vías por las que entra al análisis.

La primera es la de Beneficiario Controlador. La definición no se agota en la titularidad accionaria: su inciso a) comprende a la persona física que, directamente o por medio de una persona Cliente o Usuaria, obtiene en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio, y su inciso b) cierra alcanzando a las personas por cuenta de quienes se celebra el acto u operación. Si de las circunstancias resulta que el Cliente actúa por cuenta de un tercero o que el beneficio último recae en él, la obligación no es de evaluación sino de identificación, y las Reglas ordenan indagar cuando existan indicios de que el Cliente actúa por cuenta de otra persona.

La segunda es la de factores de Riesgo. Los antecedentes del Cliente o Usuaria, el origen de los recursos y el propósito y la naturaleza de la relación son factores que el modelo debe considerar, de modo que la procedencia de los bienes se valora ahí aunque el transmitente no sea Cliente. Si el resultado es Grado de Riesgo alto, se activan las medidas reforzadas: mayor información sobre la actividad preponderante, cuestionario de origen y destino de los recursos, y monitoreo más estricto.

Tres advertencias, y son de fondo. La primera: una investigación concluida con exoneración judicial no es un antecedente penal y tratarla como tal expone a quien lo haga; lo que el modelo valora es Riesgo, no culpabilidad, y esa distinción debe quedar escrita en la justificación. La segunda: la evaluación de Riesgo y el Aviso son planos distintos; que un cliente resulte de Grado alto no genera por sí mismo obligación de avisar, y la sospecha, si la hay, se rige por sus propias reglas. La tercera: el régimen de clasificación por Grado de Riesgo del Capítulo III Bis y las medidas reforzadas del Capítulo III Ter son exigibles respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027; hasta entonces el anclaje es el deber general de identificación y conocimiento del Cliente. Ningún elemento de esta respuesta resuelve un caso concreto, y uno con estas características debe analizarse con el expediente a la vista.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción III Bis (Cliente o Usuaria) y fracción III, incisos a) y b) (Beneficiario Controlador); Ley art. 18, fracciones I y III; RCG art. 3, fracción IV, inciso a); RCG art. 22; RCG arts. 23 Bis 2, 23 Ter 3 y 23 Ter 4; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; ausencia de disposición que regule la posición del transmitente no Cliente.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

10. Avisos e Informes

65. ¿Sobre qué base se reporta el monto en el Aviso: bruto, neto o con impuestos?

El Reglamento lo resuelve y la regla tiene dos partes. Para determinar si el acto alcanza el umbral no deben considerarse las contribuciones ni los demás accesorios. Pero al presentar el Aviso deben reportarse los montos totales de los pagos recibidos, incluidos los relacionados con contribuciones, sin necesidad de desglosarlos. Es decir: el impuesto no cuenta para decidir si se avisa, pero sí forma parte del monto que se reporta. Para las restricciones al uso de efectivo la regla se invierte: ahí el cálculo sí incluye contribuciones y accesorios.

Fundamento: *Reglamento art. 6, párrafos primero y tercero; Ley art. 32.* · **VERDE** · Recurrencia alta

66. Si no hubo actos u operaciones objeto de Aviso en el mes, ¿debe presentarse algo?

Sí. Debe remitirse el informe correspondiente, en el mismo formato del Aviso, llenando sólo los campos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable, el periodo y el señalamiento de que no hubo actos u operaciones objeto de Aviso. El Acuerdo añadió además un informe propio para quienes en el mes sólo realizaron actos u operaciones ubicados en alguno de los supuestos exceptuados —no únicamente los intragrupo—: mismo formato, campos equivalentes y señalamiento de que en el periodo correspondiente solamente se realizaron actos u operaciones que se ubican en los supuestos del artículo 27 Bis, sin que se exija precisar cuál de ellos. Si además se realizaron operaciones con quienes no integran el Grupo Empresarial, se presentan los Avisos que correspondan o, de no haberlos, el informe ordinario.

Fundamento: *RCG arts. 25, primer párrafo, 25 Bis y 27 Bis. El artículo 25 de las Reglas remite al último párrafo del artículo 12 del Reglamento, remisión que quedó sin objeto tras la reforma DOF 27-03-2026: ese párrafo regula hoy la baja del padrón, no el Informe (véase el Anexo B).* · **VERDE** · Recurrencia media

67. ¿Desde cuándo es exigible el Aviso por sospecha dentro de las 24 horas?

Ya hay fecha: el **1 de junio de 2027** para su envío. Lo que sigue abierto es si el formato cubre todos los escenarios que la Ley exige.

El envío dependía de dos condiciones. El Transitorio Quinto del Acuerdo dispone que los Avisos de los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27, segundo párrafo, «podrán» enviarse seis meses después de que entre en vigor la Resolución que modifique los formatos oficiales y en la que se prevea expresamente la identificación de este tipo de Avisos. Y el decreto que reformó el Reglamento sujeta la presentación del Aviso del artículo 7 Bis a que los Anexos de esa Resolución se actualicen y abarquen los escenarios del artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley, entre ellos la operación que no llegó a celebrarse.

La Resolución publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2026 responde a esas dos condiciones: sus considerandos dicen que ajusta los formatos para incorporar los Avisos de veinticuatro horas «incluso si el acto u operación no se celebró». Y fija su calendario. Para efectos del Transitorio Quinto del Acuerdo, entra en vigor el **1 de diciembre de 2026**, y estos Avisos se presentan con los nuevos formatos **a partir del 1 de junio de 2027**: seis meses después.

Lo que no puede afirmarse con el texto a la vista es que el formato identifique expresamente este tipo de Aviso. El layout no trae una etiqueta propia que lo distinga; lo más probable —y es inferencia— es que se distinga por los catálogos de prioridad y de tipo de alerta, que la UIF debe publicar en el Portal con los instructivos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación, es decir, a más tardar el 1 de octubre de 2026. Tampoco está resuelto qué ocurre con las sospechas que surjan antes de junio de 2027: si deben avisarse al abrirse el envío o no. Por esas dos partes la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa: documentar desde ahora cada sospecha, con su análisis, la decisión tomada y la hora en que se generó. Es lo que después va a sostener el envío oportuno, y no depende de ningún formato.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción VI, segundo párrafo; Reglamento art. 7 Bis y Transitorio Quinto del decreto DOF 27-mar-2026; RCG arts. 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27, segundo párrafo; Transitorio Quinto del ACUERDO 115/2026; Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes (DOF 24-sep-2026), considerandos, art. 9 y Transitorios Quinto y Sexto.* ***Ausencia de etiqueta o***

campo que identifique expresamente el Aviso de 24 horas en el formato publicado. · ÁMBAR · Recurrencia media

68. ¿Desde cuándo corren las 24 horas del Aviso por sospecha?

Desde que quien realiza la Actividad Vulnerable reconoce una actividad, conducta o comportamiento del Cliente o Usuaria que resulta inusitado en la realización de esos actos u operaciones y que podría vincularse con los delitos. La información recabada para la identificación del Cliente y las características con las que comúnmente se llevan a cabo esos actos son el insumo de la valoración, no el hecho detonante; dentro de esas características deben considerarse al menos los montos, la frecuencia, las formas de pago, los periodos e instrumentos de pago, el área geográfica y el tipo o naturaleza del acto u operación. Hay que separar dos supuestos que la norma trata distinto. Cuando el acto no se celebró, el Aviso no es potestativo: la Ley ordena presentarlo «incluso si el acto u operación no se celebró» y el Reglamento lo reitera en imperativo —«se presentará aunque el acto u operación no se haya celebrado»—, bastando que se cuente con los datos que identifiquen a quien intentó llevarlo a cabo. Lo que las Reglas formulan como facultad —«se podrán enviar»— es el envío cuando el acto sí se celebró pero no alcanza el monto o la condición de Aviso del artículo 17 de la Ley. La redacción potestativa del artículo 26 Bis 2 no puede leerse como dispensa del deber que la Ley y el Reglamento ya imponen. Conviene además no confundir este Aviso con el Aviso por hechos o indicios del artículo 26 Bis 1, cuyo plazo también es de 24 horas pero cuyo detonante es distinto: no el reconocimiento de una conducta inusitada del Cliente o Usuaria, sino el conocimiento de una acción, evento o acontecimiento obtenido de otras fuentes públicas o privadas.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción VI, segundo párrafo; Reglamento art. 7 Bis; RCG art. 26 Bis, primero y segundo párrafos, art. 26 Bis 1 y art. 26 Bis 2.* · VERDE · Recurrencia baja

69. ¿Qué operaciones no son objeto de Aviso?

Las del catálogo del artículo 27 Bis, que ya existía y que el Acuerdo no modificó: determinadas operaciones de mutuo, préstamo o crédito entre personas morales de un mismo Grupo Empresarial o con cargo a recursos de sus trabajadores; los fideicomisos públicos ahí descritos y las operaciones de mutuo, garantía, préstamo o crédito a Instituciones del Sistema Financiero; la primera venta de inmuebles con recursos de banca de desarrollo u organismos públicos de vivienda; la comercialización de vehículos terrestres entre armadoras y sus distribuidores, franquiciatarios o concesionarios autorizados; y el arrendamiento intragrupo. El condicionamiento de pago no opera igual en las cinco fracciones, y conviene no generalizarlo. Las fracciones I, III y IV exigen que el importe total se ministre o el precio se cubra por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. La V admite además que no exista un flujo de recursos. Y en la II ese condicionamiento alcanza **sólo** a las operaciones de mutuo, préstamo o crédito, no a las de garantía ni al supuesto del fideicomiso público en que la Secretaría es fideicomitente y el Banco de México fiduciario. Lo que el Acuerdo sí añadió es el informe del artículo 25 Bis para quien en el mes sólo realizó operaciones de este catálogo.

Fundamento: *RCG art. 27 Bis, fracciones I a V; Ley art. 17, último párrafo.* · VERDE · Recurrencia baja

70. Si se detecta un error en un Aviso ya presentado, ¿puede corregirse?

Sí: una vez, y dentro de un plazo. La regla no está en la Ley, el Reglamento ni las Reglas, sino en la Resolución que expide los formatos oficiales de los Avisos e Informes, que es el instrumento al que la Ley y las Reglas

remiten la forma de presentarlos. Su artículo 8, en el texto hoy vigente, dispone que la información del Aviso «podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso».

De ahí salen dos reglas firmes. **Una sola modificación**: no hay segunda oportunidad, de modo que la corrección tiene que salir completa. Y **el plazo se cuenta desde la emisión del acuse del Aviso original**, no desde que se detecta el error ni desde el vencimiento del plazo de presentación. El Aviso modificatorio se identifica como tal, describe la modificación y reproduce la información completa del Aviso que corrige.

Lo que no está cerrado es el tipo de días. El texto vigente dice «30 días», sin calificarlos, y las Reglas disponen desde el 30 de noviembre de 2026 que en los plazos fijados en días no se cuentan los inhábiles, salvo disposición en contrario —lo mismo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria—. Con ese texto, hoy cabe leerlos como hábiles. La reforma a la Resolución publicada el 24 de septiembre de 2026 los fija en **días naturales**, pero entra en vigor el 1 de junio de 2027. Por esa parte la respuesta va en ámbar. Criterio de la casa: contar siempre días naturales, que es el cómputo más corto y el que regirá desde junio de 2027.

No se confunda con el rechazo. Si el Portal detecta errores de integridad en el archivo, emite un acuse con estatus de «rechazado», y hay que corregir y enviar de nuevo **dentro del plazo de presentación**, que es otro cómputo. El texto reformado lo dice sin rodeos: ese acuse «no implica el cumplimiento de la obligación de presentar el Aviso».

Dos precisiones más. Los Avisos enviados con los formatos anteriores pueden modificarse con esos mismos formatos **a lo sumo hasta el 30 de junio de 2027**, y siempre dentro de los treinta días del artículo 8: la fecha es un tope, no una prórroga. Y este plazo no debe confundirse con los treinta días del artículo 53, fracción III de la Ley, que se cuentan desde que el Aviso debió presentarse y separan la primera multa por extemporaneidad de la sanción mayor a la que remite el propio precepto (pregunta 111).

Qué hacer cuando el plazo ya pasó, o cuando ya se usó la única modificación, no está regulado: lo trata la pregunta 151.

Fundamento: *Ley arts. 4, fracción III, 24, primer párrafo, y 53, fracción III; Reglamento art. 3, fracción III; RCG arts. 24, primer párrafo, y 36 Bis, segundo párrafo; Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes (DOF 30-ago-2013 y sus modificaciones), arts. 3 y 8; Resolución que la modifica (DOF 24-sep-2026), arts. 3, penúltimo párrafo, y 8, y Transitorios Primero, Tercero y Cuarto; véanse las preguntas 111 y 151.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

71. ¿Qué consecuencia tiene presentar un Aviso que no debía presentarse?

Ninguna prevista. El catálogo de infracciones es cerrado y tipifica la omisión, la presentación extemporánea, la presentación sin los requisitos del artículo 24 y el incumplimiento de las obligaciones del artículo 18, pero no la presentación innecesaria. Aplicado el principio de tipicidad —lo no tipificado no se sanciona—, no hay sanción administrativa por ese hecho. La respuesta se apoya en ese principio y no en una disposición que declare inocua la presentación innecesaria. La conclusión es administrativa: si el Aviso innecesario incorporara información, documentación, datos o imágenes falsos, alterados o ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido, el plano aplicable ya no es el del artículo 53 sino el del artículo 62 de la Ley.

Fundamento: *Ley arts. 53 y 54; principio de tipicidad; ausencia de tipificación del supuesto; por contraste, Ley art. 62.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

72. Si otra área entrega información incorrecta o incompleta y por ello el Aviso se presenta mal, ¿quién responde?

Frente a la autoridad, quien realiza la Actividad Vulnerable: la norma no distribuye responsabilidad entre áreas internas y la obligación es del sujeto obligado. Hacia adentro, el instrumento donde se fija el perímetro de cada rol es el Manual de Políticas Internas, que debe contener los procedimientos para la presentación de Avisos e Informes y las funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento. Los mecanismos automatizados y la rectificación del Aviso son las vías de mitigación disponibles. Lo que la norma no resuelve es el efecto liberatorio de esa delimitación interna frente a la autoridad.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracciones VI y X, y art. 41; Ley arts. 18 y 20; ausencia de regla de imputación interna.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

73. ¿Cuál es el plazo general para presentar los Avisos?

A más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que dé origen al Aviso. El plazo está en el artículo 23 de la Ley, no en el 17, que es el que enumera las Actividades Vulnerables y sus umbrales. La Secretaría puede establecer excepciones a ese plazo mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Acuerdo precisó además, por Actividad Vulnerable, cuál es la fecha del acto u operación desde la que se inicia el conteo, y aclaró que el Aviso puede presentarse desde esa misma fecha. Las personas notarias, tratándose de los actos del artículo 17, fracción XII, Apartado A, inciso a), presentan el Aviso en todos los casos por el sistema electrónico de declaraciones fiscales federales y en los plazos que esas disposiciones señalen.

Fundamento: *Ley art. 23, párrafos primero y segundo; RCG art. 24 Bis, fracciones I a IX y último párrafo; Reglamento arts. 5 y 17, tercer párrafo —único vigente, reformado el 27 de marzo de 2026; sus dos primeros párrafos fueron derogados en esa misma fecha—.* · **VERDE** · Recurrencia media

74. ¿Por cuánto tiempo deben conservarse los Avisos, su soporte y los acuses?

Diez años en ambos ordenamientos, pero contados desde momentos distintos y conviene no mezclarlos. El Reglamento, para la copia de los Avisos e Informes, su documentación soporte y los acuses electrónicos, cuenta el plazo desde la presentación del Aviso o Informe y desde la emisión del acuse. La Ley, para la información y documentación soporte de la Actividad Vulnerable, lo cuenta desde la fecha de realización de la Actividad Vulnerable, exige conservarla en el domicilio registrado ante la Secretaría —salvo la fracción XIV del artículo 17— y prevé que el plazo se interrumpe al presentarse recurso o juicio y se reinicia cuando la resolución definitiva quede firme.

Dos precisiones que la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó por criterio general, ambas marcadas como actualizadas por la reforma de 2025. La primera —contenida en un criterio dirigido a fedatarios y catalogado en el portal sobre el artículo 17, fracción XII— es de ubicación y despeja un error de cita muy extendido: el plazo de diez años, su cómputo desde la realización de la Actividad Vulnerable y la posibilidad de conservación física o electrónica están **en la fracción IV del artículo 18 de la Ley**, en su segundo párrafo;

quien cite «el párrafo posterior a las fracciones» está señalando otra cosa, que es la facultad de la Secretaría para establecer excepciones por caso fortuito o fuerza mayor. La segunda es de medio: elegir entre conservación física y electrónica **es potestad de quien realiza la Actividad Vulnerable**, no una alternativa condicionada. A esas dos precisiones de criterio conviene añadir una que no es criterio sino precepto y que suele omitirse: el segundo párrafo del artículo 20 del Reglamento obliga a cumplir, en materia de conservación y resguardo, criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad.

Fundamento: *Reglamento art. 20 y Transitorio Séptimo del decreto publicado el 27 de marzo de 2026; Ley art. 18, fracción IV, párrafos primero y segundo; criterios generales de la UIF sobre el artículo 17, fracción XII, y sobre el artículo 18, fracción IV, ambos actualizados por la reforma DOF 16 de julio de 2025, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación.* · **VERDE** · Recurrencia baja

75. Una vez enviado el informe de que no hubo operaciones objeto de Aviso, ¿puede corregirse?

No. El informe no puede modificarse ni eliminarse una vez enviado por el Portal en Internet. Si después se identifica que sí se realizó un acto u operación objeto de Aviso, debe presentarse el Aviso correspondiente, sin perjuicio de que la autoridad competente determine si la obligación se cumplió dentro del plazo máximo previsto por el artículo 23 de la Ley. Ese es el criterio con el que se medirá la extemporaneidad.

Fundamento: *RCG art. 25, primero y segundo párrafos; Ley art. 23.* · **VERDE** · Recurrencia baja

151. Presenté el Aviso sin el dato del Beneficiario Controlador y ya cuento con él. ¿Debo modificar ese Aviso o puedo incluirlo en el siguiente?

Hay que modificar ese Aviso, si todavía se está a tiempo. Incluirlo en el siguiente no corrige nada.

El dato es un requisito del Aviso cuando corresponde. La fracción II del artículo 24 de la Ley exige los datos generales de la persona Cliente o Usuaria «y, en su caso, de la persona Beneficiario Controlador». Presentar el Aviso sin él cuando debía incluirse puede encuadrar en la fracción IV del artículo 53 —presentar Avisos sin reunir los requisitos del artículo 24—, con multa de doscientas a dos mil veces el valor diario de la UMA; y si la falta viene de no haber identificado al Beneficiario Controlador debiendo hacerlo, también en la fracción II del mismo artículo. Que el sistema haya permitido el envío no subsana nada: la validación de un formato no es un pronunciamiento de la autoridad sobre el cumplimiento.

Si el plazo del artículo 8 de la Resolución de formatos no ha vencido, la vía es el Aviso modificatorio. La información del Aviso puede modificarse por una sola ocasión dentro de los treinta días siguientes a la emisión del acuse electrónico (pregunta 70, que explica por qué conviene contarlos como naturales). Es la oportunidad de completar el dato, y conviene aprovecharla completa: no habrá otra.

Incluir el dato «en el siguiente Aviso» no corrige el anterior. Cada Aviso corresponde a un acto u operación determinado: el artículo 24 Bis 1 de las Reglas ordena presentar un Aviso por cada acto u operación que, en lo individual o por acumulación, cumpla el umbral o la condición. El dato faltante pertenece al Aviso donde faltó, y el siguiente Aviso describirá otro acto.

Si el plazo ya pasó, no hay vía regulada. La Resolución no prevé una modificación fuera de plazo ni una segunda modificación, y ninguna otra disposición lo hace. Criterio de la casa: dejar de inmediato una nota fechada que explique cuándo se obtuvo el dato y por qué no se tenía al enviar, conservar los acuses, y valorar

la autocorrección del artículo 55 de la Ley, que exige que el cumplimiento sea espontáneo y previo al inicio de las facultades de verificación —con las dos advertencias que la pregunta 107 desarrolla, empezando por que ese escrito documenta el incumplimiento bajo protesta de decir verdad—. Es construcción, no texto, y por esa parte la respuesta va en ámbar.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción III, 24, fracción II, 53, fracciones II y IV, 54, fracción I, y 55, primer párrafo; Reglamento art. 55 Bis; RCG art. 24 Bis 1, primer párrafo; Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes (DOF 30-ago-2013 y sus modificaciones), art. 8; véanse las preguntas 70 y 107; ausencia de disposición que regule la modificación fuera de plazo o una segunda modificación.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

152. El comprobante fiscal trae retenciones y el abono bancario es neto. ¿Qué importe se reporta en el Aviso?

El texto resuelve la regla general y no resuelve este caso.

La regla general del artículo 6 del Reglamento tiene dos mitades. Para determinar si el acto alcanza el umbral no se consideran las contribuciones ni los demás accesorios. Y al presentar el Aviso deben reportarse «los montos totales de los pagos recibidos, incluidos los relacionados con las contribuciones, sin necesidad de desglosarlos». El enunciado habla de pagos recibidos e incluye expresamente las contribuciones, de modo que la retención —que es una contribución enterada por el pagador por cuenta de quien recibe— no debería restarse: forma parte de la contraprestación aunque no ingrese a la cuenta bancaria.

Ésa es la lectura que el propio enunciado sostiene, pero es lectura. Ninguna disposición menciona la retención, ni resuelve la discrepancia entre el importe del comprobante fiscal y el abono efectivo, ni ordena que ambos coincidan. Y la tensión es real, porque el artículo 10 Bis del Reglamento faculta al SAT a presumir cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet y en las bases de datos a las que tenga acceso: si el Aviso reporta un importe menor al del comprobante, la diferencia es visible y hay que poder explicarla.

Criterio de la casa: reportar el importe de la contraprestación conforme al comprobante fiscal —contribuciones incluidas, sin desglosar— y conservar la conciliación entre ese importe, las retenciones y el abono efectivo. Cuando existan notas de crédito, descuentos o devoluciones que hagan que el cobro neto no coincida con el comprobante, esa conciliación es lo que sostiene la diferencia. Lo que no conviene es reportar el neto bancario sin dejar rastro de por qué.

Fundamento: *Reglamento art. 6, párrafos primero y tercero, y art. 10 Bis, párrafos segundo y último; Ley art. 24; véase la pregunta 65; ausencia de disposición sobre retenciones y sobre la conciliación entre comprobante fiscal y abono.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

188. ¿Qué es un «Grupo Empresarial» para estos efectos? ¿Basta con que varias sociedades tengan los mismos socios?

No basta. Las Reglas lo definen: es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, **en las que una misma sociedad mantiene el control** de dichas personas morales. El elemento que decide es la existencia de una sociedad controladora común.

Varias sociedades cuyos socios son las mismas personas físicas, sin una sociedad que las controle, no forman Grupo Empresarial en el sentido de las Reglas, por más que en el lenguaje de negocios se les llame grupo.

La precisión tiene consecuencias concretas, porque varias reglas dependen de ella:

- **Operaciones que no son objeto de Aviso** (artículo 27 Bis): los préstamos a empleados o a otras empresas del grupo, siempre que se ministren por conducto de Instituciones del Sistema Financiero (fracción I) y el arrendamiento entre integrantes del grupo cuando la contraprestación se cubre por el sistema financiero o no hay flujo de recursos (fracción V). Dos sociedades hermanas controladas por la misma persona física, sin controladora común, no están en ese supuesto: su arrendamiento recíproco sigue siendo objeto de Aviso si alcanza el umbral.
- **El Informe del artículo 25 Bis**, para el mes en que sólo hubo operaciones del artículo 27 Bis.
- **El expediente compartido** del artículo 14 y **el intercambio de información** del Capítulo VIII.
- **Las políticas centralizadas** del artículo 37 Bis 1.

Fundamento: *RCG arts. 3, fracción X, 14, 25 Bis, 27 Bis, fracciones I y V, 35 y 37 Bis 1; véanse las preguntas 56, 69, 127 y 156.* · **VERDE** · Recurrencia media

11. Manual de Políticas Internas y delimitación de funciones

76. ¿Quiénes deben contar con Manual de Políticas Internas y desde cuándo?

Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa días naturales del alta y registro. La obligación nace de la Ley, que exige elaborar y observar un Manual con los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones, incluidos los que permitan identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones con Personas Políticamente Expuestas. Para quienes ya agotaron ese plazo de noventa días, el Manual que incluya la metodología de evaluación de Riesgos es exigible a partir del 1 de marzo de 2027.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción VIII; RCG art. 37; Transitorio Tercero del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

77. ¿Qué debe contener el Manual?

El Acuerdo fijó por primera vez un contenido mínimo detallado, de catorce apartados: criterios de identificación y conocimiento del Cliente; mecanismos de clasificación de Riesgo; medidas de debida diligencia por Grado de Riesgo; procedimientos de identificación y seguimiento reforzado de Personas Políticamente Expuestas; mecanismos para detectar desviaciones del Perfil transaccional; procedimientos de presentación de Avisos e Informes; conservación de información; acumulación de operaciones; identificación de personas incluidas en listas; funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento; programas de capacitación; mecanismos de control interno, supervisión y auditoría; confidencialidad; y actualización del propio Manual. A ello se suman, en otros preceptos de las mismas Reglas, el diseño de la metodología de Riesgos, los criterios y procedimientos de identificación del Beneficiario Controlador y, para grupos empresariales, las políticas y mecanismos centralizados aplicables a sucursales y filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracciones I a XIV; art. 37, tercer párrafo; art. 23 Quinquies; art. 37 Bis 1; Ley art. 18, fracción VIII.* · **VERDE** · Recurrencia media

78. ¿Toda sociedad mercantil debe contar con Manual, o sólo quien realiza Actividad Vulnerable?

Sólo quien realiza Actividad Vulnerable, con independencia de su forma societaria: una sociedad mercantil que no realiza ninguna de las actividades del artículo 17 de la Ley no debe Manual, y una persona moral no lucrativa que sí la realiza, sí. Conviene precisar de dónde nace la obligación, porque se presta a un error costoso: nace de realizar la Actividad Vulnerable, no de estar inscrito en el padrón. El alta y registro es una obligación más, consecuencia de realizar la actividad, no condición de las demás. Quien realiza Actividad Vulnerable y no se ha dado de alta no está exento del Manual: está incumpliendo el alta además de lo demás. El plazo de noventa días se cuenta desde el alta y registro porque ése es el momento en que ordinariamente debió practicarse; qué ocurre con ese cómputo cuando el alta nunca se hizo es algo que el texto no resuelve.

Fundamento: *RCG art. 37; Ley arts. 17 y 18, fracciones IV Bis y VIII; Reglamento art. 12; ausencia de regla sobre el cómputo del plazo en ausencia de alta.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

79. ¿Debe el Manual delimitar qué corresponde al órgano de administración y qué a la persona Representante?

Una mitad sí, y es contenido mínimo obligatorio: el Manual debe contener las funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento a que se refiere el artículo 20 de la Ley. No es construcción defensiva ni cláusula opcional. La otra mitad no está exigida. Ninguna disposición obliga a que el Manual delimite además, por contraste, qué corresponde al órgano de administración, ni fija el contenido de esa delimitación. La Ley sólo aporta el punto de partida al trasladar el cumplimiento, cuando no hay Representante o la designación no fue aceptada, a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único de la persona moral y, tratándose de fideicomisos u otras figuras jurídicas, a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador. Documentar ese reverso es prudente, pero es criterio de la casa.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracción X, y art. 37; Ley art. 20, segundo párrafo; ausencia de disposición sobre la delimitación respecto del órgano de administración.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

80. ¿Existe la figura del Comité de Comunicación y Control?

No existe en este régimen. La Ley, el Reglamento y las Reglas no la prevén, no la regulan y tampoco la prohíben, de modo que la respuesta se sostiene en la ausencia de disposición y en el principio de que lo no prohibido a los particulares está permitido. Es una figura propia del régimen de las Entidades Financieras —la 43ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito la establece con ese nombre, y la 47ª regula a la persona Oficial de Cumplimiento—, cuya adopción aquí es una buena práctica de gobierno, razonable en entidades de mayor complejidad y prescindible en operaciones pequeñas.

Fundamento: *Ausencia de disposición en Ley, Reglamento y RCG; por analogía, régimen financiero.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

81. ¿Puede sustituirse un comité por acuerdos del Consejo de Administración documentados en actas mensuales?

La norma no exige comité ni ningún órgano colegiado, de modo que tampoco exige una forma determinada de deliberar: documentar las decisiones en actas del Consejo es una opción disponible. Lo que sí resulta

exigible es que las decisiones en materia de cumplimiento, su seguimiento y su resultado queden documentados y sean atribuibles a quien las tomó. La forma es libre; la evidencia no. Que las actas basten dependerá de que registren análisis y decisiones y no sólo la presentación del punto, valoración que la norma no hace y que es criterio de la casa.

Fundamento: *Ausencia de órgano colegiado obligatorio; RCG art. 37 Bis, fracción XII.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

82. ¿Conviene fijar las funciones del Representante en el perfil de puesto o en el contrato laboral?

Puede hacerse y aporta claridad interna, pero el instrumento que la autoridad verifica es el Manual de Políticas Internas: es ahí donde las Reglas ordenan que consten las funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento. Un perfil de puesto o una cláusula contractual que no estén reflejados en el Manual difícilmente serán oponibles frente a la autoridad, aunque ninguna disposición se pronuncia sobre su valor: esa conclusión es criterio de la casa.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracción X, y art. 37; ausencia de disposición sobre el valor de instrumentos laborales.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

141. ¿Debe el órgano de administración aprobar formalmente el Manual de Políticas Internas, o la evaluación de Riesgos, mediante acta?

No existe esa obligación, ni para el Manual ni para la evaluación, y conviene decirlo con el cotejo a la vista porque la exigencia circula en el sector como si fuera texto.

Para el Manual se revisaron el artículo que lo impone y fija su plazo, el que establece su contenido mínimo de catorce fracciones, el de grupos empresariales, el de la exención declarada, el que faculta al SAT para ordenar modificaciones, la fracción VIII del artículo 18 de la Ley y el Reglamento. Ninguno exige aprobación del órgano de administración, ni fija órgano competente para aprobarlo, ni condiciona su validez a acto de aprobación alguno. Para la evaluación de Riesgos, lo que el texto exige es distinto y menos formal: que las revisiones y actualizaciones **consten por escrito** y estén a disposición del SAT cuando lo requiera.

Lo que la norma sí manda a un directivo o a un órgano de gobierno son dos cosas, y ninguna es ésta. La primera, obtener la aprobación de un directivo o su equivalente para consentir el acto u operación cuando el Cliente reúna los requisitos de Persona Políticamente Expuesta **y además** tenga Grado de Riesgo alto —exigible respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027, y con la variante de la constancia motivada cuando quien realiza la Actividad Vulnerable es persona física—. La segunda, presentar los resultados de la revisión anual al consejo de administración, al administrador único, a la dirección general u órganos equivalentes, a manera de dictamen.

De ahí se sigue el criterio de la casa, que es de gobierno y no de cumplimiento: llevar el Manual a aprobación del consejo es una buena práctica defendible y en organizaciones con órgano colegiado suele ser sensato, entre otras razones porque el propio Manual debe prever su procedimiento de actualización. Lo que no es defendible es citarla con artículo. Y conviene no confundir esta cuestión con la sí exigible de que las decisiones en materia de cumplimiento, su seguimiento y su resultado queden documentados y sean atribuibles a quien las tomó, para lo cual la norma no impone forma alguna.

Fundamento: *RCG arts. 37, 37 Bis, 37 Bis 1, 37 Bis 2 y 37 Bis 3; Ley art. 18, fracción VIII; RCG art. 10 Septies 3, primer párrafo (las revisiones deben constar por escrito); por contraste, RCG arts. 23 Ter 5 y 42, segundo párrafo; ausencia de disposición que exija la aprobación del Manual o de la evaluación por el órgano de administración.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

153. ¿El Manual debe limitarse a los procedimientos de identificación y conocimiento, o debe vincular expresamente el Grado de Riesgo del Cliente con el nivel de debida diligencia, las medidas reforzadas, la actualización del expediente y el monitoreo?

Debe vincularlos, y no por buena práctica: por cuatro fracciones del contenido mínimo que lo dicen con todas sus letras.

El artículo 37 Bis exige que el Manual contenga los criterios para la identificación y conocimiento de Clientes o Usuarias (fracción I), **los mecanismos de clasificación de Riesgo** (fracción II), **las medidas de debida diligencia aplicables conforme al Grado de Riesgo de cada Cliente o Usuaria** (fracción III) y los mecanismos para detectar actos u operaciones que se aparten del Perfil transaccional (fracción V). La fracción III es exactamente el eslabón que la pregunta busca: no basta describir la debida diligencia, hay que graduarla por Grado de Riesgo.

El Capítulo III Ter cierra el circuito. El artículo 23 Ter obliga a elaborar y observar una política de conocimiento que incluya, al menos, las políticas, criterios, medidas, procedimientos y controles para mitigar los Riesgos ajustados a los resultados de la metodología; los procedimientos de seguimiento y monitoreo de los actos u operaciones; los procedimientos para el debido conocimiento del Perfil transaccional; **los supuestos en que los actos u operaciones se aparten de ese perfil y, en caso de cambios significativos, los casos en que procede la revisión y actualización del expediente de identificación**; y los criterios para establecer y modificar el Grado de Riesgo. Y remata con una frase que resuelve la pregunta por sí sola: la política «se deberá basar en el Grado de Riesgo que represente el Cliente o Usuaria y estar integrada en el Manual de Políticas Internas».

Las consecuencias de cada grado también están regladas y deben aterrizar en el documento. El bajo Riesgo abre las medidas simplificadas del artículo 17, con la segunda llave del Riesgo propio que el Anexo C explica. El Riesgo medio obliga al expediente único completo del artículo 12, por disposición expresa del 17 Bis. El Riesgo alto activa el paquete de los artículos 23 Ter 3 y 23 Ter 4 —mayor información sobre la actividad preponderante, monitoreo más estricto, cuestionarios de identificación, medidas reforzadas de origen y destino, datos de cónyuge, dependientes económicos y vínculos patrimoniales, consulta a los registros de la Secretaría de Economía tratándose de personas morales— y, cuando además hay Persona Políticamente Expuesta, la aprobación de un directivo o su equivalente del artículo 23 Ter 5.

De modo que un Manual que sólo describe cómo se identifica está incompleto por texto, no por opinión. Lo que la norma no fija es la **forma** de esa vinculación —tabla, matriz de grados contra medidas, narrativa por sección—: eso es decisión propia, y conviene que sea legible por un tercero sin explicación adicional.

Sobre fechas: el contenido mínimo del artículo 37 Bis rige desde el 30 de noviembre de 2026; los Capítulos III Bis y III Ter, respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027; y el Manual que incorpore la metodología del Capítulo II Quáter, desde esa misma fecha para quienes ya agotaron los noventa días naturales del artículo 37.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracciones I, II, III y V; art. 23 Ter, fracciones I a V y párrafo final; arts. 17, 17 Bis, 23 Ter 3, 23 Ter 4 y 23 Ter 5; Ley art. 18, fracciones I y VIII; Transitorios Primero, Tercero y Cuarto del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 61, 63 y 77.* · **VERDE** · Recurrencia alta

154. ¿Hay que registrar o presentar el Manual ante el SAT, como las entidades financieras lo hacen ante su supervisor?

No. No existe registro, presentación, autorización ni visto bueno del Manual de Políticas Internas. El artículo 37 de las Reglas dice exactamente qué hacer con él: contar con él a los noventa días naturales del alta y registro, y **ponerlo a disposición** de la UIF o del SAT cuando se lo requieran. Poner a disposición no es presentar: no hay fecha de envío, no hay formato oficial y no hay acuse.

La comparación con el régimen financiero falla por origen. El envío periódico de documentación a través de los sistemas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pertenece a las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativas, que rigen a las Entidades Financieras conforme a la Sección Primera del Capítulo III de la Ley. Ese régimen y el de las Actividades Vulnerables no se comunican, y ninguna disposición de la Ley, el Reglamento o las Reglas traslada aquella obligación a este lado.

Lo que sí existe es una facultad de la autoridad sobre el contenido, y conviene conocerla porque suele confundirse con una aprobación: el artículo 37 Bis 3 permite al SAT señalar a quien realiza la Actividad Vulnerable que efectúe modificaciones al Manual y a los demás documentos en él señalados, cuando a su juicio sea necesario para el cumplimiento o la correcta aplicación de las Reglas. Es revisión posterior, no autorización previa. El artículo 10 Septies 3 hace lo propio con la metodología de evaluación de Riesgos, y añade la posibilidad de solicitar un plan de acción con medidas reforzadas.

Fundamento: *RCG arts. 37, primer párrafo, 37 Bis 3 y 10 Septies 3, segundo párrafo; Ley arts. 15, 16 y 18, fracción VIII; el artículo 37 resuelve afirmativamente qué hacer con el Manual —contar con él y ponerlo a disposición—, de modo que la respuesta no descansa en un silencio.* · **VERDE** · Recurrencia media

155. Mi entidad cuenta con un Comité de Comunicación y Control que aprueba los manuales ante su supervisor financiero. ¿Ese comité debe aprobar también el Manual de la Actividad Vulnerable, o basta la aprobación del área de Cumplimiento?

Ninguna disposición de este régimen exige aprobación de nadie, y ahí empieza y termina la respuesta normativa.

La pregunta 141 lo desarrolla: no hay precepto en la Ley, el Reglamento ni las Reglas que condicione la validez del Manual —ni la de la evaluación de Riesgos— a un acta de aprobación del órgano de administración, de un comité o de una dirección. Y la pregunta 80 explica que el Comité de Comunicación y Control no existe en este régimen: es una figura del financiero, que aquí ni se prevé ni se prohíbe.

De ahí se siguen dos cosas. La primera: llevar el Manual de la Actividad Vulnerable a ese Comité no es exigible por la LFPIORPI. La segunda, que suele ser la que decide el caso: puede ser exigible por otra vía. Si los estatutos, el manual de gobierno corporativo o las políticas internas de la entidad reservan a ese Comité la aprobación de la normatividad de cumplimiento sin distinguir el régimen de origen, entonces la exigencia existe, sólo que su fuente es interna. Y hay una regla de este régimen que vuelve consecuente esa elección: la

fracción VIII del artículo 18 no pide elaborar el Manual, pide **elaborarlo y observarlo**; lo que la entidad se autoimpone por escrito se le exige después como propio.

Criterio de la casa: cuando ya existe un órgano colegiado que sesiona y levanta actas, llevarlo ahí es la ruta de menor fricción y produce la mejor evidencia posible —acta con fecha, asistentes, documento aprobado y decisión—, que es exactamente lo que una revisión de efectividad busca. Lo que no debe hacerse es lo contrario: invocar la ausencia de exigencia para no documentar quién aprobó qué y cuándo.

Fundamento: *RCG arts. 37, 37 Bis y 37 Bis 3; Ley art. 18, fracción VIII («elaborar y observar»); véanse las preguntas 80, 81 y 141; ausencia de disposición que exija la aprobación del Manual por órgano alguno.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

156. Un grupo empresarial realiza la Actividad Vulnerable a través de varias sociedades y de varios fideicomisos. ¿Puede haber un solo Manual para todos?

Un solo documento sí; un solo sujeto obligado, no. Esa distinción resuelve el caso.

El artículo 37 Bis 1 de las Reglas ordena a quienes formen parte de un grupo empresarial implementar políticas y mecanismos **centralizados** de cumplimiento, aplicables a todas las sucursales y filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras, bajo tres condiciones: que las políticas y mecanismos resulten aplicables a todos los integrantes; que permitan compartir información para fines de mitigación e identificación de Riesgos; y —la decisiva— **que garanticen el cumplimiento en lo individual de cada sucursal o filial** respecto de sus obligaciones. La Ley lo anticipa en el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 18.

De modo que un Manual corporativo común no sólo es admisible: es la forma natural de cumplir el mandato de centralización. Lo que no se centraliza es la responsabilidad. Cada entidad debe poder demostrar por sí misma su alta y registro, su designación de persona Representante, sus Avisos e Informes, sus expedientes, su evidencia de capacitación y su dictamen.

El propio artículo 37 admite además que partes del Manual vivan en documentos distintos, siempre que el Manual contenga **las referencias** a esos documentos; un cuerpo común con anexos por entidad cabe sin forzar el texto. Lo que no cabe es un anexo que no esté referido: si el Manual no remite al documento donde vive la política, para efectos de revisión esa política no existe.

Dos límites conviene tenerlos presentes. El primero es el fideicomiso. La Ley lo trata como sujeto que realiza la Actividad Vulnerable por derecho propio, y las Reglas construyeron su alta sobre su propio Registro Federal de Contribuyentes y su propia Firma Electrónica Avanzada. Un fideicomiso no es una sucursal ni una filial de propiedad mayoritaria, que es sobre lo que está redactado el artículo 37 Bis 1: extenderle el Manual corporativo es razonable y congruente, pero no está expresamente previsto, y por esa parte esta respuesta va en ámbar. El segundo es la evaluación de Riesgos, que —como explica la pregunta 56— no admite versión consolidada de grupo: cada quien la hace con su actividad, sus Clientes y su exposición, y de ella dependen los Mitigantes que el Manual describe.

Fundamento: *Ley arts. 17, párrafo relativo a quienes actúan por medio de fideicomisos (adicionado DOF 16-jul-2025), 18, fracción VIII, segundo párrafo, y 20, párrafos primero y cuarto; RCG arts. 4, fracciones III y IV, 37, párrafos segundo y tercero, 37 Bis 1, fracciones I a III, y 10 Septies; véanse las preguntas 56 y 77; ausencia de mención expresa de los fideicomisos en el artículo 37 Bis 1.* · ÁMBAR · Recurrencia media

12. Responsabilidad de la persona Representante y frontera penal

83. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad personal de quien aceptó el cargo y dónde empieza la de la persona moral?

La LFPIORPI no traza la frontera, y ese dato negativo es firme: el catálogo de infracciones se construye sobre los artículos 17, 18, 24, 32, 33, 33 Bis y 33 Ter de la Ley y **no incluye al artículo 20**, que es donde vive la figura de la persona Representante. El único reparto expreso dentro del régimen es el traslado —cuando no hay Representante o la designación no fue aceptada— a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único y, tratándose de fideicomisos, a la parte fideicomitente o su representante.

Pero la frontera no está en el vacío: **está en la ley de sociedades, y estaba desde antes.** El artículo 158, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles hace a los administradores **solidariamente responsables** frente a la sociedad «de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información **que previene la ley**». No dice «esta ley»: dice la ley. El Manual de Políticas Internas, el expediente de identificación, los mecanismos automatizados y la conservación de diez años son, todos, sistemas de control, registro y archivo que previene una ley.

De ahí sale un reparto que sí puede escribirse:

El órgano de administración responde de que el sistema exista y se mantenga. Que haya Manual, que haya expediente, que haya mecanismo, que haya conservación, y que haya recursos para operarlos. Esa responsabilidad es solidaria, es frente a la sociedad, y no nació con la LFPIORPI.

La persona Representante responde del ejercicio de su función, en los términos del artículo 20 de la Ley y del artículo 55 del Reglamento: vigilar el cumplimiento, presentar Avisos e Informes, atender requerimientos. No responde de que la empresa le dé presupuesto, personal o sistema; responde de haberlo pedido y documentado.

Y hay un límite que conviene tener presente: conforme al artículo 2110 del Código Civil Federal, los daños y perjuicios de los que se responde deben ser **consecuencia inmediata y directa** del incumplimiento. La responsabilidad de quien acepta el cargo no es una responsabilidad por todo lo que ocurra en la empresa.

Se mantiene en ámbar y no pasa a verde por una razón precisa: **la LGSM reparte la responsabilidad civil frente a la sociedad, no la responsabilidad administrativa frente a la autoridad.** Para el reparto de la multa del artículo 54 sigue sin haber precepto. Lo que la LGSM aporta es la frontera funcional —quién responde de qué— y un estándar de diligencia frente al cual medir la actuación, que es exactamente lo que la LFPIORPI no da.

Fundamento: *Ley arts. 20, segundo párrafo, 52, 53 (catálogo que no comprende el artículo 20) y 54; Reglamento art. 55;* ***LGSM art. 158, fracción III*** *(responsabilidad solidaria por la existencia y mantenimiento de los sistemas de control, registro y archivo que previene la ley), art. 157 (responsabilidad inherente al cargo);* ***CCF art. 2110*** *(daños como consecuencia inmediata y directa). La LGSM entra por materia propia —sociedades—, no como supletoria del artículo 4 de la Ley. Subsiste la ausencia de precepto sobre el reparto de la responsabilidad* ***administrativa****.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

84. Si el Representante detecta un incumplimiento, lo informa a la dirección y ésta decide no corregirlo, ¿qué evidencia acredita que cumplió?

La LFPIORPI no lo establece, pero el derecho mexicano sí tiene resuelto cómo se deslinda quien disiente, y el estándar es exigente. El artículo 159 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice:

> «**No será responsable el Administrador que, estando exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto de que se trate.**»

Léase con cuidado, porque impone dos condiciones y las dos son duras. La inconformidad debe estar **manifestada** —no basta haberla pensado ni haberla dicho de pasada—, y debe manifestarse **en el momento** de la deliberación y la resolución, no después. La nota informativa que se redacta cuando ya llegó el requerimiento no deslinda a nadie. El acta que registra el voto en contra el día en que se decidió, sí.

Y el artículo 160 cierra por el otro lado: los administradores son solidariamente responsables con los que les precedieron por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido «si, **conociéndolas, no las denunciaren por escrito**». Conocer y callar es lo que genera responsabilidad; denunciar por escrito es lo que libera.

De ahí sale el criterio de la casa, que ya no es sólo práctica del sector sino traslación de una regla escrita:

El deslinde se documenta al momento del hecho, por escrito, y dirigido a quien decide. La bitácora de escalamiento fechada —detección, comunicación, destinatario, medio, respuesta recibida— sirve, pero sirve **por ser contemporánea**, no por ser bitácora. Una construida después no cumple el estándar del artículo 159 ni el del 160.

Se mantiene en ámbar por dos razones que hay que decir. La primera es de alcance: la LGSM libera de la responsabilidad **civil frente a la sociedad**, y quien la invoca ante una visita de verificación está trasladando un estándar de un régimen a otro. La segunda es de sujeto: el artículo 159 habla del **Administrador**, y la persona Representante no siempre lo es; el criterio se traslada por identidad de razón, no por aplicación directa. Ningún precepto de la LFPIORPI reconoce eximente por escalamiento documentado, y ninguno permite anticipar qué valor probatorio le dará la autoridad.

Fundamento: ***LGSM art. 159*** (no responde quien, exento de culpa, manifestó su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución) ***y art. 160*** (responsabilidad solidaria por irregularidades conocidas y no denunciadas por escrito), que entran por materia propia y no como supletorios del artículo 4 de la Ley; *Ley art. 20 y Reglamento art. 55 para el contenido de la función. Subsiste la ausencia de disposición que reconozca eximente administrativa por escalamiento documentado.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

85. ¿Cómo se demuestra ante una visita de verificación que la designación no es meramente formal?

El régimen no lista medios de prueba, pero sí aporta el criterio del que se deduce la respuesta: cuando el régimen de auditoría empiece a correr —su primer periodo de revisión inicia el 1 de enero de 2028 y concluye el 31 de diciembre del mismo año, conforme al Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026—, lo que se evaluará y dictaminará es la efectividad del cumplimiento de todas las obligaciones, no su existencia documental. Ese estándar, aunque todavía no exigible, es el que el propio ordenamiento fija y del que se sigue qué evidencia sirve. De ahí se sigue que la evidencia útil es la que muestra actuación —revisiones practicadas, hallazgos, comunicaciones al órgano de administración, decisiones y seguimiento— y no la mera existencia de la designación. La conclusión es sólida, pero es lectura sistemática.

Fundamento: *RCG arts. 42 y 46 (evaluación de la efectividad del cumplimiento); Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026 (primer periodo de revisión: 1 de enero a 31 de diciembre de 2028); ausencia de catálogo de medios de prueba.* · ÁMBAR · Recurrencia media

86. ¿Existe seguro de responsabilidad profesional para la persona Representante?

El régimen no lo prevé, no lo regula y tampoco lo prohíbe: contratarlo es posible por aplicación del principio de que lo no prohibido a los particulares está permitido. La disponibilidad y el alcance de una cobertura de esa naturaleza son cuestiones del mercado asegurador, ajenas a la norma, y no puede afirmarse hoy que exista un producto que responda a esta exposición específica. No es una laguna que un criterio o una guía de la autoridad vaya a cerrar: está fuera del ámbito de la norma.

Fundamento: *Ausencia de disposición; principio de permisión de lo no prohibido.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

87. ¿Pueden imponerse sanciones a la persona Representante en lo personal?

Hay que separar tres planos y decir con precisión qué está resuelto en cada uno. En el administrativo el dato textual es negativo pero firme: el catálogo de infracciones se construye sobre los artículos 17, 18, 24, 32, 33, 33 Bis y 33 Ter, y no incluye al artículo 20, donde vive la figura. Hoy no existe tipo administrativo que tenga por destinataria a la persona Representante como tal. Eso no es una inmunidad declarada: tanto la Ley como el Reglamento formulan el sujeto pasivo en abstracto —«a quienes infrinjan esta Ley»— y ninguna disposición exime expresamente al cargo ni fija un estándar de diligencia personal. Lo que sostiene la respuesta es la ausencia de tipo, no una exclusión. En el de traslado, la Ley asigna el cumplimiento, cuando no hay Representante o la designación no fue aceptada, a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único de la persona moral y, tratándose de fideicomisos u otras figuras jurídicas, a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador; ese traslado sí alcanza a personas físicas identificadas. En el penal, la Ley prevé responsabilidad personal de cualquiera —no sólo del Representante— que proporcione información, documentación, datos o imágenes falsos, los modifique o altere, o incorpore información ilegible que impida el conocimiento efectivo de su contenido, con prisión de dos a ocho años y de quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal. Estos delitos admiten comisión culposa, a la que no corresponde esa pena porque la Ley no señala una específica y remite al Código Penal Federal, cuyo régimen general de los delitos culposos es sensiblemente menor y añade suspensión o privación de derechos para ejercer profesión u oficio. Y la propia Ley cierra con una regla que conviene no perder: la comisión culposa no será sancionada cuando medie un error de tipo vencible y éste sea corregido de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento del delito. Dónde termina la responsabilidad de la persona moral y dónde empieza la personal en el funcionamiento ordinario sigue sin trazarse: véase la pregunta 83. Ninguna respuesta de este compendio debe leerse como garantía de indemnidad.

Fundamento: *Ley arts. 52, 53 (catálogo que no comprende el artículo 20) y 54; Reglamento art. 55; Ley art. 20, segundo párrafo (traslado); Ley art. 62, primer párrafo y párrafos penúltimo y último, y Código Penal Federal art. 60 (penal).* · ÁMBAR · Recurrencia media

88. ¿La identidad de la persona Representante está protegida?

Sí, y con tres disposiciones. La Ley considera confidencial y reservada la identidad de las personas Representantes Encargadas del Cumplimiento designadas, junto con la información y documentación soporte

de los Avisos. El Reglamento impone a las personas servidoras públicas guardar reserva de esa identidad. Y cuando una autoridad judicial o administrativa requiera su comparecencia para desahogar una diligencia relacionada con sus funciones, la diligencia puede ser desahogada por las personas representantes legales o apoderadas de quien realiza la Actividad Vulnerable.

Fundamento: *Ley arts. 38 y 41 Bis; Reglamento art. 46.* · **VERDE** · Recurrencia baja

89. ¿Qué conductas constituyen delito en esta materia y admiten comisión culposa?

Son tres y están enumeradas: proporcionar a quienes deban dar Avisos información, documentación, datos o imágenes falsos para ser incorporados en ellos; modificar o alterar los destinados a incorporarse a los Avisos o al desahogo de requerimientos de la Secretaría, o los ya incorporados en Avisos presentados; e incorporar a unos u otros información ilegible que impida el conocimiento efectivo de su contenido. El tipo doloso se sanciona con prisión de dos a ocho años y de quinientos a dos mil días multa, estos últimos «conforme al Código Penal Federal», ordenamiento al que la Ley remite para su cuantificación y cuyo texto no se transcribe aquí. Las penas se duplican si quien comete el ilícito es, o fue dentro de los dos años anteriores, persona servidora pública encargada de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos, y a quien incurra en cualquiera de estos delitos se le aplica además una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comienza a correr una vez cumplida ésta. Estos delitos admiten comisión culposa, y aquí hay que ser preciso porque la yuxtaposición engaña: a la modalidad culposa no le corresponde sin más la pena de dos a ocho años. La Ley se limita a declarar que los delitos «admitirán la comisión culposa» y no le fija pena propia; tampoco remite a precepto alguno que la determine, pues la única mención del Código Penal Federal en el artículo 62 va referida a los días multa del tipo doloso, y el catálogo de supletoriedad del artículo 4 de la Ley no comprende a ese ordenamiento. Cuál sea la consecuencia penal de la modalidad culposa se determina conforme a las reglas generales del Código Penal Federal en materia de delitos culposos, cuyo texto debe consultarse directamente y cuya aplicación al caso concreto corresponde a la jueza o al juez penal, no a la autoridad administrativa ni a quien realiza la Actividad Vulnerable. La Ley añade que la comisión culposa no se sanciona cuando media un error de tipo vencible corregido de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, y ese párrafo exige tres advertencias: no alcanza a la conducta intencional; no opera si la autoridad ya tuvo conocimiento por cualquier vía; y quien determina si concurren esos elementos es una jueza o un juez penal, no la persona obligada. Describe una defensa posible, no un permiso para corregir después: ante un hecho de esta naturaleza lo que corresponde es asistencia penal inmediata. Por ese tramo se colorea así la respuesta: la Ley prevé la modalidad culposa pero no fija su pena, y la consecuencia concreta no está en el texto que aquí se cita.

Fundamento: *Ley art. 62, encabezado, fracciones I a III y párrafos adicionados el 16 de julio de 2025; Ley art. 64, párrafos primero y segundo; Ley art. 4 (catálogo de supletoriedad, que no comprende al Código Penal Federal); la pena de la comisión culposa no está fijada en la Ley y su determinación corresponde a la autoridad judicial conforme al Código Penal Federal, cuyo texto no se transcribe en este documento.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

13. Capacitación y selección de personal

90. ¿Quiénes deben recibir capacitación y desde cuándo?

Los miembros del consejo de administración, el administrador único o su equivalente, directivos, funcionarios, la persona Representante Encargada de Cumplimiento y, en todo caso, los empleados que laboren en áreas de atención al público, participen en la identificación o conocimiento de la persona Cliente o Usuaria, en el envío de Avisos o realicen actividades de auditoría. El primer periodo anual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027. Conviene advertir la tensión, porque se plantea en toda visita: el Transitorio Segundo del decreto de reforma a la Ley situaba ese primer periodo en el año calendario siguiente al de la publicación —2026—, pero el Transitorio Tercero del mismo decreto difirió la vigencia de las fracciones VII a XI del artículo 18 a los plazos que fijaran las reglas de carácter general, y éstas lo llevaron a 2027 (véase la pregunta 94). Tratándose del primer año de operaciones, el periodo corre desde la fecha en que se inician operaciones como Actividad Vulnerable y hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción IX; Transitorios Segundo y Tercero del Decreto de reforma a la Ley de 16 de julio de 2025; RCG art. 39 Bis; Transitorio Séptimo del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

91. ¿Qué requisitos debe cumplir quien imparte la capacitación?

Debe contar y acreditar experiencia de por lo menos cinco años en materia de prevención de lavado de dinero y de los delitos relacionados a que se refieren las Reglas. El texto exige experiencia acreditable, no certificación: no remite al artículo 34 Bis ni a la certificación que otorga la UIF, y tampoco fija el medio con el que esa experiencia se acredita. Y hay una exigencia que no proviene de estas Reglas y que suele ignorarse por completo. Cuando la capacitación se imparte a **trabajadores** y se contrata a un tercero, el tercer párrafo del artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo exige que las instituciones, escuelas u organismos especializados y los instructores independientes, **así como su personal docente**, estén autorizados y registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con los requisitos del artículo 153-G. Ese registro no sustituye los cinco años de experiencia de la fracción III del artículo 39 Bis ni al revés: son exigencias de ordenamientos distintos y las dos deben verificarse antes de contratar. Conviene pedir al proveedor su número de registro y conservarlo en el expediente del artículo 39 Bis 1.

Nota de transparencia: quien publica este material presta servicios de capacitación en la materia; la respuesta se sostiene únicamente en el texto de los preceptos, que pueden consultarse directamente.

No hay parámetro de horas en este régimen. Como referencia —no como exigencia—, la Guía de la CNBV para el desarrollo del programa anual de capacitación sugiere para el sector financiero 40 horas anuales para el oficial de cumplimiento o representante y el comité, 30 para la alta dirección y para el auditor interno, y 20 para el consejo de administración y para el personal de primer contacto con el Cliente. Sirve para dimensionar un programa, no para acreditar cumplimiento. Y no debe mezclarse con los requisitos que **sí** son exigibles aquí y que provienen de otras fuentes: los cinco años de experiencia del artículo 39 Bis y el registro de instructores externos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis, fracción III; Ley Federal del Trabajo art. 153-A, tercer párrafo, por materia propia. Como referencia comparada y no como fundamento: Guía de la CNBV para el desarrollo del programa anual de capacitación y difusión, 23 de abril de 2020.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

92. ¿Qué evidencia de capacitación debe conservarse y por cuánto tiempo?

Evidencia documental de los programas, talleres, materiales, listas de asistencia, evaluaciones, constancias y cualquier otro documento que ayude a comprobar que la capacitación se llevó a cabo, en forma física o electrónica y durante un plazo mínimo de diez años. Dos exigencias asociadas suelen omitirse: para expedir las constancias que acrediten la participación debe practicarse a las personas participantes una evaluación sobre los conocimientos adquiridos, y el Manual de Políticas Internas debe establecer las medidas aplicables a quienes no obtengan resultados satisfactorios; y quienes vayan a operar o laborar en áreas de atención al público o de administración de recursos deben recibir la capacitación de manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades en esas áreas.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis 1, párrafos primero a tercero.* · **VERDE** · Recurrencia baja

93. ¿Desde cuándo aplican los procedimientos de selección de personal?

A las nuevas contrataciones realizadas a partir del 1 de marzo de 2027. Los procedimientos deben garantizar que el personal cuente con calidad técnica, experiencia necesaria y honorabilidad, y obligan a obtener de cada funcionaria, funcionario o empleado una declaración firmada en la que conste, al menos, la información de cualquier otro sector sujeto a la Ley en el que hubiera laborado previamente, y que no ha sido sentenciada por delitos patrimoniales ni inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Tanto los procedimientos como las medidas aplicables cuando el personal deje de reunir esas condiciones deben constar en el Manual de Políticas Internas o en otro documento propio.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis 2; Transitorio Sexto del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia baja

94. ¿Por qué el primer periodo de capacitación es 2027 y el de auditoría 2028, si la Ley hablaba del año siguiente a su publicación?

Porque la reforma a la Ley dejó en manos de las reglas de carácter general la fecha en que empezarían a correr esas obligaciones. Un transitorio del decreto de 16 de julio de 2025 fijó el criterio del calendario —el periodo anual se entiende por año calendario y el primero inicia el 1 de enero del año siguiente al de la publicación—, pero otro transitorio del mismo decreto difirió la vigencia de las fracciones VII a XI del artículo 18 a los plazos que establecieran esas reglas. Las reglas se publicaron el 7 de agosto de 2026 y situaron el primer periodo anual de capacitación en 2027 y el primer periodo de revisión de auditoría en 2028. En resumen: la Ley marcó la regla del calendario y las reglas marcaron el punto de partida.

Fundamento: *Transitorios Segundo y Tercero del Decreto de reforma a la Ley de 16 de julio de 2025; Transitorios Séptimo y Octavo del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia baja

157. Soy persona física, realizo la Actividad Vulnerable yo sola y no tengo trabajadores. ¿Debo incluir un programa de capacitación en mi Manual?

Sí el apartado, y sí la capacitación, aunque la única destinataria sea usted.

Sobre el apartado no hay margen. Los programas de capacitación son la fracción XI del contenido mínimo del artículo 37 Bis, y el artículo 37 Bis 2 no abre una excepción por tamaño ni por estructura: lo que permite es hacer constar en el Manual que no se llevarán a cabo **actos u operaciones** bajo ciertos supuestos, para

quedar exento de establecer políticas respecto de esos supuestos. Es una exención por operación que no se realiza, no por obligación que no se quiere escribir.

Sobre a quién se capacita, el texto es menos claro de lo que uno quisiera, y conviene decirlo. El artículo 39 Bis dirige los programas a los miembros del consejo de administración, al administrador único o su equivalente, a directivos, funcionarios, a la persona Representante Encargada de Cumplimiento y, en todo caso, a los empleados que laboren en áreas de atención al público, participen en la identificación o conocimiento del Cliente o Usuaria, en el envío de Avisos o realicen actividades de auditoría. Una persona física que opera sola no es literalmente ninguna de esas figuras. Pero el cuarto párrafo del artículo 20 de la Ley ordena que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables cumplan **personal y directamente** con las obligaciones que la Ley establece, y una de ellas es la fracción IX de su artículo 18: adoptar programas de capacitación anuales. La obligación no desaparece por falta de a quién delegarla; se concentra en quien la realiza.

Hay además un argumento práctico que pesa más que el textual. El artículo 39 Bis 1 exige conservar por diez años la evidencia documental de que la capacitación se llevó a cabo, y practicar evaluación de conocimientos como condición para expedir constancia. Sin capacitación propia no hay evidencia que mostrar, y la revisión anual del artículo 42 evalúa la **efectividad** del cumplimiento, no el tamaño de la estructura.

Criterio de la casa: un apartado breve en el Manual que diga quién se capacita —usted—, con qué contenido (los cuatro incisos de la fracción I del artículo 39 Bis), con qué periodicidad (al menos una vez al año) y cómo se conserva la evidencia. Un curso externo con constancia y evaluación satisface los tres requisitos y no exige montar nada. La proporcionalidad se refleja en el tamaño del programa, no en su ausencia. El primer periodo anual corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción IX, y 20, párrafos tercero y cuarto; RCG arts. 37 Bis, fracción XI, 37 Bis 2, 39 Bis, párrafos primero y segundo y fracción I, 39 Bis 1 y 42; Transitorio Séptimo del ACUERDO 115/2026; véase la pregunta 59; ausencia de mención expresa de la persona física sin estructura en el artículo 39 Bis.* · ÁMBAR · Recurrencia media

158. ¿Los cursos, talleres y diplomados impartidos por terceros cuentan para el programa anual de capacitación? ¿Y en qué se distinguen de la difusión?

Sí cuentan. La fracción I del artículo 39 Bis habla de «la impartición de cursos, talleres o programas, por lo menos una vez al año» sin exigir que sean internos ni que los imparta la propia persona obligada. Lo que sí exige, y es donde se decide si un curso externo acredita o no, son tres cosas.

La primera es el **contenido**. El curso debe cubrir, como mínimo: el conocimiento, análisis y efectivo cumplimiento de la Ley, su Reglamento, las Reglas, las Resoluciones de formatos y sus modificaciones; el conocimiento y efectivo cumplimiento del **propio Manual de Políticas Internas**; los actos u operaciones que se llevan a cabo en términos del artículo 17; y los Riesgos a que se encuentra expuesto quien realiza la Actividad Vulnerable. Además, los temas deben ser coherentes con los resultados de la implementación de la metodología del Capítulo II Quáter y adecuarse a las responsabilidades de cada persona. Un curso externo cubre bien los bloques normativos; el del propio Manual, por definición, no puede cubrirlo nadie de fuera. Ese complemento es interno y hay que documentarlo aparte: es el error más común al apoyarse en capacitación de terceros.

La segunda es **quién imparte**: cinco años acreditables de experiencia en la materia, en los términos de la pregunta 159.

La tercera es la **evidencia**. Programas, talleres, materiales, listas de asistencia, evaluaciones, constancias y cualquier otro documento que ayude a comprobar que la capacitación se llevó a cabo, conservados en forma física o electrónica por un plazo mínimo de diez años. Y para expedir constancia hay que practicar evaluación sobre los conocimientos adquiridos, estableciendo en el Manual las medidas aplicables a quien no obtenga resultado satisfactorio.

Sobre la distinción con la difusión, que suele preguntarse junto: el Capítulo XII habla de «programas de capacitación y difusión». Capacitación es la actividad estructurada, con contenido, evaluación y constancia. Difusión es la puesta a disposición de información —una circular sobre un cambio normativo, una ficha de consulta, un recordatorio— y no genera constancia ni computa como el curso anual. Ambas caben en el programa; sólo una acredita la fracción I.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis, párrafos primero y segundo, fracción I, incisos a) a d), y fracciones II y III; art. 39 Bis 1, párrafos primero y segundo; Ley art. 18, fracción IX.* · **VERDE** · Recurrencia media

159. Los cinco años de experiencia de quien imparte la capacitación, ¿deben ser en Actividades Vulnerables o basta en prevención de lavado de dinero? ¿Sirve una certificación para acreditarlos?

La materia es amplia; la forma de acreditarla no está regulada.

Sobre la materia el texto es claro y no debe estrecharse: quienes impartan la capacitación «deberán contar y acreditar experiencia de por lo menos cinco años en materia de prevención de lavado de dinero y delitos relacionados a los que se refieren estas reglas». No dice Actividades Vulnerables, no dice LFPIORPI y no remite al artículo 34 Bis. Cinco años en el régimen financiero —como oficial de cumplimiento, como auditor, como supervisor— satisfacen el enunciado. Añadir el requisito de que sean en Actividades Vulnerables sería añadir lo que la regla no puso.

Sobre cómo se acredita no hay regla. La disposición dice «contar y acreditar» y no señala medio, no fija catálogo de documentos y no remite a certificación alguna. De ahí dos consecuencias.

Una certificación **no equivale** a la experiencia. La certificación de la UIF del artículo 34 Bis está abierta sólo a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las personas Representantes que hayan aceptado su designación, tiene vigencia de cinco años y sigue sin convocatoria publicada (pregunta 15); no está construida para acreditar trayectoria docente. Y la certificación que otorga el supervisor financiero pertenece a otro régimen: acredita conocimientos evaluados en un momento, no cinco años de ejercicio. Cualquiera de las dos puede integrarse al expediente como refuerzo; ninguna lo sustituye.

Criterio de la casa sobre qué integrar: currículum con periodos y puestos; constancias laborales, contratos o comprobantes de servicios que cubran el periodo; constancias de cursos impartidos con anterioridad; y las certificaciones que se tengan. Lo que se busca es que un tercero pueda verificar los cinco años sin creerle a nadie. Y una precisión que suele omitirse: ese expediente lo conserva **quien recibe** la capacitación, no sólo quien la imparte, porque la obligación de que el capacitador acredite experiencia es de quien realiza la Actividad Vulnerable y forma parte de la evidencia del artículo 39 Bis 1.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis, fracción III, y art. 39 Bis 1, primer párrafo; RCG arts. 34 Bis y 45, inciso b), por contraste; véanse las preguntas 15 y 91; ausencia de disposición sobre el medio para acreditar la experiencia.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

160. La normatividad laboral ya exige un programa de capacitación y sus constancias. ¿Sirven para esta obligación o hay que llevar dos programas?

Sirven como soporte si cumplen el contenido; no sirven por sí mismas como cumplimiento. Y antes de responder conviene corregir una premisa que casi siempre se da por buena.

La Ley Federal del Trabajo no exige un programa anual. Obliga al patrón a proporcionar capacitación y adiestramiento a todos sus trabajadores, conforme a planes y programas que deben elaborarse dentro de los sesenta días hábiles siguientes al inicio de operaciones y **referirse a periodos no mayores de dos años** (artículos 153-A y 153-H, fracción I). La periodicidad anual —«por lo menos una vez al año»— es exigencia propia de la fracción I del artículo 39 Bis de las Reglas. Los ciclos no coinciden: uno es bienal y el otro anual, y quien sincronice su programa de prevención al calendario laboral incumple esta materia uno de cada dos años. Ésa es la primera razón por la que un programa laboral no acredita por sí solo esta obligación.

Ninguna disposición de la Ley, el Reglamento o las Reglas menciona la normatividad laboral ni reconoce sus constancias como acreditación de esta obligación. Tampoco las excluye. Lo que la norma hace es fijar requisitos propios, y son ésos los que deciden: contenido mínimo con los cuatro incisos de la fracción I del artículo 39 Bis, coherencia con los resultados de la metodología de Riesgos, periodicidad anual, evaluación de conocimientos, constancia por participante y conservación de la evidencia por diez años.

Un programa laboral que incluya un módulo de prevención de lavado de dinero con ese contenido, con evaluación y con constancia, produce evidencia utilizable. Un programa laboral genérico no acredita nada de esto, por más constancias que genere.

Dos diferencias operativas suelen ser las que obligan a separar los expedientes. La primera es la conservación: diez años en esta materia, con un acervo que incluye programas, materiales, listas de asistencia, evaluaciones y constancias; la Ley Federal del Trabajo, en cambio, no fija plazo: el artículo 153-F Bis obliga a conservar los planes y programas «a disposición» de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Economía, sin señalar término, y el catálogo del artículo 804 no comprende esta documentación. En un expediente unificado, el plazo que gobierna es el de diez años de estas Reglas. La segunda es el universo de destinatarios: aquí se capacita al órgano de administración o administrador único, a la persona Representante y a quienes tienen relación con Clientes, Avisos o auditoría, y ahí caben consejeros que no son trabajadores y que, por tanto, la obligación laboral no alcanza. Nada impide incluirlos en el programa; lo que no puede es darse por acreditada su capacitación por el cumplimiento de una obligación de la Ley Federal del Trabajo que no los comprende.

Criterio de la casa: un solo programa institucional, con un módulo identificado de prevención de lavado de dinero cuyo expediente se integre y se conserve conforme a las Reglas. No dos capacitaciones; sí un expediente capaz de responder a las dos autoridades.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis, párrafos primero y segundo y fracción I; art. 39 Bis 1, párrafos primero a tercero; Ley art. 18, fracción IX; ausencia de disposición que reconozca efectos a la documentación exigida por la normatividad laboral.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

161. La declaración firmada del personal debe informar «cualquier otro sector… sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley». ¿Se pregunta sólo por la misma Actividad Vulnerable, por cualquiera de las del artículo 17, o también por el sector financiero?

Por cualquiera de las del artículo 17, sin duda; sobre el sector financiero hay dos lecturas y conviene conocer ambas.

El artículo 39 Bis 2 obliga a obtener de cada funcionaria, funcionario o empleado una declaración firmada en la que conste, al menos, «la información de cualquier otro sector en los que haya laborado previamente y que estuviera sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley». La expresión decisiva es la última, y la Ley es la LFPIORPI. Por eso la pregunta no se limita a la misma actividad: quien opera una inmobiliaria pregunta por cualquier sector del catálogo del artículo 17 —joyería, vehículos, mutuo, activos virtuales, donativos, fe pública—, no sólo por otras inmobiliarias. El sentido de la declaración lo confirma: sirve para conocer la trayectoria del personal en entornos donde ya operaban controles de prevención.

Y hay un límite que conviene incorporar, porque proviene de otra ley y acota el contenido de la declaración. El tratamiento de datos personales «será el que resulte **necesario, adecuado y relevante**» en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad (artículo 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), y no pueden crearse bases con datos sensibles «sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades **legítimas, concretas y acordes** con las actividades o fines explícitos» de quien las trata (artículo 8). La declaración del artículo 39 Bis 2 debe por tanto limitarse a lo que su finalidad justifica —la trayectoria en sectores con obligaciones de prevención— y no convertirse en un cuestionario abierto sobre la vida laboral o personal de quien la firma. Conviene además que el aviso de privacidad la contemple expresamente.

Nota de vigencia: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares aplicable es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, que abrogó la de 2010 y renumeró su articulado. Las citas de este documento remiten al texto vigente.

Sobre las Entidades Financieras, la lectura estricta dice que no entran: se rigen por la Sección Primera del Capítulo III de la Ley y por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos, y sus obligaciones son las del artículo 15, no las del 18. La lectura amplia observa que el artículo 14 de la Ley califica como Actividades Vulnerables los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras, y que el artículo 15 les impone obligaciones **de esta misma Ley**; desde ahí, un banco sí es un sector sujeto a obligaciones establecidas en la Ley. Ninguna disposición define «sector» ni resuelve el punto, y por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa: redactar la declaración por la lectura amplia. Preguntar también por el sector financiero no cuesta nada, produce mejor información para la decisión de contratación y evita el reproche de haber acotado la pregunta. Acotarla sólo se defiende con un argumento textual estrecho, y no aporta nada a cambio.

Dos precisiones que suelen omitirse. La declaración tiene un segundo contenido que no es opcional: que la persona no ha sido sentenciada por delitos patrimoniales, ni inhabilitada para ejercer el comercio por incumplimiento de la legislación aplicable, ni para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Y los procedimientos de selección, junto con las medidas que se

adoptarán cuando el personal deje de contar con calidad técnica u honorabilidad, deben constar en el Manual de Políticas Internas o en otro documento propio.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis 2, párrafos primero y segundo, fracciones I y II, y último párrafo; Ley arts. 14, 15, 17 y 18; Transitorio Sexto del ACUERDO 115/2026; ausencia de definición de «sector» para estos efectos.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

162. ¿La declaración firmada y los procedimientos de selección aplican al personal contratado antes de la reforma?

No. El Transitorio Sexto del ACUERDO 115/2026 lo dice sin matices: los procedimientos de selección de personal del artículo 39 Bis 2 «deberán aplicarse a las nuevas contrataciones realizadas a partir del primero de marzo de dos mil veintisiete». Ni el personal contratado antes de la reforma ni el contratado entre hoy y esa fecha quedan comprendidos.

Tres precisiones evitan leer esa respuesta como una exención general.

La primera: lo que no alcanza al personal antiguo es el **procedimiento de selección** y la declaración que forma parte de él. La obligación de que el Manual contenga esos procedimientos y **las medidas aplicables cuando el personal deje de contar con calidad técnica u honorabilidad** —último párrafo del propio artículo 39 Bis 2— no está limitada por el transitorio: esas medidas se escriben para toda la plantilla, porque el supuesto que las activa puede ocurrirle a cualquiera.

La segunda: la capacitación sí alcanza a todos, y desde antes. Su primer periodo anual corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 por el Transitorio Séptimo, y su universo de destinatarios no distingue antigüedad. Extender el Transitorio Sexto a la capacitación es un error frecuente: son transitorios distintos, con fechas distintas y objetos distintos.

La tercera: nada impide recabar la declaración del personal existente, y hay una razón para hacerlo. La revisión anual del artículo 42 evalúa la efectividad del cumplimiento. Una plantilla en la que sólo el personal nuevo tiene declaración es impecable por transitorio, pero deja sin soporte la afirmación —si el Manual la hace— de que se conoce la trayectoria y la honorabilidad de quienes operan.

Criterio de la casa: aplicar el procedimiento a las nuevas contrataciones porque es obligatorio, y extender la declaración al personal existente de manera escalonada, dejando constancia en el Manual de esa decisión y de su calendario.

Fundamento: *RCG art. 39 Bis 2, incluido su último párrafo, y art. 37 Bis, fracciones XI y XII; Transitorios Sexto y Séptimo del ACUERDO 115/2026; RCG arts. 39 Bis y 42; véase la pregunta 93.* · VERDE · Recurrencia media

14. Mecanismos automatizados

95. ¿Una hoja de cálculo puede considerarse mecanismo automatizado?

Sí. La definición incorporada por el Acuerdo comprende expresamente los procesos automatizados apoyados en hojas de cálculo, bases de datos u otros medios equivalentes, y no sólo los sistemas informáticos especializados. Es probablemente la disposición que más tranquiliza al sujeto obligado pequeño, y suele presentarse como opinión cuando es texto publicado. Ahora bien, la misma definición trae dos condiciones

en el mismo enunciado: que sus funciones cumplan lo previsto para estos mecanismos y que sea verificable ante la autoridad competente. Que el medio sea admisible no significa que cualquier hoja de cálculo baste: debe desempeñar las funciones de la pregunta 96 y poder mostrarse (véase también la pregunta 97).

Fundamento: *RCG art. 3, fracción XI Ter; art. 41.* · **VERDE** · Recurrencia baja

96. ¿Qué funciones debe cumplir el mecanismo y desde cuándo es exigible?

Debe ser razonablemente adecuado al volumen, naturaleza y complejidad de los actos u operaciones y al Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable, y desarrollar por lo menos seis funciones: conservar, actualizar y permitir la consulta del expediente único de identificación; agrupar en una base consolidada las operaciones de cada Cliente o Usuaria, de modo que permita su monitoreo y la identificación de las que se aparten de su Perfil transaccional, así como llevar a cabo la acumulación a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley —cuyo periodo de hasta seis meses lo fijan el artículo 19, segundo párrafo, de las Reglas y el artículo 7 del Reglamento, no esta fracción—; proveer la información que alimenta la metodología de Riesgos; ejecutar el modelo de evaluación de Riesgos, conservando los registros históricos de las modificaciones del Grado de Riesgo y del Perfil transaccional por un periodo no menor a diez años; ejecutar un sistema de alertas; y monitorear el uso de efectivo y Metales Preciosos. El mandato del transitorio es categórico y conviene citarlo como está: deben contar con él a más tardar el 1 de junio de 2027, y debe contener la información de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha.

Fundamento: *RCG art. 41, fracciones I a VI; Transitorio Noveno del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

97. ¿Hasta dónde basta funcionalmente un mecanismo sencillo?

No hay escalas ni umbrales, pero sí un criterio, y es funcional: el mecanismo basta cuando desempeña las seis funciones del artículo 41 y es verificable ante la autoridad, porque así lo condiciona la propia definición del Acuerdo. Lo que no existe es un parámetro cuantitativo —número de personas Clientes, volumen de operaciones, tipo de actividad— que permita anticipar cuándo una solución sencilla se considerará suficiente; ese juicio se hace contra el volumen, la naturaleza, la complejidad y el Riesgo de cada operación, sin más referencia. La respuesta se construye enlazando la definición con el catálogo de funciones: es lectura sistemática sostenible, no un criterio de suficiencia expreso.

Hay una forma de sostener la suficiencia de un mecanismo sencillo que conviene conocer, y no es afirmarla: es **medirla**. Las guías del GAFILAT para el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas proponen evaluar cada control por su **naturaleza, su nivel de automatización y su frecuencia**, de modo que un control manual con periodicidad definida ocupa un lugar propio en la medición en lugar de valer cero. Trasladado a la metodología del artículo 10 Septies 1, fracción III: el mecanismo sencillo se declara como Mitigante, se describe cómo opera y con qué periodicidad, y se pondera en consecuencia. Lo que no funciona es dar por suficiente un mecanismo sin haberlo medido.

Fundamento: *RCG art. 3, fracción XI Ter, art. 10 Septies 1, fracción III, y art. 41 (principio de adecuación sin parámetros cuantitativos). Como estándar internacional y no como fundamento: guías del GAFILAT para APNFD.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

15. Auditoría y dictamen

98. ¿Desde cuándo debe auditarse y qué periodo comprende la primera revisión?

La revisión es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, y evalúa la efectividad del cumplimiento de la Ley, su Reglamento y las Reglas, no su existencia documental. El primer periodo de revisión inicia el 1 de enero de 2028 y concluye el 31 de diciembre del mismo año. Tratándose del primer año de operaciones el periodo comprende desde la fecha en que se inician operaciones como Actividad Vulnerable y hasta el 31 de diciembre del año siguiente, de modo que puede abarcar hasta veinticuatro meses: quien inicia operaciones en septiembre de 2028 tiene un primer periodo auditable de septiembre de 2028 al 31 de diciembre de 2029, y se dictamina una sola vez por ese periodo ampliado. La revisión y la emisión del dictamen se realizan dentro de los primeros tres meses siguientes al cierre del año auditado, y el auditor debe entregar el dictamen al auditado a más tardar el último día hábil de marzo; no hay plazo para presentarlo ante el SAT, que lo requiere cuando ejerce sus facultades.

Fundamento: *RCG arts. 42, 43 y 50, primer párrafo; Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026.* · **VERDE** · Recurrencia media

99. ¿Cuándo puede el dictamen emitirlo el área interna y cuándo se requiere auditor externo?

El área de auditoría interna o de control interno puede emitirlo cuando el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable sea evaluado como bajo o medio conforme a la metodología del Capítulo II Quáter, pero sólo si reúne tres condiciones acumulativas: estar integrada por personal independiente de la persona Representante Encargada de Cumplimiento, contar con conocimiento de los procesos y procedimientos internos, y contar con al menos una acreditación del programa de capacitación anual. Se requiere persona auditora externa independiente cuando el Riesgo sea alto o cuando así lo elija quien realiza la Actividad Vulnerable, y esa persona debe además tener la certificación vigente de la UIF al momento de elaborar y firmar el dictamen (véase la pregunta 18). Reserva necesaria: la regla es directa, pero descansa en un Grado de Riesgo propio cuyos parámetros de determinación la norma no fija (véase el Anexo C, que desarrolla el Grado de Riesgo propio). Autocalificarse de Riesgo bajo no impide que la autoridad recalifique, y la consecuencia de errar no es menor: un dictamen emitido por quien no podía emitirlo.

Vale la pena una observación de gobierno que suele pasarse por alto: toda sociedad anónima **ya tiene por ley** un órgano de vigilancia obligatorio —el Comisario del artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que puede ser persona ajena a la sociedad—, cuya función incluye examinar operaciones, documentación y registros para rendir un dictamen anual. No sustituye a éste, pero cambia la pregunta: antes de contratar conviene revisar por qué la función de vigilancia que ya se tiene no está cubriendo esta materia. La pregunta 177 lo trata.

Fundamento: *RCG arts. 42, 44 y 45; Ley art. 18, fracción XI; véase la pregunta 177.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

100. ¿Qué debe contener el dictamen y cómo se califica cada obligación?

Debe elaborarse con una metodología que permita al auditor conocer al auditado y definir su programa de trabajo, incluyendo por lo menos un cuestionario inicial de conocimiento y el análisis de Riesgo del auditado. Debe estructurarse, como mínimo, en siete secciones: presentación, objeto, volumen de información y

muestreo, proceso de auditoría, hallazgos, resultados de cumplimiento, y acciones correctivas y recomendaciones de mejora. Cada obligación evaluada se califica como cumple, cumple mayoritariamente, cumple parcialmente, no cumple o no aplica. El dictamen debe incluir además los plazos y las personas responsables de cada acción correctiva, una proyección económica del monto al que ascenderían las multas en caso de no atenderlas, y el seguimiento que el auditado dio a los hallazgos y acciones correctivas del dictamen del año inmediato anterior.

Fundamento: *RCG arts. 47, 48 y 49.* · **VERDE** · Recurrencia baja

101. En una auditoría en curso, ¿cómo deben tratarse las obligaciones cuyo plazo de implementación es posterior al periodo auditado?

La calificación «no aplica» las cubre. El texto la prevé para toda obligación que no sea exigible al auditado, sin distinguir si la inexigibilidad proviene de la actividad que se realiza o del calendario de implementación, y una obligación cuyo plazo aún no ha corrido no es exigible en el periodo revisado. El propio precepto impone dos cargas al auditor: verificar que la exclusión no encubra un incumplimiento y dejarla consistente con su análisis de Riesgos. Lo que queda abierto es más estrecho: si conviene además evaluar el grado de preparación para las obligaciones que llegan después, algo que ninguna regla ordena ni prohíbe. La conclusión se apoya en el principio de exigibilidad, no en una regla de transición expresa.

Fundamento: *RCG art. 48, fracción V (que prevé la calificación «no aplica» y sus dos cargas para el auditor);* ***ausencia de regla de transición que resuelva si la inexigibilidad por calendario queda comprendida en esa fracción****, conclusión que se construye por el principio de exigibilidad y no por precepto.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

102. ¿Por cuánto tiempo se conserva el dictamen?

Por un plazo no menor a cinco años contados a partir de que el auditor entregue el dictamen, junto con la información y documentación que utilizó para justificar los resultados, y debe ponerse a disposición del SAT cuando lo requiera. Es un plazo distinto de los de diez años que el Acuerdo estableció para otros acervos. El Reglamento añade dos exigencias que suelen omitirse: la información del dictamen debe ser fidedigna, completa y actualizada, y debe resguardarse además la documentación soporte que demuestre la regularización de las observaciones identificadas. No basta conservar el dictamen: hay que poder acreditar que los hallazgos se corrigieron.

Fundamento: *RCG art. 51; Reglamento art. 12 Bis; Ley art. 18, fracción XI.* · **VERDE** · Recurrencia baja

163. No tengo área de auditoría interna. ¿Estoy obligado a contratar auditor externo aunque mi Riesgo sea bajo o medio?

Sí, si no hay quien reúna las condiciones del artículo 44. La disyuntiva no es sólo entre Riesgo bajo y Riesgo alto: es entre tener o no tener un área que satisfaga tres requisitos acumulativos.

El artículo 44 permite que el dictamen lo emita «un área de auditoría interna o de control interno» cuando el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable sea evaluado como bajo o medio conforme a la metodología del Capítulo II Quáter, siempre que esa área: esté integrada por personal **independiente** de la persona Representante Encargada de Cumplimiento; cuente con conocimiento de los procesos y procedimientos

internos para llevar a cabo los actos u operaciones del artículo 17; y acredite al menos un programa de capacitación anual del Capítulo XII. Si el área no existe —o existe pero no es independiente de la persona Representante, que es el caso más común en estructuras pequeñas, donde la misma persona lleva cumplimiento y control interno—, la vía interna queda cerrada por sus propios términos y sólo resta el artículo 45.

Dos precisiones sobre quién firma. El texto habla de un **área**, no de un puesto formalmente denominado «auditor interno»: lo que se exige es independencia, conocimiento y capacitación acreditada, no un nombramiento con ese título ni una plaza de estructura. Y el auditor interno **no** requiere certificación de la UIF; ésa es requisito exclusivo de la persona auditora externa independiente, que además debe tenerla vigente al momento de elaborar y firmar el dictamen, junto con título y cédula profesional y tres años de experiencia en la materia (preguntas 17 y 18).

La reserva de la pregunta 99 sigue en pie y aquí pesa doble: la regla descansa en un Grado de Riesgo propio cuyos umbrales la norma no fija, y autocalificarse de Riesgo bajo no impide que la autoridad recalifique. Quien no tenga área interna elegible llega a la auditoría externa por la puerta del artículo 44, sin necesidad de discutir su banda de Riesgo.

Conviene anotar el calendario, porque hay margen para resolverlo: el primer periodo de revisión corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028, y el primer dictamen se entrega al auditado a más tardar el último día hábil de marzo de 2029.

Para quien tenga que contratar, hay un referente útil aunque no sea aplicable. Los *Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría* que la CNBV publicó el 18 de octubre de 2021 para el sector financiero fijan requisitos que conviene tener a la vista al elegir: licenciatura más tres años de experiencia en la materia —o cinco años sin licenciatura—; no haber sido oficial de cumplimiento ni auditor interno de la entidad, ni de otra del mismo grupo, **durante el año inmediato anterior**; y una regla que evita el conflicto más grave: **los honorarios no pueden depender del resultado del informe**. También exigen que el auditor explique los criterios de selección de la muestra y **qué porcentaje del total representa**, y que el informe dé seguimiento a los hallazgos del año anterior.

Nada de eso es exigible aquí y así debe citarse. Pero un contrato que incorpore esas condiciones deja mejor documentada la independencia de quien dictamina que uno que guarde silencio sobre ellas.

Fundamento: *RCG arts. 42, 44, 45, incisos a) a e), y 50, primer párrafo; Ley art. 18, fracción XI; Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 17, 18, 99 y 177 y el Anexo C. Como referencia comparada y no como fundamento: Lineamientos de la CNBV para la elaboración del informe de auditoría, DOF 18 de octubre de 2021.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

177. Mi sociedad tiene Comisario. ¿Puede él emitir el dictamen de la Actividad Vulnerable y me evita contratar auditor externo?

No los sustituye, y conviene entender por qué, porque la confusión es razonable: las dos figuras se parecen mucho.

El Comisario existe y su función es de vigilancia. El artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que la vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios Comisarios, «temporales y revocables, quienes pueden ser socios o **personas extrañas a la sociedad**». Y el artículo 166, fracción III le

impone «realizar un **examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias**, en el grado y extensión que sean necesarios […] para poder rendir fundadamente el **dictamen**» que se menciona en la fracción siguiente, un informe anual a la Asamblea sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo.

Se parece tanto al dictamen de esta materia que la pregunta se cae de madura. Pero son dos cosas distintas.

Por qué no lo sustituye. El dictamen del artículo 166 de la LGSM se rinde **a la Asamblea de Accionistas** sobre la información financiera de la sociedad; el de esta materia se rinde sobre la **efectividad del cumplimiento** de las obligaciones de prevención y tiene destinatario, contenido y requisitos propios en las Reglas. Ni el objeto ni el destinatario coinciden, y ninguna disposición reconoce equivalencia entre ambos. Quien presente el informe del Comisario como dictamen de Actividad Vulnerable no habrá presentado el dictamen.

Lo que sí puede aprovecharse, y es bastante. Primero, una constatación de gobierno: la sociedad **ya tiene por ley** un órgano de vigilancia obligatorio, que puede ser persona ajena a la sociedad y cuya función es exactamente examinar operaciones, documentación y registros. La pregunta operativa deja de ser «¿tengo que contratar a alguien?» y pasa a ser «¿por qué la función de vigilancia que ya tengo por ley no está cubriendo esta materia?». Segundo, nada impide que el Comisario, si reúne los requisitos que las Reglas exigen para dictaminar y es independiente en los términos que ahí se establecen, sea también quien emita este dictamen —pero entonces lo emite **por reunir esos requisitos**, no por ser Comisario. Y tercero, el examen del artículo 166, fracción III es un insumo perfectamente utilizable como evidencia de control interno dentro del régimen preventivo.

Criterio de la casa: incorporar la materia de prevención al programa de trabajo del Comisario y dejarlo por escrito en el acta correspondiente. Es de las decisiones de gobierno que menos cuestan y más se notan en una revisión.

Fundamento: *RCG arts. 44 y 45; Ley art. 18, fracción XI;* ***LGSM arts. 164 y 166, fracciones III y IV****, que entran por materia propia —sociedades— y no como supletorios del artículo 4 de la Ley.* ***Ausencia de disposición que reconozca equivalencia entre el dictamen del Comisario y el dictamen de esta materia.*** *Véanse las preguntas 99 y 163.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

194. ¿Qué va a revisar el auditor respecto de la metodología de Riesgos? ¿Existe una lista de verificación para Actividades Vulnerables?

No existe una lista de verificación propia de este régimen. Lo que existe es el marco del dictamen, y de él se desprende lo que el auditor tiene que revisar.

El artículo 46 de las Reglas ordena que el dictamen evalúe la efectividad del cumplimiento de **todas** las obligaciones de la Ley, el Reglamento y las Reglas, lo que incluye la evaluación con enfoque basado en Riesgos del artículo 18, fracción VII y todo el Capítulo II Quáter. El artículo 47 fija su metodología y sus siete secciones mínimas —incluida la del volumen de información y muestreo—, y el 48 obliga a calificar cada obligación en uno de cinco resultados: cumple, cumple mayoritariamente, cumple parcialmente, no cumple o no aplica. Los lineamientos, guías o mejores prácticas que el artículo 10 Septies 5 encarga a la UIF no se han emitido. El primer periodo auditado es 2028.

A falta de lista, el propio texto del Capítulo II Quáter dice qué tendrá que sostenerse ante el auditor, y conviene prepararlo en forma de preguntas:

- **¿De dónde salió cada peso?** Los valores de indicadores y elementos deben asignarse «de manera consistente en función de su importancia» (10 Septies 1, fracción II). Pesos iguales para todo, sin explicación, no cumplen.
- **¿Qué se dejó fuera y por qué?** Los cuatro elementos del artículo 10 Septies 1, fracción I son mínimos y no admiten exclusión, salvo el de transacciones y canales, que el propio texto matiza con «en su caso». La exclusión de indicadores dentro de cada elemento no está regulada, pero el auditor pedirá la razón: dejarla por escrito es criterio, no obligación (pregunta 139).
- **¿Qué dice la Evaluación Nacional de Riesgos de su sector y dónde se refleja?** El artículo 10 Septies manda tomarla en cuenta.
- **¿Con qué datos se calculó?** Doce meses como mínimo, con el total de Clientes, operaciones y monto, y sin inconsistencias con el mecanismo automatizado (10 Septies 2).
- **¿Cómo sabe que cada Mitigante funciona?** La norma pide su efectiva aplicación, no su existencia (10 Septies 1, fracción III).
- **¿Cuándo se revisó y qué cambió?** Las revisiones constan por escrito (10 Septies 3).
- **¿El resto del cumplimiento responde a la metodología?** Todas las obligaciones deben cumplirse «en concordancia con los resultados» de la metodología (10 Septies 4), y los criterios de apertura, limitación o terminación de relaciones deben ser congruentes con ella (37, tercer párrafo).
- **¿Quién la aprobó?** Aquí la norma calla (pregunta 141), pero el auditor lo va a preguntar, y una aprobación documentada del órgano de administración es la mejor respuesta.

Como referencia comparada, los lineamientos de la CNBV para el informe de auditoría del sector financiero sí contienen requisitos de revisión sobre la metodología; sirven para anticipar el tipo de revisión, no como estándar exigible aquí.

Fundamento: *Ley art. 18, fracciones VII y XI; RCG arts. 10 Septies a 10 Septies 5, 37, tercer párrafo, 46, 47, 48 y Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 98 a 102, 139 y 141. Como criterio comparado y no como fundamento: Lineamientos de la CNBV sobre el informe de auditoría en materia de PLD/FT (DOF 18 de octubre de 2021).* ***Ausencia de lineamientos del artículo 10 Septies 5 y de lista de verificación propia de Actividades Vulnerables.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

16. Conservación de información

103. ¿Los plazos de diez años operan retroactivamente sobre información anterior a la reforma?

Hay que separar dos acervos, y ahora los dos tienen punto de partida, aunque de fuentes de distinto rango.

Para los **Avisos e Informes**, su documentación soporte y los acuses no opera retroactividad y hay disposición: el Reglamento fija el plazo no menor a diez años y el transitorio del decreto de reforma precisa que ese periodo se empieza a contabilizar a partir de los actos u operaciones que se realicen el 17 de julio de 2025.

Para los **expedientes de identificación y el soporte de la Actividad Vulnerable** no hay transitorio que fije el arranque, pero sí criterio publicado: la Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo que, habiendo entrado en vigor el decreto el 17 de julio de 2025, «el plazo de los 10 años previsto en el artículo 18, fracción IV de la LFPIORPI se deberá considerar en los actos u operaciones realizados a partir del 17 de julio de 2025». La conclusión coincide con la que se seguía de la sola entrada en vigor, y ahora cuenta con respaldo expreso,

aunque orientativo y no vinculante. Los actos anteriores se rigen por el texto de la fracción IV vigente hasta el 16 de julio de 2025, que fijaba cinco años.

Y hay una objeción que conviene desactivar aquí, porque aparece siempre que alguien pide que se borren sus datos. Conservar durante diez años no contraviene la ley de protección de datos: el artículo 25, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dispone que el responsable **no estará obligado a cancelar** los datos cuando «deban ser tratados **por disposición legal**», y la fracción III añade el supuesto de que la cancelación obstaculice actuaciones vinculadas a obligaciones fiscales, a la investigación de delitos o a la actualización de sanciones administrativas. El artículo 18, fracción IV de esta Ley es precisamente esa disposición legal.

Y la moneda tiene dos caras: conforme al artículo 10 de la misma ley, cuando los datos «hayan dejado de ser necesarios [...] deberán ser suprimidos previo bloqueo, en su caso, y **una vez que concluya el plazo de conservación**». De modo que el plazo de esta Ley no sólo autoriza a conservar: **al cumplirse, obliga a suprimir**. Un archivo que conserva indefinidamente «por si acaso» tiene su propio problema, en otra ley.

Para los **acervos nuevos** —documentación de la evaluación de Riesgos, evidencia de capacitación, registros históricos del Grado de Riesgo y del Perfil transaccional— no hay transitorio ni criterio equivalente: la lectura razonable es que el plazo sólo puede correr sobre información que se genera con motivo de obligaciones que antes no existían, pero eso es lectura sistemática y no texto, y por esa parte se colorea la respuesta.

Criterio de la casa: no depurar documentación anterior a la reforma apoyándose en estas lecturas mientras la autoridad no se pronuncie con un acto que sí vincule. Conservar cuesta poco; reconstruir lo destruido, no.

Fundamento: *Reglamento art. 20 y Transitorio Séptimo del Decreto de reforma publicado el 27 de marzo de 2026; Ley art. 18, fracción IV, párrafos primero y segundo; criterio general de la UIF sobre el artículo 18, fracción IV, actualizado por la reforma DOF 16 de julio de 2025, publicado en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituye acto de autoridad ni interpretación; RCG arts. 10 Septies 3, 39 Bis 1 y 41, fracción IV (que fijan el plazo sin regla de cómputo inicial).* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

104. ¿Qué acervos deben conservarse por diez años?

Al menos cinco: la información y documentación generada con motivo de la evaluación de Riesgos; la información de las operaciones con activos virtuales —del originante, del receptor y, en su caso, del Beneficiario Controlador, con los datos que permiten identificar la trazabilidad de cada operación—; la evidencia documental de capacitación; los registros históricos de las modificaciones del Grado de Riesgo y del Perfil transaccional; y la información y documentación en poder de las Entidades Colegiadas conforme a su convenio. Conviene notar un detalle práctico: sólo el último fija punto de partida —la fecha en que se realizó el acto u operación—; los otros cuatro enuncian el plazo sin decir desde cuándo se cuenta. Los diez años de los Avisos, su soporte y los acuses corren por vía distinta y con dos puntos de partida distintos (véase la pregunta 74).

Fundamento: *RCG arts. 10 Septies 3, último párrafo; 24 Bis 2; 39 Bis 1; 41, fracción IV, y 29, tercer párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

17. Listas y Personas Políticamente Expuestas

105. ¿Son exigibles las consultas en listas de personas bloqueadas y listas internacionales?

El mecanismo de identificación sí es exigible, y hay precepto: el Manual de Políticas Internas debe contener los mecanismos utilizados para identificar a las personas publicadas en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, y el mecanismo automatizado —exigible a partir del 1 de junio de 2027— debe ejecutar un sistema de alertas respecto de quienes se encuentren incluidos en el listado que la UIF dé a conocer. Lo que el Acuerdo difirió es otra cosa: el envío de los Avisos de los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27, segundo párrafo —entre ellos el que procede por coincidencia en ese listado—, hasta el 1 de junio de 2027, fecha desde la cual se presentan con los formatos que la UIF publicó el 24 de septiembre de 2026 (pregunta 67). Lo diferido es el envío del Aviso, no la obligación de identificar. Dejar constancia de cada consulta, en cambio, no está impuesto por precepto expreso: es construcción defensiva, en los mismos términos que la evidencia de acceso al buzón (véase la pregunta 21), y por esa parte se colorea la respuesta.

Y conviene precisar de qué listas se trata, porque el sector suele preguntar por la Lista de Personas Bloqueadas y ésa es otra cosa. El artículo 37 Bis, fracción IX obliga a tener el mecanismo para identificar a las personas **publicadas** en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales. Esa palabra decide: la Lista de Personas Bloqueadas del régimen financiero nace del noveno párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene por mandato legal **carácter confidencial** y la Secretaría la comunica a las instituciones de crédito, que deben suspender operaciones de inmediato. **No se publica, y a quien realiza Actividades Vulnerables nadie se la notifica.** Es decir: la obligación de este régimen no puede referirse a ella.

¿Cuáles sí? Las que efectivamente se publican y se reconocen como oficialmente emitidas: señaladamente las derivadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y las listas de países y jurisdicciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Conviene ser exacto con el artículo 38, porque suele leerse de más. Ese precepto **no crea un listado que la UIF publique ni la obliga a hacerlo**: le reconoce la facultad de «**podrá utilizar** las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales **o autoridades de otros países**, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte». Lo que su segundo párrafo prevé que se haga del conocimiento del sector son los **mecanismos de prevención**, no una lista.

Queda un punto abierto que conviene tener presente. Los dos preceptos que activan la consecuencia dura —el artículo 41, fracción V, que ordena al mecanismo automatizado ejecutar alertas, y el artículo 27, segundo párrafo, que obliga al Aviso por coincidencia— remiten al «listado a que hace referencia el primer párrafo del artículo 38», que exige que las listas estén **oficialmente emitidas**, no necesariamente publicadas. La lectura de que la Lista de Personas Bloqueadas queda fuera se apoya en el adjetivo «publicadas» del artículo 37 Bis, fracción IX y en el hecho incontrovertible de que esa lista es confidencial por mandato legal y no se notifica a quien realiza Actividades Vulnerables; pero **no puede cerrarse con el texto a la vista**, y por eso esta respuesta va en ámbar.

De ahí la única conclusión operativa firme: **el Manual debe decir cuáles listas se consultan y por qué ésas**, porque ninguna disposición enumera el catálogo y ésa es la decisión que la autoridad va a revisar.

Fundamento: *RCG art. 37 Bis, fracción IX; RCG art. 41, fracción V; RCG art. 38, primer párrafo; Transitorios Quinto y Noveno del ACUERDO 115/2026; Resolución de formatos de Avisos (DOF 24-sep-2026), Transitorio Quinto. Como referencia del régimen financiero y no como fundamento: Ley de Instituciones de Crédito art. 115, noveno párrafo (la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter confidencial y se comunica a las instituciones de crédito). Ausencia de disposición que enumere las listas exigibles y ausencia de disposición que imponga conservar constancia de cada consulta.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

106. ¿Quiénes son Personas Políticamente Expuestas y desde cuándo debe consultarse la lista?

La Ley define como Persona Políticamente Expuesta a quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas, y el Acuerdo desarrolla el concepto enumerando, entre otros, a jefas y jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y de organizaciones internacionales. Se asimilan el cónyuge, la concubina, el concubinario, quienes mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y los asociados o socios de personas morales con las que se mantengan vínculos patrimoniales. La condición de nacional se extiende durante el año siguiente a aquel en que se dejó el cargo. La distinción entre nacional y extranjera importa: las extranjeras deben clasificarse como Grado de Riesgo alto por disposición expresa y sobre ellas pesa documentación reforzada. Sobre la fecha hay que separar la herramienta de la obligación. La consulta en la aplicación Consulta PEP 2.0, con la Firma Electrónica Avanzada utilizada en el alta, podrá realizarse nueve meses después de la entrada en vigor del Acuerdo, esto es, a partir del 30 de agosto de 2027. Las obligaciones sustantivas no dependen de esa fecha: el seguimiento reforzado de Personas Políticamente Expuestas es contenido mínimo del Manual, y los capítulos de clasificación del Grado de Riesgo y de conocimiento del Cliente —donde viven la clasificación de las extranjeras como Riesgo alto, la documentación reforzada y la aprobación de nivel directivo— deben observarse a partir de los actos u operaciones realizados el 1 de marzo de 2027. Los nueve meses difieren la herramienta, no el deber. Cómo se identifica a una Persona Políticamente Expuesta en el intervalo en que el deber ya corre y la aplicación todavía no está disponible es algo que el texto no resuelve, y por esa parte se colorea la respuesta.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción IX Bis, y art. 51 Ter; RCG arts. 23 Bis 3, 23 Bis 4, 23 Ter 4, fracción III, 23 Ter 5, 23 Quáter, 23 Quáter 1 y 37 Bis, fracción IV; Reglamento arts. 45 Ter y 45 Quáter; Transitorios Primero, Cuarto y Décimo del ACUERDO 115/2026.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

164. Mientras la aplicación de consulta de Personas Políticamente Expuestas no esté disponible, ¿con qué se identifica a una PEP?

Con lo que se tenga, y dejando rastro de que se buscó. La norma no lo resuelve, y ésta es una de las asimetrías más incómodas del paquete: el deber corre desde el 30 de noviembre de 2026 y la herramienta llega nueve meses después de la entrada en vigor del Acuerdo.

Lo exigible desde ya es el Capítulo III Quáter —que no figura en el Transitorio Cuarto—: define quién es Persona Políticamente Expuesta, con la enumeración de cargos, la asimilación del cónyuge, la concubina, el concubinario, el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado y los socios de personas morales con vínculos patrimoniales, y la regla de permanencia durante el año siguiente al cese. Y lo es también la fracción IV del artículo 37 Bis, que hace de los procedimientos de identificación y seguimiento

reforzado de Personas Políticamente Expuestas contenido mínimo del Manual. El tratamiento reforzado —Riesgo alto obligatorio de la PEP extranjera, factores adicionales para la nacional, aprobación de un directivo — vive en los Capítulos III Bis y III Ter, exigibles respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027.

Lo diferido es sólo la consulta. Y conviene subrayar algo que suele perderse: la propia Ley describe esa consulta como un recurso **subsidiario**. El artículo 51 Ter la permite cuando, después de haber llevado a cabo la identificación y la verificación de identidad del Cliente o Usuario, no se pueda determinar si es Persona Políticamente Expuesta. La consulta nunca fue el primer paso, ni lo será cuando exista: el primer paso siempre es la identificación propia.

Criterio de la casa sobre los medios, que es criterio y no texto: la declaración del propio Cliente en el formato de identificación, con la asimilación por parentesco y por vínculo patrimonial explicitada en el propio formato; el listado nominativo de cargos que la Secretaría elabora y mantiene actualizado conforme al artículo 51 Ter; las listas de cargos públicos del régimen financiero, a las que remite la definición del Reglamento; las fuentes públicas —declaraciones patrimoniales, portales de transparencia, registros de candidaturas—; y las bases comerciales, con la cautela de que una base privada no es una lista oficial y de que su resultado hay que poder reproducirlo. Lo que sostiene el cumplimiento no es acertar siempre: es poder mostrar el procedimiento, la fecha y el resultado de cada consulta, y tener escrito ese procedimiento en el Manual.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción IX Bis, y 51 Ter, párrafos primero y tercero; Reglamento arts. 2, fracción IV, 45 Bis, 45 Ter y 45 Quáter; RCG arts. 23 Quáter, 23 Quáter 1, 23 Bis 3, 23 Bis 4 y 37 Bis, fracción IV; Transitorios Primero, Cuarto y Décimo del ACUERDO 115/2026; véase la pregunta 106; ausencia de disposición sobre los medios de identificación en el intervalo.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

199. ¿Qué Clientes deben considerarse de Riesgo alto siempre? ¿Las Personas Políticamente Expuestas extranjeras lo son? ¿Y basta con que la persona viva en el extranjero?

Las Reglas fijan un piso: hay Clientes o Usuarias que deben clasificarse como de Grado de Riesgo alto **al menos**, cualquiera que sea el resultado del modelo. Son dos grupos, y conviene leerlos con cuidado porque el segundo se malinterpreta con frecuencia.

Las Personas Políticamente Expuestas extranjeras: siempre. No hay condición adicional. Con ellas se aplican las medidas del Grado de Riesgo alto, la documentación reforzada del artículo 23 Ter 4, fracción III y, por ser de Riesgo alto, la aprobación de un directivo o su equivalente para los actos u operaciones —o, si quien realiza la actividad es persona física, la constancia de los motivos— del artículo 23 Ter 5. Las **nacionales**, en cambio, no son de Riesgo alto por disposición: exigen factores de Riesgo adicionales para determinar su Grado (artículo 23 Bis 3) y serán de Riesgo alto sólo si el modelo así las califica. Queda un punto que el texto no cierra: si las personas que el artículo 23 Quáter asimila a una Persona Políticamente Expuesta extranjera —cónyuge, parientes hasta el segundo grado, socios con vínculo patrimonial— entran también en este piso.

Los no residentes: sólo si además concurre el vínculo con ciertas jurisdicciones. El texto dice «aquéllas no residentes en territorio mexicano **y** que se encuentren, estén vinculados o tengan efectos en los países o jurisdicciones» que la legislación mexicana considera de regímenes fiscales preferentes, o que las autoridades u organismos internacionales de los que México es miembro señalan por no contar con medidas contra estas operaciones o aplicarlas de forma deficiente. La conjunción es copulativa. Vivir en el extranjero, por sí solo,

no obliga a la calificación de Riesgo alto: la obliga la suma de no residencia y vínculo con esas jurisdicciones, cuya lista pone a disposición la UIF en el Portal.

En **los dos grupos** hay que recabar y asentar las razones por las que el Cliente celebró el acto u operación en territorio mexicano.

Lo que el texto no define es **qué es ser no residente**. Las Reglas no remiten al Código Fiscal de la Federación ni a la condición migratoria que usan los Anexos 3 y 5, y los dos criterios no coinciden. Para un extranjero que vive fuera y no tiene casa habitación en México, cualquiera de los dos lleva al mismo resultado. Para un mexicano el problema es serio: el Código Fiscal presume residentes en México a las personas físicas de nacionalidad mexicana, salvo prueba en contrario, y quien traslada su residencia a un país de régimen fiscal preferente puede conservar la residencia fiscal mexicana durante varios ejercicios. Con ese criterio, el caso de mayor riesgo —el mexicano radicado en una de esas jurisdicciones— quedaría fuera del piso. Por esa parte la respuesta va en ámbar.

Una advertencia de fecha: el Capítulo III Bis, donde viven estas reglas, se observa respecto de los actos u operaciones realizados a partir del **1 de marzo de 2027**.

Criterio de la casa. Definir en el Manual qué se entiende por no residente, atendiendo al lugar donde la persona vive efectivamente y no sólo a su residencia fiscal, y aplicarlo igual a todos. Si hay duda, clasificar hacia arriba y documentar por qué.

Fundamento: *RCG arts. 23 Bis 3, 23 Bis 4, primero a tercer párrafos, 23 Ter 4, fracción III, 23 Ter 5 y 23 Quáter, tercer párrafo; Ley art. 3, fracción IX Bis; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; como referencia y no como fundamento, Código Fiscal de la Federación art. 9; véanse las preguntas 63, 106 y 164.* ***Ausencia de definición de «no residente en territorio mexicano» para estos efectos.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

216. La norma de Actividades Vulnerables, ¿obliga a algo respecto del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva?

No de manera expresa. Ni la Ley, ni el Reglamento, ni las Reglas mencionan la proliferación ni las armas de destrucción masiva. Tampoco los formatos de alta y de Avisos publicados el 24 de septiembre de 2026.

Lo que el régimen sí nombra. La definición legal de Riesgo se refiere a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los delitos relacionados y a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. Las Reglas exigen, además, indicadores de financiamiento al terrorismo para cada elemento de Riesgo (pregunta 171). La proliferación no aparece en ninguno de esos preceptos.

Por dónde puede entrar, de manera indirecta. Hay dos puertas, y las dos son de interpretación:

- **La Evaluación Nacional de Riesgos.** La metodología debe tomar en cuenta la información de esa evaluación que resulte aplicable a cada Actividad Vulnerable, y revisarse cuando se actualice. La de 2023 dedica un apartado al financiamiento a la proliferación y lo califica con riesgo **bajo**. Considerarlo y documentar por qué no pesa en una actividad concreta es la forma de cumplir esa remisión.
- **Las listas.** La UIF puede usar listas de organismos internacionales oficialmente emitidas conforme a instrumentos de los que México es parte. El Manual debe prever cómo se identifica a las personas publicadas en ellas, y una coincidencia con el listado del artículo 38 obliga al Aviso, con el calendario

de envío que explica la pregunta 67. Las Reglas no nombran al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni a sus listas, y tampoco dicen si las de proliferación están comprendidas (pregunta 105).

Como la conclusión de que no hay obligación expresa descansa en el silencio del texto, y las dos puertas son interpretación, la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Incluir en la metodología una referencia expresa al apartado de proliferación de la Evaluación Nacional de Riesgos, con la razón de su peso en la actividad propia. Si se cotejan listas internacionales, incluir las de sanciones del Consejo de Seguridad relacionadas con la proliferación. Es poco costoso y cierra una pregunta que un auditor puede hacer.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción XII Ter; Reglamento art. 1, segundo párrafo; RCG arts. 3, fracción VIII Bis, 10 Septies, segundo párrafo, 10 Septies 1, último párrafo, 10 Septies 3, 27, segundo párrafo, 37 Bis, fracción IX, 38, primer párrafo, y 41, fracción V; como referencia y no como fundamento, Evaluación Nacional de Riesgos 2023, apartado IX; véanse las preguntas 67, 105 y 171.* ***Ausencia de disposición que mencione el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

18. Sanciones, facultades de la autoridad y autocorrección

107. ¿Cuáles son los requisitos de la autocorrección?

El artículo 55 contiene dos beneficios distintos, no uno, y sus plazos también son distintos. El primero es la abstención de sancionar, que opera por única ocasión y sobre el total de las infracciones: exige cumplir con las obligaciones respectivas de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, y reconocer expresamente la falta dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. Ejercido ese beneficio, opera el segundo: la Secretaría reducirá hasta en un cincuenta por ciento —no automáticamente el cincuenta— el monto de las multas de las infracciones que se regularicen de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, siempre que la falta se reconozca dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador. No hay contradicción entre corregir antes y reconocer después: primero se corrige, y el reconocimiento se formula una vez abierto el procedimiento respectivo. El Reglamento define ambos plazos por remisión: el término de cinco días del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para el de verificación, y, para el sancionador, el periodo establecido en el artículo 72 de esa misma ley, que ese ordenamiento fija en quince días y el Reglamento incorpora por remisión sin cuantificar; y detalla cómo se formula el reconocimiento: escrito libre ante el SAT firmado por quien realiza la Actividad Vulnerable o su representante legal con acreditamiento de personalidad, señalando de forma clara y precisa la totalidad de las faltas, la operación y el periodo, manifestando bajo protesta de decir verdad que la totalidad de ellas ya fueron corregidas, y anexando la documentación que lo acredite. Dos advertencias, y la primera es decisiva. Ese escrito es un reconocimiento expreso bajo protesta de decir verdad que documenta el incumplimiento y su periodo: si el beneficio no se obtiene —porque la autoridad estime que el plazo ya corrió, que las faltas no quedaron íntegramente señaladas o que el soporte es insuficiente—, el escrito queda en el expediente y puede leerse en contra de quien lo presentó. La decisión de presentarlo debe tomarse con esa consecuencia a la vista y, tratándose de periodos largos o de montos relevantes, con asistencia legal; el orden importa y es el que suele invertirse: primero se corrige, después se reconoce. La segunda advertencia es normativa: el último párrafo del artículo 55 Bis del Reglamento condiciona ambos beneficios a cumplir con lo previsto en las reglas de carácter general, y las Reglas publicadas no desarrollan la materia —ninguna

disposición del ACUERDO 115/2026 regula el artículo 55—, de modo que la condición remite hoy a un texto que no existe. Por ese defecto se colorea así la respuesta.

Dos cuestiones que esta pregunta deja abiertas se tratan por separado en esta edición, porque cada una tiene su propia complicación: **hasta qué ejercicios alcanza la autocorrección y qué ocurre con los expedientes incompletos** —la exigencia de que se declare *la totalidad* de las faltas es más severa de lo que suele suponerse— en la pregunta 172; y **en qué momento se pierde la espontaneidad**, señaladamente si la extingue un requerimiento de información o el hecho de que la autoridad ya disponga de los comprobantes fiscales, en la pregunta 173.

Fundamento: *Ley art. 55, párrafos primero y segundo; Reglamento art. 55 Bis, párrafos primero a cuarto; Ley art. 4, fracción III, y art. 35 (supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo); Ley Federal de Procedimiento Administrativo arts. 68 y 72, por remisión expresa del Reglamento; véanse las preguntas 172 y 173; ausencia de desarrollo del artículo 55 en el ACUERDO 115/2026.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

108. ¿La infracción aplica también a los Informes y no sólo a los Avisos?

Sí, pero por una vía distinta y con una multa distinta, y conviene no confundirlas. Las fracciones III, IV y VI del artículo 53 se refieren literalmente sólo a los Avisos a que se refiere el artículo 17. El incumplimiento relativo a los Informes entra por la fracción II del mismo artículo 53 —incumplir cualquiera de las obligaciones del artículo 18, cuya fracción VI ordena presentar «los Avisos e Informes»— y se sanciona conforme a la fracción I del artículo 54: de doscientas a dos mil veces el valor diario de la UMA. El Informe es de periodicidad mensual conforme al artículo 25 de las Reglas, pero la Ley no establece que la multa se aplique por cada mes: si cada periodo omitido constituye una infracción autónoma es cuestión de individualización, no de texto. La omisión de un Aviso, en cambio, se sanciona conforme a la fracción III del artículo 54: de diez mil a sesenta y cinco mil veces la UMA, o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación cuando sea cuantificable en dinero, la que resulte mayor. No hace falta extender por analogía el régimen de los Avisos: el Informe tiene tipo propio, sólo que en otra fracción y en otro escalón.

Fundamento: *Ley art. 18, fracción VI; Ley art. 53, fracciones II, III, IV y VI; Ley art. 54, fracciones I y III; RCG art. 25 (periodicidad mensual del Informe).* · VERDE · Recurrencia baja

109. ¿Puede la autoridad ordenar suspender operaciones con determinados Clientes?

La facultad existe en la Ley desde la reforma de 2025: la Secretaría puede determinar que quienes realizan Actividades Vulnerables suspendan de manera temporal la realización de actos u operaciones con determinadas personas Clientes o Usuarias, en tanto se subsane o resuelva el procedimiento establecido en los mecanismos respectivos. Pero el propio artículo condiciona su ejercicio a los mecanismos que para tal efecto se emitan en términos de las reglas de carácter general, y esos mecanismos no se han publicado con su contenido. El andamiaje, en cambio, sí existe: el Transitorio Octavo del decreto DOF 27-mar-2026, que reformó el Reglamento, ordena que los mecanismos que la UIF emita conforme al artículo 54 Bis de la Ley deberán ser observados por quienes realicen Actividades Vulnerables «en términos de lo previsto en las reglas de carácter general vigentes al 17 de julio de 2025 y sus posteriores modificaciones», y el artículo 38 de las Reglas es el cauce por el que la UIF da a conocer sus mecanismos de prevención, al que remite el artículo 26 de las mismas Reglas. Lo que falta es el contenido: hoy no hay plazo, ni vía de defensa reglada, ni

régimen de la responsabilidad frente a la persona Cliente o Usuaria cuyas operaciones se suspenden. Quien reciba una comunicación en ese sentido debe atenderla con asistencia legal, no con una plantilla.

Fundamento: *Ley art. 54 Bis; Transitorio Octavo del decreto DOF 27-mar-2026 de reforma al Reglamento; Reglamento art. 18; RCG arts. 26 y 38; ausencia de mecanismo publicado con su contenido.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

110. ¿Qué alcance temporal pueden tener las visitas de verificación?

Sólo pueden abarcar los actos u operaciones considerados Actividades Vulnerables realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Conviene no confundir este plazo con el de conservación documental, que es de diez años: se conserva por diez, pero se verifica hacia atrás por cinco. El Reglamento reguló en 2026 cómo se ejercen esas facultades, y el detalle importa porque contiene una carga y un derecho. El SAT presume cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet y en las bases de datos que lleve, tenga en su poder o a las que tenga acceso, y no está obligado a demostrar qué bases consultó ni a dar a conocer el resultado de esa consulta cuando se trate de información generada o aportada por el propio sujeto obligado. En cambio, cuando la información, expedientes o documentos provengan de otras autoridades, debe concederle un plazo de diez días hábiles, contado desde que se los da a conocer, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga.

Fundamento: *Ley arts. 34 y 36; art. 18, fracción IV; Reglamento art. 10 Bis, párrafos segundo, tercero y último.* · **VERDE** · Recurrencia baja

111. ¿Cómo se sanciona la presentación extemporánea de un Aviso?

Hay dos escalones. Si el Aviso se presenta a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió presentarse, aplica la sanción de la fracción III del artículo 53, que el artículo 54 fija en su fracción I: de doscientas a dos mil veces el valor diario de la UMA. Si la extemporaneidad excede ese plazo, el segundo párrafo de esa fracción remite, en sus propios términos, a «la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 54, fracción II, de esta Ley», que es de dos mil a diez mil veces el valor diario de la UMA. Nota de lectura, y es opinión de la casa: esa fracción II sanciona, por sus propios términos, el supuesto de la fracción V del artículo 53, mientras que la omisión de Avisos, que es la fracción VI, se sanciona conforme a la fracción III del artículo 54, de diez mil a sesenta y cinco mil veces la UMA o del diez al cien por ciento del valor del acto u operación, la que resulte mayor. A nuestro parecer se trata de una imprecisión de remisión y no descartamos una aclaración posterior de la autoridad; caben dos lecturas y la literal favorece al sujeto obligado. Qué hacer con eso, en dos planos que no deben mezclarse. Para efectos de cumplimiento, planear sobre el supuesto más gravoso: presentar dentro del plazo y, si hubo extemporaneidad, corregir cuanto antes, porque presentar con treinta y un días de retraso cuesta al menos diez veces más que presentarlo con veintinueve. Para efectos de defensa en un procedimiento ya iniciado, la redacción de la remisión es un elemento que corresponde valorar a quien lleve el asunto: la exigencia de exacta aplicación de las normas sancionadoras es materia de estrategia procesal y no de este documento, que ni la descarta ni la recomienda. En la individualización, la Secretaría debe tomar en cuenta la reincidencia, la cuantía del acto u operación procurando la proporcionalidad de la sanción, y la intención de realizar la conducta.

Fundamento: *Ley art. 53, fracción III, y su segundo párrafo; art. 54, fracciones I, II y III; art. 60.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

172. La autocorrección, ¿alcanza a ejercicios anteriores? ¿Y qué pasa con los expedientes que están incompletos pero no faltantes?

Hay una parte con texto claro y otra que no lo tiene, y conviene separarlas porque la primera es más exigente de lo que se supone.

Lo que el texto sí resuelve: la autocorrección es total o no es. El artículo 55 de la Ley concede la abstención de sancionar «por única ocasión, **el total de las infracciones** en que incurra». Y el artículo 55 Bis del Reglamento lo desarrolla con la misma palabra tres veces: el escrito debe especificar de forma clara y precisa **«la totalidad de las faltas»** en que se incurrió, detallando la operación y el periodo; debe manifestarse bajo protesta de decir verdad que **«la totalidad de las faltas»** ha sido corregida o subsanada; y debe anexarse la documentación que acredite el cumplimiento de **«la totalidad»** de las obligaciones objeto de infracción.

De ahí se sigue algo que conviene decir con claridad: **no existe la autocorrección selectiva.** Regularizar los Avisos omitidos de un trimestre y callar los de otro no es una autocorrección parcial: es una manifestación bajo protesta de decir verdad que no corresponde a la realidad. El riesgo de una autocorrección incompleta es mayor que el de no presentarla.

Y el beneficio es de una sola vez. La abstención total es «por única ocasión». Quien ya la ejerció sólo puede aspirar a la reducción de hasta el cincuenta por ciento del segundo párrafo. Conviene por eso no gastar el beneficio en una falta menor.

Lo que el texto no resuelve: hasta qué ejercicios alcanza. Ninguna disposición fija un periodo de alcance de la autocorrección. Los diez años del artículo 18, fracción IV son plazo de **conservación**, no de revisión; y las facultades de la autoridad tienen sus propios términos. En la práctica, el alcance lo determina la propia declaración —se corrige lo que se declara— y ahí está la tensión con la exigencia de totalidad: quien declara un periodo acotado debe poder sostener por qué ése y no otro.

Los expedientes incompletos son el punto ciego. La conversación del sector gira alrededor de los Avisos omitidos, pero la infracción del artículo 53, fracción III alcanza también a incumplir los requisitos de identificación del artículo 18. Un expediente integrado sin un dato exigido por el Anexo aplicable es una obligación incumplida, no una obligación cumplida a medias. La autocorrección que sólo mira Avisos y no mira expedientes está dejando fuera una parte del universo que el artículo 55 Bis manda declarar en su totalidad.

Criterio de la casa: antes de autocorregir, hacer el inventario completo —Avisos, Informes, expedientes, Manual, capacitación, conservación—, fijar y documentar el periodo de revisión con su razón, subsanar todo lo subsanable, y sólo entonces presentar el escrito. Y no presentarlo si no puede sostenerse la manifestación de totalidad.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracciones I a IV, 53, fracciones II y III, y 55, párrafos primero y segundo; Reglamento art. 55 Bis. Ausencia de disposición que fije el periodo al que alcanza la autocorrección. Véanse las preguntas 107 y 173.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

173. ¿En qué momento se pierde la espontaneidad? ¿Un requerimiento de información o que la autoridad ya tenga mis comprobantes fiscales me la quitan?

El beneficio del artículo 55 exige que el cumplimiento sea **«de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación»**. Todo depende, entonces, de cuándo inician esas facultades, y ahí el texto resuelve una parte y deja abierta otra.

Lo que sí está definido son los plazos, no el inicio. El artículo 55 Bis del Reglamento aclara dos términos que suelen confundirse: por «plazo inicial del procedimiento de **verificación**» debe entenderse el término de cinco días del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y por «plazo inicial del procedimiento **sancionador**», el periodo del artículo 72 de la misma Ley. Son los plazos dentro de los cuales debe hacerse el reconocimiento expreso de la falta, uno para cada uno de los dos beneficios.

Lo que no está definido es qué acto marca el inicio de las facultades de verificación. Ninguna disposición de la Ley, el Reglamento o las Reglas lo dice. Y de ahí salen las dos dudas que se plantean:

Un requerimiento de información. El artículo 56 del Reglamento faculta a la autoridad para requerir documentación y la comparecencia de cualquier persona que pueda contribuir a la verificación del cumplimiento, y para requerir a **presuntos infractores** que manifiesten lo que a su derecho convenga. La palabra «verificación» aparece en ese precepto, y la mención de presuntos infractores sugiere que ese requerimiento ya forma parte de una actuación dirigida. La lectura prudente es que **un requerimiento nominativo y motivado en el cumplimiento de estas obligaciones muy probablemente extingue la espontaneidad**, aunque no exista precepto que lo declare.

Que la autoridad ya tenga los comprobantes fiscales. Aquí la respuesta es distinta y más tranquilizadora. Que el SAT disponga de información fiscal no es, por sí mismo, ejercicio de facultades de verificación en materia de esta Ley: son facultades distintas, con fundamento distinto. Lo que sí conviene tener presente es el artículo 10 Bis del Reglamento, que permite al SAT **presumir cierta** la información contenida en los comprobantes fiscales digitales para efectos de estas obligaciones. Es decir: el comprobante no inicia la verificación, pero es el material con el que la verificación, cuando ocurra, va a leer lo que se hizo. Quien decide autocorregir haría bien en anticipar esa lectura.

Criterio de la casa: la espontaneidad se pierde por acto de autoridad dirigido, no por conocimiento de la autoridad. Y como el momento exacto no está definido, la única forma de asegurarlo es no esperar. El beneficio se juega en el calendario: cada día que pasa sin regularizar es un día en que un tercero —una visita, un requerimiento, una denuncia— puede quitarlo.

Fundamento: *Ley arts. 34, 35 y 55; Reglamento arts. 10 Bis, 55 Bis y 56; Ley Federal de Procedimiento Administrativo arts. 68 y 72, por remisión expresa del artículo 55 Bis del Reglamento y como supletoria conforme al artículo 4 de la Ley.* ***Ausencia de disposición que determine qué acto marca el inicio de las facultades de verificación para efectos de la espontaneidad.*** *Véanse las preguntas 107, 109 y 172.* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

BLOQUE II — TEMAS ESPECÍFICOS DE SECTOR

Cuestiones cuya respuesta depende del sector o de la figura jurídica a través de la cual se realiza la actividad.

19. Fedatarios públicos: notarios y corredores

112. ¿Los fedatarios tienen Relación de negocios con quienes acuden a su fe pública?

No. La definición —que está en la Ley y que las Reglas recogen en términos equivalentes y precisan con una definición de «formal y habitual»— excluye expresamente la prestación de servicios de fe pública prevista en la fracción XII del artículo 17. La Ley cierra esa fracción con la salvedad «sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias», que las Reglas no recogen. La exclusión opera sobre la definición de Relación de negocios y nada más: no alcanza a las obligaciones de identificación, integración del expediente, identificación del Beneficiario Controlador y presentación de Avisos, que son exigibles con independencia de que exista o no aquélla. Véase la pregunta 113.

Fundamento: *Ley art. 3, fracción XII; RCG art. 3, fracción XIV.* · **VERDE** · Recurrencia media

113. Si no hay Relación de negocios, ¿qué capítulos del Acuerdo les aplican y en qué medida?

La norma sí resuelve la parte central. Para notarios y corredores —Apartados A y B—, el artículo 13 fija un estándar de identificación propio y reducido: se identifica, al momento de realizar el acto u operación, a la persona que solicita materialmente la protocolización o formalización del instrumento, recabando los datos de los numerales i), ii), ix) y x) del inciso a) del Anexo 3; y se tiene por cumplida la obligación del artículo 12 cuando esa información y documentación se incorpora a protocolos, pólizas, libros de registro y archivos, siempre que se respete el plazo de conservación del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 18 de la Ley. Cuando el servicio se presta al Poder Judicial o a autoridades administrativas en funciones de administración e impartición de justicia, rige el artículo 13 Bis. Para los Apartados C y D, el artículo 34 Ter ordena observar «en lo conducente» los Capítulos II Quáter, III Bis, III Ter, X, XII, XIII y XIV, «de conformidad con las facultades que al efecto establezcan las leyes y disposiciones normativas aplicables al ejercicio de sus funciones». Esa enumeración es de extensión, no de exclusión: el precepto no dice «únicamente» ni «sólo», y no releva de lo que alcanza a esos sujetos por su propia fuente. La identificación del Capítulo III les llega por el artículo 12, que se dirige a «quienes realicen Actividades Vulnerables» sin distinguir apartado, y los Avisos por el Capítulo IV y por la propia fracción XII del artículo 17 —el Apartado D remite, en la Ley, a «las previstas en el apartado A»—; las personas facilitadoras los presentan con el Anexo 12-C que la UIF adicionó a los formatos oficiales, en vigor el 1 de junio de 2027 (véase el Anexo A). Lo que queda abierto es un tramo más estrecho de lo que suele decirse: cómo se traducen a la fe pública el Perfil transaccional y el monitoreo continuo del Capítulo III Ter, construidos sobre una relación que perdura en el tiempo. Esa parte es interpretación, y por ella la respuesta va en ámbar. Dos precisiones de calendario acotan lo anterior: los Capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies se observan respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027, y tratándose del Apartado D el alta y registro en el Padrón es exigible a partir del 1 de junio de 2027, fecha en que entra en vigor para las personas facilitadoras la Resolución que modificó el formato oficial de alta (DOF 24-sep-2026).

Fundamento: *RCG arts. 3, fracción XIV, 13, 13 Bis y 34 Ter (que manda observar, para los Apartados C y D, **«en lo conducente»** los Capítulos II Quáter, III Bis, III Ter, X, XII, XIII y XIV, conforme a las facultades propias de cada figura; **la enumeración es de extensión y no de exclusión: el precepto no dice «únicamente» ni «sólo»**, de modo que la identificación les llega por el artículo 12 y los Avisos por el Capítulo IV); Ley art. 18, fracción IV, segundo párrafo; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026; Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-*

2026; Resolución de alta (DOF 24-sep-2026), Transitorio Segundo; Resolución de formatos de Avisos (DOF 24-sep-2026), art. 3, inciso o), y Transitorio Primero. · **ÁMBAR** · Recurrencia media

114. ¿Con qué integran el expediente quienes prestan servicios de fe pública al Poder Judicial o a autoridades administrativas en funciones de administración e impartición de justicia?

Integran el expediente único de identificación del artículo 12, pero únicamente con los datos del Anexo 7 Bis. No hay dispensa de integrar expediente: hay un expediente con menos datos. El régimen sólo opera cuando el servicio se presta al Poder Judicial de la Federación, de los Estados o de la Ciudad de México, o a autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones de administración e impartición de justicia. Fuera de ese supuesto, y tratándose de notarios y corredores públicos, el expediente se integra conforme al artículo 13 de las Reglas —identificación de quien solicita materialmente la protocolización o formalización, con los numerales i), ii), ix) y x) del inciso a) del Anexo 3—, y no conforme al régimen general del artículo 12.

Fundamento: *RCG arts. 12, 13 y 13 Bis, y Anexo 7 Bis.* · **VERDE** · Recurrencia baja

115. ¿Puede el fedatario delegar la función de identificación en su personal?

El punto de partida es el artículo 20, cuarto párrafo de la Ley: las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables «cumplirán personal y directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Cuarta del Capítulo III» —la presentación de Avisos por conducto de Entidad Colegiada—. La titularidad del deber no se traslada en ningún caso; lo que ese precepto no resuelve es si la ejecución material de la identificación puede recaer en personal a cargo del fedatario. El Acuerdo endureció el estándar: el artículo 11 exige identificar y conocer de manera directa a la persona Cliente o Usuaria, siguiendo la redacción del artículo 18, fracción I de la Ley reformada. Ese adverbio estrecha el margen para externalizar la función en terceros ajenos a la estructura del fedatario, aunque no impide su ejecución por personal propio. Lo que la norma no regula es la mecánica interna de esa delegación; lo que sí exige es que quienes participen en la identificación reciban capacitación.

Fundamento: *RCG arts. 11 y 39 Bis; Ley arts. 18, fracción I, y 20, cuarto párrafo; ausencia de disposición sobre la delegación interna.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

116. ¿Qué deben verificar respecto de la forma de pago de las obligaciones?

El deber no se activa por el solo valor de la operación. Opera cuando en el instrumento se haga constar alguno de los actos u operaciones a que se refiere el artículo 32 de la Ley y, además, la operación tenga un valor igual o superior a 8,025 UMA: en ese supuesto las personas depositarias de fe pública deben identificar la forma en que se pagan las obligaciones que del instrumento deriven, considerando el monto, la fecha y la forma de pago o su consignación, y la moneda o divisas con que se haya efectuado. Si el valor de la operación es inferior a ese umbral y el acto fue total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, basta la declaración que bajo protesta de decir verdad haga la persona Cliente o Usuaria, la cual debe señalar la forma en que se pagaron o se pagarán las obligaciones, observando lo previsto en el artículo 32 de la Ley. Este deber alcanza a las personas depositarias de fe pública respecto de los instrumentos en que hagan constar actos del artículo 32, **pero no todas pueden hacer constar todos esos actos**, y la diferencia importa. La persona corredora pública actúa como fedataria para hacer constar contratos, convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil «**excepto en tratándose de inmuebles**», y la propia Ley Federal de Correduría

Pública le prohíbe expresamente actuar como fedataria en actos no mercantiles y tratándose de inmuebles. De modo que la fracción I del artículo 32 —constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles— y la parte inmobiliaria de la fracción VII quedan fuera de su ámbito: ahí el deber de identificar la forma de pago recae en la persona notaria. Para los demás actos del artículo 32 que sí son de naturaleza mercantil —vehículos, joyería y relojes, obras de arte, partes sociales y acciones, blindaje— el deber alcanza a ambas figuras por igual. Cuestión distinta, y regida por el artículo 29 del Reglamento, es cuándo la persona corredora pública realiza la Actividad Vulnerable de avalúos del Apartado B, inciso a) de la fracción XII: cuando en la realización de avalúos sobre los bienes respectivos utiliza la fe pública. Ese precepto no regula la forma de pago y no reduce a los avalúos el deber del artículo 33 de la Ley.

Fundamento: *Ley art. 32; Ley art. 33, párrafos primero y segundo; Reglamento art. 45; Ley Federal de Correduría Pública arts. 6, fracción V, y 20, fracción XI (límite de la fe pública del corredor tratándose de inmuebles y de actos no mercantiles); para la Actividad Vulnerable de avalúos, Ley art. 17, fracción XII, Apartado B, inciso a), y Reglamento art. 29.* · **VERDE** · Recurrencia baja

204. ¿La valuación es Actividad Vulnerable? ¿Los avalúos de las notarías también?

Sólo una: el **avalúo que hace la persona corredora pública con fe pública, sobre bienes con valor igual o superior a 8,025 UMA**.

La fracción XII del artículo 17, en su Apartado B, relativo a los actos celebrados ante las y los corredores públicos, comprende «la realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el valor diario de la UMA». El Reglamento precisa que la persona corredora pública observa ese supuesto «cuando en la realización de avalúos sobre los bienes respectivos utilicen la fe pública». Y el Apartado B hace objeto de Aviso los actos que enumera, en los términos de sus incisos.

Lo demás queda fuera por una razón textual, no por silencio: el artículo 17 enumera las Actividades Vulnerables —«se entenderán Actividades Vulnerables [...] las que a continuación se enlistan»— y ese catálogo no incluye la valuación en otro supuesto. El **Apartado A**, el de las y los notarios públicos, no contiene avalúos, y la valuación de peritos o unidades de valuación que no son corredores públicos no aparece en ninguna fracción.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción VII, y 17, primer párrafo, y fracción XII, Apartados A y B, inciso a); Reglamento art. 29.* · **VERDE** · Recurrencia baja

20. Fideicomisos y figuras jurídicas

117. ¿Debe designarse Representante en un fideicomiso que realiza Actividad Vulnerable?

Sí. Quienes actúan a través de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica están expresamente comprendidos en la obligación de designar, y sólo pueden designar a una persona física. Mientras no exista designación aceptada, el cumplimiento de las obligaciones corresponde a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador en la figura de que se trate.

Fundamento: *Ley art. 20, párrafos primero y segundo; RCG art. 10, último párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia media

118. ¿Qué Firma Electrónica debe usarse en los trámites del fideicomiso?

La Firma Electrónica Avanzada asociada al RFC del propio fideicomiso o figura jurídica. El término importa desde el Acuerdo: la fracción VIII Ter del artículo 3 introdujo la «Firma Electrónica» como figura distinta de la «Firma Electrónica Avanzada» de la fracción IX, y lo exigible es esta última. No puede utilizarse la del representante legal, de los fideicomitentes ni de los apoderados legales. El fideicomiso o la figura debe además estar inscrito en el RFC y contar con certificado vigente. Tratándose de una Asociación en Participación, el trámite lo realiza el asociante con la Firma Electrónica Avanzada asociada al RFC de la propia Asociación. Dos precisiones de calendario: las reglas citadas rigen desde la entrada en vigor del Acuerdo, el 30 de noviembre de 2026, mientras que la exigencia de inscripción en el RFC y de certificado vigente proviene del Reglamento y ya rige; y el alta y registro en el Padrón de quienes actúan por medio de fideicomiso o de cualquier otra figura jurídica es exigible a partir del 1 de febrero de 2027, cuando entra en vigor el formato oficial que los identifica expresamente (pregunta 4).

Fundamento: *RCG arts. 3, fracciones VIII Ter y IX, 4, último párrafo, 10 Sexies 1 y 24, segundo párrafo; Reglamento art. 12, párrafos primero y segundo; Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026; Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026; Resolución de alta (DOF 24-sep-2026), Transitorio Primero.* · **VERDE** · Recurrencia baja

119. En estructuras donde el fideicomiso otorga recursos que después se prestan por conducto de una entidad financiera, ¿quién realiza la Actividad Vulnerable?

Depende de quién celebra materialmente el acto que la Ley tipifica, y dos eslabones sí están resueltos en el texto. El primero: la entidad financiera que presta no realiza esta Actividad Vulnerable, porque la fracción IV del artículo 17 comprende únicamente a sujetos distintos a las Entidades Financieras. El segundo: el artículo 27 Bis, fracción II de las Reglas exceptúa de Aviso los actos u operaciones de la fracción IV «que realicen fideicomisos públicos en donde funja como Fideicomitente la Secretaría y como Fiduciario el Banco de México, o en los que se celebren operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos a Instituciones del Sistema Financiero»; y, tratándose de mutuo, préstamo o crédito, siempre y cuando el importe total haya sido ministrado por conducto de esas Instituciones. El adjetivo importa: el sujeto de la excepción es el fideicomiso público, y la regla no exceptúa por sí sola al fideicomiso privado que otorga mutuo, préstamo o crédito a una Institución del Sistema Financiero. Para fijar el momento, el Reglamento aporta el criterio: el acto se tiene por realizado cuando se ponen a disposición de la persona Cliente o Usuaria los recursos otorgados. Quedan abiertas dos zonas. La primera, el tratamiento del fideicomiso privado que otorga mutuo, préstamo o crédito a una Institución del Sistema Financiero, que la excepción no comprende. La segunda, la atribución de la actividad cuando entre el fideicomiso y el destinatario final se interponen vehículos no financieros. Ahí la calificación exige analizar cada eslabón y determinar quién otorga y quién recibe en cada uno, y por eso la respuesta va en ámbar.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción IV; Reglamento art. 24; RCG art. 27 Bis, fracción II (excepción referida a fideicomisos públicos); ausencia de regla para el fideicomiso privado y para estructuras escalonadas con vehículos no financieros interpuestos.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

165. En un fideicomiso que realiza Actividad Vulnerable, ¿el obligado es el fideicomitente o la institución fiduciaria? ¿Puede la fiduciaria condicionar la ejecución del acto a que se designe persona Representante?

Son dos preguntas, y sus respuestas tienen firmeza distinta.

Quién es el obligado. El sujeto es el fideicomiso, no las personas que lo integran. Y conviene empezar por lo que dice la ley de la materia, porque ordena todo lo demás: conforme al artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud del fideicomiso el fideicomitente **transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad** de los bienes o derechos. El fideicomiso **no tiene personalidad**: es un patrimonio de afectación, y quien tiene la titularidad y actúa es la institución fiduciaria. Precisamente por eso el régimen de esta Ley tuvo que construirse con reglas propias. La reforma de 2025 añadió al artículo 17 que también se considera que realizan Actividades Vulnerables «quienes actúan por medio de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica», y el Reglamento y las Reglas construyeron el trámite sobre esa base: inscripción del propio fideicomiso en el Registro Federal de Contribuyentes (artículo 12, párrafos primero y segundo del Reglamento), alta y registro con los datos del Anexo 2 Bis —exigible desde el 1 de febrero de 2027, cuando entra en vigor el formato que los identifica (pregunta 4)—, envío de la información de los integrantes mediante la plantilla del Portal, y —el dato que más pesa— **Firma Electrónica Avanzada asociada al Registro Federal de Contribuyentes del propio fideicomiso**, con prohibición expresa de usar la del representante legal, la de los fideicomitentes o la de los apoderados legales. Un régimen construido sobre el RFC del fideicomiso no puede estar dirigido a otro sujeto.

Cuestión distinta es quién responde cuando no hay persona Representante aceptada. Ahí el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley traslada el cumplimiento a **la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador** en la figura de que se trate. De modo que el fideicomitente no es el obligado ordinario, pero sí el destinatario del traslado mientras la designación no exista o no sea aceptada. La institución fiduciaria actúa por el fideicomiso; sus propias obligaciones, si es Entidad Financiera, corren por la Sección Primera del Capítulo III y no se confunden con éstas.

Si la fiduciaria puede condicionar el acto. Ninguna disposición se lo impone ni se lo prohíbe. No hay en la LFPIORPI un deber de vigilancia de la fiduciaria sobre el cumplimiento del fideicomiso, ni responsabilidad solidaria, ni un supuesto de abstención distinto del artículo 21 —que opera cuando la persona Cliente se niega a entregar información, que es otra situación—. Condicionar la ejecución del acto a que exista designación aceptada es, por tanto, una política contractual y de riesgo propia, sostenida en el principio de que lo no prohibido a los particulares está permitido y en lo que el contrato de fideicomiso permita a la fiduciaria. Es defendible, y en la práctica funciona como el mejor incentivo para que el fideicomiso se regularice. Lo que no puede es presentarse ante el cliente como exigencia de la Ley, porque no lo es.

Criterio de la casa: dejar la política por escrito, con su fundamento contractual identificado, y comunicarla como decisión de la institución y no como mandato normativo.

Una precisión que evita confusiones en el taller. Conforme al artículo 385 de la LGTOC, «sólo pueden ser instituciones fiduciarias las **expresamente autorizadas** para ello conforme a la ley». Cuando alguien describe un «fideicomiso privado» administrado por un despacho o por una persona física, eso **no es un fideicomiso de la LGTOC**: será mandato, comisión, asociación en participación u otra figura, y el régimen que le aplica es distinto —incluido el del artículo 3, fracción III, inciso b) de la Ley, sobre quien celebra actos por cuenta de otro—. Antes de resolver el trámite hay que resolver qué figura es.

Fundamento: *Ley arts. 17, párrafo relativo a quienes actúan por medio de fideicomisos (adicionado DOF 16-jul-2025), 18, fracción IV Bis, 20, párrafos primero y segundo, y 21; RCG arts. 4, fracciones III y IV y último párrafo, 10, último párrafo, 10 Sexies, 24, segundo párrafo, y Anexo 2 Bis; Reglamento art. 12, párrafos primero y segundo;* ***LGTOC arts. 381, 385 y 386****, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; véanse las preguntas 117, 118, 175 y 176; ausencia de disposición sobre el condicionamiento del acto por la institución fiduciaria.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

166. ¿Los fideicomisos se equiparan a una Entidad Colegiada? ¿Pueden agruparse varios para presentar Avisos por conducto de uno de ellos?

No y no. La confusión tiene una raíz razonable —ambos son vehículos por los que pasan obligaciones— pero son figuras opuestas.

Un fideicomiso que realiza Actividad Vulnerable es **sujeto obligado por derecho propio**: se da de alta, designa persona Representante, integra expedientes y presenta sus Avisos. Una Entidad Colegiada es lo contrario: una persona moral reconocida por la legislación mexicana que, cumpliendo los nueve requisitos del artículo 27 de la Ley, presenta ante la Secretaría **los Avisos de sus integrantes**. No realiza la Actividad Vulnerable; la intermedia.

Las condiciones son exigentes, y explican por qué la figura no se improvisa. Debe conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables —y el Reglamento aprieta más: el convenio sólo puede celebrarse con Entidades Colegiadas integradas por personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica que realicen tareas similares **respecto de una misma Actividad Vulnerable**—; tener en su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes; mantener actualizado su padrón; contar con mandato expreso de éstos; designar representante con poder general para actos de administración y capacitarlo anualmente; garantizar confidencialidad, custodia y resguardo; contar con sistemas informáticos idóneos; y suscribir convenio con el SAT y la UIF, con vigencia no mayor a diez años y renovación condicionada a que el SAT corrobore el cumplimiento y la UIF califique la calidad de los Avisos presentados.

De modo que varios fideicomisos de un mismo grupo no pueden nombrar a uno de ellos concentrador de los Avisos de los demás: harían falta una persona moral con ese objeto, el mandato de los integrantes, el convenio y todo lo demás. Nada impide, en cambio, que fideicomisos que realizan la misma Actividad Vulnerable se integren como **integrantes** de una Entidad Colegiada que sí cumpla los requisitos: el artículo 33 del Reglamento los contempla expresamente.

Y una precisión que ahorra discusiones: presentar Avisos por conducto de una Entidad Colegiada no traslada las demás obligaciones. La identificación, el expediente único, el Manual, la evaluación de Riesgos, la capacitación y el dictamen siguen siendo de cada integrante. Los incumplimientos por causas imputables a la Entidad Colegiada son responsabilidad de ésta; los imputables al integrante siguen siendo suyos.

Fundamento: *Ley arts. 20, primer párrafo, 26, 27, fracciones I a IX, 28, 30 y 31; Reglamento arts. 32, 33, 33 Bis, 37, 38 y 41; RCG art. 29 y Anexo 9; véanse las preguntas 117 y 126.* · **VERDE** · Recurrencia baja

174. En un fideicomiso, ¿la persona delegada fiduciaria puede ser el Beneficiario Controlador?

Puede serlo, y el catálogo del Acuerdo no la nombra. Conviene tratarlo porque es un caso frecuente y hoy se resuelve por omisión.

El artículo 23 Quinquies 1 considera Beneficiario Controlador de un fideicomiso a cualquier persona física que, en última instancia, ejerza el **control efectivo** mediante facultades que le permitan disponer, administrar o dirigir el destino de los bienes fideicomitidos, instruir o autorizar distribuciones, modificar o extinguir el fideicomiso, o imponer decisiones sobre su operación. Y enseguida enumera quiénes pueden tener ese carácter: fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, protectoras cuando existan, y miembros del comité técnico o de cualquier órgano equivalente.

La persona delegada fiduciaria no aparece en esa lista. Y es la persona física que materialmente ejerce las facultades de la institución: conforme al artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones «desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades **por medio de sus delegados fiduciarios**».

La respuesta se resuelve leyendo el precepto en su orden. La enumeración va precedida de una **definición funcional** —quien ejerza el control efectivo— y la lista sirve para orientar la búsqueda, no para cerrarla; el propio artículo emplea «quien **puede** tener el carácter de». De modo que si en un fideicomiso concreto la persona delegada fiduciaria es quien decide sobre el destino de los bienes, cae dentro de la definición aunque no esté en la lista. Y si actúa ejecutando instrucciones del comité técnico o de la parte fideicomitente, no lo es: la decisión está en quien instruye.

Lo mismo aplica, por identidad de razón, al comité técnico: el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé que el acto constitutivo **pueda** preverlo, con sus reglas de funcionamiento y facultades. Si existe y decide, sus miembros están expresamente en el catálogo; si no existe, no hay nada que buscar ahí.

Criterio de la casa: no resolver este punto por la lista, sino por el documento. Leer el contrato de fideicomiso y sus reformas, identificar dónde reside la facultad de decidir sobre el destino de los bienes, y asentar el resultado con el precepto contractual que lo sustenta. Un expediente que dice «no aplica» sin haber leído el contrato es el que no resiste una revisión.

Fundamento: *RCG arts. 23 Quinquies 1, párrafos primero y segundo, y 23 Quinquies, párrafo final; Ley art. 3, fracción III;* ***LGTOC arts. 381, 385 y 391****, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley;* ***Ley de Instituciones de Crédito art. 80****, que entra por materia propia y no por supletoriedad.* ***Ausencia de disposición que resuelva expresamente la posición de la persona delegada fiduciaria.*** *Véanse las preguntas 53, 165 y 175.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

175. El fideicomiso no tiene fideicomisario designado. ¿Cómo se identifica entonces al Beneficiario Controlador?

El supuesto es válido en México, no es una anomalía. El artículo 382 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite que el fideicomisario se designe en el acto constitutivo **o en un acto posterior**, y dispone que «el fideicomiso será válido **aunque se constituya sin señalar fideicomisario**, siempre que su fin sea lícito y determinado y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario».

De modo que puede haber, legítimamente, un fideicomiso operando sin que exista todavía la persona que recibirá el provecho.

El Acuerdo no prevé este caso. Lo que sí ofrece es el criterio con el que se resuelve: el artículo 23 Quinquies 1 no define al Beneficiario Controlador por el **beneficio**, sino por el **control efectivo** —quien puede disponer, administrar o dirigir el destino de los bienes, instruir o autorizar distribuciones, modificar o extinguir el fideicomiso, o nombrar y remover a quienes administran—. La ausencia de fideicomisario no impide

identificar a quien tiene esas facultades: normalmente la parte fideicomitente, el comité técnico si existe, o quien conserve la facultad de designarlo.

Y hay un dato que ordena el análisis: **quien conserva la facultad de designar al fideicomisario está ejerciendo control efectivo sobre el destino de los bienes**, porque decide quién recibirá el provecho. Ése es el nombre que debe estar en el expediente mientras la designación no ocurra.

Criterio de la casa: asentar expresamente en el expediente que a la fecha no existe fideicomisario designado, identificar en quién reside la facultad de designarlo con el precepto contractual que lo sustenta, y establecer que la designación posterior es un hecho que obliga a actualizar la identificación —el artículo 23 Quinquies 1 exige mantener la información actualizada durante la vigencia de la Relación de negocios—. Lo que no procede es asentar que no hay Beneficiario Controlador.

Y si la respuesta del Cliente es que no puede informarse quién conserva esa facultad, conviene recordar el marco: el **artículo 394, fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito** prohíbe expresamente **los fideicomisos secretos**. La opacidad sobre quién decide el destino de los bienes no es una característica admisible del fideicomiso: es un vicio que la ley de la materia proscribe desde 1932.

Fundamento: *RCG arts. 23 Quinquies 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 23 Quinquies, párrafo final;* ***LGTOC arts. 382, 383, 390 y 394, fracción I*** *(prohibición de los fideicomisos secretos), supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026 (el Capítulo III Quinquies es exigible respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027).* ***Ausencia de disposición que resuelva expresamente el fideicomiso sin fideicomisario designado.*** *Véanse las preguntas 53, 165 y 174.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

176. El fideicomiso que realizaba Actividad Vulnerable se extinguió. ¿Procede la baja del padrón y qué pasa con la conservación?

Son dos cosas y tienen respuestas distintas.

La extinción del fideicomiso sí tiene reglas, y están en la ley de la materia. El artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito enumera las causas: la realización del fin, su imposibilidad, el incumplimiento de la condición suspensiva —o que no se verifique dentro del plazo señalado o, en su defecto, dentro de los veinte años siguientes a la constitución—, el cumplimiento de la condición resolutoria, entre otras. Y el artículo 385 añade una que suele olvidarse: si la institución fiduciaria concluye su encargo por renuncia o remoción y **no es posible sustituirla, el fideicomiso se da por extinguido**.

La baja del padrón, en cambio, se rige por las reglas generales y ahí el supuesto no está tratado. El régimen prevé la actualización del registro dentro de los seis días hábiles siguientes al hecho que la motive, y la extinción del fideicomiso es sin duda un hecho que la motiva. Y hay una vía que el propio Acuerdo adicionó y que resuelve buena parte del problema: el **artículo 8 Bis** dispone que la baja «podrá realizarse **directamente por el SAT previa solicitud presentada por persona interesada**, quien deberá proporcionar información y documentación que soporte **la imposibilidad de quien haya realizado el alta para realizar su propia baja**». El supuesto encaja: un fideicomiso extinguido es, por definición, alguien imposibilitado para tramitar su propia baja, y quien tenga interés —la fiduciaria saliente, la parte fideicomitente, quien haya fungido como administrador— puede solicitarla acreditando esa imposibilidad.

Lo que sigue sin resolverse es más acotado: ninguna disposición dice **qué documenta** la extinción para estos efectos ni **quién** califica como persona interesada, y el artículo 8 Bis no fija plazo de resolución. Tampoco se regula qué ocurre con la firma electrónica del fideicomiso una vez extinguido —recuérdese que el alta se hace con la e.firma asociada al Registro Federal de Contribuyentes del propio fideicomiso, con prohibición expresa de usar la del representante o la de los fideicomitentes.

La conservación no se extingue con el fideicomiso. El plazo de diez años del artículo 18, fracción IV de la Ley corre respecto de la información y documentación de los actos u operaciones celebrados, y ningún precepto lo interrumpe por la desaparición del sujeto. Quien quiera que conserve el acervo —la fiduciaria saliente, la parte fideicomitente, quien haya fungido como administrador— tendrá que poder exhibirlo si se le requiere. Este punto conviene resolverlo **antes** de la extinción, en el propio acto que la formaliza.

Criterio de la casa: hacer constar la extinción en el instrumento correspondiente, dejar asentado ahí quién queda como depositario del acervo y por cuánto tiempo, presentar la actualización o baja por la vía que el Portal permita mientras la firma esté activa, y conservar evidencia fechada del intento cuando la plataforma no lo complete. Tramitar la baja **antes** de que se extinga la firma electrónica del fideicomiso, porque después no hay con qué.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracción IV, y 20;* ***RCG arts. 8 y 8 Bis*** *(baja a solicitud de persona interesada cuando quien realizó el alta esté imposibilitado para realizarla); RCG arts. 4, fracciones III y IV, 7 y 10 Sexies; Reglamento art. 12;* ***LGTOC arts. 385 y 392****, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley.* ***Ausencia de disposición que precise qué acredita la extinción, quién califica como persona interesada y en qué plazo resuelve el SAT, así como de disposición sobre la responsabilidad de conservación posterior.*** *Véanse las preguntas 5, 6, 103, 146, 165 y 175.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

180. En un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, la fideicomitente sólo aportó el inmueble y no participa en la operación. ¿Puede liberarse de responsabilidad frente a la LFPIORPI?

Aplicando el marco ya fijado en la pregunta 165, la respuesta depende de un solo hecho: si existe persona Representante designada y aceptada.

El sujeto obligado es el fideicomiso, no las personas que lo integran: se inscribe con su propio RFC, tramita su propia e.firma y así opera frente al SAT y la UIF. La fideicomitente, por el solo hecho de aportar el bien al patrimonio fideicomitido, no adquiere por eso la calidad de obligada —aportar bienes es precisamente lo que corresponde a quien tiene esa posición conforme al artículo 381 de la LGTOC, y no equivale a «actuar por medio del fideicomiso» en el sentido en que el artículo 17 de la Ley (párrafo adicionado en 2025) extiende el régimen—. Si el fideicomiso cuenta con Representante aceptada, el cumplimiento corre por esa vía, y la fideicomitente que sólo aportó el inmueble y no participa en la operación no tiene, bajo el texto vigente, una responsabilidad individual que liberar: nunca la tuvo.

La situación cambia únicamente cuando no hay Representante aceptada. Ahí el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley traslada el cumplimiento «a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador». Si la viuda es la única fideicomitente, el traslado recae sobre ella mientras no se designe Representante, con independencia de que no participe operativamente en el desarrollo —el traslado no distingue entre fideicomitentes activas y pasivas, sólo constata la ausencia de Representante—.

Criterio práctico: la vía de salida no es argumentar que la viuda «no participa» —ese hecho es irrelevante para el texto—, sino asegurar que exista Representante Encargada de Cumplimiento designada y aceptada. Una vez que la hay, la pregunta de fondo deja de tener importancia práctica. Cuando hay más de una persona fideicomitente y ninguna Representante aceptada, la asignación entre ellas es harina de otro costal: véase la pregunta 181.

Fundamento: *Ley art. 17, párrafo relativo a quienes actúan por medio de fideicomisos (adicionado DOF 16-jul-2025), y 20, párrafos primero y segundo; LGTOC art. 381, supletorio conforme al artículo 4 de la Ley; véase la pregunta 165.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

181. Cuando un fideicomiso tiene varias personas fideicomitentes y no hay Representante Encargada de Cumplimiento aceptada, ¿cómo se distribuye entre ellas el traslado del cumplimiento del artículo 20?

Hoy no hay forma de responder. El segundo párrafo del artículo 20 de la Ley traslada el cumplimiento «a la parte fideicomitente o su representante, o a quien funja como administrador», en singular genérico, y ni la Ley ni el Reglamento ni las Reglas de Carácter General dicen qué ocurre cuando quienes ocupan esa posición son varias personas y ninguna funge como administradora. No hay un criterio de reparto por proporción de aportación, por control efectivo del desarrollo, ni solidario entre todas: el texto simplemente no llega hasta ahí. Tampoco resuelve el punto una fuente supletoria: el traslado del artículo 20 no es una obligación pecuniaria entre acreedor y deudores de la que el Código Civil Federal pueda derivar mancomunidad o mera proporcionalidad —es una regla de imputación de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, y trasplantar sin más esa mecánica civil sería fabricar una certeza que el texto no da—.

Mientras la autoridad no emita un criterio, la única vía que sí depende de quien participa en el fideicomiso es la que ya señala la pregunta 180: conseguir que exista Representante Encargada de Cumplimiento designada y aceptada, porque en ese supuesto el problema de reparto entre fideicomitentes deja de plantearse.

Fundamento: *Ley art. 20, párrafo segundo; ausencia de regla de distribución del traslado entre varias personas fideicomitentes cuando no hay Representante aceptada; véase la pregunta 180.* · **ROJO** · Recurrencia baja

191. Una persona de edad avanzada aportó un inmueble a un fideicomiso para que se rente, y no participa en nada más. ¿Le toca a ella la capacitación, el mecanismo automatizado y la metodología de Riesgos?

Antes que nada, una condición de entrada: arrendar el inmueble sólo es Actividad Vulnerable si la renta mensual supera 1,605 veces el valor diario de la UMA (Ley art. 17, fracción XV; Reglamento art. 31 para rentas de otra periodicidad). Por debajo de esa cifra no hay obligación alguna, y lo que sigue no aplica.

Si la supera: a ella, en principio, no; al fideicomiso, sí. Y la diferencia importa porque es la que permite aplicar la norma con proporcionalidad.

Como explica la pregunta 165, quien realiza la Actividad Vulnerable cuando se actúa por medio de un fideicomiso es el fideicomiso, que se registra con su propio RFC y su propia Firma Electrónica Avanzada. Las obligaciones del artículo 18 —metodología, Manual, capacitación, mecanismos automatizados, auditoría— son obligaciones del fideicomiso y las cumple a través de la persona Representante Encargada de

Cumplimiento que designe. La fideicomitente sólo se vuelve destinataria del cumplimiento en un supuesto: cuando no hay persona Representante designada o la designación no ha sido aceptada, porque entonces el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley traslada el cumplimiento a «la parte fideicomitente o su representante». La pregunta 180 trata ese traslado y sus límites.

De ahí la primera respuesta práctica: **designar una persona Representante** —que puede ser externa, pregunta 8— saca a la fideicomitente del traslado y pone el cumplimiento donde puede ejercerse.

La segunda es la escala. La norma no pide lo mismo a un fideicomiso con un inmueble arrendado que a una desarrolladora:

- **El mecanismo automatizado** debe ser «razonablemente adecuado al volumen, naturaleza, complejidad» de las operaciones, y la definición del artículo 3, fracción XI Ter admite procesos apoyados en **hojas de cálculo** u otros medios equivalentes, siempre que cumplan las funciones del artículo 41 y sean verificables. Para doce rentas al año, eso es suficiente.
- **La capacitación** se dirige a los miembros del órgano de administración, directivos, la persona Representante y los empleados que atienden al público, identifican, avisan o auditan. Un fideicomiso sin empleados capacita a quien efectivamente cumple —la persona Representante— y, si existe, al comité técnico como órgano equivalente.
- **La metodología** existe siempre, pero su nivel de detalle se elige y se justifica en función del volumen y la naturaleza del negocio (pregunta 59).

Lo que no admite escala es la existencia de las obligaciones. Proporcionalidad es hacerlas del tamaño del negocio, no omitirlas.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción XV y párrafo relativo a quienes actúan por medio de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica, 18, fracciones VII a XI, y 20, párrafos primero y segundo; Reglamento arts. 12, párrafos primero y segundo, y 31; RCG arts. 3, fracción XI Ter, 10 Septies 1, 39 Bis, primer párrafo, y 41, primer párrafo; véanse las preguntas 8, 59, 165 y 180. Ausencia de disposición que module expresamente estas obligaciones para fideicomisos sin estructura operativa.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

212. Un fideicomiso público, por ejemplo uno estatal para saneamiento ambiental, ¿es sujeto obligado?

Sólo si realiza alguna de las actividades del artículo 17. Ser público no lo excluye, pero tampoco lo hace sujeto por sí mismo.

El régimen se define por la actividad. El artículo 17 dispone que también realizan las Actividades Vulnerables quienes actúan por medio de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, y no distingue entre fideicomisos privados y públicos. Tampoco hay exclusión para los fideicomisos públicos en la definición de Entidades Financieras ni en otro precepto. Lo que hay que preguntar es qué hace el fideicomiso. Si sólo recibe recursos presupuestales y paga obras y servicios a proveedores, no aparece en el catálogo. Si otorga habitualmente préstamos o créditos (fracción IV), otorga el uso o goce de inmuebles por un valor mensual superior a 1,605 UMA (fracción XV) o recibe recursos para un Desarrollo Inmobiliario destinado a venta o renta (fracción V Bis), sí.

La única regla para fideicomisos públicos es de Aviso, y es estrecha. El artículo 27 Bis, fracción II de las Reglas excluye del Aviso, en la fracción IV, a los fideicomisos públicos en los que la Secretaría de Hacienda es

fideicomitente y el Banco de México fiduciario, y las operaciones de crédito a Instituciones del Sistema Financiero. Un fideicomiso estatal no está en el primer supuesto. Y aun donde aplica, la exclusión es sólo del Aviso: no del alta, la identificación ni las demás obligaciones.

Lo que el texto no resuelve. Si una ley federal de prevención puede imponer todo el artículo 18 a un fideicomiso de la administración pública estatal. Ningún precepto lo excluye ni lo contempla de manera expresa. Cuando aparecen como Clientes, las dependencias y entidades públicas pueden recibir identificación simplificada si se les clasificó de bajo Riesgo (Anexos 7 y 7-A). Como sujetos obligados no tienen régimen propio. Por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Revisar el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación contra el catálogo, fracción por fracción, y dejar el análisis por escrito. Si encuadra, el alta de quien actúa por medio de un fideicomiso es exigible desde el 1 de febrero de 2027 (pregunta 196). Si persiste la duda, consultar a la UIF.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción VI, y 17, fracciones IV, V Bis y XV, párrafo relativo a quienes actúan por medio de fideicomisos, y último párrafo; Reglamento arts. 3, fracción I, y 12, primer párrafo; RCG arts. 12, fracción V, 27 Bis, fracción II, y Anexos 7 y 7-A; véanse las preguntas 69, 165 y 196.* ***Ausencia de disposición sobre los fideicomisos de la administración pública como sujetos obligados.*** · ÁMBAR · Recurrencia baja

21. Proveedores de servicios con activos virtuales

120. Quienes ya están dados de alta, ¿deben hacer algo con motivo de la reforma?

Sí. Deben actualizar y entregar al SAT la información del artículo 10 Bis dentro de los seis meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo; como éste entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, el plazo vence el domingo 30 de mayo de 2027 y, por ser la entrega física ante el SAT, se recorre al lunes 31 (véase el Anexo A). Es la única obligación de actualización con plazo propio contado desde la entrada en vigor, y conviene no confundirla con dos cosas distintas: las actualizaciones periódicas que el mismo Acuerdo introduce —doce meses para la metodología de Riesgos y sus Mitigantes; seis meses para el Grado de Riesgo y seis meses para el Perfil transaccional, estas dos últimas referidas a los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027— y el plazo de seis días hábiles del artículo 10 Quinquies para informar cambios en la documentación, que es texto anterior a la reforma.

Fundamento: *Transitorios Primero, Cuarto y Décimo Segundo del ACUERDO 115/2026; RCG arts. 10 Bis, 10 Quinquies, 10 Septies 2, 10 Septies 3, 23 Bis 1 y 23 Ter 1.* · VERDE · Recurrencia baja

121. ¿Qué documentación adicional exige el alta reforzada?

El régimen propio de alta y registro del Capítulo II Bis ya existía; lo que el Acuerdo añade es acotado y verificable. Debe comprobarse con documentos la información de quienes directa o indirectamente mantengan o pretendan mantener participación en el capital social, y exhibirse esa misma información y documentación respecto del Beneficiario Controlador del solicitante. Deben acompañarse comprobantes del nombre comercial, de las páginas electrónicas y de las aplicaciones a través de las cuales se lleva a cabo la actividad. El número telefónico del representante legal o apoderado debe ser de diez dígitos y constar en documento a su nombre o al de su representada. A ello se suman dos novedades de procedimiento. Cuando el SAT identifique inconsistencias derivadas del análisis de la información, lo informará por escrito para que el interesado aclare en un plazo no mayor a cinco días hábiles, y de no subsanarse desechará el trámite. Y, una

vez que el SAT informe por escrito que recibió la totalidad de la documentación, el solicitante cuenta con treinta días hábiles para concluir su alta y registro; de no hacerlo se tiene por desistido y debe solicitarlo de nueva cuenta. Ese plazo es el dato operativo más relevante de la reforma para este sector.

Fundamento: *RCG arts. 10 Bis, fracción I, incisos c), d) y e), 10 Ter y 10 Quáter.* · **VERDE** · Recurrencia baja

122. Si una operación cumple los supuestos de los incisos a) y b) de la fracción XVI, ¿deben presentarse dos Avisos?

No. Lo resuelven de manera coincidente el Reglamento y las Reglas: cuando en una misma operación se cumplan simultáneamente ambos supuestos, se presenta un solo Aviso, el del inciso a). Las Reglas añaden las dos hipótesis restantes: si la operación alcanza o supera 210 UMA pero la contraprestación es inferior a 4 UMA, el Aviso va sólo por el inciso a); si la contraprestación alcanza o supera 4 UMA pero el monto de la operación es inferior a 210 UMA, sólo por el inciso b). Y precisan que las contraprestaciones se determinan de forma individual por cada transacción, por lo que no son objeto de la acumulación del penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley.

Fundamento: *RCG art. 24 Bis 5; Reglamento art. 31 Bis; Ley art. 17, fracción XVI.* · **VERDE** · Recurrencia baja

22. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro

123. ¿Qué obligaciones nuevas alcanzan a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro?

El mandato es textual y su alcance está acotado. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, el 30 de noviembre de 2026, las asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para cualquier acto filantrópico quedan sujetas a las medidas que la UIF emita, que la norma manda aplicar proporcionales y con enfoque basado en el Riesgo del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal —el financiamiento al terrorismo—, y — éste es el punto que suele pasar inadvertido— con independencia de que sean consideradas Actividad Vulnerable. El universo del sector está a su vez acotado por la definición del artículo 2, fracción I de las Reglas, a la que el Acuerdo añadió una condición: que tengan como objeto social la recaudación o desembolso de fondos o recursos para fines altruistas o con propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos o sociales. El contenido mínimo de esas medidas también está fijado: programas de capacitación y difusión, y monitoreo de los actos u operaciones vinculados con donantes o países considerados de alto Riesgo. Lo que falta es el acto de la UIF que las emita. Mientras no se emitan no hay medida exigible ni conducta concreta que cumplir, conclusión que se sostiene en la ausencia de ese acto y en el principio de que no se exige lo que no ha sido emitido, no en un precepto que lo declare; por eso la respuesta va en ámbar aunque el mandato sea textual. Cuestión distinta es que la asociación realice además una Actividad Vulnerable: en ese caso le aplica el régimen ordinario, que sí es exigible hoy.

Mientras la UIF no emita esas medidas, conviene saber qué es lo que el estándar internacional mira en este sector, porque es previsible que las medidas lo recojan. La Guía de la CNBV sobre financiamiento al terrorismo enlista como escenario de riesgo **«el uso de fondos por parte de organizaciones sin fines de lucro que no resultan consistentes con el propósito para el cual fue establecida»**, y también las cuentas de organizaciones benéficas usadas para canalizar fondos a un número reducido de beneficiarios en zonas de

conflicto. La Recomendación 8 del GAFI va en el mismo sentido: el foco no es la organización por serlo, sino la **inconsistencia entre el destino de los fondos y el objeto declarado**.

Traducido a lo que hoy puede hacerse sin esperar el acto de la autoridad: documentar el objeto, documentar el destino, y poder explicar la relación entre ambos.

Fundamento: *RCG arts. 2, fracción I, 38 Bis, 38 Bis 1 y 38 Bis 2; Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026; ausencia del acto de la UIF que emita las medidas. Como estándar internacional y no como fundamento: Recomendación 8 del GAFI y su Nota Interpretativa; Guía de la CNBV sobre financiamiento al terrorismo.* · ÁMBAR · Recurrencia baja

124. ¿Una asociación civil o donataria debe designar Representante?

Si es persona moral y realiza una Actividad Vulnerable, sí: la obligación de designar alcanza a toda persona moral obligada, con independencia de su finalidad no lucrativa, y sólo puede designarse a una persona física. En tanto no haya designación aceptada, el cumplimiento corresponde a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único. Conviene no confundir esta obligación con la del artículo 38 Bis 1, que alcanza al sector realice o no Actividad Vulnerable: la de designar Representante sólo nace si la realiza.

Fundamento: *Ley art. 20, párrafos primero y segundo; RCG arts. 2, fracción I, y 10, último párrafo.* · VERDE · Recurrencia baja

125. ¿Hay algún régimen de acompañamiento o simplificación previsto para este sector?

Sí, y con plazo. La Ley ordenó que, durante los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general, la UIF en coordinación con el SAT implementen un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro «para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones VII a XI del artículo 18» —enfoque basado en Riesgos, Manual de Políticas Internas, capacitación, mecanismos automatizados y auditoría—, y medidas simplificadas de cumplimiento de acuerdo con el nivel de riesgo que representen, «de conformidad con las disposiciones reglamentarias», a efecto de armonizar la debida aplicación de la ley con la protección del espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación. Dos precisiones. El programa no se ha publicado a la fecha de este documento. Y el mandato es una obligación de la autoridad, no una suspensión de las obligaciones del sector: mientras no se implemente, lo que ya es exigible sigue siéndolo. Que su ausencia sirva como argumento de proporcionalidad frente a una exigencia concreta es criterio de la casa, no texto.

Fundamento: *Transitorio Cuarto del Decreto de reforma a la Ley publicado el 16 de julio de 2025.* · VERDE · Recurrencia baja

23. Entidades Colegiadas

126. ¿Qué régimen documental asumen las Entidades Colegiadas?

Deben celebrar convenio con el SAT y la UIF que les permita expresamente presentar los Avisos de sus integrantes, previa solicitud por escrito con los datos y documentos del Anexo 9 de las Reglas. El convenio no puede tener vigencia superior a diez años contados desde su suscripción, y su renovación, por un plazo igual

o menor a diez años, exige que el SAT corrobore el debido cumplimiento y que la UIF determine que la calidad de los Avisos presentados cumple íntegramente con los formatos oficiales, instructivos y guías. Deben conservar, en el domicilio proporcionado y por un plazo mínimo de diez años, la información y documentación que reciban de sus integrantes y los acuses electrónicos generados, y proporcionar capacitación anual a su representante, que es el responsable del cumplimiento y de dar respuesta a los requerimientos.

Fundamento: *Ley art. 27; Reglamento arts. 32, 33 Bis, 35, 37, 38 y 41; RCG art. 29 y Anexo 9.* · **VERDE** · Recurrencia baja

24. Arrendamiento

127. ¿Cómo se determina el momento del Aviso cuando la renta se paga a fin de mes?

La fecha del acto u operación es la de recepción de los recursos destinados al pago de la mensualidad correspondiente, y de ahí corre el plazo para presentar el Aviso a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. El valor mensual es el monto de la renta o precio por el uso o goce temporal del inmueble en un mes calendario; si el pago se pactó con una periodicidad distinta, debe efectuarse el cálculo para llevarlo a valor mensual.

Las tres cifras no se confunden. La Actividad Vulnerable se configura cuando el valor mensual es superior a 1,605 UMA —aquí el umbral se alcanza al rebasarlo, no al igualarlo—; es objeto de Aviso cuando el monto mensual es igual o superior a 3,210 UMA; y la prohibición de liquidar en efectivo opera también desde 3,210 UMA mensuales. Para los dos primeros umbrales el valor va sin contribuciones ni accesorios, aunque al llenar el Aviso se reportan los montos totales recibidos, contribuciones incluidas y sin desglosar. Para la prohibición de efectivo el cálculo sí incluye contribuciones y accesorios.

Un supuesto frecuente que la Unidad de Inteligencia Financiera resolvió por criterio general: **el arrendamiento entre compañías del mismo Grupo Empresarial sigue siendo Actividad Vulnerable.** La Ley no atiende al carácter del arrendador o del arrendatario, sino a la actividad de constituir derechos personales de uso o goce, de modo que la pertenencia a un mismo grupo no incide en la calificación y deben cumplirse todas las obligaciones. Lo que sí opera es la excepción de Aviso del artículo 27 Bis de las Reglas, y sólo si concurren dos condiciones: que quien realiza la actividad y el Cliente formen parte de un Grupo Empresarial, y que la totalidad de la contraprestación se haya cubierto por conducto de Instituciones del Sistema Financiero o que no exista flujo de recursos. Identificar sí; avisar, no.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción XV, 23, primer párrafo, y 32, fracción VII; Reglamento arts. 5, último párrafo, 6, párrafos primero y tercero, y 31; RCG art. 27 Bis, fracción V; criterio general de la UIF sobre el artículo 17, fracción XV, publicado en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituye acto de autoridad ni interpretación.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

142. En el arrendamiento de un inmueble en copropiedad, ¿se dan de alta todos los copropietarios o únicamente quien emite el comprobante fiscal, y el umbral se mide sobre lo que cada uno percibe o sobre la renta del inmueble?

Las tres preguntas tienen respuesta textual, y está en un solo artículo que el ACUERDO 115/2026 adicionó y que suele pasarse por alto porque vive entre las reglas de Avisos y no entre las de alta. El artículo 24 Bis 6 de las Reglas dispone:

> «Cuando en términos del artículo 17, fracción XV de la Ley, se otorgue el uso o goce de bienes inmuebles por copropietarios, **cada uno de ellos está sujeto a cumplir con sus obligaciones previstas en la Ley**, tomando en consideración como monto del acto u operación, **el monto total de la renta mensual pactada**, señalando en el Aviso correspondiente lo relativo al **pago recibido de la renta en lo individual**.»

De ahí salen las tres respuestas, en el orden en que la pregunta las plantea.

Quién se da de alta: todos. Cada copropietario está sujeto a cumplir con sus obligaciones previstas en la Ley, y la primera de ellas —la fracción IV Bis del artículo 18— es realizar su alta y registro en el padrón. La regla no designa al representante común como sujeto obligado único ni releva a los demás. Emitir el comprobante fiscal es un hecho fiscal que no define al sujeto obligado en esta materia: quien no factura sigue percibiendo recursos por el uso o goce del inmueble y sigue realizando la Actividad Vulnerable.

Cómo se mide el umbral: sobre la renta del inmueble. El monto del acto u operación es el monto total de la renta mensual pactada, no la porción que cada cotitular percibe. Esto confirma por vía expresa lo que ya se seguía de la Ley y del Reglamento: la fracción XV mide el valor mensual del bien inmueble arrendado en un mes calendario, y no lo fracciona entre titulares. Un arrendamiento cuya renta mensual supera el umbral no deja de ser Actividad Vulnerable porque se facture entre varios en porciones que individualmente no lo alcancen. Conviene recordar el matiz propio de esta fracción, única en el catálogo: el umbral de identificación exige un valor **superior** a 1,605 UMA —el monto exactamente igual no lo actualiza—, mientras que el de Aviso es de 3,210 UMA «igual o superior».

Qué reporta cada uno: lo que efectivamente recibe. El umbral se mide sobre el total, pero en el Aviso cada copropietario señala lo relativo al pago recibido de la renta en lo individual. No es una contradicción: son dos momentos distintos del mismo circuito. El total decide **si** hay obligación; la parte individual describe **qué** se reporta.

Queda un tramo abierto, más estrecho de lo que suele decirse: cómo opera esto cuando el representante común factura y cobra la totalidad y los demás copropietarios no reciben directamente. El artículo 24 Bis 6 no lo resuelve, no prevé un apartado del formato para explicar la distribución y no exige acreditarla en el Aviso. Criterio de la casa: la distribución se acredita con la documentación soporte —contrato de arrendamiento, régimen de copropiedad, comprobantes de la entrega a cada cotitular— y conviene fijar el criterio por escrito en el Manual de Políticas Internas y aplicarlo de manera uniforme. Cuando el caso concreto lo amerite, cabe formular consulta o solicitud de confirmación de criterio a la autoridad.

Dos precisiones de cierre. La acumulación se lleva por Cliente o Usuaria y por tipo de acto u operación, en periodos de hasta seis meses; no se acumula por inmueble ni por conjunto de cotitulares. Y el artículo 24 Bis 6 está redactado sólo para la fracción XV: no puede extenderse sin más a la copropiedad en la primera venta de inmuebles, que la pregunta 145 trata por separado y donde no hay disposición equivalente.

Falta una pieza que la regla presupone y no dice: en qué proporción percibe cada quien. El Aviso reporta «el pago recibido de la renta en lo individual», pero el artículo no fija cómo se determina esa individualidad cuando el contrato calla. Lo resuelve el derecho común: conforme al **artículo 942 del Código Civil Federal**, «el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será **proporcional a sus respectivas porciones**», y —dato decisivo— «se **presumirán iguales**, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes». El **artículo 950** lo confirma desde el otro lado: cada condueño tiene la plena propiedad de su parte alícuota «y la de **sus frutos y utilidades**», y la renta es fruto de la cosa común.

De ahí el criterio de la casa: **la proporción se documenta en el expediente.** Si el título de copropiedad la fija, se asienta con su referencia; si no la fija, opera la presunción de igualdad y también se asienta, diciendo que se aplica por el artículo 942. Es el dato que sostiene el monto declarado en el Aviso de cada cotitular, y es lo primero que una revisión va a pedir cuando los importes no sumen la renta total.

Fundamento: *RCG art. 24 Bis 6; Ley art. 17, fracción XV, párrafos primero y segundo, y art. 18, fracción IV Bis;* ***Código Civil Federal arts. 938, 942 y 950****, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; Reglamento arts. 5, último párrafo, 7 y 31; RCG arts. 4, 19 y 24 Bis 1, primer párrafo; criterio general de la UIF sobre el artículo 19, publicado en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituye acto de autoridad ni interpretación; ausencia de regla sobre el reporte cuando el representante común factura y cobra la totalidad.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

143. Las cuotas de mantenimiento que se cobran en la administración de un inmueble, ¿son Actividad Vulnerable?

No por sí mismas, y la razón es de encuadramiento. La fracción XV del artículo 17 describe la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles y mide el umbral sobre el valor mensual de la renta; la cuota de mantenimiento no retribuye el uso o goce del inmueble sino la conservación y operación de áreas y servicios comunes, y no se localiza fracción del catálogo que la contemple como tal.

La distinción no es de conveniencia: tiene naturaleza jurídica propia. Conforme al **artículo 944 del Código Civil Federal**, «todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a **contribuir a los gastos de conservación** de la cosa o derecho común», y sólo se exime quien renuncia a su parte en el dominio. La cuota de mantenimiento es contribución a la conservación de la cosa común, no contraprestación por el uso o goce. Son dos títulos distintos, con dos causas distintas. Sobre esa base la respuesta se apoya en la ausencia de tipificación y en el principio de que lo no previsto no genera la obligación, no en un precepto que la excluya.

Dos precisiones acotan esa conclusión y conviene no perderlas.

La primera es de cálculo. Que la cuota no constituya por sí misma Actividad Vulnerable no significa que sea irrelevante cuando se cobra junto con la renta: si lo que se pacta y se cobra es una contraprestación única por el uso o goce, el valor mensual se mide sobre ella, y separar contablemente un concepto que el contrato no separa no reduce el umbral. Lo determinante es la naturaleza de lo pactado, no la etiqueta del recibo.

La segunda es de sujeto, y es la que más consecuencias tiene. Quien administra inmuebles de terceros de manera profesional debe revisar si su actividad encuadra en la fracción XI, que comprende la prestación independiente de servicios profesionales cuando se prepara para un cliente o se lleva a cabo en su nombre y representación, entre otras, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo. Dos

criterios generales de la Unidad de Inteligencia Financiera marcan aquí la frontera. Por un lado, lo que detona la obligación es que efectivamente se administren y manejen recursos del cliente, **con independencia de que se tenga o no facultad de decidir sobre su destino**: basta seguir instrucciones. Por otro, no hay administración cuando los recursos están desde su origen destinados a un fin específico dentro del propio servicio contratado y no se administran como tales —el criterio se emitió sobre agencias aduanales, pero el razonamiento es trasladable—. Una cuota de mantenimiento que se recibe y se aplica exclusivamente al gasto del inmueble se parece a lo segundo; un fondo que se administra, se invierte o se reasigna, a lo primero. La calificación exige analizar el contrato concreto. También conviene revisar la fracción V Bis cuando los recursos se destinan a un Desarrollo Inmobiliario.

Y una precisión de frontera, por el artículo 24 Bis 6 de las Reglas: esa disposición regula la copropiedad respecto del uso o goce del inmueble, no respecto de las cuotas de mantenimiento, que quedan fuera de su supuesto (véase la pregunta 142).

Fundamento: *Ley art. 17, fracciones XV, XI, inciso b), y V Bis; Reglamento art. 31; RCG art. 24 Bis 6, por contraste; criterios generales de la UIF sobre el artículo 17, fracción XI, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación; ausencia de fracción que contemple las cuotas de mantenimiento como Actividad Vulnerable; principio de que lo no previsto no genera la obligación.* · ÁMBAR · Recurrencia media

167. Firmé un contrato de arrendamiento en 2012, con vigencia de veinte años. ¿Genera obligaciones hoy?

Sí, si la renta mensual rebasa el umbral. La fecha del contrato no es el hecho que la norma mira.

En la fracción XV del artículo 17 el acto u operación no es la firma. La Actividad Vulnerable es la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles **por un valor mensual** superior a 1,605 veces el valor diario de la UMA, el Reglamento define ese valor mensual como el monto de la renta en un mes calendario, y fija que la fecha del acto u operación es **la de recepción de los recursos destinados al pago de la mensualidad correspondiente**. Cada mensualidad tiene su propia fecha, su propia medición y su propio plazo de Aviso, que vence el día 17 del mes inmediato siguiente. Un contrato de 2012 que sigue produciendo rentas produce actos u operaciones hoy.

Lo que sí distingue el año de firma es el pasado, y la regla es doble. Las Actividades Vulnerables celebradas antes de la entrada en vigor de la Ley se rigen por las disposiciones vigentes al momento en que ocurrieron; y la obligación de presentar Avisos sólo empezó a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento, con información de los actos realizados a partir del 1 de septiembre de 2013. Las mensualidades de 2012 no generan Aviso; las posteriores, sí, en los términos vigentes en cada momento —y los umbrales de la fracción XV cambiaron con la reforma de 2025—.

Conviene enlazar con lo que la pregunta suele traer detrás: qué hacer al descubrir que se operó años sin avisar. Dos datos ordenan la decisión. Las verificaciones sólo pueden abarcar los actos u operaciones realizados dentro de los **cinco años** inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita, aunque la conservación sea de diez. Y el artículo 55 de la Ley abre, **por única ocasión**, la abstención de sancionar la totalidad de las infracciones cuando el cumplimiento sea espontáneo y previo al inicio de las facultades de verificación, con el reconocimiento expreso que detalla el artículo 55 Bis del Reglamento, y con las advertencias que la pregunta 107 desarrolla.

Un último dato operativo: al darse de alta se declara la fecha en que se realizó por primera vez la Actividad Vulnerable. Esa fecha debe ser la real, y es la que después ordena cualquier regularización hacia atrás.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción XV, 18, fracción IV Bis, 23, primer párrafo, 36 y 55; Reglamento arts. 5, último párrafo, 6, 7 y 31; RCG arts. 4 y 19; Ley, Transitorios Cuarto y Quinto del Decreto publicado el 17 de octubre de 2012; véanse las preguntas 107, 110 y 127.* · **VERDE** · Recurrencia media

178. En el arrendamiento, ¿la cuota de mantenimiento y el seguro que se cobran junto con la renta son "accesorios" para efectos del artículo 6 del Reglamento? ¿Se excluyen del valor mensual de la fracción XV?

No, y conviene separar dos preguntas que se confunden porque comparten la palabra. El artículo 6 del Reglamento excluye del monto del acto u operación «las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación». Ese «accesorio» no es un sinónimo genérico de «cargo adicional a la renta»: es un término técnico que sólo tiene sentido junto a una contribución, en el sentido que le da el propio Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 —recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización por cheque no pagado, todos ellos accesorios **de una contribución**—. El predial que quien arrienda traslada a la persona inquilina es una contribución (excluible del cálculo); un recargo o una multa asociados a ese predial serían su accesorio (también excluible). Pero el mantenimiento y el seguro no son contribuciones ni accesorios de una contribución bajo ninguna lectura: son prestaciones contractuales distintas del uso o goce del inmueble. La exclusión del artículo 6, sencillamente, no les aplica —ni para incluirlos ni para excluirlos—.

Descartada esa vía, la pregunta que sí corresponde es la que ya resuelve la pregunta 143: si el mantenimiento se pacta y se factura como concepto diferenciado del importe de la renta, no forma parte del «valor mensual» que el artículo 31 del Reglamento define como el monto de la renta o precio por el uso o goce temporal en un mes calendario, y no se mide contra el umbral de la fracción XV. Si se cobra como un solo importe indiferenciado junto con la renta, todo el monto se mide contra el umbral, porque lo determinante es la naturaleza de lo pactado y no la etiqueta del recibo.

El seguro sigue exactamente el mismo criterio. Si la persona inquilina lo contrata y lo paga directamente a la aseguradora, no hay siquiera un flujo hacia quien arrienda que discutir. Si quien arrienda lo contrata y traslada el costo como concepto identificado en el recibo, aplica lo mismo que al mantenimiento: diferenciado, queda fuera del valor mensual; indiferenciado, se suma.

Fundamento: *Reglamento arts. 6, primer párrafo, y 31; Código Fiscal de la Federación art. 2, penúltimo párrafo (definición de accesorios de las contribuciones), supletorio conforme al artículo 4 de la Ley; véanse las preguntas 127 y 143.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

179. Si la renta mensual de una persona inquilina no alcanza el umbral de identificación de la fracción XV, pero sumada mes con mes a lo largo del semestre sí lo supera, ¿se acumula y hay que avisar?

No. Aplica el mismo criterio ya fijado para todo el catálogo (preguntas 41, 168 y 169): la acumulación semestral del artículo 7 del Reglamento y del artículo 19 de las RCG sólo computa los actos que, individualmente, se ubican en el supuesto de identificación de la fracción de que se trate. Si ninguna mensualidad, por sí sola, alcanza el umbral de identificación de la fracción XV, ninguna mensualidad entra a la suma que dispara el Aviso, así el total acumulado en el semestre sea considerable. El penúltimo párrafo del

artículo 17 de la Ley es la base: los actos por montos inferiores «no darán lugar a obligación alguna», y esa fórmula excluye también un deber de monitorear el patrón de pagos mes con mes.

Una salvedad sí conviene fijarla, porque es la forma en que se intentaría evadir el umbral: el artículo 31 del Reglamento no deja que la periodicidad de cobro maneje el resultado. Define el valor mensual como el de la renta en un mes calendario y ordena que, cuando la renta se pacte con una periodicidad distinta —trimestral, semestral, anual—, se haga «el cálculo correspondiente para efectos de determinar el valor mensual». No basta con facturar la renta de forma anual para que ningún cobro individual alcance nunca el umbral: hay que prorratear al mes calendario y medir ese resultado contra la fracción XV. Si, ya prorrateada, la mensualidad alcanza el umbral de identificación, esa mensualidad sí entra a la acumulación en los términos ya conocidos.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción XV y penúltimo párrafo; Reglamento arts. 7, primer a tercer párrafos, y 31, primer y segundo párrafos; RCG art. 19; véanse las preguntas 41, 168 y 169.* · **VERDE** · Recurrencia media

203. Si varios copropietarios arriendan un inmueble y cada uno debe darse de alta, ¿cada uno debe tener también su Manual, su metodología de Riesgos, su capacitación, su mecanismo automatizado y su auditoría?

En principio sí. Lo que el texto no resuelve es si pueden hacerlo juntos.

La base está en la pregunta 142: el artículo 24 Bis 6 de las Reglas dispone que, cuando el uso o goce de un inmueble lo otorgan copropietarios, «cada uno de ellos está sujeto a cumplir con sus obligaciones previstas en la Ley». La regla no distingue entre obligaciones, y las del artículo 18 incluyen la metodología de Riesgos, el Manual, la capacitación, los mecanismos automatizados y la auditoría. Conviene recordar un rasgo propio de la fracción XV: a diferencia de otras fracciones del catálogo, **no exige habitualidad ni profesionalidad**. Basta constituir el derecho de uso o goce por un valor mensual superior al umbral.

Si los copropietarios son personas físicas, cada uno cumple **personal y directamente** y ninguno designa persona Representante (pregunta 13). La capacitación de quien opera sola la trata la pregunta 157, y el dictamen puede presentarse directamente a la persona física que realiza la actividad.

Lo que el texto no dice es si esas piezas pueden compartirse. La única centralización de políticas de cumplimiento que las Reglas prevén es la del Grupo Empresarial (artículo 37 Bis 1), que presupone personas morales bajo control común y no alcanza a una copropiedad; las demás figuras de cumplimiento compartido —el expediente integrado por otra empresa del grupo, el Aviso por conducto de una Entidad Colegiada— tampoco están pensadas para ella. Pero tampoco hay precepto que impida que cada copropietario adopte, como propio, un Manual de idéntico contenido. Tampoco que la capacitación se imparta en una misma sesión con constancia individual, o que la metodología parta del mismo inmueble y del mismo arrendatario. El límite es que cada uno pueda acreditar que **cuenta** con la pieza y que la **aplica**. Y la proporcionalidad tiene al menos un apoyo textual: los mecanismos automatizados deben ser «razonablemente adecuados» al volumen, naturaleza y complejidad de las operaciones. Es interpretación, y por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Un expediente de cumplimiento por copropietario, con documentos de contenido común firmados o adoptados por cada uno, y un solo responsable operativo designado por contrato para llevar el día a día. Ese responsable no releva a nadie de su obligación, pero ordena la evidencia.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción XV, 18, fracciones VII a XI, y 20, cuarto párrafo; RCG arts. 24 Bis 6, 37, 37 Bis 1, 39 Bis, 41, primer párrafo, y 42, segundo párrafo; véanse las preguntas 13, 142 y 157.* ***Ausencia de disposición que regule el cumplimiento conjunto de copropietarios.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

211. Renta vacacional a gran escala, por ejemplo departamentos en Tulum. ¿Es arrendamiento de la fracción XV?

Lo es cuando lo que se pacta es el uso o goce temporal del inmueble a cambio de un precio. Lo que el texto no resuelve es la frontera con el hospedaje.

La letra de la fracción. La fracción XV no habla de arrendamiento. Habla de la **constitución de derechos personales de uso o goce** de bienes inmuebles. Y no exige habitualidad ni profesionalidad: basta un valor mensual superior a 1,605 UMA para que haya Actividad Vulnerable, y de 3,210 UMA o más para el Aviso. Una renta por noches o por semanas cabe en esa letra. Además, el Código Civil Federal, supletorio de la Ley, llama arrendamiento a conceder el uso o goce temporal de una cosa a cambio de un precio cierto.

Cómo se mide el umbral. Por cada persona Cliente, que es el huésped con quien se pacta, y por mes calendario. El Reglamento define el valor mensual como el monto de la renta por el uso o goce en un mes calendario y, si se pacta con otra periodicidad, ordena hacer el cálculo correspondiente. La lectura con mejor sustento es sumar lo que el mismo huésped paga por las noches de ese mes, no multiplicar la tarifa diaria por treinta. La fecha del acto es la de recepción de los recursos, que en la renta vacacional suele ser la de la reservación. Y la prohibición de efectivo corre desde 3,210 UMA mensuales.

La frontera. El mismo Código regula aparte el **hospedaje**: prestar albergue mediante retribución, con o sin alimentos. Un hotel o un esquema con recepción, limpieza diaria y alimentos se parece más a un servicio que a un uso o goce del inmueble. Ningún precepto de la Ley, el Reglamento o las Reglas dice de qué lado queda cada esquema, ni qué pasa cuando el pago llega a través de una plataforma. Por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Si el negocio es poner departamentos a disposición de huéspedes, sin servicios propios de hotelería, tratarlo como fracción XV. Identificar al huésped desde que su estancia del mes rebase el umbral, aunque cobre la plataforma. Y documentar por escrito por qué el esquema se califica como uso o goce o como hospedaje.

Fundamento: *Ley arts. 4, fracción II, 17, fracción XV, y 32, fracción VII; Reglamento arts. 5, último párrafo, 7 y 31; como referencia supletoria, Código Civil Federal arts. 2398 y 2666; véanse las preguntas 127, 142 y 179.* ***Ausencia de disposición que distinga el uso o goce de un inmueble del contrato de hospedaje.*** · ÁMBAR · Recurrencia media

25. Inmobiliario y desarrollo

128. Quienes intervienen como comisionistas o intermediarios en la venta inmobiliaria, ¿deben registrarse?

La Ley sí nombra la intermediación, de modo que la respuesta no parte de un vacío. Es Actividad Vulnerable la realización habitual o profesional de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre bienes inmuebles en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios

bienes. Quien reúne esos tres elementos —habitualidad o profesionalidad, intermediación y compraventa involucrada— realiza la Actividad Vulnerable y debe realizar su alta y registro en el padrón. Lo abierto es más estrecho: la posición de quien actúa por cuenta ajena en una comisión que no involucra la compraventa del bien. Ese supuesto no está resuelto de manera expresa y su calificación exige analizar el esquema contractual concreto, análisis que este documento no puede hacer por nadie.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción V, y 18, fracción IV Bis; ausencia de regla sobre la comisión que no involucra operación de compra o venta; véase la pregunta 190.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

129. Cuando la persona Cliente o Usuaria no proporciona la información o documentación necesaria, ¿qué obliga la norma y qué ocurre con lo que ya se pagó?

La regla general de la abstención está en la pregunta 36 y aquí se da por conocida; lo que esta pregunta añade es qué pasa con el dinero. La Ley resuelve la conducta, y sólo la conducta: quienes realizan Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate cuando las personas Clientes o Usuarias se nieguen a proporcionarles la información o documentación necesaria. Concuerda con ello la regla del expediente, que debe quedar integrado de manera previa o durante la realización del acto u operación. El alcance de la fórmula «sin responsabilidad alguna» es preciso: libera de responsabilidad por abstenerse de operar. No declara la validez ni la invalidez de lo pactado, ni resuelve las obligaciones contractuales asumidas frente a la persona Cliente o Usuaria. El destino del anticipo o de lo ya pagado no lo regula esta normativa. Depende del contrato, de lo que en él se haya convenido sobre devoluciones, gastos y penas convencionales, y de la legislación aplicable a esa relación. Ninguna disposición de la Ley, del Reglamento o de las Reglas lo resuelve, y este documento no lo resuelve para ningún caso concreto. Si de la negativa se sigue o no un Aviso es cuestión distinta, regida por sus propias reglas y no por el artículo 21.

Una precisión sobre el alcance de lo que sí está prohibido, porque el sector suele suponer más de lo que el texto dice. Los artículos 22 y 23 de las Reglas provienen visiblemente del régimen financiero —el 22 reproduce casi palabra por palabra la disposición que obliga a indagar cuando hay indicios de que el Cliente actúa por cuenta de otro, con la misma salvedad sobre los deberes de confidencialidad asumidos por vía convencional—, pero **no trasladaron todo**. En las Disposiciones del sector financiero está **prohibido realizar operaciones** en las que no se pueda identificar al Usuario o al Propietario Real; el artículo 23 de las Reglas, en cambio, sólo prohíbe **llevar los registros bajo nombres ficticios o confidenciales**. Y donde la disposición financiera continúa ordenando seguimiento puntual e integral y sometimiento al Comité para dictamen, el artículo 22 se detiene en «solicitar información».

La consecuencia hay que decirla con precisión: **en Actividad Vulnerable no existe una prohibición textual de contratar con un Cliente no identificado.** Lo que existe es el deber de abstenerse cuando la persona **se niega** a proporcionar la información (artículo 21 de la Ley), el deber de integrar el expediente previa o simultáneamente al acto, y el Aviso por sospecha. El silencio del texto donde el régimen de origen sí decía algo es deliberado y no debe rellenarse con aquel texto.

Fundamento: *Ley art. 21, segundo párrafo; RCG art. 12, segundo párrafo; ausencia de disposición sobre el destino de los recursos ya recibidos.* · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

144. ¿Cuál es la diferencia entre construcción y desarrollo inmobiliario para efectos del catálogo, y qué ocurre con quien construye por encargo o subcontrata la obra?

La fracción V agrupa tres conductas en un solo enunciado —construcción, desarrollo de bienes inmuebles e intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes— y las cierra con una frase común: «en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes». Ahí está el problema de lectura, y ahí está la respuesta.

El elemento que decide no es la obra, es la operación de compraventa. La redacción admite gramaticalmente dos lecturas —que la frase final califique a las tres conductas o sólo a la intermediación, que es la que la antecede— y la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció por la primera en dos criterios generales —los referidos a la construcción sin compraventa y a la venta de inmuebles propios construidos por un tercero—, a los que se suma un tercero sobre la intermediación que no resuelve la disyuntiva pero completa el cuadro de la fracción. Los tres están marcados como actualizados por la reforma de 2025 y conviene enunciarlos como están, porque atienden de frente los tres supuestos que el sector plantea:

- La prestación de servicios de **construcción en los que no se involucren** operaciones de compra o venta del inmueble **no** es Actividad Vulnerable.
- La venta de **inmuebles propios** cuando el vendedor contrata a un tercero para construirlos **sí** lo es, y la califica como actividad **de desarrollo**, porque el fin de contratar esa construcción es que el bien sea objeto de una compraventa a favor de los propios Clientes.
- La prestación de servicios para **gestionar la venta de inmuebles ajenos sí** lo es, como intermediación, aun cuando sea el propietario quien se encargue directamente de vender.

A ello se suma un cuarto criterio, del bloque derivado de la reforma, que separa las dos fracciones sin superponerlas: un desarrollador inmobiliario podrá realizar la Actividad Vulnerable de la fracción V cuando se involucre en la compraventa de un inmueble, y podrá además ubicarse en la fracción V Bis cuando reciba recursos y los utilice para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario determinado. No son excluyentes: se puede estar en una, en otra o en las dos.

De ahí se siguen las respuestas prácticas. Quien únicamente ejecuta obra por encargo de un tercero y cobra por el servicio de construcción no encuadra por esta vía; quien construye para vender, sí. Que la obra se ejecute con personal propio o mediante subcontratistas es indiferente: la fracción no se refiere a la mano de obra sino a la actividad realizada de manera habitual o profesional, y quien encarga la obra para venderla después realiza la actividad por su propia cuenta con independencia de quién la haya ejecutado materialmente.

Y aquí sí hay definición legal donde no la hay para «construcción»: la reforma de 2025 incorporó **Desarrollo Inmobiliario** como «el proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados a su venta o renta». El destino —venta o renta— está en la definición misma, lo que confirma que el catálogo persigue la operación sobre el inmueble y no la obra por sí sola.

Dos consecuencias de calendario y de umbral que conviene no perder. La primera: la fracción V **no establece umbral de identificación**, sólo de Aviso, de modo que —por disposición expresa del Reglamento— todos los actos u operaciones son Actividad Vulnerable desde el primero y quedan sujetos a acumulación; el Aviso procede al alcanzarse las 8,025 UMA, en lo individual o por acumulación. La segunda: la fracción V Bis, de nueva creación, tiene el mismo umbral de Aviso y formato propio, el Anexo 5-B de la Resolución de formatos, según criterio expreso de la Unidad.

La respuesta se colorea en ámbar pese a la contundencia de los criterios, y la razón es de rango: un criterio general de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene carácter orientativo e informativo y no constituye acto de autoridad en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni interpretación en términos del artículo 3, fracción I del Reglamento —así lo advierte el propio portal donde se publican—. Orientan, y mucho; no vinculan. Quien necesite certeza sobre un caso concreto debe formular consulta por escrito en términos de los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Fundamento: *Ley art. 17, fracciones V y V Bis, y art. 3, fracción IV Bis (Desarrollo Inmobiliario); Reglamento art. 7, tercer párrafo; RCG art. 19, primer párrafo; criterios generales de la UIF sobre el artículo 17, fracción V, actualizados por la reforma DOF 16 de julio de 2025, y criterios sobre la fracción V Bis derivados de esa reforma, publicados en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituyen acto de autoridad ni interpretación; ausencia de definición legal de «construcción».* · **ÁMBAR** · Recurrencia alta

145. En la primera venta de un inmueble en copropiedad, cuando el comprobante que emite cada copropietario no alcanza el umbral pero el valor total de la operación sí, ¿hay obligación?

Sí respecto de la identificación, y la respuesta no depende de la copropiedad sino de una peculiaridad de la fracción aplicable: **la fracción V no establece monto de identificación**, únicamente umbral de Aviso. Y el Reglamento resolvió expresamente ese supuesto en la reforma de 2026: cuando no se establecen montos de identificación se entiende que **todos** los actos u operaciones son Actividad Vulnerable y quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones de la Ley, incluida su acumulación. No hay, pues, umbral que repartir: la obligación de identificar y de integrar expediente existe desde el primer acto, con independencia de cómo se documente el cobro.

Para el Aviso el razonamiento es el mismo que en la pregunta 142 y con el mismo grado de certeza. El umbral de 8,025 veces el valor diario de la UMA está referido al «acto u operación», que es la enajenación del inmueble, no a la porción que cada cotitular percibe o factura. Fraccionar el umbral entre copropietarios equivaldría a hacer depender la obligación de la forma de documentar el cobro y no del acto celebrado, lectura que el texto no autoriza. Ninguna disposición lo dice con esas palabras, y por eso la respuesta es interpretación; pero es la única congruente con la regla de que la emisión del comprobante fiscal es un hecho fiscal y no el hecho que define al sujeto obligado en esta materia.

Un criterio general de la Unidad de Inteligencia Financiera refuerza esa lectura sin llegar a resolverla: cuando dos Actividades Vulnerables coexisten en un mismo acto u operación, «son dos actos u operaciones distintos» y cada sujeto implicado observa las obligaciones que le marca su propia fracción del artículo 17 —de donde se sigue que la concurrencia de varios obligados sobre una misma operación no reparte el umbral entre ellos, sino que multiplica los cumplimientos—. Y hay un precepto que lo dice de frente, sin necesidad de criterio: el artículo 24 Bis 1 de las Reglas ordena presentar **un Aviso por cada acto u operación** que, en lo individual o por acumulación en términos del artículo 7 del Reglamento, cumpla con el umbral o la condición de Aviso del artículo 17 de la Ley, y no un Aviso agregado. El umbral se mide, por tanto, contra el acto.

Conviene añadir un dato que en estas operaciones suele decidir el resultado y que no depende de lo anterior: cuando el acto se hace constar ante fedatario público, éste realiza su propia Actividad Vulnerable conforme a la fracción XII y tiene obligaciones propias de identificación, de Aviso y, cuando el valor de la operación es igual o superior a 8,025 UMA y se hace constar alguno de los actos del artículo 32 de la Ley, de identificar la

forma de pago. Que un copropietario concluya que no le corresponde avisar no impide que la operación quede reportada por otra vía.

Criterio de la casa, idéntico al de la pregunta 142: fijar la posición por escrito en el Manual, aplicarla de manera uniforme y conservar el soporte. Medir el umbral sobre el valor de la operación es la posición conservadora y la más sencilla de defender.

Lo que sí puede aportarse mientras no haya regla equivalente al artículo 24 Bis 6. El derecho común resuelve el reparto aunque no resuelva el umbral: conforme al **artículo 942 del Código Civil Federal** el concurso de los partícipes en los beneficios y en las cargas es **proporcional a sus porciones**, que se **presumen iguales** salvo prueba en contrario, y conforme al **artículo 950** cada condueño tiene la plena propiedad de su parte alícuota y de sus frutos. Eso da una base para documentar cuánto corresponde a cada cotitular, que es distinto de saber sobre qué monto se mide el umbral —eso sigue sin resolverse.

Y hay un dato práctico para fedatarios: conforme al **artículo 973**, los copropietarios no pueden enajenar a extraños su parte alícuota si otro partícipe ejerce el **derecho del tanto**, para lo cual debe notificarse **por medio de notario o judicialmente** y correr un plazo de ocho días. En operaciones de copropiedad esa notificación suele existir y es un documento verificable sobre quiénes son los cotitulares y en qué proporción.

Fundamento: *Ley art. 17, fracciones V y XII, Apartado A, y arts. 23, 24 y 33, párrafos primero y segundo; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 45; RCG arts. 19, primer párrafo, y 24 Bis 1, primer párrafo;* ***Código Civil Federal arts. 942, 950 y 973****, supletorios conforme al artículo 4 de la Ley; criterio general de la UIF sobre el artículo 23, publicado en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, que no constituye acto de autoridad ni interpretación; véase la pregunta 142; ausencia de disposición que regule el reparto del umbral entre cotitulares.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

190. El corredor o bróker inmobiliario persona física que sólo cobra una comisión, ¿realiza él la Actividad Vulnerable? ¿Cambia si trabaja para una inmobiliaria? ¿Sobre qué monto se mide el umbral: la comisión o el valor del inmueble?

Hay que separar tres situaciones, porque la respuesta cambia.

Quien intermedia como empleado o agente de una inmobiliaria. La fracción V del artículo 17 de la Ley hace Actividad Vulnerable la realización habitual o profesional de intermediación en la transmisión de la propiedad de inmuebles en la que se involucren operaciones de compra o venta. Cuando la intermediación la contrata y la cobra la inmobiliaria, y la persona física actúa por ella —con relación laboral o como su agente—, quien realiza la actividad es la inmobiliaria: ella se da de alta, identifica, integra expediente y avisa. El régimen lo confirma por otra vía: la capacitación y la selección de personal del Capítulo XII se dirigen a los empleados y al personal de quien realiza la actividad, y el deber de confidencialidad del artículo 31 alcanza a ese personal «sin distinción por esquema de contratación»: ahí queda esa persona. No hay un segundo sujeto obligado por la misma operación.

Quien intermedia por cuenta propia. La persona física que contrata directamente la intermediación con el vendedor o el comprador, cobra en nombre propio y lo hace de forma habitual o profesional reúne los elementos de la fracción V y realiza la actividad ella misma. Conviene tener presente que la fracción V **no tiene umbral de identificación**: se identifica al Cliente desde el primer acto (pregunta 148).

Sobre qué se mide el umbral. Aquí está el punto que confunde, porque a la cuenta del intermediario sólo llega la comisión. Pero la fracción V no define la actividad por el cobro del intermediario, sino por la operación intermediada: se «involucran operaciones de compra o venta» de los inmuebles, y el umbral de Aviso de 8,025 UMA se refiere al «acto u operación». El contraste con la fracción XVI lo confirma: cuando el legislador quiso que la comisión fuera base de Aviso, lo dijo expresamente —el inciso b) de esa fracción se refiere a la contraprestación cobrada—; en la fracción V no lo hizo. La lectura con mejor sustento es que se mide el valor de la operación de compraventa intermediada.

Queda abierto lo que la pregunta 128 ya advertía: la comisión que **no** involucra una compraventa —intermediar un arrendamiento, por ejemplo— no está resuelta de forma expresa. Y quien, sin intermediar, **prepara** la compraventa para un cliente como servicio profesional independiente puede quedar en la fracción XI, inciso a), que es otro régimen.

Criterio de la casa. Definir por contrato quién contrata y quién cobra la intermediación, porque eso decide quién es el sujeto obligado; el bróker independiente habitual, darse de alta; y medir el Aviso sobre el valor de la operación intermediada, no sobre la comisión.

Fundamento: *Ley art. 17, fracciones V, XI, inciso a), y XVI, inciso b), y art. 18, fracción IV Bis; RCG arts. 31, 39 Bis y 39 Bis 2; véanse las preguntas 128 y 148.* ***Ausencia de disposición que precise la base del umbral para el intermediario ni el tratamiento de la comisión que no involucra compraventa.*** · ÁMBAR · Recurrencia alta

200. En una misma compraventa intervienen dos inmobiliarias, una por la parte vendedora y otra por la compradora, y cada una cobra su comisión a su cliente. ¿Hay dos sujetos obligados?

Sí, y además la notaría. La misma operación puede tener varias personas obligadas, cada una por su propia actividad y respecto de su propio Cliente.

La fracción V hace Actividad Vulnerable la intermediación habitual o profesional en la transmisión de la propiedad de inmuebles en la que se involucren operaciones de compraventa. Las dos inmobiliarias intermedian en la misma operación, cada una por cuenta de una parte, y las dos reúnen los elementos de la fracción. Ningún precepto dispone que la intervención de una releve a la otra. La persona notaria que formaliza tiene además su propia obligación por la fracción XII, Apartado A.

A quién identifica cada una. A su Cliente, que es la persona con la que celebra el acto: la inmobiliaria de la parte vendedora, a quien vende; la de la parte compradora, a quien compra. La fracción V no tiene umbral de identificación, de modo que se identifica desde el primer acto (preguntas 144 y 148).

Sobre qué monto avisa. Sobre el valor de la operación de compraventa intermediada, no sobre la comisión que cobra (pregunta 190). Si alcanza 8,025 UMA, cada inmobiliaria presenta su Aviso respecto de su Cliente. No es un Aviso duplicado: son dos personas obligadas, con dos Clientes distintos.

El texto no lo dice con estas palabras para la fracción V. Lo dice para los proveedores de servicios con activos virtuales: cuando en una misma operación participa más de uno, «cada uno de ellos debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, respecto a sus propios Clientes o Usuarias». Aquí se aplica por analogía, y por eso la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Que cada inmobiliaria deje por escrito, en el contrato de intermediación, quién es su Cliente y cuál es la operación que intermedia. Es lo que decide quién identifica a quién y quién avisa.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracciones V y XII, Apartado A, inciso a), 18, fracciones I y VI, y 24; Reglamento art. 7, tercer párrafo; RCG art. 3, fracción V; por analogía declarada, RCG art. 24 Bis 4, tercer párrafo; véanse las preguntas 144, 148 y 190.* ***Ausencia de disposición expresa para la fracción V sobre la concurrencia de varios intermediarios en una misma operación.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

201. Compro casas, las remodelo y las vendo, y lo hago de manera habitual. ¿La remodelación me convierte en constructor o desarrollador de la fracción V?

Hoy no puede responderse con el texto. Hay dos lecturas y las dos se sostienen.

La lectura estricta dice que no. La fracción V comprende la construcción o el desarrollo de inmuebles y la intermediación en su transmisión, «en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes». Comprar para revender por cuenta propia no es intermediar (pregunta 148). Remodelar tampoco es, en su sentido ordinario, construir, que es hacer una obra de nueva planta. Y la única definición legal cercana, la de Desarrollo Inmobiliario —prevista para la fracción V Bis, y que aquí sólo sirve por analogía—, es «el proyecto para la **construcción** de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados a su venta o renta». Bajo esta lectura, la compra, remodelación y reventa no encuadra en ninguno de los verbos de la fracción.

La lectura funcional dice que sí. Quien compra un inmueble para intervenirlo y venderlo con utilidad ejecuta, o encarga, obra sobre un bien que después es objeto de compraventa a su Cliente. Es la estructura que la Unidad de Inteligencia Financiera calificó como **desarrollo** en su criterio sobre la venta de inmuebles propios construidos por un tercero (pregunta 144). Y el objeto de la Ley es prevenir el uso de estos actos para dar apariencia lícita a recursos, sin que la intensidad de la obra cambie el riesgo de la operación.

Ningún precepto decide entre las dos. La Ley no define «construcción», el Reglamento no lo aclara y el criterio de la UIF se refiere a construir, no a remodelar. La frontera, además, no es binaria: entre pintar y rehacer una estructura hay una gama que ninguna regla ordena.

Criterio de la casa, y es de prudencia declarada, no de certeza. Si la compra, remodelación y reventa es el giro y se repite, lo prudente es darse de alta, por la misma asimetría de costos de la pregunta 170: estar registrado sin necesitarlo cuesta Informes sin operaciones; no estarlo, si la autoridad adopta la lectura funcional, abre el catálogo del artículo 53. Si se prefiere certeza, cabe consultar a la UIF, a quien el Reglamento atribuye la interpretación administrativa de la Ley. Y en cualquier caso, documentar por escrito el análisis y la decisión.

Esta pregunta está en rojo y debe leerse así: no hay forma de responderla hoy con el texto. Requiere criterio de la autoridad.

Fundamento: *Ley arts. 2, 3, fracción IV Bis, 17, fracciones V y V Bis, y 18, fracción IV Bis; Reglamento art. 3, fracción I; véanse las preguntas 144, 148 y 170.* ***Ausencia de definición de «construcción» y de disposición o criterio que califique la remodelación de inmuebles propios para su venta.*** · **ROJO** · Recurrencia media

202. Construyo y vendo inmuebles. Si la venta se paga con crédito hipotecario, ¿realizo además la Actividad Vulnerable de créditos de la fracción IV?

Depende de quién otorga el crédito, y ahí está toda la respuesta.

Si el crédito lo otorga un banco u organismo de vivienda, no. La fracción IV comprende «el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, **por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras**». El crédito hipotecario bancario es operación de la institución de crédito, que se rige por su propio régimen. Lo mismo vale para un organismo público de vivienda: el crédito es suyo, no del desarrollador. El desarrollador vende y recibe el precio, y su actividad sigue siendo la de la fracción V.

Hay además una consecuencia a favor que conviene conocer y no generalizar. La **primera venta** de un inmueble no es objeto de Aviso cuando los recursos provienen, total o parcialmente, de **instituciones de banca de desarrollo o de organismos públicos de vivienda**, y la totalidad del precio se cubre por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. La exclusión no alcanza al crédito de la banca comercial. Y excluir del Aviso no releva de identificar ni de las demás obligaciones.

Si el crédito lo da el propio desarrollador, la respuesta cambia. Quien financia con recursos propios, de manera habitual, mediante un contrato de mutuo o de crédito distinto de la compraventa, realiza además la actividad de la fracción IV. Esa fracción no tiene umbral de identificación, de modo que todos esos actos son Actividad Vulnerable desde el primero, y el acto se tiene por realizado cuando se ponen los recursos a disposición del Cliente (pregunta 132).

Queda un caso intermedio que el texto no resuelve: la **venta a plazos**, en la que no hay préstamo de dinero sino diferimiento del pago del precio dentro de la propia compraventa. Si eso es «otorgamiento de crédito» para efectos de la fracción IV no está dicho en ningún precepto ni criterio publicado. Por esa parte la respuesta va en ámbar.

Criterio de la casa. Si se vende a plazos de manera habitual, analizar la estructura con el contrato en la mano. Cuanto más se parezca a un financiamiento, con intereses, cargas financieras, garantías o pagarés, más difícil será sostener que no hay crédito.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción VI, y 17, fracciones IV y V; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 24; RCG art. 27 Bis, fracción III; véanse las preguntas 69, 132 y 144.* ***Ausencia de disposición o criterio que califique la venta a plazos como otorgamiento de crédito.*** · ÁMBAR · Recurrencia baja

213. En la preventa de un desarrollo recibo enganches y anticipos. ¿Es fracción V o fracción V Bis? ¿Y si una parte del dinero va a la obra y otra es ganancia?

El enganche puede caer en las dos fracciones, y el reparto por destino no está regulado.

Como pago del precio, fracción V. El enganche y los anticipos de una preventa son pagos parciales del precio de una compraventa. Quien construye o desarrolla para vender realiza la fracción V (pregunta 144), que no tiene umbral de identificación: se identifica desde el primer acto. La fecha del Aviso es aquella en que se tiene por liquidado el acto y se alcanzó el umbral de 8,025 UMA, y el formato admite varias liquidaciones, cada una con su fecha y monto.

Como recursos para la obra, fracción V Bis. La fracción V Bis comprende «la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta». El enganche que financia la construcción cabe en esa letra, y el formato de Avisos de esa fracción lo confirma: entre las aportaciones de terceros pide el «valor total pactado del inmueble en preventa». Aquí la fecha del Aviso es la de la última aportación recibida y destinada en el mes calendario.

Lo que no puede responderse hoy. Ningún precepto dice si el mismo peso da lugar a dos Avisos, uno por fracción, ni cómo se trata la parte que no se destina a la obra. La V Bis se define por el **destino** de los recursos, pero nada regula su reparto ni la forma de acreditarlo. Por esa parte la respuesta va en rojo, y la pregunta entera con ella.

Criterio de la casa, y es de prudencia declarada, no de certeza. Darse de alta en las dos fracciones si se desarrolla para vender con dinero de preventa, llevar una cuenta que muestre qué parte de cada enganche se aplica a la obra y consultar por escrito a la UIF con el esquema concreto.

Esta pregunta está en rojo y debe leerse así: el encuadramiento tiene sustento, pero la consecuencia —uno o dos Avisos, y sobre qué monto— requiere criterio de la autoridad.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción IV Bis, y 17, fracciones V y V Bis; Reglamento arts. 3, fracción I, y 7, tercer párrafo; RCG arts. 24 Bis, fracciones III y IV, y 24 Bis 1, tercer párrafo; Resolución de formatos de Avisos (DOF 24-sep-2026), Anexos 5-A y 5-B; véanse las preguntas 144 y 148.* ***Ausencia de disposición sobre la concurrencia de las fracciones V y V Bis en un mismo pago y sobre el reparto de los recursos según su destino.*** · **ROJO** · Recurrencia alta

26. Instituciones del Sistema Financiero como contraparte

130. ¿Por qué el texto menciona a las Instituciones del Sistema Financiero si están sujetas a otro régimen?

Porque intervienen como Clientes o Usuarias y como contrapartes de quienes realizan Actividades Vulnerables, y porque el Acuerdo actualizó su enumeración: la fracción II Bis del artículo 2 incorporó a los centros cambiarios, transmisores de dinero, asesores en inversión e instituciones de tecnología financiera, y precisó a las instituciones de seguros y de fianzas. Su mención no las convierte en sujetos de este régimen: define su tratamiento cuando aparecen del otro lado de la operación, señaladamente en los supuestos que el artículo 27 Bis exceptúa de Aviso cuando el importe total se ministra o el precio se cubre por su conducto.

Conviene enlazar esta respuesta con la 53 para deshacer la confusión que más se repite. Que la contraparte sea una Institución del Sistema Financiero **no la exceptúa** de la identificación del Beneficiario Controlador: las dos excepciones son cotizar en bolsa con clave de pizarra, y ser persona moral de los Anexos 4 Bis, 6 Bis, 7-A o 7 Bis A. Y conviene precisarlo porque se lee al revés con frecuencia: el **Anexo 7-A sí comprende a las Instituciones de Crédito** y a la generalidad del sector financiero, de modo que un Cliente bancario cae en la segunda excepción —a partir del 1 de marzo de 2027, cuando el Capítulo III Quinquies sea observable— cotice o no en bolsa. Lo que su carácter de Entidad Financiera produce es otra cosa: que su propio régimen de prevención sea el que corresponda a su tipo de entidad —el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de carácter general que de él emanan, tratándose de instituciones de crédito, y sus preceptos correlativos en las leyes que rigen a cada una de las demás entidades que la fracción II Bis enumera—, y que ciertas operaciones celebradas por su conducto queden exceptuadas de Aviso. Son planos distintos y conviene no traspasarlos.

Fundamento: *RCG arts. 2, fracción II Bis, y 27 Bis; por contraste, RCG art. 23 Quinquies 2, fracciones I y II; Ley art. 13; Reglamento art. 11.* · **VERDE** · Recurrencia baja

27. Juegos con apuesta, concursos y sorteos

131. ¿Cuándo se configura la Actividad Vulnerable por operaciones vinculadas entre sí?

El Reglamento lo precisó en 2026: existe una serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia cuando se realizan dos o más operaciones de venta de boletos, fichas, comprobantes, pago de premios o transacciones financieras con una misma persona Cliente o Usuaria en el establecimiento o en la plataforma digital de quien realiza la Actividad Vulnerable. Se considera Actividad Vulnerable cuando la suma de esas operaciones es igual o superior a 325 veces el valor diario de la UMA en un periodo de 24 horas contadas a partir de la primera operación. El umbral de Aviso de la fracción I permanece en 645 UMA.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción I; Reglamento arts. 21 y 21 Bis.* · **VERDE** · Recurrencia baja

28. Mutuo, préstamo o crédito

132. ¿En qué momento se tiene por realizado el acto para efectos de identificación y Aviso?

Cuando se ponen a disposición de la persona Cliente o Usuaria los recursos derivados del mutuo, préstamo o crédito otorgado. No es la fecha de firma del contrato ni la de aprobación, sino la de disposición efectiva. Dos precisiones del propio supuesto: la fracción IV comprende únicamente a sujetos distintos a las Entidades Financieras, y no establece monto de identificación, de modo que todos los actos u operaciones son Actividad Vulnerable desde el primero y quedan sujetos a acumulación; el Aviso procede desde que el acto u operación es igual o superior a 1,605 UMA, en lo individual o por acumulación.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción IV; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 24.* · **VERDE** · Recurrencia baja

207. Una empresa realiza la Actividad Vulnerable de préstamos o créditos y además hace arrendamiento financiero. ¿El arrendamiento financiero queda fuera del régimen?

No debe darse por fuera. La lectura con mejor sustento lo ubica dentro de la fracción IV, aunque no hay precepto que lo diga.

La fracción IV comprende «el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o **créditos**, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras». La Ley no define «crédito», pero manda aplicar supletoriamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y lo que esa ley describe en su artículo 408 es un financiamiento: el arrendador se obliga a adquirir bienes y a conceder su uso o goce a plazo forzoso, y el arrendatario, a pagar una cantidad que cubra **el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios**. Quien recupera el precio del bien más cargas financieras en pagos parciales está, en sustancia, financiando.

El argumento contrario existe y conviene conocerlo. La misma ley regula el arrendamiento financiero en un capítulo propio, distinto del capítulo «De los créditos», dentro de un Título —«De las Operaciones de Crédito»— que también comprende figuras como el depósito o el fideicomiso, que nadie leería como créditos de la fracción IV. La ubicación en ese Título no basta por sí sola; lo que pesa es el contenido económico del contrato.

Tres precisiones.

Si la empresa es una sociedad financiera de objeto múltiple, la pregunta es otra. Las SOFOM son Entidades Financieras para efectos de esta Ley y se rigen por su propio régimen, no por el de las Actividades Vulnerables.

Si el bien arrendado es un inmueble, conviene revisar también la fracción XV, que comprende la constitución de derechos personales de uso o goce de inmuebles. El arrendamiento financiero de un inmueble concede precisamente ese uso o goce.

El momento y la base del acto no encajan limpiamente. El Reglamento tiene por realizado el acto de la fracción IV cuando se ponen a disposición del Cliente «los recursos» derivados del crédito, y en el arrendamiento financiero lo que se entrega es el bien. Tampoco está escrito sobre qué se mide el umbral de Aviso: el valor de adquisición financiado, el total del contrato o cada pago.

Criterio de la casa. Tratar el arrendamiento financiero como operación de la fracción IV: identificación desde el primer acto, porque la fracción no tiene umbral de identificación; fecha del acto, la de entrega del bien al arrendatario; y base del Aviso, el valor de adquisición financiado, que es el equivalente del principal de un crédito, con Aviso desde 1,605 UMA. Dejar escrito en el Manual ese criterio y aplicarlo igual siempre.

Fundamento: *Ley arts. 3, fracción VI, 4, fracción II Bis, y 17, fracciones IV y XV; LGTOC art. 408, supletoria conforme al artículo 4, fracción II Bis de la Ley; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 24; véase la pregunta 132.* ***Ausencia de disposición o criterio que califique el arrendamiento financiero para efectos de la fracción IV, y que fije su fecha y su base de medición.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

209. Mi empresa presta dinero con intereses a otras empresas del mismo grupo. ¿Es Actividad Vulnerable? ¿Hay que presentar Aviso?

Puede serlo. Si lo es y la operación cumple dos requisitos, no hay Aviso, pero quedan las demás obligaciones.

La actividad. La fracción IV comprende el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por sujetos distintos a las Entidades Financieras. Que el préstamo cause intereses no cambia nada: la fracción no distingue entre préstamos onerosos y gratuitos. Lo que decide es la **habitualidad**, que la Ley no define. El único parámetro publicado es un criterio de la UIF, orientativo, que la sitúa en más de dos veces al año (pregunta 40). Por esa parte la respuesta va en ámbar.

El Aviso. Las Reglas excluyen del Aviso los mutuos, préstamos o créditos que personas morales de un Grupo Empresarial otorgan a otras empresas del mismo grupo, «siempre y cuando el importe total» se haya ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. Son dos requisitos y los dos se leen con cuidado:

- **Grupo Empresarial** exige que una misma sociedad mantenga el control de las demás. Sociedades hermanas controladas por las mismas personas físicas, sin controladora común, no lo son, y sus préstamos recíprocos son objeto de Aviso (pregunta 188).
- **El importe total** debe pasar por el sistema financiero. Una compensación de saldos entre empresas o un pago hecho por cuenta de otra, sin flujo bancario, no cumple el requisito.

Lo que no se excluye. La exclusión es sólo del Aviso. La fracción IV no tiene umbral de identificación, de modo que cada préstamo es Actividad Vulnerable desde el primero. Hay alta, expediente de cada empresa acreditada con su Beneficiario Controlador, y el resto del artículo 18. El expediente puede llevarlo otra

empresa del grupo, con consentimiento y convenio (artículo 14 de las Reglas). Y en el mes en que sólo hubo operaciones excluidas se presenta el Informe del artículo 25 Bis, no el Informe en ceros.

Criterio de la casa. Documentar la cadena de control que acredita el Grupo Empresarial y conservar el comprobante bancario de cada disposición, que es la prueba de la exclusión.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción IV y último párrafo, y 18; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 24; RCG arts. 3, fracción X, 14, 25 Bis y 27 Bis, fracción I, inciso a), y su párrafo final; véanse las preguntas 40, 69, 132 y 188.* ***Ausencia de definición legal de habitualidad para efectos de la fracción IV.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia media

210. Otorgo préstamos. Los pagos que me hace el acreditado para devolverlos, ¿también se reportan?

No como un Aviso nuevo. El acto que la fracción IV hace objeto de identificación y Aviso es el otorgamiento, y se tiene por realizado en un momento preciso: cuando se ponen a disposición del Cliente los recursos del mutuo, préstamo o crédito (pregunta 132).

Por qué los pagos no son un acto nuevo. La fracción IV describe una sola conducta, la de ofrecer y otorgar préstamos o créditos. El Reglamento fija su momento en la disposición de los recursos, no en su devolución, y el Aviso es uno «por cada acto u operación». La amortización es el cumplimiento de la obligación del acreditado, no un préstamo distinto. El formato del Aviso de esta fracción va en el mismo sentido: pide la **fecha de disposición** y la forma en que se otorgó el crédito, y no trae un apartado para los pagos. El catálogo de tipos de operación se publica en el Portal y no se cotejó para esta respuesta. Como además ningún precepto dice expresamente que las amortizaciones quedan fuera, la respuesta va en ámbar.

Lo que los pagos sí activan. No generan Aviso por umbral, pero siguen dentro del cumplimiento. El mecanismo automatizado debe monitorear los actos del Cliente para detectar lo que no encaja en su perfil transaccional. Si los pagos llegan de terceros, de cuentas en el extranjero, en efectivo fraccionado o antes de lo pactado sin explicación, el patrón puede ser inusitado. Y si de ahí nace la sospecha, procede el Aviso de 24 horas, se haya o no celebrado una operación nueva (pregunta 67). El pago anticipado con recursos de un tercero merece además preguntar por cuenta de quién se paga (artículo 22 de las Reglas).

Criterio de la casa. Registrar cada pago con su origen —quién paga, desde qué cuenta, con qué instrumento — y no sólo su monto. Es la información que el monitoreo necesita y la que se pedirá en una visita.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción IV, y 18, fracciones VI, segundo párrafo, y X; Reglamento arts. 7 Bis y 24; RCG arts. 22, 24 Bis 1, primer párrafo, 26 Bis y 41; Resolución de formatos de Avisos (DOF 24-sep-2026), Anexo 4, apartado de la forma de otorgamiento del crédito; véanse las preguntas 67, 132 y 202.* ***Ausencia de disposición expresa sobre las amortizaciones; catálogo de tipos de operación no cotejado.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

29. Traslado y custodia de dinero o valores

133. ¿Cómo se determina el monto y qué ocurre con los valores sin valor intrínseco?

El monto es el valor del dinero o el señalado en el cuerpo de los valores trasladados o custodiados, y el Aviso procede cuando ese monto es igual o superior a 3,210 UMA. Respecto de aquellos que no tienen valor intrínseco, no lo señalan en su cuerpo y no cuentan con un documento que establezca un valor específico, la

norma es categórica: en todos los casos serán objeto de Aviso. Se considera que realizan esta Actividad quienes presten el servicio al amparo de la autorización a que se refiere la Ley Federal de Seguridad Privada o las leyes de las entidades federativas correspondientes en la materia, y quedan excluidas por la propia Ley las operaciones en las que intervenga el Banco de México o las instituciones dedicadas al depósito de valores. El Reglamento define además qué debe entenderse por valores para este supuesto.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción X; Reglamento arts. 25, 26 y 28.* · **VERDE** · Recurrencia baja

215. Somos empresa de traslado de valores. ¿Hay que capacitar a los custodios que recogen el dinero con el Cliente?

La letra no los nombra, pero tampoco los deja fuera con claridad. Lo prudente es incluirlos, y hay dos obligaciones que sí los alcanzan sin duda.

Lo que dicen los destinatarios de la capacitación. La Ley dirige los programas a quienes integran el órgano de administración, directivos, la persona Representante y «empleadas o empleados que tengan relación directa con las personas Clientes o Usuarias, según corresponda». Las Reglas concretan: empleados de áreas de atención al público, quienes participen en la identificación o conocimiento del Cliente, en el envío de Avisos o en auditoría (pregunta 90). Y exigen capacitación previa o simultánea al ingreso para quien labore en áreas de atención al público o de administración de recursos. El custodio trata con el Cliente en cada recolección, pero no atiende al público ni administra recursos en el sentido usual. Si además levanta el monto, recibe documentos o anota datos del Cliente, participa en su conocimiento y entra en la letra. Si sólo transporta, la letra es dudosa. Por esa frontera la respuesta va en ámbar.

Lo que sí los alcanza. La confidencialidad de las Reglas obliga a todos los empleados «sin distinción por esquema de contratación o relación laboral», y les prohíbe alertar al Cliente sobre Avisos o requerimientos. Y la declaración firmada del procedimiento de selección de personal se pide a «cada uno» de los funcionarios o empleados, para las contrataciones desde el 1 de marzo de 2027.

Por qué conviene capacitarlos. El custodio es quien ve el dinero: su volumen, su denominación, quién lo entrega y en qué condiciones. En esta fracción el monto del acto es el valor de lo trasladado o custodiado, y lo que el custodio registra alimenta el Aviso. Una persona que no sabe qué es inusual no lo reporta, y quien no conoce el deber de confidencialidad puede romperlo sin saberlo.

Criterio de la casa. Incluir a los custodios en el programa anual con un módulo propio: confidencialidad, señales de alerta en la recolección y cómo reportarlas internamente. El primer periodo anual corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción X, y 18, fracción IX; Reglamento arts. 25 y 26; RCG arts. 31, 39 Bis, 39 Bis 1, tercer párrafo, y 39 Bis 2; Transitorios Sexto y Séptimo del ACUERDO 115/2026; véanse las preguntas 90 y 157.* ***Ausencia de disposición que precise si el personal operativo de traslado tiene «relación directa» con el Cliente.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

30. Tarjetas prepagadas e instrumentos de valor monetario

134. ¿Qué actos son objeto de identificación y Aviso en estos instrumentos?

La emisión, la comercialización o el abono de recursos con posterioridad a su emisión, en los montos que la Ley señala. El Reglamento amplía además el catálogo de instrumentos de almacenamiento de valor monetario: comprende los vales o cupones, impresos o electrónicos, que puedan utilizarse o canjearse para la adquisición de bienes o servicios, y los monederos electrónicos, certificados o cupones a los que, sin que exista depósito previo del titular, se abonen recursos provenientes de premios, promociones, devoluciones o programas de recompensas comerciales y puedan usarse en establecimientos distintos del emisor o para disponer de dinero en efectivo.

Fundamento: *Ley art. 17, fracción II, incisos b) y c); Reglamento arts. 22 y 23.* · **VERDE** · Recurrencia baja

31. Comercio exterior y agentes aduanales

135. ¿Cómo cumplen la obligación de presentar Avisos y qué monto consideran?

Cumplen mediante el sistema electrónico por el que se transmite la información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades administrativas, de acuerdo con la normativa aduanera. El monto o valor a considerar es el valor en aduana de las mercancías; la fecha del acto u operación es la que se establezca de conformidad con la legislación aduanera, y las fracciones arancelarias que identifican las mercancías de la fracción XIV se especifican en el formato oficial que para la presentación de Avisos determine y expida la UIF. Estas actividades son objeto de Aviso en todos los casos que la propia fracción señala, atendiendo a lo previsto en el artículo 19 de la Ley. Conviene distinguir esta obligación del alta y registro: tratándose de las agencias aduanales y de las personas morales referidas en el artículo 17, fracción XIV de la Ley, el Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026 difirió la obligación del artículo 18, fracción IV Bis de la Ley hasta que el formato oficial las identificara expresamente. La Resolución publicada el 24 de septiembre de 2026 lo hace, y entra en vigor el **1 de febrero de 2027**. La persona **física** que promueve su propio despacho sin agente no estaba en ese diferimiento, de modo que su alta ya era exigible. Y cualquiera de ellas que se haya dado de alta antes del 1 de febrero de 2027 debe darse de baja y de inmediato darse de alta de nuevo identificando su carácter (pregunta 4). Desde el 1 de junio de 2027, los Avisos del artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de esta actividad se presentan con el Anexo 14-A, y su Informe mensual con el Anexo 14.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción XIV, y 19; Reglamento arts. 5, tercer párrafo, 6, segundo párrafo, 16, primer párrafo, y 30; Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026; Resolución de alta (DOF 24-sep-2026), Transitorios Primero y Tercero; Resolución de formatos de Avisos (DOF 24-sep-2026), arts. 3, inciso q), y 7, segundo párrafo.* · **VERDE** · Recurrencia baja

32. Vehículos aéreos, marítimos y terrestres

168. Vendo varios vehículos a un mismo Cliente y los amparo en un solo comprobante que supera los umbrales, aunque ninguno los alcance por separado. ¿Debo identificar y presentar Aviso?

Depende de cómo se lea el umbral de identificación de esta fracción, y el texto admite dos lecturas.

La lectura más apegada a la letra mide por vehículo. La fracción VIII del artículo 17 describe la Actividad Vulnerable como la comercialización o distribución habitual o profesional «de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres **con un valor igual o superior**» a 3,210 veces el valor diario de la UMA. Gramaticalmente, el valor califica a los vehículos. La fracción VI, en cambio, habla de «actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior», y la VII, de operaciones «realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior». El umbral de Aviso de la VIII sí se refiere al acto: «cuando el monto del acto u operación sea igual o superior» a 6,420. Bajo esta lectura, la venta de treinta motocicletas, ninguna de las cuales alcanza 3,210 UMA, no es Actividad Vulnerable aunque el comprobante sume mucho más, y el penúltimo párrafo del artículo 17 cierra el paso: «no darán lugar a obligación alguna».

La lectura por operación suma el conjunto. Cuando la venta de varios vehículos se pacta, se documenta y se liquida como una sola operación con un mismo Cliente, el valor relevante sería el total: alcanzadas 3,210 UMA habría identificación, y alcanzadas 6,420, Aviso en lo individual, sin acudir a la acumulación. Se apoya en que el Aviso se mide por acto u operación y en que la fecha del acto de esta fracción es la de liquidación del acto, no la de cada unidad.

Ningún precepto decide entre las dos. La primera tiene mejor apoyo en la letra; la segunda, en la finalidad del régimen.

La acumulación resuelve el caso contrario, y conviene no confundirla. Opera cuando hay **varias** operaciones con el mismo Cliente en un periodo de hasta seis meses, computa únicamente las que en lo individual se ubican en el supuesto de identificación, y el Aviso se presenta al realizar la última operación con la que se alcance o supere el umbral, aun sin agotar el periodo. Aplicada al caso: si cada vehículo se hubiera vendido por separado y ninguno alcanzara 3,210 UMA, ninguno computaría para acumular, porque el artículo 7 del Reglamento sólo acumula los actos que en lo individual son objeto de identificación.

Aquí conviene ser precisos, porque no queda margen para una obligación intermedia. El penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley es categórico: los actos u operaciones por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores «no darán lugar a obligación alguna». Esa fórmula no se limita a identificar o avisar: tampoco existe un deber de monitorear el patrón de compras de un Cliente que nunca alcanzó el umbral de identificación, por considerable que sea la suma de sus adquisiciones vistas en conjunto. El artículo 7 del Reglamento y el artículo 19 de las RCG —dos normas independientes que coinciden— cierran cualquier lectura distinta: para la acumulación semestral que puede derivar en Aviso sólo se consideran los actos que en lo individual se ubican en el supuesto de identificación.

Tampoco hay una vía alterna para tratar ese conjunto como si obligara: el Aviso por sospecha del artículo 18, fracción VI, segundo párrafo, opera sobre información ya recabada para identificar a un Cliente que sí llegó a identificarse, y no crea un deber de vigilancia sobre quien nunca alcanzó esa etapa. Lo único que sí conviene fijar por escrito en el Manual, con independencia de lo anterior, es un criterio propio y consistente sobre qué se documenta como una sola operación y qué como varias, para aplicarlo siempre igual y no caso por caso.

Criterio de la casa, de prudencia. Cuando varias unidades se venden en una sola operación a un mismo Cliente y el conjunto alcanza los umbrales, identificar y, en su caso, avisar. La lectura por vehículo es defendible frente a una sanción, pero no frente al riesgo: quien concentra en una sola operación la compra de muchas unidades de bajo valor presenta justo el patrón que conviene conocer. Si se prefiere certeza, cabe consultar a la UIF.

Dos precisiones. El comprobante fiscal no es el hecho, pero sí la evidencia con la que la autoridad va a leerlo: el artículo 10 Bis del Reglamento faculta al SAT a presumir cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por internet y en las bases de datos a las que tenga acceso. Y la prohibición de efectivo de la fracción II del artículo 32 corre por su cuenta, desde 3,210 UMA, con las contribuciones incluidas en el cálculo y alcanzando tanto a quien paga como a quien acepta el pago.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción VIII y penúltimo párrafo, 18, fracciones I y VI, y 32, fracción II; Reglamento arts. 6, párrafos primero y tercero, 7, párrafos primero a tercero, y 10 Bis, último párrafo; RCG arts. 19 y 24 Bis 1, primer párrafo; RCG art. 24 Bis, fracción III; por contraste, Ley art. 17, fracciones VI y VII; véanse las preguntas 41 y 42; ausencia de disposición que precise si el valor de identificación de la fracción VIII se mide por unidad o por acto u operación.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

206. La venta de maquinaria, ¿es Actividad Vulnerable?

La maquinaria como tal no está en el catálogo. Puede entrar por una sola vía, la de los vehículos, y ahí la respuesta depende del equipo.

La fracción VIII comprende la comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos aéreos, marítimos o **terrestres**. Las Reglas definen vehículos terrestres como «aquéllos que sean automotores, independientemente de su fuente de energía, **siempre que** a los mismos se les permita transitar en vías públicas **o** estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables». De ahí salen tres casos:

- **Maquinaria que no es automotora** —equipo industrial fijo, herramienta, implementos que se remolcan—: no es vehículo y no está en el catálogo.
- **Maquinaria automotora a la que se le permite transitar en vías públicas o que está sujeta a control o registro vehicular** —por ejemplo, grúas, montacargas o tractores que se emplacan—: cumple la definición y su venta habitual entra en la fracción VIII, con sus umbrales.
- **Maquinaria automotora a la que no se le permite transitar en vías públicas y que no está sujeta a control o registro vehicular**: la definición no la alcanza. Cuenta el permiso jurídico, no el uso de hecho: una máquina que sólo opera dentro de la obra pero podría circular legalmente sí entra.

El tercer caso es el que requiere cuidado, porque el registro vehicular no es uniforme: depende de disposiciones federales y estatales que varían por tipo de equipo y por entidad. Por esa dependencia la respuesta va en ámbar.

Y cuando el equipo sí es vehículo terrestre, la prohibición de efectivo corre por su cuenta: desde 3,210 UMA, con contribuciones incluidas y con independencia de la habitualidad (pregunta 189).

Criterio de la casa. Clasificar el inventario por modelo, con la razón escrita de por qué cada uno es o no vehículo terrestre conforme a la definición, y revisar la clasificación cuando cambie la regulación de registro.

Fundamento: *Ley arts. 17, fracción VIII, y 32, fracción II; Reglamento arts. 6, tercer párrafo, y 42; RCG art. 2, fracción VI; véanse las preguntas 40, 168 y 189.* ***La calificación depende de disposiciones de tránsito y registro vehicular ajenas a este régimen.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

33. Servicios profesionales

205. Soy despacho contable y preparo para un cliente una fusión. ¿Realizo Actividad Vulnerable? ¿Debo presentar Aviso o un informe por el periodo de la asesoría?

Preparar la fusión sí es Actividad Vulnerable; el Aviso sólo nace si se ejecuta una operación financiera; y no existe un informe «por el periodo de la asesoría».

La actividad. La fracción XI comprende la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral con el cliente, cuando se **prepare** para el cliente o se lleve a cabo en su nombre y representación, entre otras operaciones, la constitución, escisión, **fusión**, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. La fracción no fija umbral de identificación, de modo que todos esos actos son Actividad Vulnerable desde el primero. Quien sólo prepara puede integrar el expediente únicamente con los datos del Anexo que corresponda, sin la copia de los documentos, salvo que el Grado de Riesgo del cliente exija más: el de Riesgo medio lleva expediente completo, y el de Riesgo alto, además, las medidas reforzadas.

El Aviso. Sólo procede cuando el prestador **lleva a cabo, en nombre y representación del cliente, alguna operación financiera** relacionada con la fusión. El Reglamento define la operación financiera como un acto o conjunto de actos realizados a través de una Entidad Financiera o con instrumentos financieros, monedas y billetes o metales preciosos, de manera directa o por instrucción del cliente. Redactar, calcular o preparar no es operación financiera. La fecha del acto, para el Aviso, es aquella en que el prestador realiza esa operación, no la del contrato de servicios.

El informe. El que aplica aquí es el mensual de quien está registrado y no tuvo en el mes actos objeto de Aviso. No se vincula a una asesoría ni a su duración: se presenta por cada mes en que no haya Avisos, mientras se esté dado de alta.

Lo que el texto no define es **qué es «preparar»**. Estructurar la operación, redactar los acuerdos y los instrumentos, o coordinar su ejecución encaja sin esfuerzo; limitarse a opinar sobre la conveniencia de fusionar, sin preparar acto alguno, ya no es tan claro, y por esa frontera la respuesta va en ámbar. Tampoco todo lo que hace un despacho está en el catálogo: la auditoría, el dictamen fiscal o el diseño de la metodología de Riesgos de un cliente no figuran entre las operaciones que el artículo 17 enumera. Y si quien asesora es empleado del cliente, no hay servicio independiente.

Fundamento: *Ley art. 17, primer párrafo, y fracción XI, inciso e), y último párrafo, y art. 18, fracción IV Bis; Reglamento arts. 7, tercer párrafo, y 27; RCG arts. 12 Bis, 17 Bis, 23 Ter 3, 23 Ter 4, 24 Bis, fracción VII, y 25, primer párrafo.* ***Ausencia de definición de «preparar» para efectos de la fracción XI.*** · **ÁMBAR** · Recurrencia baja

RESUMEN POR SECCIÓN

Sección	Verde	Ámbar	Rojo	Total
1. Alta, registro y padrón	8	2	1	11

Sección	Verde	Ámbar	Rojo	Total
2. Persona Representante Encargada de Cumplimiento	3	6	·	9
3. Certificación de la UIF	2	1	1	4
4. Buzón, notificaciones electrónicas y requerimientos	3	2	·	5
5. Identificación del Cliente, expediente único y confidencialidad	13	3	·	16
6. Relación de negocios, umbrales y acumulación	5	6	·	11
7. Beneficiario Controlador	8	9	·	17
8. Enfoque basado en Riesgos, proporcionalidad y guías pendientes	4	10	·	14
9. Conocimiento del Cliente y Perfil transaccional	3	2	·	5
10. Avisos e Informes	8	6	·	14
11. Manual de Políticas Internas y delimitación de funciones	4	8	·	12
12. Responsabilidad de la persona Representante y frontera penal	1	6	·	7
13. Capacitación y selección de	6	5	·	11

Sección	Verde	Ámbar	Rojo	Total
personal				
14. Mecanismos automatizados	2	1	·	3
15. Auditoría y dictamen	3	5	·	8
16. Conservación de información	1	1	·	2
17. Listas y Personas Políticamente Expuestas	·	5	·	5
18. Sanciones, facultades de la autoridad y autocorrección	2	5	·	7
19. Fedatarios públicos: notarios y corredores	4	2	·	6
20. Fideicomisos y figuras jurídicas	3	8	1	12
21. Proveedores de servicios con activos virtuales	3	·	·	3
22. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro	2	1	·	3
23. Entidades Colegiadas	1	·	·	1
24. Arrendamiento	2	6	·	8
25. Inmobiliario y desarrollo	·	7	2	9
26. Instituciones del Sistema Financiero como contraparte	1	·	·	1
27. Juegos con apuesta, concursos y sorteos	1	·	·	1
28. Mutuo,	1	3	·	4

Sección	Verde	Ámbar	Rojo	Total
préstamo o crédito				
29. Traslado y custodia de dinero o valores	1	1	·	2
30. Tarjetas prepagadas e instrumentos de valor monetario	1	·	·	1
31. Comercio exterior y agentes aduanales	1	·	·	1
32. Vehículos aéreos, marítimos y terrestres	·	2	·	2
33. Servicios profesionales	·	1	·	1
TOTAL	**97**	**114**	**5**	**216**

Lectura del resumen

De las 216 preguntas consolidadas, **97 admiten respuesta directa en la norma** (45%), **114 se responden** por lectura sistemática, analogía, estándar internacional, criterio general de la autoridad o aplicación de un principio (53%) y **5 no pueden responderse hoy** sin pronunciamiento de la autoridad (2%).

Conviene leer bien el movimiento de las últimas ediciones, porque la proporción de verdes baja mientras los ámbar crecen. No es deterioro del marco: las preguntas nuevas son, por su naturaleza, preguntas de frontera. En la sexta edición fueron qué pasa debajo del umbral, qué pasa cuando el fideicomiso no tiene fideicomisario designado y hasta dónde alcanza la autocorrección; en la octava, nueve de las trece nuevas fueron de metodología de Riesgos —inherente o residual, riesgos asociados, público en general, qué revisará el auditor—, justo la parte del Acuerdo que fijó obligaciones sin desarrollar su mecánica; y en esta novena, nueve de las trece nuevas son de encuadramiento —quién realiza la actividad, sobre qué se mide, desde cuándo—, porque el catálogo del artículo 17 usa verbos que no define. **Bajar de color no es perder certeza: es dejar de prometerla donde no la hay.**

Los rojos bajaron de tres a dos en la sexta edición, y ese fue el dato de fondo entonces. Las preguntas 83 y 84 dejaron el rojo porque la respuesta apareció fuera de esta materia, en la ley de sociedades. Entró en su lugar la 170 —si se es sujeto obligado cuando ninguna operación alcanza el umbral—, que es una contradicción entre dos párrafos del mismo artículo 17 y que ninguna lectura resuelve. Y permanece la de la convocatoria de certificación, que no depende del texto sino de un acto de la autoridad que aún no ocurre. **La séptima edición vuelve a subir el rojo de dos a tres**, con la pregunta 181 —cómo se reparte, entre varias personas fideicomitentes sin Representante aceptada, el traslado de cumplimiento del artículo 20—: ni la Ley ni sus supletorias llegan hasta ahí, y no se fuerza una respuesta ámbar donde de verdad no la hay. **La novena**

lo sube de tres a cuatro con la 201: si comprar, remodelar y revender inmuebles de manera habitual es construcción o desarrollo. Hay dos lecturas sostenibles y ningún texto las ordena.

Que las preguntas nuevas salgan mayoritariamente en ámbar no es deterioro del marco ni descuido: es señal de en qué capa está trabajando ya el documento. Las preguntas llegan cuando alguien se sienta a redactar el Manual, a integrar un expediente o a decidir si autocorrige, y ahí es donde el Acuerdo fijó obligaciones sin desarrollar su mecánica.

Conviene registrar de dónde vino una de las correcciones que más cambió una respuesta. La 142 declaraba que ninguna disposición regula la copropiedad en el arrendamiento; el artículo 24 Bis 6 de las Reglas la regula y resuelve los tres puntos que estaban abiertos. Lo detectó una participante del taller leyendo el texto compilado. La respuesta **se mantiene en ámbar** —el artículo resuelve el alta, el umbral y lo que reporta cada cotitular, pero no la proporción en que percibe cada uno cuando el título calla, que es lo que el Código Civil suple—, y ese matiz es justamente lo que la regla del semáforo obliga a respetar.

Conviene una advertencia de método, porque explica dónde estuvo el riesgo de error al preparar este documento. Las respuestas no viven en un solo ordenamiento. El Reglamento reformado el 27 de marzo de 2026 resuelve la base del monto reportado en el Aviso, la fecha del acto por Actividad Vulnerable, el momento del alta, la acumulación, el cómputo de los plazos de conservación y el procedimiento de autocorrección. La Ley reformada el 16 de julio de 2025 resuelve la abstención cuando el Cliente se niega a entregar documentación, la inoponibilidad del secreto profesional frente al Aviso, la protección de la identidad de la persona Representante, la responsabilidad penal personal y las obligaciones de las sociedades mercantiles sobre su Beneficiario Controlador. Y los criterios generales de la Unidad de Inteligencia Financiera resuelven, con valor orientativo, varias cuestiones de encuadramiento que ningún texto contesta: qué es habitualidad para configurar la Actividad Vulnerable, cuándo la construcción entra al catálogo y cuándo no, cómo se acumula, y hasta dónde llega la restricción al efectivo. Buscar esas respuestas únicamente en las Reglas conduce a concluir que hay un vacío donde no lo hay.

El dato relevante no es la proporción de verdes, sino dónde se concentran los ámbar y los rojos. Se agrupan ahora en cuatro frentes. El primero es el perímetro personal de quien acepta el cargo de Representante: si puede ser externo, si puede serlo de varias entidades, qué evidencia lo protege, hasta dónde llega su responsabilidad y qué estándar de diligencia se le exige. El segundo son los plazos y calendarios que dependen de un acto de la autoridad todavía no realizado: la convocatoria de certificación, los instructivos y catálogos de los nuevos formatos, el sistema de notificaciones, los lineamientos de riesgo y los mecanismos de suspensión de operaciones del artículo 54 Bis de la Ley. El tercero son los conceptos que la norma usa sin definir del todo, señaladamente la proporcionalidad de la sanción y la banda de Riesgo propio de quien realiza la Actividad Vulnerable, que es la que decide si puede dictaminarse internamente. Y el cuarto son **las figuras de titularidad compartida**, con un matiz que esta edición corrige: la copropiedad **sí** está regulada, pero sólo para el arrendamiento. El artículo 24 Bis 6 de las Reglas resuelve ahí quién se da de alta, cómo se mide el umbral y qué reporta cada cotitular. Fuera de la fracción XV —señaladamente en la primera venta de inmuebles, que trata la pregunta 145— no hay disposición equivalente, y el vacío subsiste con todas sus consecuencias.

Ninguno de esos cuatro frentes se resuelve estudiando más el texto. Los cuatro requieren que la autoridad se pronuncie, y los cuatro son verificables: puede señalarse con precisión qué falta y qué vehículo lo resolvería.

ANEXO A · CALENDARIO ÚNICO DE EXIGIBILIDAD

Una sola tabla de fechas. Cuando una respuesta del cuerpo del documento y esta tabla discrepen, prevalece esta tabla. Y cuando esta tabla y el Anexo B discrepen, ***prevalece el Anexo A en materia de fechas de exigibilidad y el Anexo B en materia de duración de plazos****: aquí se dice desde cuándo es exigible una obligación; allá, cuánto dura el plazo para cumplirla.*

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
17 de julio de 2025	Entrada en vigor general de la reforma a la Ley: definiciones de Beneficiario Controlador, Persona Políticamente Expuesta, Riesgo y persona Representante Encargada de Cumplimiento; fracción V Bis de nueva creación y reforma sustantiva de la fracción XVI —activos virtuales, adicionada por decreto DOF 9-mar-2018— del artículo 17; umbrales de fe pública del artículo 17, fracción XII, Apartado A, incisos a), c) y d) de la Ley, aplicables a los actos u operaciones realizados a partir de ese día; **la presentación del Aviso por las protocolizaciones y formalizaciones de los Apartados A y B, y la de las personas facilitadoras del Apartado D, quedaron sujetas a la actualización de los formatos: véase la fila del 1 de junio de 2027**; fracciones I a VI del artículo 18; artículo 20; supervisión de la Secretaría del artículo 22 Bis; artículos 33 Bis a 33 Quáter y 51 Ter; régimen de sanciones, suspensión y autocorrección de los artículos 53 a 55.	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Primero · Transitorio Sexto, fracciones III, IV y V del decreto DOF 27-mar-2026
17 de julio de 2025 *(regla de escalonamiento)*	Las obligaciones de las fracciones VII a XI del artículo 18 de la Ley —enfoque basado en Riesgos, Manual de Políticas Internas,	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorios Segundo y Tercero

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	selección de personal y capacitación, mecanismos automatizados y auditoría— **no son exigibles desde esa fecha**: entran en vigor en los plazos que fijen las Reglas de Carácter General. Esta remisión sostiene todo el calendario escalonado de 2027 y 2028 y desplaza el primer periodo anual de 2026 que había fijado el Transitorio Segundo del propio decreto.	
17 de julio de 2025	Fecha bisagra del plazo de conservación de diez años. Para Avisos, Informes, su soporte y acuses, el cómputo arranca con los actos u operaciones realizados a partir de ese día por disposición transitoria expresa. Para los expedientes de identificación, los diez años rigen por la entrada en vigor de la reforma en esa fecha: **ningún transitorio fija el arranque del cómputo**, aunque el Transitorio Cuarto del decreto DOF 27-mar-2026 sí ordena cumplir la fracción IV «en términos de las reglas de carácter general vigentes al 17 de julio de 2025 y sus posteriores modificaciones», y un criterio general de la UIF —orientativo, no vinculante— sitúa el cómputo en los actos u operaciones realizados a partir de esa misma fecha (véase la pregunta 103). Los actos anteriores se rigen por el texto del artículo 18, fracción IV vigente hasta el 16 de julio de 2025, que fijaba cinco años.	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Primero *(Ley art. 18, fr. IV)* · Reglamento, Transitorio Séptimo del decreto DOF 27-mar-2026 *(art. 20 del Reglamento)* · Transitorio Cuarto del decreto DOF 27-mar-2026
Martes 13 de enero de 2026	Vencimiento del plazo de ciento ochenta días naturales otorgado	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Quinto · Ley art. 58

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	a los Congresos de las Entidades Federativas para realizar las reformas que permitan aplicar el artículo 58 de la Ley: régimen sancionador de notarios y corredores ante la autoridad que supervisa la fe pública.	
28 de marzo de 2026	Entrada en vigor del Reglamento reformado: montos sin contribuciones ni accesorios y Aviso con montos totales; acumulación de hasta seis meses con Aviso al alcanzarse el umbral aunque no se agote el periodo; plazos de requerimiento de los artículos 8 y 9; artículo 10 Bis; ventana de veinticuatro horas en juegos con apuesta del artículo 21 Bis; fideicomisos y otras figuras jurídicas con firma electrónica propia; procedimiento de autocorrección del artículo 55 Bis. El artículo 7 Bis —Aviso de veinticuatro horas aun por operación no celebrada — queda vigente pero no operativo: su presentación está sujeta a la actualización de los Anexos de la Resolución de formatos, publicada el 24 de septiembre de 2026 (véase la fila del 1 de junio de 2027). La obligación de obtener y conservar el dictamen del artículo 12 Bis y la facultad de requerirlo del artículo 4, fracción XI remiten a las reglas de carácter general, cuyo primer periodo revisado es 2028.	Decreto DOF 27-mar-2026, Transitorio Primero · Reglamento arts. 4, fr. XI, 6, 7, 7 Bis, 8, 9, 10 Bis, 12, 12 Bis, 21 Bis y 55 Bis · Transitorio Quinto del decreto DOF 27-mar-2026
Viernes 17 de julio de 2026	Vencimiento del plazo de doce meses que tenía la Secretaría para modificar las Reglas de Carácter General. El ACUERDO	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Segundo, primer párrafo

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	115/2026 se publicó el 7 de agosto de 2026, veintiún días después del vencimiento. El dato explica la compresión del calendario posterior.	
7 de agosto de 2026	Publicación del ACUERDO 115/2026 en el Diario Oficial de la Federación. Abre una ventana de preparación de 115 días naturales.	ACUERDO 115/2026
Jueves 24 de septiembre de 2026	Publicación en el Diario Oficial de las Resoluciones de la UIF que modifican el formato oficial de alta y registro y los formatos oficiales de Avisos e Informes, firmadas el 11 de septiembre de 2026. Ninguna rige de inmediato: véanse las filas siguientes.	Resolución de alta DOF 24-sep-2026 · Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026
Jueves 1 de octubre de 2026	Fecha límite para que la UIF publique en el Portal los instructivos y catálogos de los nuevos formatos de Avisos e Informes: cinco días hábiles desde la publicación. Es obligación de la autoridad.	Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026, Transitorio Sexto y art. 9
Lunes 30 de noviembre de 2026	**Entrada en vigor general de las Reglas.** Definiciones operativas; padrón —el alta y registro de quienes actúen por medio de fideicomisos u otras figuras jurídicas, de las agencias aduanales, de las personas morales del artículo 17, fracción XIV de la Ley y de quienes realicen la Actividad Vulnerable del artículo 17, fracción XII, Apartado D **no es exigible en esa fecha**: el Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026 lo difiere «hasta que el referido formato los identifique	Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026 · Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026 · RCG arts. 4, fracciones III y IV, y 10 Sexies, y Anexos 2 Bis y 2 Ter

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	expresamente», y el formato que lo hace entra en vigor el 1 de febrero de 2027 y, para las personas facilitadoras, el 1 de junio de 2027 (véanse esas filas) —; alta reforzada de proveedores de servicios con activos virtuales; consulta del buzón al menos una vez cada día hábil, con notificación tenida por realizada al cuarto día hábil; fecha del acto u operación por Actividad Vulnerable; Informe sin operaciones inmodificable; **el Capítulo III reformado en su integridad —señaladamente el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 12, que obliga a recabar los datos i), ii), iv) y ix) del Anexo 3 cuando el Cliente o Usuaria sea persona moral o fideicomiso en todos los casos; la fracción IV Bis del artículo 12 y el Anexo 6 Bis; el artículo 17 Bis; la antigüedad máxima de tres meses del comprobante de domicilio del artículo 21, y la reforma al artículo 19—, que el Transitorio Cuarto no difiere porque sólo alcanza a los Capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies**; Capítulo III Quáter, que define a la Persona Políticamente Expuesta; medidas para asociaciones y sociedades sin fines de lucro; confidencialidad ampliada; Entidades Colegiadas; Manual de Políticas Internas con el contenido mínimo del artículo 37 Bis.	
Martes 1 de diciembre de 2026	Entrada en vigor de la Resolución	Resolución de formatos de Avisos

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	de formatos de Avisos **sólo para efectos del Transitorio Quinto del ACUERDO 115/2026**: desde aquí se cuentan los seis meses para el envío de los Avisos de veinticuatro horas. Los Avisos ordinarios siguen presentándose con los formatos anteriores.	DOF 24-sep-2026, Transitorio Quinto · Transitorio Quinto del ACUERDO 115/2026
Viernes 1 de enero de 2027	Inicio del primer periodo anual de capacitación.	Transitorio Séptimo del ACUERDO 115/2026 · RCG arts. 39 Bis y 39 Bis 1
Lunes 1 de febrero de 2027	Entra en vigor el formato oficial de alta y registro reformado. Quienes actúan por medio de un fideicomiso u otra figura jurídica, las agencias aduanales y las personas morales que promueven el despacho sin agente o agencia aduanal quedan identificados expresamente: su alta es exigible. La persona física que promueve su propio despacho no estaba diferida. Todos ellos, si se dieron de alta antes de esta fecha, deben darse de baja conforme al artículo 8 de las Reglas y, de inmediato, darse de alta de nuevo identificando su carácter; el transitorio no fija plazo para la baja. La designación de la persona Representante se completa con el Anexo B y el domicilio se registra por cada Actividad Vulnerable. *El 1 de febrero de 2027 es el primer lunes de febrero, día inhábil conforme al artículo 36 Bis de las Reglas: la entrada en vigor no se recorre, pero los trámites ante el SAT empiezan en la práctica el martes 2.*	Resolución de alta DOF 24-sep-2026, Transitorios Primero y Tercero, art. 2 Bis y Anexos A y B · Transitorio Tercero del decreto DOF 27-mar-2026 · RCG arts. 8 y 36 Bis
Lunes 1 de marzo de 2027	Evaluación con enfoque basado	Transitorio Segundo del

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	en Riesgo a disposición de las autoridades previo requerimiento, con información y factores del año inmediato anterior. Si no se cuenta con el año completo, se usa la información disponible desde el inicio de la Actividad Vulnerable; y quien no tenga doce meses de operaciones implementa su metodología inicial con datos proyectados.	ACUERDO 115/2026 · RCG arts. 10 Septies a 10 Septies 6, en particular 10 Septies 2, fr. II y segundo párrafo
1 de marzo de 2027	Manual de Políticas Internas que incorpore la metodología del Capítulo II Quáter, para quienes ya agotaron los noventa días naturales del artículo 37.	Transitorio Tercero del ACUERDO 115/2026
1 de marzo de 2027	Capítulos III Bis (Grado de Riesgo del Cliente o Usuaria), III Ter (conocimiento del Cliente o Usuaria y Perfil transaccional) y III Quinquies (Beneficiario Controlador), respecto de los actos u operaciones realizados a partir de ese día.	Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026
1 de marzo de 2027	Procedimientos de selección de personal, aplicables a las nuevas contrataciones.	Transitorio Sexto del ACUERDO 115/2026 · RCG art. 39 Bis 2
Domingo 30 de mayo de 2027	Fecha límite para que la UIF, en coordinación con el SAT, implemente el programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro y las medidas simplificadas de cumplimiento según su nivel de riesgo. Es obligación de la autoridad.	Decreto DOF 16-jul-2025, Transitorio Cuarto
Lunes 31 de mayo de 2027 *(vencimiento formal: domingo 30)*	Los proveedores de servicios con activos virtuales ya dados de alta actualizan y entregan de forma	Transitorio Décimo Segundo del ACUERDO 115/2026 · RCG arts. 10 Bis y 36 Bis, primer párrafo ·

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	física al SAT la información y documentación del artículo 10 Bis. Los seis meses vencen en domingo y la entrega es física ante el SAT, que sólo actúa en días y horas hábiles, por lo que el vencimiento se recorre al día hábil siguiente.	LFPA de aplicación supletoria, Ley art. 4, fr. III
Martes 1 de junio de 2027	Mecanismos automatizados, con la información de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha. **Y además, por la Resolución de formatos de Avisos:** todos los Avisos e Informes se presentan con los nuevos formatos, **aun por operaciones o periodos anteriores** —los de mayo de 2027, que vencen el 17 de junio, ya van en formato nuevo—; se abre el envío de los Avisos de veinticuatro horas de los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27, segundo párrafo *(que el formato los identifique expresamente depende de los catálogos: pregunta 67, ámbar)*; las personas facilitadoras del Apartado D presentan sus Avisos con el Anexo 12-C, y quienes realizan la fracción XIV presentan los del artículo 18, fracción VI, segundo párrafo, con el Anexo 14-A. Entra en vigor el Anexo 12-A reformado, al que el Reglamento sujetó el Aviso por protocolizaciones de los Apartados A y B; conviene confirmar en el instructivo que lo prevea expresamente *(ámbar)*. **Y por la Resolución de alta:** entra en vigor el formato para las	Transitorio Noveno del ACUERDO 115/2026 · RCG art. 41 · Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026, Transitorios Primero, Segundo y Quinto, y art. 3, incisos o) y q) · Resolución de alta DOF 24-sep-2026, Transitorio Segundo · Reglamento, Transitorios Quinto y Sexto, fracciones III y V, del decreto DOF 27-mar-2026

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	personas facilitadoras, cuya alta es exigible desde esta fecha.	
Miércoles 30 de junio de 2027	Último día para modificar, con los formatos anteriores, los Avisos que se enviaron con ellos. Es un tope, no una prórroga: la modificación sigue sujeta a la ventana única de treinta días del artículo 8.	Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026, Transitorio Tercero, y art. 8
Jueves 1 de julio de 2027	Dejan de estar disponibles los formatos anteriores de Avisos e Informes.	Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026, Transitorio Cuarto
Viernes 30 de julio de 2027	Fecha límite para que la Secretaría implemente los mecanismos tecnológicos del sistema de notificaciones electrónicas. Es obligación de la autoridad. **Ningún precepto resuelve qué ocurre con el deber de consulta del buzón —exigible desde el 30 de noviembre de 2026— durante los ocho meses en que la Secretaría puede aún no tener implementado el sistema.** La lectura sistemática es que el deber subsiste y que la imposibilidad por causa imputable a la autoridad se rige por el sexto párrafo del artículo 6 de las Reglas; es interpretación, no texto *(ámbar)*.	Transitorio Décimo Primero del ACUERDO 115/2026 · RCG art. 6, párrafo sexto
Lunes 30 de agosto de 2027	Queda disponible, para quienes realicen Actividades Vulnerables y para las Entidades Financieras, la consulta sobre Personas Políticamente Expuestas nacionales en la aplicación Consulta PEP 2.0. Es habilitación de la herramienta. La definición de Persona Políticamente Expuesta y las reglas del Capítulo	Transitorio Décimo del ACUERDO 115/2026 · Transitorio Primero del ACUERDO 115/2026 · RCG arts. 23 Quáter, 23 Quáter 1, 23 Bis 3, 23 Bis 4, 23 Ter 4, fr. III y 23 Ter 5

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	III Quáter son exigibles desde el 30 de noviembre de 2026 —ese Capítulo no figura en el Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026—; lo que se difiere al 1 de marzo de 2027 es el tratamiento reforzado alojado en los Capítulos III Bis y III Ter.	
Viernes 31 de diciembre de 2027	Cierre del primer periodo anual de capacitación: evaluaciones y constancias.	Transitorio Séptimo del ACUERDO 115/2026 · RCG art. 39 Bis 1, segundo párrafo
1 de enero – 31 de diciembre de 2028	Primer periodo de revisión de auditoría. Se audita el ejercicio 2028, no el 2027.	Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026 · RCG arts. 42 a 51
Marzo de 2029 · **último día hábil (por determinar)**	Entrega del primer dictamen de auditoría. El plazo es el último día hábil de marzo. El 31 cae en sábado y el 30 es Viernes Santo —la Pascua de 2029 es el 1 de abril—; el 29 es Jueves Santo. Si el SAT mantiene su criterio de declarar inhábiles ambos días en la Resolución Miscelánea Fiscal, el último día hábil será el miércoles 28 de marzo de 2029. La fecha sólo queda firme cuando se publique la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio.	RCG arts. 50 y 36 Bis, tercer párrafo · Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026
Condicionado *(operativo)*	Avisos de veinticuatro horas: la fecha de envío es el 1 de junio de 2027, pero que el formato identifique expresamente este tipo de Aviso y cubra la operación no celebrada depende de los catálogos e instructivos que publique la UIF. Tampoco está resuelto qué ocurre con las sospechas surgidas antes de esa fecha.	Transitorio Quinto del ACUERDO 115/2026 · Reglamento, Transitorio Quinto del decreto DOF 27-mar-2026 · Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026 · pregunta 67
Condicionado	Certificación que otorga la UIF, con vigencia de cinco años:	RCG arts. 34 Bis y 45, inciso b) · Transitorio Octavo del ACUERDO

Fecha	Qué es exigible	Fundamento
	conforme a la convocatoria que se publique en el Diario Oficial de la Federación. No hay convocatoria a la fecha de cierre de este documento. La convocatoria tiene una fecha límite implícita: la persona auditora externa debe contar con la certificación vigente al momento de elaborar y firmar el dictamen, y el primer dictamen se entrega en marzo de 2029.	115/2026
Condicionado	Suspensión temporal de actos u operaciones con determinadas personas Clientes o Usuarias: la facultad existe, pero su ejercicio está condicionado a mecanismos que deben emitirse en reglas de carácter general y que no se han publicado. Existe un puente transitorio: los mecanismos que emita la UIF se observan en términos de las reglas vigentes al 17 de julio de 2025 y sus posteriores modificaciones.	Ley art. 54 Bis · Reglamento art. 18 y Transitorio Octavo del decreto DOF 27-mar-2026 · RCG art. 38

Sobre la certificación hay además un problema de elegibilidad que conviene registrar. El artículo 34 Bis abre la certificación sólo a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las personas Representantes Encargadas de Cumplimiento que hayan aceptado su designación. Una persona auditora externa independiente no es, en principio, ninguna de las dos, y el inciso e) del artículo 45 le prohíbe haber sido Representante del auditado durante el periodo auditado y los dos años posteriores. Si la convocatoria no resuelve ese punto y no se publica con antelación suficiente, quienes tengan Riesgo propio alto —obligados a auditoría externa por el artículo 45— podrían quedar en imposibilidad material de cumplir en marzo de 2029.

ANEXO B · TABLA ÚNICA DE PLAZOS

El documento maneja plazos de conservación distintos según el acervo, y plazos de trámite que se confunden con facilidad. Ésta es la tabla de control. Cuando una respuesta del cuerpo y esta tabla discrepen, prevalece esta tabla.

Regla de desempate entre anexos, porque los dos se declaran prevalentes y no dicen lo mismo: ***cuando el Anexo A y este Anexo B discrepen, prevalece el Anexo A en materia de fechas de exigibilidad y el Anexo B en materia de duración de plazos.*** *El Anexo B dice cuánto dura cada plazo; el Anexo A dice desde cuándo es*

exigible la obligación que lo detona. Un plazo de esta tabla no corre antes de la fecha que el Anexo A asigna a su obligación.

B.1 · Conservación

Estos plazos sólo corren respecto de obligaciones ya exigibles conforme al Anexo A: el de los registros históricos del artículo 41, fracción IV de las Reglas rige a partir del 1 de junio de 2027 (Transitorio Noveno del ACUERDO 115/2026). ***Prevalece el Anexo A en materia de fechas de exigibilidad.***

Qué se conserva	Cuánto	Desde cuándo corre	Fundamento
Expedientes de identificación y documentación soporte de la Actividad Vulnerable	10 años	Desde la fecha de realización de la Actividad Vulnerable, operación por operación. Se conserva en el domicilio registrado ante la Secretaría para ese efecto, salvo para la fracción XIV del artículo 17	Ley art. 18, fr. IV, segundo párrafo
Copia de Avisos e Informes presentados, su documentación soporte y los acuses electrónicos	No menor a 10 años	Desde la fecha de presentación del Aviso o Informe y desde la emisión del acuse electrónico respectivo. El cómputo arranca con los actos u operaciones realizados a partir del 17 de julio de 2025	Reglamento art. 20, primer párrafo · Transitorio Séptimo del decreto DOF 27-mar-2026
Información y documentación generada con motivo del enfoque basado en Riesgos	Al menos 10 años	Desde su generación *(inferido; el precepto no fija el punto de partida)*	RCG art. 10 Septies 3, último párrafo
Información sobre operaciones con activos virtuales	10 años	Desde la operación *(inferido; el precepto no fija el punto de partida)*	RCG art. 24 Bis 2
Evidencia de capacitación: programas, talleres, materiales, listas de asistencia, evaluaciones	Mínimo 10 años	Desde la impartición *(inferido; el precepto no fija el punto de partida)*	RCG art. 39 Bis 1, primer párrafo

Qué se conserva	Cuánto	Desde cuándo corre	Fundamento
y constancias			
Registros históricos de los cambios de Grado de Riesgo y de Perfil transaccional	No menor a 10 años	Desde el cambio registrado *(inferido; el precepto no fija el punto de partida). Exigible desde el 1 de junio de 2027; véase el Anexo A*	RCG art. 41, fr. IV
Información y documentación en poder de una Entidad Colegiada	No menor a 10 años	Dos cómputos concurrentes: desde la fecha del acto u operación, por las Reglas; y desde la recepción de la información o la generación del acuse, por el Reglamento. Rige el que venza después. Se conserva en el domicilio proporcionado	RCG art. 29, tercer párrafo · Reglamento art. 38, segundo párrafo
Documentación que sustenta la identificación del Beneficiario Controlador	10 años **por remisión** al artículo 18, fracción IV de la Ley	Se mantiene actualizada durante toda la vigencia de la Relación de negocios y se resguarda en los términos de esa fracción	RCG arts. 23 Quinquies, último párrafo, y 23 Quinquies 1, tercer párrafo
Dictamen de auditoría y la información que el auditor usó para justificar sus resultados	No menor a 5 años	Desde que el auditor entrega el dictamen al auditado	RCG art. 51
Interrupción del cómputo *(aplica a los acervos regidos por el artículo 18, fracción IV de la Ley y por el artículo 38 del Reglamento)*	El plazo se interrumpe y se reinicia	Se interrumpe en la fecha de presentación del recurso o juicio y se reinicia hasta que la resolución definitiva quede firme	Ley art. 18, fr. IV, segundo párrafo · Reglamento art. 38, segundo párrafo *(Entidades Colegiadas)*
Alcance temporal de las **visitas** de verificación *(no es plazo de conservación)*	5 años	Hacia atrás desde la fecha de inicio de la visita. El precepto acota «las verificaciones», y el artículo 34 de la Ley define la comprobación	Ley art. 36 *(el art. 34 faculta la comprobación de oficio y en cualquier tiempo, sin fijar plazo)*

Qué se conserva	Cuánto	Desde cuándo corre	Fundamento
		como visitas de verificación **o** requerimientos de información; pero el punto de partida está redactado únicamente sobre la visita, de modo que **no hay texto que fije el corte cuando la comprobación se hace por requerimiento** (Ley art. 34; Reglamento art. 8). El punto no está resuelto *(ámbar)*	

La confusión más costosa de este bloque: se conserva por diez años, pero se verifica hacia atrás por cinco. Una política de depuración a cinco años aplicada después del 17 de julio de 2025 destruye evidencia que debía conservarse diez. Y la interrupción por recurso o juicio convierte los diez años en un plazo abierto justo cuando el expediente más se necesita.

B.2 · Plazos a cargo de quien realiza la Actividad Vulnerable

Los plazos en días son hábiles salvo que se indique lo contrario. No se computan los días inhábiles que enumera el artículo 36 Bis, segundo párrafo de las Reglas, ni el periodo general de vacaciones y suspensión de labores que el SAT señale en la Resolución Miscelánea Fiscal (mismo artículo, tercer párrafo).

Estos plazos sólo son exigibles a partir de la fecha que el Anexo A asigna a cada obligación. Los de los artículos 23 Bis 1, 23 Ter 1 y 23 Quinquies 1 de las Reglas rigen respecto de los actos u operaciones realizados a partir del 1 de marzo de 2027 (Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026); el del artículo 37, en su versión con la metodología del Capítulo II Quáter, a partir de esa misma fecha (Transitorio Tercero del ACUERDO 115/2026); y el del artículo 41, a partir del 1 de junio de 2027 (Transitorio Noveno del ACUERDO 115/2026). ***En caso de discrepancia entre el Anexo A y este Anexo B sobre una fecha de exigibilidad, prevalece el Anexo A; sobre la duración de un plazo, prevalece el Anexo B.***

Obligación	Plazo	Fundamento
Consultar el buzón del Portal en Internet	Al menos una vez cada día hábil, o el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil	RCG art. 6, quinto párrafo
Abrir los documentos digitales pendientes de notificar	3 días hábiles desde el día siguiente al envío	RCG art. 6, tercer párrafo

Obligación	Plazo	Fundamento
Margen máximo para conocer un documento antes de que la notificación surta efectos por ficción legal	Al cuarto día hábil, contado desde el día siguiente al envío, la notificación se tiene por realizada aunque el documento no se abra	RCG art. 6, cuarto párrafo
Informar la imposibilidad de consultar el buzón por causa imputable a la autoridad	3 días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el impedimento	RCG art. 6, sexto párrafo
Trámite de actualización del alta y registro	6 días hábiles desde el hecho que la motiva	RCG art. 7
Atender requerimiento del SAT sobre el alta, el registro o su actualización	10 días hábiles desde la notificación; prórroga potestativa de hasta 5 días hábiles	RCG art. 9, párrafos primero y segundo
Atender requerimiento de información, documentación, datos o imágenes de la UIF o del SAT	10 días hábiles desde el día siguiente a la recepción. Prórroga de hasta 5 días hábiles, siempre que se solicite dentro del plazo original de 10 días; corre desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo original	Reglamento art. 8, párrafos primero y segundo
Desvirtuar hechos u omisiones asentados en oficio circunstanciado	5 días hábiles señalados en el propio oficio	Reglamento art. 9, primer párrafo
Manifestar lo que a su derecho convenga sobre información proveniente de otras autoridades	10 días hábiles desde que se le da a conocer	Reglamento art. 10 Bis, tercer párrafo
Integrar el expediente único de identificación	De manera previa o durante la realización del acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al momento de establecer la Relación de negocios	RCG art. 12, segundo párrafo
Identificar al Beneficiario Controlador	Con carácter previo a la realización del acto u operación o, a más tardar, al momento del establecimiento de la Relación de negocios *(exigible desde el 1 de marzo de 2027; véase el Anexo A)*	RCG art. 23 Quinquies 1, tercer párrafo
Contar con Manual de Políticas Internas	90 días naturales desde el alta y registro. *El Manual que incorpore la metodología del Capítulo II Quáter es exigible desde el 1 de*	RCG art. 37

Obligación	Plazo	Fundamento
	marzo de 2027; véase el Anexo A	
Presentar el Aviso mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al acto u operación	Ley art. 23
Modificar un Aviso ya presentado	Una sola vez, dentro de los 30 días siguientes a la emisión del acuse electrónico del Aviso. El texto vigente no califica los días —con el artículo 36 Bis de las Reglas cabe leerlos como hábiles —; el reformado, que rige desde el 1 de junio de 2027, los fija en **naturales**. Criterio de la casa: contar naturales (pregunta 70)	Resolución de formatos de Avisos, art. 8 · Resolución de formatos de Avisos DOF 24-sep-2026, art. 8 y Transitorios Primero y Tercero
Presentar el Informe del mes sin operaciones objeto de Aviso	Ningún precepto fija plazo expreso: la remisión del artículo 25 al último párrafo del artículo 12 del Reglamento quedó vacía tras la reforma DOF 27-mar-2026. Se aplica por analogía el plazo del Aviso. Una vez enviado no puede modificarse ni eliminarse; si después se identifica un acto que era objeto de Aviso, debe presentarse el Aviso	RCG art. 25 *(plazo inferido; Ley art. 23)*
Presentar el Informe del mes en que sólo hubo operaciones no objeto de Aviso del artículo 27 Bis	Mismo criterio de plazo. Si además hubo operaciones con quienes no integran el Grupo Empresarial, se presentan los Avisos que correspondan o, de no haberlos, el Informe del artículo 25	RCG art. 25 Bis *(no prevé inmodificabilidad ni plazo expreso)*
Presentar Aviso por sospecha, por hechos o indicios, por operación intentada o por coincidencia en el listado del artículo 38	24 horas *(envío desde el 1 de junio de 2027; véanse el Anexo A y la pregunta 67)*	RCG arts. 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27, segundo párrafo
Acumular actos u operaciones para efectos de umbral	Periodos de hasta 6 meses, contados desde el primer acto u operación	RCG art. 19, segundo párrafo
Presentar el Aviso derivado de la	Al momento de realizar la última	Reglamento art. 7, segundo

Obligación	Plazo	Fundamento
acumulación	operación con la que se alcance o supere el umbral, aun cuando no se haya agotado el periodo de seis meses	párrafo
Acumular operaciones de juegos con apuesta, concursos o sorteos	325 veces el valor diario de la UMA en un periodo de 24 horas contadas desde la primera operación	Reglamento art. 21 Bis
Verificar que los expedientes de Clientes o Usuarias con Relación de negocios estén completos y actualizados	Al menos una vez al año. No alcanza a quienes celebran actos u operaciones ocasionales	RCG art. 21
Antigüedad máxima del comprobante de domicilio	3 meses a su fecha de emisión	RCG art. 21 y Anexos que lo solicitan
Vigencia de la identificación oficial	Vigente o con fecha de vencimiento no mayor a 2 años al momento de su presentación. Queda excluida la cédula profesional. **La regla opera sobre la identificación del Cliente o Usuaria en el Anexo 3, y sobre la de quien representa o apodera en los Anexos 4, 4 Bis, 6, 6 Bis y 8. En el Anexo 5 la exclusión de la cédula profesional se formula respecto de la persona apoderada**	RCG Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis y 8
Evaluar el Grado de Riesgo de cada Cliente o Usuaria	Al menos cada 6 meses; con mayor frecuencia cuanto mayor sea el Grado de Riesgo *(exigible desde el 1 de marzo de 2027; véase el Anexo A)*	RCG art. 23 Bis 1
Determinar el Perfil transaccional inicial con la información declarada	Durante los primeros 6 meses siguientes al acto u operación *(exigible desde el 1 de marzo de 2027; véase el Anexo A)*	RCG art. 23 Ter 1, segundo párrafo
Evaluar el Perfil transaccional	Al menos cada 6 meses, sobre los Clientes o Usuarias cuyo acto u operación se realizó al menos seis meses antes de la evaluación *(exigible desde el 1 de marzo de*	RCG art. 23 Ter 1, tercer párrafo

Obligación	Plazo	Fundamento
	2027; véase el Anexo A)	
Catalogar como Persona Políticamente Expuesta nacional a quien dejó el cargo	Durante el año siguiente al cese. Y si dejó de reunir las características dentro del año inmediato anterior al acto u operación, se le cataloga como tal durante el año siguiente a ese acto	RCG art. 23 Quáter, párrafos cuarto y quinto
Base mínima de información para la metodología de Riesgos	Un periodo no menor a 12 meses	RCG art. 10 Septies 2, fr. II
Metodología cuando no se cuenta con operaciones en ese periodo	Se implementa con datos proyectados y se actualiza al cumplir los primeros 12 meses de operación	RCG art. 10 Septies 2, segundo párrafo
Evaluar Riesgos antes de nuevos medios, canales, modalidades, productos o servicios, o de dirigir la Actividad Vulnerable a nuevos tipos de Cliente o Usuaria	Con anterioridad a implementarlos o ponerlos a disposición	RCG art. 10 Septies, tercer párrafo
Modificar políticas y Mitigantes cuando la metodología arroje Riesgos mayores o nuevos	No mayor a 12 meses desde que se cuenta con los resultados	RCG art. 10 Septies 2, último párrafo
Revisar y actualizar el cumplimiento y los resultados del enfoque basado en Riesgos	No mayor a 12 meses, o al detectar nuevos Riesgos, o al actualizarse la Evaluación Nacional de Riesgos	RCG art. 10 Septies 3, primer párrafo
Impartir cursos, talleres o programas de capacitación	Al menos una vez al año	RCG art. 39 Bis, fr. I
Capacitar al personal que vaya a operar en áreas de atención al público o de administración de recursos	De manera previa o simultánea a su ingreso o al inicio de sus actividades en esas áreas	RCG art. 39 Bis 1, tercer párrafo
Experiencia mínima de quien imparte la capacitación	5 años acreditables en la materia	RCG art. 39 Bis, fr. III
Periodo auditado	Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año	RCG art. 42
Periodo auditado en el primer año de operaciones	Desde el inicio de operaciones hasta el 31 de diciembre del año siguiente	RCG art. 43

Obligación	Plazo	Fundamento
Revisión y emisión del dictamen	Dentro de los primeros 3 meses siguientes al cierre del año auditado; entrega al auditado a más tardar el último día hábil de marzo	RCG art. 50, primer párrafo
Requisitos temporales de la persona auditora externa independiente	3 años de experiencia en la materia. No haber aceptado el cargo de Representante Encargada de Cumplimiento del auditado durante el periodo auditado ni los 2 años posteriores	RCG art. 45, incisos a) y e)
Atender acciones correctivas y recomendaciones del dictamen	Antes del inicio del siguiente periodo de auditoría anual, o en los plazos que señale el auditor *(obligación de medios: la norma dice «deberá procurar»)*	RCG art. 50, segundo párrafo
Responder una solicitud de intercambio de información dentro del Grupo Empresarial	No más de 30 días hábiles desde la recepción	RCG art. 35, fr. III
Informar el destino o uso de tarjetas, instrumentos de almacenamiento de valor o cheques de viajero	Plazo que no exceda de 2 meses desde la notificación del requerimiento	RCG art. 20
Entregar la información requerida por la Secretaría a emisores, administradores u operadores de tarjetas y a administradores de sistemas de pago	30 días siguientes a que surta efectos la notificación del requerimiento	Ley art. 51, segundo párrafo
Vigencia máxima del convenio de Entidad Colegiada	10 años desde su suscripción. La renovación por plazo igual o menor exige que el SAT corrobore el cumplimiento y que la UIF califique la calidad de los Avisos presentados	Reglamento art. 33 Bis
Informar la extinción, disolución o liquidación de la Entidad Colegiada, o que dejará de actuar como intermediaria	Cuando menos 30 días de anticipación, a sus integrantes y a la Secretaría	Ley art. 31, primer párrafo

Dos advertencias de cómputo. El Aviso mensual vence en una fecha fija de calendario —el día 17—: ningún precepto prevé su recorrimiento automático cuando ese día sea inhábil, si bien el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley y el artículo 3, fracción IV Bis del Reglamento facultan a la autoridad para establecer excepciones

a los plazos de presentación mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y la notificación electrónica se tiene por realizada al cuarto día hábil aunque el documento nunca se abra, de modo que los plazos de respuesta corren desde ahí y no desde la lectura efectiva.

B.3 • Plazos de los proveedores de servicios con activos virtuales

Obligación	Plazo	Fundamento
Subsanar una prevención por documentación ilegible, incompleta o que no cumple requisitos	5 días hábiles, por una sola ocasión; de no hacerlo se desecha el trámite	RCG art. 10 Ter, primer párrafo
Aclarar inconsistencias detectadas en el análisis de la información	No mayor a 5 días hábiles; de no subsanarse se desecha el trámite	RCG art. 10 Ter, segundo párrafo
Concluir el alta y registro una vez que el SAT informa que recibió la documentación completa	30 días hábiles desde la notificación de ese oficio; de no hacerlo se tiene por desistido el trámite	RCG art. 10 Quáter, segundo párrafo
Actualizar ante el SAT la documentación física del artículo 10 Bis	6 días hábiles desde el hecho que motiva la actualización	RCG art. 10 Quinquies

B.4 • Plazos de la autoridad, del procedimiento sancionador y de la autocorrección

Momento	Plazo	Fundamento
Notificación del SAT sobre la aceptación o el rechazo de la designación de la persona Representante Encargada de Cumplimiento	10 días hábiles siguientes a la recepción de la aceptación o rechazo	RCG art. 10, tercer párrafo
Resolución de la UIF sobre un medio de cumplimiento alternativo propuesto	A más tardar 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud; la notificación al SAT, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la resolución	Reglamento art. 16
Imposición de sanción por no atender un requerimiento, sin sustanciar el procedimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo	No excederá de 10 días hábiles desde el vencimiento del plazo original o, en su caso, del prorrogado	Reglamento art. 8, tercer párrafo
Emisión del oficio circunstanciado de hechos u omisiones tras	No excederá de 10 días hábiles	Reglamento art. 9, primer párrafo

Momento	Plazo	Fundamento
revisar lo aportado		
Resolución que impone la sanción, o que tiene por concluida la revisión, sin sujetarse a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo	No excederá de 20 días hábiles	Reglamento art. 9, párrafos segundo y tercero
Abstención de sancionar del primer párrafo del artículo 55 de la Ley — **por única ocasión**	Exige que el cumplimiento sea espontáneo y previo al inicio de las facultades de verificación. El reconocimiento expreso se presenta dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación: el término de 5 días del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo	Ley art. 55, primer párrafo · Reglamento art. 55 Bis · LFPA art. 68
Reducción de hasta el 50% de las multas — **sólo si ya se ejerció el beneficio anterior**	Exige que la regularización sea espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación. El reconocimiento expreso se presenta dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador: el periodo del artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo —quince días conforme a ese ordenamiento; el Reglamento remite sin cuantificar —	Ley art. 55, segundo párrafo · Reglamento art. 55 Bis · LFPA art. 72
Presentación extemporánea de Aviso — primer escalón	Hasta 30 días después de la fecha en que debió presentarse. Multa de 200 a 2,000 veces el valor diario de la UMA	Ley art. 53, fr. III · Ley art. 54, fr. I
Presentación extemporánea de Aviso — segundo escalón	Más de 30 días: la Ley remite literalmente a «la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 54, fracción II», esto es, de 2,000 a 10,000 veces el valor diario de la UMA	Ley art. 53, fr. III, segundo párrafo · Ley art. 54, fr. II
Reincidencia	Cometer la misma infracción dentro de los 2 años inmediatos siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución que	Ley art. 60, fr. I

Momento	Plazo	Fundamento
	sancionó la primera	
Cancelación definitiva de la habilitación del corredor público, una vez firme la sanción	La Secretaría de Economía cuenta con 10 días hábiles desde que se le informa	Ley art. 57, segundo párrafo

El escrito de reconocimiento del artículo 55 Bis del Reglamento debe abarcar la totalidad de las faltas, detallar la operación y el periodo en que debió cumplirse, manifestar bajo protesta de decir verdad que todas fueron corregidas o subsanadas y anexar la documentación que lo acredite. La condición decisiva es anterior al escrito: quien se entera de su incumplimiento por la orden de visita ya no está en el supuesto, por más que reconozca la falta dentro del plazo.

Sobre el segundo escalón del Aviso extemporáneo conviene una precisión, porque el número decide si se autocorrige o no. La omisión de Avisos es la fracción VI del artículo 53 y su multa está en el artículo 54, fracción III —de 10,000 a 65,000 veces el valor diario de la UMA, o del 10% al 100% del valor del acto u operación cuando sea cuantificable en dinero, la que resulte mayor—. Pero el artículo 53, fracción III, segundo párrafo remite a la fracción II del artículo 54, que la propia Ley reserva a la fracción V del artículo 53. La tabla transcribe la remisión; no la interpreta. No hay criterio publicado que resuelva la antinomia.

Esta tabla no incluye los plazos de defensa —recurso de revisión, juicio contencioso administrativo, amparo—, que dependen del acto que se impugne y de la vía elegida. Ese cálculo debe hacerlo quien lleve el asunto, sobre el acto notificado.

ANEXO C · EL GRADO DE RIESGO PROPIO Y EL DEL CLIENTE

Nota complementaria; no es una de las 216 preguntas y no computa en el resumen por sección, aunque cierra con la misma línea de banda y etiqueta que las respuestas, por haberse originado en un planteamiento recurrente del sector. Varias respuestas de este documento —señaladamente las relativas a medidas simplificadas y a quién puede firmar el dictamen— dependen de un Grado de Riesgo, pero se trata de dos clasificaciones distintas que la norma regula con densidad muy desigual. Conviene separarlas.

El Grado de Riesgo del Cliente o Usuaria. Está definido y reglado. Es la clasificación que otorga quien realiza la Actividad Vulnerable a cada uno de sus Clientes o Usuarias con base en la evaluación de su Riesgo, en términos del Capítulo III Bis de las Reglas. Debe contarse con un modelo de evaluación coherente con la metodología del Capítulo II Quáter, establecido en el Manual de Políticas Internas, y con al menos tres clasificaciones: bajo, medio y alto, pudiendo añadirse los grados intermedios que se consideren necesarios. Los factores mínimos son dos: características inherentes —antecedentes, tipo de persona, fecha de nacimiento o constitución, giro, nacionalidad, residencia, fuentes de ingreso, naturaleza y propósito de la relación— y características transaccionales —tipo, volumen en número, frecuencia y monto de los actos u operaciones, número de contrapartes, origen y destino de los recursos, instrumento monetario y tipo de moneda—. Las dos enumeraciones son abiertas: el artículo 23 Bis 2 dice «pudiendo incluir… entre otros», de modo que son ejemplos de lo que cabe considerar, no una lista cerrada ni un mínimo obligatorio renglón por renglón. La evaluación se hace al inicio con la información que el Cliente o Usuaria proporcione y se repite al menos cada seis meses, con mayor frecuencia cuanto más alto sea el grado. Hay dos categorías de Riesgo

alto por disposición expresa: las personas no residentes vinculadas con jurisdicciones de régimen fiscal preferente o señaladas por deficiencias en sus medidas, y las Personas Políticamente Expuestas extranjeras.

Las consecuencias de la clasificación están regladas, pero no todas dependen del Cliente o Usuaria. Las medidas simplificadas de identificación tienen tres llaves de distinto orden. La primera es el Riesgo propio: el artículo 15 del Reglamento sólo las franquea «cuando quienes las realicen sean consideradas de bajo riesgo, conforme a la evaluación a la que se refiere el artículo 18, fracción VII, de la Ley», en la línea del artículo 19, primer párrafo de la Ley, que ordena graduarlas «en función del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen». La segunda es el Grado de Riesgo del Cliente o Usuaria: el artículo 17 de las Reglas —que se abre remitiendo a esos dos preceptos— reserva las medidas simplificadas a los Clientes o Usuarias considerados de bajo Riesgo conforme al Capítulo III Bis. Las dos llaves son acumulativas, y en ese orden: quien realiza la Actividad Vulnerable con un Riesgo propio evaluado como alto no accede a ellas aunque todos sus Clientes o Usuarias sean de bajo Grado de Riesgo. La tercera llave es ajena a toda graduación: el artículo 19, tercer párrafo de la Ley ordena que a los Clientes o Usuarias personas morales mexicanas de derecho público «se les deberá aplicar un régimen simplificado de identificación», que el artículo 12, fracción V Bis de las Reglas concreta en los datos del Anexo 7 Bis para las señaladas en el Anexo 7 Bis-A. Conviene además no leer «simplificadas» como dispensa documental: lo que se simplifica es integrar el expediente sólo con los datos de los Anexos, y el segundo párrafo del propio artículo 17 obliga a solicitar que los documentos de los que esos datos se desprenden sean presentados en original o en copia certificada por Fedatario Público.

El Riesgo medio del Cliente o Usuaria obliga al expediente único de identificación completo del artículo 12 de las Reglas, por disposición de su artículo 17 Bis. El Riesgo alto activa información reforzada sobre la actividad preponderante y monitoreo más estricto del comportamiento transaccional, cuestionarios de identificación sobre el origen y el destino de los recursos, medidas reforzadas y datos del cónyuge, dependientes económicos y vínculos patrimoniales (RCG arts. 23 Ter 3 y 23 Ter 4); alerta específica en los mecanismos automatizados (Ley, artículo 18, fracción X, segundo enunciado, y RCG art. 41, fracción V), sin que deba confundirse con el sistema de alertas del artículo 23 Ter 2 de las Reglas, que se exige respecto de todo Cliente o Usuaria y no sólo de los de Riesgo alto; y, tratándose de Personas Políticamente Expuestas de Riesgo alto, la aprobación de un directivo o su equivalente, que en el caso de la persona física que realiza la Actividad Vulnerable se subsana con una constancia motivada (RCG art. 23 Ter 5). Este bloque es verde.

El Grado de Riesgo propio. No está definido con la misma densidad, y de él dependen al menos tres consecuencias. La primera es quién puede firmar el dictamen: el artículo 44 de las Reglas permite que lo emita un área de auditoría interna o de control interno «cuando el Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable sea evaluado como bajo o medio de conformidad con la metodología prevista en el Capítulo II Quáter», siempre que esa área esté integrada por personal independiente de la persona Representante Encargada de Cumplimiento, conozca los procesos y procedimientos internos y acredite al menos un programa de capacitación anual del Capítulo XII; el artículo 45 obliga a persona auditora externa independiente cuando ese Riesgo se evalúa como alto o cuando así se elige. La segunda es el acceso al régimen simplificado de identificación, en los términos del artículo 15 del Reglamento ya señalados. La tercera es la exigencia que cabe pedir a los mecanismos automatizados, que deben ser razonablemente adecuados al volumen, naturaleza y complejidad de los actos u operaciones y «al Riesgo de quienes realicen Actividades Vulnerables» (RCG art. 41, primer párrafo); es, además, el mejor argumento de proporcionalidad de un obligado pequeño.

El Capítulo II Quáter sí dice cómo se mide: hay que identificar elementos e indicadores —actos u operaciones, tipo de personas Clientes o Usuarias, países y áreas geográficas, transacciones y canales de envío o distribución—, asignar valores de manera consistente en función de su importancia, identificar los Mitigantes implementados y establecer su efecto sobre esos indicadores, e incorporar indicadores específicos de los delitos de los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal. Y fija un piso verificable de información: al menos doce meses de datos sobre número de personas Clientes o Usuarias, número de actos u operaciones y monto operado, o datos proyectados cuando aún no haya operación, con obligación de actualizar al cumplir los primeros doce meses (RCG art. 10 Septies 2, fracción II).

Lo que el Capítulo II Quáter no hace es fijar la escala. Las tres etiquetas —bajo, medio, alto— aparecen en la Ley: el artículo 18, fracción XI opone «bajo o medio» a «alto», y los artículos 44 y 45 de las Reglas reproducen ese par. La consecuencia jurídica, sin embargo, no es enteramente binaria, y el matiz decide dinero. Para el dictamen, los artículos 44 y 45 de las Reglas sólo oponen «bajo o medio» a «alto». Pero para las medidas simplificadas el artículo 15 del Reglamento exige «bajo riesgo» en singular: un Riesgo propio **medio** cierra esa puerta igual que uno alto. De modo que la norma sí separa los tres peldaños en una de sus consecuencias, y lo que sigue sin existir es el umbral que dice dónde termina cada uno. Que la evaluación propia deba expresarse en tres peldaños es lectura razonable, no mandato expreso. Lo que no existe en ninguna parte —ni en la Ley, ni en el Reglamento, ni en las Reglas, ni en los transitorios del ACUERDO 115/2026— es el umbral: dónde termina el medio y empieza el alto. El artículo 10 Septies 1, fracción II de las Reglas se detiene en «asignar un valor a cada uno de ellos de manera consistente en función de su importancia», y el artículo 10 Septies 2 remite el punto de corte al «nivel de tolerancia aceptable de conformidad con su Manual de Políticas Internas», es decir, al que el propio obligado defina. Ahí, y sólo ahí, está el hueco: por eso este anexo es ámbar.

La frontera entre los dos ejercicios tampoco es perfecta en el texto publicado. El artículo 23 Bis 2 de las Reglas ordena considerar los factores de Riesgo del Cliente o Usuaria «en el desarrollo del modelo a que se refiere el Capítulo II Quáter», y el artículo 41, fracciones III y IV encomienda a un mismo mecanismo automatizado alimentar la metodología institucional y ejecutar el modelo de clasificación de Clientes o Usuarias. Los dos ejercicios comparten insumos y sistema; lo que no comparten es la escala: las tres categorías del artículo 23 Bis rigen, por sus propios términos, para clasificar a los Clientes o Usuarias.

Consecuencia práctica, y hay que decirla sin adorno. Quien realiza la Actividad Vulnerable determina su propia banda con su propia metodología, y esa determinación decide si puede dictaminarse internamente o debe contratar auditor externo. La norma le da el método y le da los tres peldaños; lo que no le da es dónde ponerlos. Dos cautelas se siguen de ahí. La primera es de coherencia: si la metodología arroja una proporción alta de Clientes o Usuarias de Grado de Riesgo alto, o si la Actividad Vulnerable se ubica en un sector señalado en la Evaluación Nacional de Riesgos, sostener un Riesgo propio bajo exige una justificación escrita que resista lectura ajena; y tomar en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones no es prudencia sino obligación del artículo 10 Septies, segundo párrafo de las Reglas. La segunda es de facultad: el SAT puede revisar la metodología, señalar los ajustes necesarios y solicitar un plan de acción con medidas reforzadas, de modo que la autoclasificación no es definitiva.

Conviene fechar la urgencia. El ACUERDO 115/2026 entra en vigor el 30 de noviembre de 2026; la evaluación y el Manual de Políticas Internas que contenga la metodología deben estar a disposición de las autoridades competentes, previo requerimiento, a partir del 1 de marzo de 2027 (Transitorios Segundo y Tercero del ACUERDO 115/2026); los Capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies rigen los actos u operaciones realizados desde

esa misma fecha (Transitorio Cuarto del ACUERDO 115/2026); y el primer periodo de revisión de auditoría es el año calendario 2028 (Transitorio Octavo del ACUERDO 115/2026), de modo que la banda de Riesgo propio decide por primera vez quién firma un dictamen que se entrega a más tardar el último día hábil de marzo de 2029 (RCG art. 50). El criterio, sin embargo, hay que fijarlo antes de conocer el resultado, no después. Documentar el criterio de banda en el Manual de Políticas Internas, aplicarlo de manera uniforme y conservar el soporte por diez años es hoy la defensa principal, y no la única: el artículo 10 Septies 6 de las Reglas ordena a la propia Secretaría que «privilegiará aplicar un enfoque basado en Riesgo» en el ejercicio de sus facultades, lo que es un argumento de proporcionalidad oponible en una verificación, y el artículo 10 Septies 5 encomienda a la UIF, previa opinión del SAT, lineamientos, guías o mejores prácticas sobre este capítulo, que a la fecha no se han emitido.

Fundamento: *Ley arts. 18, fracciones VII —«sus Riesgos, así como los de las personas Clientes o Usuarias»—, X, segundo enunciado, y XI, y 19, párrafos primero y tercero; Reglamento art. 15, párrafos primero, segundo y tercero; RCG art. 3, fracción IX Bis; RCG Capítulo II Quáter, arts. 10 Septies a 10 Septies 6, en particular 10 Septies, segundo párrafo, 10 Septies 1, 10 Septies 2, fracción II, y 10 Septies 3, párrafos segundo y tercero; RCG arts. 12, fracción V Bis, 17 y 17 Bis; RCG Capítulo III Bis, arts. 23 Bis, 23 Bis 1, 23 Bis 2, 23 Bis 3 y 23 Bis 4; RCG Capítulo III Ter, arts. 23 Ter a 23 Ter 5; RCG arts. 34; 37 Bis, fracciones II y III; 41, primer párrafo y fracciones III, IV y V; 42; 44; 45, y 50; Transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Octavo del ACUERDO 115/2026; ausencia de disposición que fije umbrales o criterios de corte entre las tres bandas del Riesgo propio.* · **ÁMBAR** · Recurrencia media

Documento de trabajo elaborado con fines de análisis y capacitación. Las referencias normativas corresponden a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, reformada el 16 de julio de 2025, y a su Reglamento, reformado el 27 de marzo de 2026, ambos vigentes, así como a las Reglas de Carácter General con las reformas del ACUERDO 115/2026 ***publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026****, que es la fuente de todas las citas de este documento y que entra en vigor el 30 de noviembre de 2026 con el calendario escalonado de sus transitorios, y a las Resoluciones de la UIF que modifican el formato oficial de alta y registro y los formatos oficiales de Avisos e Informes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2026. El texto compilado que la Secretaría difunde en el Portal es herramienta de consulta y no norma. Este documento se cotejó contra ambos y, donde discrepan, se estuvo al Diario Oficial: en el quinto párrafo del artículo 6 el compilado dice «día inhábil» donde el Diario Oficial dice «día hábil» —lo que decide la periodicidad de consulta del buzón—, y arrastra además erratas tipográficas como «XI Sexties» y «V. Bis.». Los criterios generales de la Unidad de Inteligencia Financiera se consultaron en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero el 31 de agosto de 2026 y tienen carácter orientativo e informativo: no constituyen acto de autoridad ni interpretación. Las citas se sometieron a un proceso de cotejo contra el ordenamiento correspondiente, distinto de quien redactó las respuestas. El proceso reduce el error; no lo elimina, y las correcciones detectadas se incorporan en la siguiente versión. Este documento no constituye asesoría legal ni interpretación oficial, y no sustituye el criterio de la autoridad competente; conforme al artículo 5 de la Ley, la interpretación administrativa de la Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el artículo 3, fracción I del Reglamento y el artículo 40 de las propias Reglas la radican en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ninguna respuesta resuelve un caso concreto.*

Este material se mantiene vivo: si en el camino se detecta cualquier error o precisión, se actualiza a su versión más reciente.